TRANSCRIÇÕES DA 38ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

RE 1.037.396 E RE 1.057.258

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DE PROVEDORES POR CONTEÚDO ILÍCITO GERADO POR TERCEIROS

Ministros-Relatores Dias Toffoli e Luiz Fux



SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF

SECRETARIA JUDICIÁRIA – SEJ

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO FINAL/GERÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO

DIA 28/3/2023 – MANHÃ

O SENHOR MESTRE DE CERIMÔNIAS (ABERTURA) - Senhoras e Senhores, bom dia!

Iniciamos os trabalhos da Trigésima Oitava Audiência Pública do Supremo Tribunal Federal. Esta audiência pública foi convocada no âmbito do Recurso Extraordinário 1.037.396/SP, sob a relatoria do Senhor Ministro Dias Toffoli, e do Recurso Extraordinário 1.057.258/MG, sob a relatoria do Senhor Ministro Luiz Fux. Tem por objetivo ouvir especialistas e promover debates sobre os seguintes itens: o regime de responsabilidade de provedores de aplicativos ou de ferramentas de internet por conteúdo gerado pelos usuários e a possibilidade de remoção de conteúdos que possam ofender direitos de personalidade, incitar o ódio ou difundir notícias fraudulentas a partir de notificação extrajudicial.

As audiências públicas organizadas pelo Supremo Tribunal Federal seguem algumas formalidades. Assim, em respeito às tradições desta Casa e aos argumentos plurais defendidos pelos Senhores Expositores, não são permitidas manifestações de aprovação ou desaprovação às ideias apresentadas durante as exposições.

Faz-se necessário que os expositores atentem para a limitação do tempo oferecido. Quando houver mais de um expositor indicado para uso do espaço, devem dividir o tempo atribuído conforme o despacho convocatório. O

cronômetro será acionado ao início de cada fala, para auxiliar os expositores na observação do tempo. Ao final de cada bloco de exposições, a critério e sob a mediação dos Ministros-Relatores, poderá ser destinado tempo para questionamentos aos participantes.

Compõem a Mesa de Abertura Suas Excelências os Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.037.396/SP, Ministro Luiz Fux, Relator do RE 1.057.258/MG, Ministro Gilmar Mendes, Decano do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Alexandre de Moraes, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Ministro Flávio Dino, Sua Excelência o Senhor Advogado-Geral da União, Ministro Jorge Messias, Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Ministro Silvio Luiz de Almeida, Sua Excelência o Senhor Deputado Federal Orlando Silva, Relator do PL nº 2.630/2020, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, Sua Excelência o Senhor Deputado Federal Lafayette de Andrada, Presidente da Frente Parlamentar Mista da Economia e da Cidadania Digital, e Sua Excelência o Senhor Subprocurador-Geral da República, Doutor Luiz Augusto Santos Lima.

Tem a palavra o Relator do RE 1.037.396/SP, o Senhor Ministro Dias Toffoli.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito bom dia a todas e a todos!

Cumprimento todas as autoridades já nominadas. Não ficarei repetindo, porque aqui é uma audiência de trabalho, então vamos trabalhar.

De comum acordo com o Relator do RE 1.057.258, Ministro Luiz Fux, dispensamos as vestes talares para todos os expositores ficarem mais à vontade.

Cumprimento as autoridades aqui presentes, cumprimento as Senhoras e os Senhores Expositores, aos quais, desde logo, agradeço a participação, os Senhores Parlamentares, os Colegas e o nosso Subprocurador-Geral da República, Doutor Luiz Augusto Santos Lima, as Senhoras e Senhores Servidores, que fazem possível essa organização tão complexa, Senhoras e Senhores da Imprensa, todos os presentes.

A presente audiência pública objetiva instruir os autos do RE 1.037.396, de minha relatoria, e do RE 1.057.258, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

O de minha relatoria foi interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Trata-se da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, segundo o qual a responsabilidade do provedor de aplicações na

internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros surge com o descumprimento de ordem judicial específica. Segundo relatado na petição inicial, houve criação de perfil falso na rede social mantida pelo Facebook, com o uso de nome e de fotos da autora, a partir do qual foram publicadas mensagens ofensivas, dando causa a desavenças familiares e inúmeros constrangimentos.

Denunciado o perfil falso, diz a autora da ação que a empresa mantenedora da rede social permaneceu inerte, motivo pelo qual houve necessidade de ajuizamento de ação para promover a retirada do perfil da rede social, cumulada com o pedido de indenização por danos morais.

Em sede de antecipação de tutela, o juiz do feito determinou a exclusão do perfil no prazo de três dias, sob pena de incidência de multa diária.

Após a devida instrução dos autos, foi proferida sentença pela procedência parcial do pedido, para determinar a exclusão do perfil e para apresentação, pelo réu, do IP relativo ao perfil.

Invocando o art. 19 da Lei nº 12.965, não se acolheu o pedido de condenação do réu em danos morais na primeira instância. Ambas as partes recorreram, a parte autora e o réu. A Segunda Turma Recursal Cível do Colégio Recursal do Estado de São Paulo deu provimento a ambos os recursos: quanto ao

da autora para condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de dez mil reais; quanto ao do réu, Facebook, para desobrigá-lo do fornecimento do IP.

Relativamente à responsabilidade do réu por danos morais, a mencionada Turma Recursal assentou que:

> Condicionar a responsabilização do réu à prévia tomada de medida judicial pela autora, nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet, fulminaria a proteção aos direitos da personalidade ao consumidor, arts. 5º, X, XXXII e XXXV, 220, *caput*, §§ 1º e 2º, da Constituição.
> É exatamente esse ponto o objeto da controvérsia constitucional

desse recurso extraordinário, paradigma do Tema 987 da Repercussão Geral, guardando muita semelhança com o Tema 533, em que se discute "o dever da empresa hospedeira de sítio na internet de fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário", cujo paradigma é justamente o RE 1.057.258, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

Em ambos os casos, portanto, o tema central é a responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Todavia, enquanto no Tema 533 a responsabilização se deu antes da entrada em vigor da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, no Tema 987, ela é posterior à edição dessa lei. Exatamente por isso, por serem temas totalmente correlatos, só com essa diferenciação do marco temporal

da vigência da lei e do Marco Civil da Internet, o Ministro Luiz Fux e eu, de comum acordo, decidimos fazer a audiência pública conjuntamente.

Senhoras e Senhores, o Marco Civil da Internet estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede no Brasil, a par de fixar as diretrizes para a atuação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria.

O projeto de lei que originou a Lei nº 12.965/2014 passou por duas consultas públicas. Na primeira delas, a comunidade de usuários, as empresas, a sociedade civil e o público em geral foram ouvidos a respeito dos temas que deveriam fazer parte de um marco regulatório para a internet no Brasil. Na outra, submeteu-se à consulta um texto-base de projeto de lei, visando ao seu aperfeiçoamento; consolidadas as contribuições, a versão final desse texto foi submetida à votação no Congresso Nacional, por meio de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo.

Antes do diploma legal, as discussões estavam voltadas para a elaboração de uma regulação legal mínima e eficiente, capaz de assegurar a proteção aos direitos de personalidade, aos direitos fundamentais, à liberdade de expressão e de informação, mas sem estabelecer limites à livre circulação de ideias

e aos novos modelos de negócios, todos eles centrados na denominada economia da atenção, hoje plenamente estruturada e monetizada.

Após editada, a regulamentação deu margem a inúmeras discussões, não só pela inviabilidade de a legislação contemplar todas as situações possíveis e prever os rumos da acelerada evolução tecnológica, mas também pela necessidade de analisar seus termos à luz da Constituição.

Após o advento e a popularização da internet, as tecnologias digitais envolvidas revolucionaram o mundo ao transformar a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos com os outros. Mas não é só isso: elas colocam em xeque noções jurídicas tradicionais como os conceitos de documentos e de dados, a ideia de limites ou fronteiras territoriais, o tradicional princípio da territorialidade da jurisdição e a própria noção de responsabilidade.

Como tenho ressaltado e ressalvado com frequência, a expressão *fake news* não se refere apenas a conteúdos falsos, mas sim à utilização maliciosa e fraudulenta da ampla capacidade de difusão de conteúdos na rede para disseminar materiais inverídicos capazes de causar prejuízo público intencional, a partir da influência na formação da convicção do receptor daquele conteúdo. Isso sem falar nas inúmeras violações a direitos fundamentais e da personalidade que ocorrem no varejo todos os dias, nas plataformas e redes sociais, e nos cibercrimes, cada vez mais sofisticados, lucrativos e de difícil elucidação.

O adequado enfrentamento à proliferação de notícias fraudulentas e à desinformação tem mobilizado todas as instâncias de poder, sobretudo nos últimos anos, com audiências públicas realizadas no âmbito do Congresso Nacional e com inúmeras iniciativas de enfrentamento adotadas por esta Suprema Corte, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem falar de iniciativas levadas adiante pela sociedade civil e pelas próprias empresas do setor. Esta própria Mesa, os expositores e toda a assistência aqui presente bem demonstram o envolvimento de todos os segmentos da sociedade brasileira, a partir dos três Poderes, Ministério Público, Advocacia e toda a sociedade civil.

Com efeito, hoje, no Congresso Nacional, tramitam inúmeros projetos de lei com a finalidade de aprimorar o modelo regulatório para a internet, tendo em vista o enfrentamento ao fenômeno da desinformação. Dentre eles, destaca-se o PL nº 2.630/2020, sob relatoria do Deputado Federal Orlando Silva, aqui presente, ao qual foram apensadas várias propostas.

O Tribunal Superior Eleitoral também se tem mostrado proativo e inovador, ao expedir resoluções com a finalidade de assegurar a lisura das eleições e resguardar o processo político eleitoral da influência da desinformação. Nessa esteira, cito o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da

Justiça Eleitoral e a edição da Resolução nº 23.714, de 20 de outubro de 2022, cuja constitucionalidade foi reconhecida por este Supremo Tribunal Federal.

No âmbito internacional, observam-se várias iniciativas como o Network Enforcement Act, da Alemanha, em 2017, e o Digital Services Act, aprovado pela União Europeia em 2022.

Assim, a presente audiência pública se realiza em momento marcado pelo maior amadurecimento e reflexão por parte das instituições nacionais e estrangeiras e das próprias entidades privadas.

Estou certo de que teremos, ao longo dos trabalhos - serão quatro blocos de discussões (um pela manhã, dois na tarde de hoje, e um último, na manhã do dia de amanhã) -, riquíssimas contribuições, que iluminarão diferentes perspectivas acerca do funcionamento da internet e do seu impacto na atual sociedade em rede, e que trarão contribuições inovadoras e igualmente valiosas para a solução de tão relevante controvérsia constitucional.

Desejo a todas e a todos um excelente dia de trabalho e uma audiência pública muito produtiva!

Passo a palavra agora ao Colega Relator do RE 1.057.258, o Ministro Luiz Fux para suas saudações iniciais.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos! Gostaria de saudar todos os componentes da Mesa na

pessoa do Presidente dos trabalhos, Ministro Dias Toffoli, o nosso Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, nosso Decano, Ministro Gilmar Mendes, e o nosso Presidente do TSE, Ministro Alexandre de Moraes.

Como o Ministro Dias Toffoli já destacou os aspectos dos dois recursos que estão sob a nossa jurisdição, gostaria apenas de ressaltar uma das grandes questões sobre os limites da jurisdição constitucional: a expertise, a capacidade institucional do Tribunal para julgar temas que não gravitam só sobre o ordenamento jurídico mas também sobre áreas muito especializadas, como soe ser a área do Marco Legal de Internet, razão pela qual convidamos os maiores *experts* do tema para que haja esclarecimento suficiente para decidirmos os recursos que estão sob nossa jurisdição.

O meu caso é um pouco diferente. É um recurso extraordinário interposto pela Google Brasil Internet Ltda. contra acórdão da Primeira Turma Recursal Cível do Juizado Especial de Belo Horizonte, pelo qual foi confirmada sentença que condenou a recorrente a excluir da rede social Orkut página em que constava "eu odeio a senhora fulano de tal". Ainda assim, como consectário do vencimento da demanda, ainda se determinou o pagamento da quantia de R$10.000,00, a título de reparação por danos morais.

No meu recurso extraordinário, o tema central se dá exatamente sob esse enfoque. A Google sustenta, nas razões do recurso ordinário, os mesmos argumentos constitucionais que vieram a fundamentar a edição do art. 19 do Marco Civil da Internet. O que se alega é que a responsabilização da empresa provedora de aplicativo de internet a obrigaria a uma censura prévia de manifestações dos particulares que ofenderia os artigos mencionados da Constituição Federal.

Em segundo lugar, a remoção de conteúdos pela própria empresa importaria violação da inafastabilidade de jurisdição. Segundo a defesa oferecida pelo Google, a remoção dos conteúdos tem que necessariamente passar por manifestação judicial.

Esse é o foco do meu recurso, é o foco do nosso debate, e também é o foco da preocupação da sociedade como um todo. Por isso, estamos aqui por, digamos assim, uma necessidade de capacidade institucional de ouvir a sociedade e os técnicos para saber a melhor solução a adequar a realidade normativa à realidade prática e também os elementos de que os senhores têm conhecimento técnico em razão da profissão que exercem.

Eu só queria acrescentar às palavras do Ministro Dias Toffoli que, normalmente, a audiência pública é para, evidentemente, ouvir-se e eventualmente fazer uma pergunta sobre dúvidas que possam surgir. O objetivo não é sustentar da tribuna questões jurídicas, porque as questões jurídicas temos

de sabê-las por dever de ofício. A importância para nós é a *expertise* dos senhores quanto às interdisciplinaridades do Marco Legal da Internet. Tenho certeza, pela excelência dos expositores aceitos para essa nossa audiência pública, de que os trabalhos serão frutíferos.

Queria agradecer a disponibilidade dos senhores e desejar um bom evento para todos nós.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Ministro Luiz Fux! Passo a palavra agora ao Decano do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, para as suas considerações.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Bom dia, Ministro Dias Toffoli, que, acompanhado do Ministro Fux, preside esta audiência pública!

Cumprimento todos os Colegas, o nosso Vice-Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Cumprimento também o Ministro Flávio Dino, da Justiça, Jorge Messias, da AGU, o Ministro Silvio Luiz de Almeida, dos Direitos Humanos. Cumprimento o Deputado Orlando Silva, Relator do PL nº 1.630, o Deputado Lafayette de Andrada e o nosso Subprocurador, Luiz Augusto Santos Lima. Cumprimento todos os participantes desta audiência pública.

Presidente, conforme já foi ressaltado na sua fala, é inegável, hoje, a necessidade de que nos debrucemos sobre este mundo que se tornou a

internet, que, além da afetação que produz na vida privada - como vimos nos casos aqui já referidos, submetidos à análise da Corte -, tem enorme importância na vida política do país e das nações como um todo.

Ainda recentemente, na reunião que houve de encerramento da inauguração dos retratos dos ex-Presidentes, a Ministro Rosa relembrava os episódios de 8 de janeiro, que, de alguma forma, guardam conexão direta com o uso abusivo da internet.

O sistema jurídico precisa encontrar meios e modos de lidar com essa temática. Vossa Excelência, em sua fala, já fez referência à legislação alemã de 2017 e à legislação europeia de 2022, que entra em vigor em 2024. É urgente que encontremos soluções para essa problemática, tanto na perspectiva judicial submetida ao Supremo Tribunal Federal quanto na perspectiva legislativa que vem sendo amplamente discutida - de maneira responsável - no âmbito do Congresso Nacional - o Relator tem-se debruçado sobre este tema e trazido uma série de preocupações e soluções.

Desse modo, desejo que esta audiência pública, como tantas outras que realizamos, traga elementos que subsidiem o Plenário em sua discussão mais aprofundada, diria, sobre tema que certamente vai marcar a história do Supremo Tribunal Federal. Tivemos, nesses anos todos, embate contínuo nesse universo - talvez inapropriadamente chamado - de *fake news* - aquele inquérito que

Vossa Excelência determinou a instauração, em 2019 (em muito boa hora conferida ao Ministro Alexandre a relatoria). Lidamos com essa temática quase que heroicamente. Nesse contexto, precisamos aperfeiçoar o *instrumentarium*, e o direito comparado - inclusive o direito comparado positivo - certamente é um bom ponto de inspiração e de reflexão.

Desejo que a audiência tenha todo o sucesso e que traga para o Tribunal, para o Plenário, os melhores, os mais substanciosos subsídios para, de fato, uma decisão histórica.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Ministro Decano, Gilmar Mendes! Obrigado também pela presença nesta abertura! Aliás, o Ministro Gilmar tem em casa uma das maiores especialistas nesse tema, sua filha, uma grande estudiosa, com vários escritos, a Doutora Laura.

Passo a palavra ao nosso Vice-Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso, que também passou pelo TSE recentemente, também tratando desses temas tão candentes desses últimos tempos. Ministro Luís Roberto, também agradeço a presença de Vossa Excelência.

Nessa oportunidade, também registro o ofício que recebi da Presidente, Ministra Rosa Weber, justificando a impossibilidade de estar aqui porque, neste exato momento, ela preside sessão do Conselho Nacional de Justiça. Faço esse registro.

Ministro Luís Roberto, com a palavra.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Muito obrigado, Ministro Dias Toffoli! Cumprimento a todos os presentes. Cumprimento Vossa Excelência, Ministro Luiz Fux, pela felicidade da convocação dessa audiência pública. Vim para ouvir e não propriamente para falar, então vou ser muitíssimo breve.

A verdade é que, nos últimos tempos, vêm-se consolidando alguns consensos. O primeiro é de que a desinformação, os discursos de ódio, os assassinatos de reputações e as teorias da conspiração que circulam pelas plataformas digitais se tornaram sérias ameaças à democracia e aos direitos fundamentais. Acho que esse é um consenso que se formou.

O segundo deles é de que as impropriamente denominadas *fake news* têm sido utilizadas como instrumento para o extremismo político, acirrando a polarização, fomentando a intolerância e, em última análise, gerando violência como a que assistimos no 8 de janeiro.

Por essas razões, todo o mundo democrático está debatendo como lidar com esse problema sem afetar a liberdade de expressão. Como lembrado aqui, na Europa já se aprovaram o Digital Services Act, o Digital Markets Act. Nos Estados Unidos, atualmente há uma grande discussão sobre o que eles chamam de Seção 230, inclusive com um caso importante perante a Suprema Corte a propósito

da responsabilização das plataformas. No Brasil, há essa discussão sobre o projeto de lei, já aprovado no Senado, agora sob a relatoria do Ministro Orlando Silva. De modo que esse cenário é que coloca o nosso tema em discussão.

A liberdade de expressão é um direito fundamental precioso, abrigado na maior parte das constituições do mundo. A liberdade de expressão é essencial para a democracia, porque permite a livre circulação de ideias, para a busca da verdade possível em uma sociedade aberta e plural e para a dignidade humana, porque que as pessoas têm a necessidade de manifestar sua personalidade. Porém - e essa é a grande dificuldade com a qual lidamos aqui, em busca desse ponto de equilíbrio -, desinformação, mentira deliberada, discurso de ódio, ataque à democracia e incitação à prática de crimes violam os três fundamentos que justificam a proteção da liberdade de expressão. Por essa razão, a mesma lógica que legitimou a proteção especial da liberdade de expressão agora justifica nossa luta contra a desinformação e contra a disseminação do ódio. A dificuldade não se encontra em tentar impedir esse tipo de comportamento, e sim em identificá-lo adequadamente em um mundo complexo, plural e subjetivo, evitando a prática de todo e qualquer excesso. Ao lado de regulação e autorregulação, precisaremos muito - muito mesmo - de educação midiática e de conscientização da cidadania.

Na minha primeira juventude, Ministro Dias Toffoli, víamos, pelas ruas e estradas, placas dizendo para não jogar lixo no chão, nas ruas ou nas estradas, porque as pessoas precisavam ser educadas a não fazerem isso. Estamos vivendo uma situação semelhante: é preciso educar as pessoas a não repassarem, desavisadamente, notícias falsas, cuja autenticidade não tenham efetivo conhecimento e que possam fazer mal às pessoas e à democracia.

Precisamos de regulação estatal moderada, autorregulação ampla, monitoramento adequado e independente do cumprimento dessa regulação e educação midiática. Acho que será sobre esses temas que teremos o prazer de ouvir as pessoas que estão com a mão na massa nesse assunto, para nos instruirmos e procurarmos produzir a melhor decisão possível nessa matéria.

Muito obrigado pelo convite!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Obrigado pela presença e pela manifestação, Vice-Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso! A Ministra Cármen Lúcia também informa que está abrindo um evento no Tribunal Superior Eleitoral, já anteriormente marcado. Mais tarde, passará aqui para também participar.

Ministro-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Alexandre de Moraes, muito obrigado pela presença de Vossa Excelência nessa

abertura! É muito importante a sua experiência nessa área. Passo a palavra a Vossa Excelência para a sua saudação.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Cumprimento a todos na pessoa do Ministro Dias Toffoli e do Ministro Luiz Fux, Relatores dos recursos extraordinários objetos da presente audiência pública.

Colegas, Senhores e Senhoras, é importantíssima essa discussão. Eu mesmo, no Tribunal Superior Eleitoral, criei um grupo de trabalho. Aliás, todos que irão manifestar-se aqui estão representados no grupo de trabalho.

Como disse o Ministro Luís Roberto Barroso, venho mais para escutar do que para falar, mas acho importante fazer algumas reflexões rápidas.

Todos concordam que o modelo atual é absolutamente ineficiente, por mais que alguns queiram defendê-lo. Ele destrói reputações; dignidades; fez com que houvesse um aumento no número de depressão em adolescentes; suicídio de adolescentes, sem contar a instrumentalização que houve em todas as plataformas e em todas *big techs* no dia 8 de janeiro. Foram instrumentalizadas para ocorrer o que vimos nesse dia.

O modelo atual é falido não só no Brasil, mas no mundo todo. Não é possível - sempre repito isso e continuarei repetindo - continuarmos achando que as redes sociais são Terra de Ninguém, sem responsabilidade alguma. Recentemente, em um evento na Fundação Getúlio Vargas, disse não ser possível,

só por serem instrumentos ou depositárias de informações, que as redes não tenham nenhuma responsabilidade.

Presidente, fiz a analogia com alguém que aluga um depósito para uma terceira pessoa. Obviamente, ela não pode ser responsabilizada por tudo que aquela pessoa faça no depósito, mas a partir do momento em que tem total consciência de que aquele depósito é usado, por exemplo, para contrabando, para tráfico de entorpecentes, para sequestro, para prender pessoas sequestradas, o dono desse depósito não pode ficar renovando o aluguel, fingindo que nada ocorreu. É algo muito simples. É a mesma coisa em relação às redes sociais, às *big techs*. Se você sabe que está ocorrendo algo errado, deve tomar uma providência.

Temos que aprofundar essa discussão. Há necessidade de melhoria na autorregulação. Da mesma forma que há autorregulação em relação a pedofilia, a pornografia infantil, a direitos autorais, temos que estender essa autorregulação para atentados contra a democracia, nazismo, fascismo.

Não sou ingênuo e acho que não seria eficiente tentarmos definir de alguma forma o que é *fake news*, mas é possível estender a autorregulação e uma atuação mais direta para questões objetivas. Atentados contra as instituições e contra a democracia são coisas objetivas. Não é possível alguém olhar mensagens, trocas de mensagens, publicações, *twitters*, etc., dizendo "Vamos invadir, vamos quebrar o Supremo, vamos quebrar o Congresso" e achar que isso é subjetivo. Isso

é objetivo. Isso tem de ser combatido. Da mesma forma, discurso de ódio nazista, discurso de ódio racista e discurso de ódio fascista são objetivos e devem ter o mesmo tratamento. Hoje esse tratamento já é dado via inteligência artificial, via algoritmos, para pornografia infantil, para pedofilia e para direitos autorais.

Há necessidade da melhoria da autorregulação e entendo que há necessidade de *standards* na regulamentação do Congresso Nacional para que possamos avançar. É muito dinâmica essa questão. Temos que avançar e, nesse avanço, analisar se foi suficiente e novamente avançar. O que não podemos realmente é continuar com o modelo atual. O modelo atual já se mostrou ineficiente, o modelo atual já demonstrou que pode ser instrumentalizado contra a democracia, que pode ser instrumentalizado contra o Estado de Direito.

Por isso, parabenizo Vossas Excelências, Ministro Dias Toffoli e Ministro Luiz Fux, pela iniciativa dessa audiência pública, para que possamos discutir os mecanismos possíveis. O meu contato, no Tribunal Superior Eleitoral, com as plataformas e os responsáveis pelas redes sociais mostram que eles também querem evoluir. Isso é muito importante e não há antagonismo. Há maneiras diversas de enxergar o mesmo problema, mas todos reconhecem que o problema existe e todos reconhecem que é necessário alterar o modelo. Discussões como essa vão levar a um caminho que me parece importante: o como fazer.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Obrigado, Ministro Alexandre de Moraes! Passo a palavra ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, querido amigo, Ministro Flávio Dino.

O SENHOR FLÁVIO DINO (MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA) - Meus cumprimentos ao Supremo Tribunal Federal, assim como ao Congresso Nacional, aos meus colegas de governo, ao Ministério Público, às Senhoras e aos Senhores.

Saúdo muito especialmente os Relatores, Ministro Toffoli e Ministro Fux, pela iniciativa dessa audiência pública, que o governo liderado pelo Presidente Lula considera como de mais alta relevância. Consideramos que não há tema mais estruturante do perfil da democracia, no século XXI, quanto este e, por isso, desafia todos os Poderes. Temos feito um debate muito rico no interior do governo, do Poder Executivo, e estamos ofertando essas reflexões a este Tribunal.

Aqui falará o Senhor Procurador da União, o Marcelo, a Professora Estela, o João Brant, entre outros colegas de governo, que vão expressar as reflexões que temos feito.

Quero apenas assentar três premissas fundamentais que têm levado a essa reflexão no Poder Executivo. A primeira é que a liberdade de expressão não está em risco quando se regula; ao contrário, defender a liberdade

de expressão é regulá-la, porque diz respeito ao desenho e ao conteúdo do Direito. É fixar fronteiras entre uso e abuso.

Por isso mesmo, não há nada de exótico ou de heterodoxo ou de pecaminoso no fato de este Tribunal ou de o Congresso discutirem regulação do conteúdo da liberdade de expressão, porque é ínsito ao seu conteúdo a noção de responsabilidade. Liberdade de expressão sem responsabilidade não é liberdade de expressão, é crime, é violação de direitos, é abuso de direitos.

A segunda premissa é que o algoritmo é humano. A Bíblia, no livro de João, diz: No princípio, era o verbo. Há alguns que acham que, no princípio, era o algoritmo. Não! Não se trata de um ente divino suprimido à regulação. O algoritmo é humano, assim como a nuvem é física. Por isso mesmo, é preciso tratar, sim, da regulação de algo humanamente programado e reprogramável, sobretudo pelas autoridades legitimadas a tanto, encartadas nos três Poderes de Estado.

A terceira e última premissa: não tratamos apenas de modelos de negócios. Se fosse isso, já seria grave, mas estamos falando do controle de subjetividades na sociedade. Estamos falando do controle do espaço público e do controle do discurso político da sociedade, para muito além de hábitos de consumo. Estamos, portanto, falando do próprio delineamento das sociedades contemporâneas.

Com base nisso, eminentes Ministros deste Supremo Tribunal Federal, estamos discutindo teoria do risco. Como disse o Ministro Fux, as reflexões jurídicas caberão ao Pleno deste Tribunal. Temos feito essas reflexões e estamos ofertando a este debate judicial. Risco, risco/proveito. Começamos uma reflexão no nível do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com aplicação de sanções pela Secretaria Nacional do Consumidor a algumas dessas plataformas, que, na nossa visão, têm infringido o dever de cuidado ínsito a qualquer atividade econômica. Estamos refletindo na nossa proposição e discutindo com o eminente Relator, Deputado Orlando, sobre o dever de cuidado, que já consta, em um certo sentido, do art. 21 do Marco Civil. Estamos debatendo responsabilidade civil e como, de algum modo, fazê-la de modo ponderado e proporcional. E, finalmente, transparência e auditabilidade, uma vez que, se o algoritmo é humano, ele está sujeito a questionamentos e, portanto, está obrigado a prestar contas a toda a sociedade, especialmente aos consumidores desse serviço, que não podem ser violadores dos direitos à saúde e à segurança.

Temos muita determinação para, nos limites das competências governamentais, oferecer subsídios à reflexão de quem decide. O governo tem legitimidade derivada das urnas - uma obviedade que é preciso dizer porque, todas as vezes que o governo opina, é como se fosse quase um ente satânico, "o governo está-se metendo". Somos pagos para isso, somos pagos para opinar, mas, nesse

caso, não decidimos, opinamos, perante este Tribunal, pelo Senhor Advogado-Geral da União, perante o Parlamento, e perante todos nós que compomos o governo. Cumpriremos nossa obrigação de opinar porque acreditamos que eventos como o 8 de janeiro não devem repetir-se e não devem repercutir naquilo que o Ministro Alexandre e todos os demais, o Ministro Gilmar, o próprio Ministro Toffoli, Ministro Luís Roberto Barroso mencionaram. Estamos falando de vidas humanas, estamos falando de vidas destruídas. Uma jovem adolescente se matou. Quantos homicídios estão sendo perpetrados em escolas? Esses eventos ocorriam antes, não há dúvida, mas, infelizmente, rotinizaram-se em face de incompreensões quanto ao impacto gigantesco, e, portanto, a necessidade de uma simetria de regulação diante da potencialidade lesiva, danosa, que esses fenômenos trazem.

Por isso, eminente Presidente desta sessão, Ministro Toffoli, o nosso governo - trago a palavra do Presidente Lula - deseja que os três Poderes consigam avançar juntos com a sociedade para uma regulação legítima e democrática.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Ministro Flávio Dino!

Agora passo a palavra ao Advogado-Geral da União, Ministro Jorge Messias.

O SENHOR JORGE MESSIAS (ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO) - Muito bom dia, Senhor Presidente, Ministro Dias Toffoli, e Senhor Relator do Tema 553, Ministro Luiz Fux! Uma saudação especial ao Decano da Corte, o Ministro Gilmar Mendes, ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Alexandre de Moraes, ao Vice-Presidente da Corte, Ministro Luís Roberto Barroso, aos meus colegas de governo, Ministros Flávio Dino e Sílvio Almeida. Uma saudação especial aos representantes do parlamento, Deputados Orlando Silva e Lafayette de Andrada, e ao Doutor Luiz Augusto Santos Lima, representante do Ministério Público Federal, Subprocurador-Geral da República.

Primeiro, Presidente e Relator, gostaria de fazer uma saudação especial e parabenizar a Corte pelo acerto na convocação desta audiência pública. É sempre uma oportunidade muito rica, em que a Corte se abre à oitiva da sociedade civil, a partir de uma abordagem interdisciplinar. Com isso, dá um passo importante para o aperfeiçoamento da jurisdição constitucional.

As questões tratadas nos recursos extraordinários em exame já eram relevantes. Não por outra razão tiveram sua repercussão geral reconhecida

quando da convocação desta audiência pública há cerca de três anos, naquele momento, paralisada por conta da pandemia.

No estágio atual - digo isto com profunda tristeza e indignação, especialmente depois de todos os fatos que se sucederam desde a infodemia (processo de negacionismo científico e desinformação deliberada) em matéria de saúde pública, como nos advertiu a Organização Mundial de Saúde, chegamos aos condenáveis ataques perpetrados contra as instituições democráticas brasileiras em 8 de janeiro. O debate sobre o regime de responsabilidade dos provedores de aplicativos ou ferramentas de internet está absolutamente na ordem do dia, e há grande convergência nesse sentido.

Em que pese a utilidade - todos reconhecemos - das redes sociais, dos mecanismos de busca e de mensagens, no dia a dia de todos, é importante reconhecer que, não raro, servem de palco para a prática de atos ilícitos e ameaças a direitos fundamentais. A discussão, portanto, é urgente, seja no âmbito do Poder Judiciário - como aqui novamente se evidencia e também se verifica na experiência acumulada pelo Tribunal Superior Eleitoral nos últimos anos -, seja na esfera do Poder Legislativo, lócus natural para proposições mais abrangentes - a exemplo da tramitação do Projeto de Lei nº 2.630, de 2020, denominado PL das *Fake News*.

O Poder Executivo também prioriza o tema por meio de diferentes iniciativas do atual governo, como já assentado pelo Ministro da Justiça Flávio Dino. Entre elas, não posso deixar de destacar a criação da estrutura da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia na AGU, pensada ainda durante o governo de transição e ora em processo de formatação, destinada a fazer frente aos processos de desinformação em matéria de políticas públicas. Isso tudo para não mencionar a Academia e todo o debate envolvendo a sociedade civil.

Obviamente, esse desafio regulatório, que passa pelo balanceamento de importantes princípios constitucionais, como a liberdade de expressão e manifestação, o direito à informação, a dignidade da pessoa humana, a proteção da honra, da vida e, a depender do uso abusivo e desregrado de novos instrumentos, da integridade do próprio regime democrático, não é circunscrito ao nosso país, mas sim uma pauta global diante da atuação transfronteiriça das grandes empresas de tecnologia.

Não por outra razão, agora no mês de fevereiro, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO realizou uma conferência mundial denominada "Para uma Internet Confiável" - a esse respeito, acredito que o Ministro Barroso teve a oportunidade de participar e ser conferencista -, debatendo com especialistas de todo o mundo diretrizes para a

regulação das plataformas digitais. Nessa linha, enfatizaram-se, entre outros princípios, a necessidade de maior transparência e efetividade em relação a conteúdos que ameaçam os direitos fundamentais, a democracia e a integridade eleitoral.

No final do mês passado, ao apreciar a Ação Declaratória de Constitucionalidade 51, esta Suprema Corte ressaltou que as empresas de internet que ofertam serviços no Brasil devem estar totalmente submetidas à jurisdição nacional, independentemente do local em que estados seus *data centers*. Cuida-se de decisão que fortalece o combate aos delitos praticados nas redes sociais, concretizando o dever estatal de proteção de bens jurídicos relacionados à integridade do regime democrático, das instituições brasileiras e da honra e imagem dos cidadãos brasileiros.

Não se desconhece, por outro lado, os riscos de abusos, sobretudo em contextos autoritários, de legislações e decisões judiciais que, a pretexto de tutelar um ambiente saudável de rede, terminam por impor censura e vulnerar o núcleo mínimo de liberdade de expressão, pluralidade e direito de crítica e de oposição.

Definitivamente não é esse hoje o cenário do nosso país, muito menos das atividades desta Suprema Corte, sempre zelosa no correto balanceamento de direitos fundamentais - como visto e sabido, jamais absolutos -,

sob a ótica do dever de proteção e de proporcionalidade em todas as suas dimensões, guiando a atuação dos demais atores.

Inegável é a necessidade de se impor, a partir de parâmetros claros como a manifesta prática de crimes, maior responsabilidade e de se exigir proatividade das plataformas digitais na inibição de ilícitos. Como adverte Zuboff, em sua festejada obra *Capitalismo de Vigilância,* essas empresas, enquanto verdadeiras instâncias de poder de fato, vale sempre lembrar, auferem lucros expressivos a partir de um modelo de negócios baseado na coleta e na exploração comercial de dados pessoais e comportamentais de sua massa de usuários.

A própria lógica de monetização e impulsionamento de conteúdo, foco de preocupação em diferentes decisões e acordos de cooperação firmados em matéria eleitoral - mas não restritos a ela -, ilustram parte da engenharia comercial que pavimenta o fenômeno. Trata-se aqui, portanto, de aplicar a clássica máxima segundo a qual quem tem o bônus - e é importante dizer que no Brasil há um mercado muito lucrativo - também deve ter o ônus.

Todos esses elementos dialogam diretamente com os temas ora em destaque. Primeiro, o regime de responsabilidade de provedores de aplicativo ou de ferramentas de internet por conteúdos gerados pelos usuários; e, segundo, a possibilidade de remoção, a partir de notificação extrajudicial, de conteúdos que

possam ofender direitos de personalidade, incitar o ódio ou difundir notícias fraudulentas.

Para contribuir nessa discussão, o governo federal estará representado nesta audiência pública por especialistas dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, das Comunicações, dos Direitos Humanos, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, do Ministério das Mulheres, da Agência Nacional de Telecomunicações e da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia - aqui representada pelo Procurador-Geral da União, Doutor Marcelo Eugênio.

Ante todo o exposto, a Advocacia-Geral da União congratula, uma vez mais, o Supremo Tribunal Federal, na figura dos Excelentíssimos Senhores Ministros-Relatores, pela realização do evento em tema de tamanha urgência e relevância.

Desejo assim um profícuo dia de trabalho a todos, na certeza de que as contribuições dos especialistas ajudarão a avançar mais uma etapa no aprimoramento da defesa dos direitos fundamentais e, em última análise, da nossa democracia brasileira nesse ambiente digital. Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Ministro Advogado-Geral da União, Jorge Messias!

Agora, passo a palavra ao Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Ministro Sílvio Luiz Almeida, a quem também agradeço a presença.

O SENHOR SILVIO LUIZ DE ALMEIDA (MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA) - Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Quero cumprimentar o Supremo Tribunal Federal, cumprimentar o Congresso Nacional, cumprimentar todas as instituições, organizações que fazem parte deste momento, que considero um momento histórico na vida do Supremo Tribunal Federal e na vida do Brasil.

Cumprimento o Ministro Dias Toffoli, a quem agradeço pela oportunidade que aqui está; o Ministro Luiz Fux; o Ministro Gilmar Mendes, Decano do Supremo Tribunal Federal; o Ministro Luís Roberto Barroso; o Ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento os meus colegas de governo que muito me honram por estar aqui ao lado, Ministro Jorge Messias; Ministro Flávio Dino, muito obrigado; Deputado Orlando Silva, que é o relator do PL; Deputado Lafaiette de Andrada, muito obrigado; e Doutor Luiz Augusto Santos Lima, Subprocurador-Geral da República.

Vou ser brevíssimo, porque terei a honra e a oportunidade de falar como um dos expositores. Então, quero apenas dizer, de novo ressaltar a importância desse momento, desta audiência, porque acredito que é um passo

fundamental para a afirmação, Ministro Dias Toffoli, não só para a democracia, mas para o princípio republicano. Acho que é importante dizer isso. É importante dizer o que está em jogo diante desse jogo de mentiras, desse torpor, dessa desorientação cognitiva, que é estimulada, que é inflada por uma irresponsabilidade, até então, eu diria que desse modelo de negócio, como muito bem disse o Ministro Flávio Dino, não é apenas um modelo de negócio - se assim o fosse, já seria grave, Ministro - mas estamos diante de um processo muito mais complexo.

Portanto, estabelecer as balizas jurídicas e o mundo em que a fusão entre ódio e negócio molda afetos e mentalidades avessos à democracia é um papel fundamental que acho que o Supremo Tribunal Federal vai ter a condição de exercer.

Nós sabemos que o problema é muito mais complexo do que simplesmente estabelecer regulação ou balizas burocrático-institucionais. Nós sabemos disso. A disseminação do ódio, a produção sistemática de mentiras, a produção de desorientação cognitiva é um processo, também como foi ressaltado aqui, é um processo de produção de subjetividade. É algo que envolve projetos de educação, algo que envolve o processo de reorientação ideológica e cultural da sociedade brasileira, não só da brasileira, mas do resto do mundo. Mas, ainda assim, é um desafio que nós enquanto parte integrante do Estado Brasileiro

precisamos assumir, assumir essa tarefa de colocar um freio institucional que permita, portanto, uma reorientação cultural e ideológica da sociedade.

Portanto, quero agradecer a oportunidade. Que hoje seja uma manhã especial para todos nós e que possamos dar início ao processo de recomposição de um mundo em decomposição.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Ministro Silvio Luiz Almeida.

Agora, passo a palavra para a sua saudação, ao eminente Relator do projeto de lei, o Deputado Federal Orlando Silva.

O SENHOR DEPUTADO FEDERAL ORLANDO SILVA - Obrigado, Presidente! Cumprimento o Ministro Dias Toffoli e o Ministro Fux, Relatores dos temas objeto de análise dessa audiência pública; nosso querido Decano da Corte, Ministro Gilmar Mendes; o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e nosso Vice-Presidente do STF, Ministro Barroso. Querido amigo, pode ser chamado, Flávio Dino, Ministro Jorge Messias, Ministro Silvio, representante do Ministério Público, camarada Lafayette de Andrada, que representa uma tradicional família mineira, há duzentos anos tendo voz no Parlamento.

Quero apenas cumprimentar o Ministro Dias Toffoli e o Ministro Fux pela oportunidade da realização desta audiência. Desejo sucesso aos debates

que seguirão no dia de hoje e no dia de amanhã. Há uma enorme expectativa quanto à decisão que o Congresso Nacional Brasileiro deve tomar acerca da regulação de plataformas, com ênfase no tema da comunicação.

Não por acaso, nos discursos de posse, o Presidente Arthur Lira e o Presidente Rodrigo Pacheco insistiram que a votação do Projeto de Lei nº 2.630 - enfrentamento à desinformação - deve ser tema central do Congresso Nacional. São poucos os temas de coincidência entre os Presidentes da Câmara e do Senado ultimamente, mas essa é uma matéria de plena convergência - brincadeiras à parte - entre as duas Casas.

Acredito, Ministro Toffoli e Ministro Fux, que as contribuições que virão da audiência pública e, eventualmente, da decisão da Corte servirão também de inspiração para o que será tratado no âmbito do Poder Legislativo.

Considero que o tema da transparência, por parte das plataformas digitais, é um tema central, que deve impactar na legislação, porque a forma de operação desses serviços importa para a dinâmica da sociedade brasileira.

O debate que fazemos, por exemplo, sobre algoritmo de recomendação, o qual está no núcleo da atividade econômica e incide sob dinâmica social, precisa ser de conhecimento público.

Há um desafio, ao meu ver, civilizatório. Não é um tema apenas econômico, é um tema civilizatório. A civilização se recusa a conviver com o

trabalho escravo. Não é admissível, na dinâmica econômica de hoje, o trabalho escravo, assim como não é admissível, na dinâmica social, cultural e política de hoje, um modelo de negócio que se ancore no extremismo político, para dar um exemplo.

É importante refletirmos sobre as opções que nós, como civilização, faremos para a construção da nossa dinâmica social, cultural e política, assim como, eu diria, ser inegociável construirmos e sustentarmos a liberdade de expressão, que não é apenas o direito de falar. Não percebo como possível a liberdade de expressão sem a circulação de opiniões, onde se ancora o pluralismo, um dos fundamentos da nossa Constituição. Para que seja plena a liberdade de expressão, a escuta é essencial e não é razoável convivermos em um ambiente em que o algoritmo seleciona quem pode ouvir, ou não, quem pode participar do debate público, ou não. Daí se formam as chamadas "bolhas", para usar uma palavra, uma ilustração dos novos tempos sobre o tema.

Por isso, tenho a absoluta convicção, Deputado Lafayette, de que é um desafio do Congresso Nacional estabelecer parâmetros que garantam transparência na operação das plataformas digitais e devem inspirar-se em conquistas civilizatórias, entre as quais a liberdade de expressão, fundamental para que o pluralismo político, o debate público aconteça, sem vieses. Acredito que temos o dever, no Congresso Nacional, de deliberar.

O privilégio de termos conhecido um padrão global relevante, que são os atos aprovados no âmbito da União Europeia, o Ato de Serviços Digitais e o Ato de Mercados Digitais, ou o triste privilégio de termos vivido o 8 de janeiro, impõe-nos refletir sobre como tratar conteúdos ilegais publicados e não moderados nas plataformas digitais - diferentemente de tempo recente em que dirigentes do Brasil imaginavam que a moderação de conteúdos deveria ser circunscrita a determinados aspectos, mas eram tão poucos que se convertia quase em amordaça. Felizmente, a Ministra Rosa Weber, Relatora do tema nesta Casa, determinou que essa matéria deveria ser objeto não de iniciativa precária do governo, mas de legislação aprovada no Congresso Nacional. Assim também procedeu o Presidente do Congresso Nacional, devolvendo aquela medida provisória.

Creio que é muito importante que o Congresso Nacional, de modo célere, delibere, para que tenhamos parâmetros legais para a operação de plataformas digitais no Brasil, inspirados nas boas experiências internacionais, em que o dever do cuidado, em que a análise de risco sistêmico, possam oferecer um ambiente mais saudável, ao tempo em que a moderação de conteúdo terá parâmetros bem delineados.

O Ministro Barroso chama atenção para a ideia de autorregulação regulada, muito importante para que, em um tema de tecnologia, não possamos impedir que a inovação floresça. É muito importante valorizar a

autorregulação regulada, com parâmetros definidos pela legislação, por interpretação da Constituição fixada pelo Poder Judiciário.

Eu sou muito otimista. Tenho muita confiança de que teremos, em breve prazo, uma norma que sirva de referência para a sociedade brasileira, que vá se somar a programas de educação midiática - medida estrutural - e ao acesso à internet - porque o povo brasileiro não tem acesso à internet. O acesso a um ou dois aplicativos não permite acesso à internet, a fontes confiáveis de informação. É lugar comum dizer que, contra a desinformação, ofereçamos informação, informação produzida por jornalismo profissional, com método, com técnica. É preciso oferecer ao nosso povo acesso a fontes confiáveis, o que vai exigir do governo, de Vossa Excelência, Ministro Flávio Dino, um programa que efetivamente permita acesso ao conjunto da população brasileira, para que possamos, circulando informação, circulando opiniões, com a liberdade de expressão garantida, com o devido cuidado e o impedimento de que conteúdos ilegais sigam sendo propagados na rede mundial de computadores, ter um ambiente mais saudável, no mundo *on-line* e no mundo *off-line*, já que essa é a realidade do tempo presente.

Desejo muito sucesso e um bom debate para todos! Aguardamos com ansiedade a colheita das sugestões e eventualmente a colaboração com o Poder Legislativo, assim como faz hoje o Poder Executivo, de modo a que tenhamos um Marco Legal adequadamente tratado e aprovado no Congresso Nacional.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Deputado Orlando Silva! Agora passo a palavra ao Presidente da Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital, eminente Deputado Federal Lafayette de Andrada.

O SENHOR LAFAYETTE DE ANDRADA (FRENTE PARLAMENTAR MISTA DA ECONOMIA E CIDADANIA DIGITAL - DEPUTADO FEDERAL) - Bom dia a todos. Excelências, Ministro Dias Toffoli e Ministro Luiz Fux, eminentes Relatores dos temas que serão abordados; nosso caro Decano, eminente Ministro Gilmar Mendes; Senhor Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Barroso; eminente Presidente do TSE, meu caro Ministro Alexandre de Moraes; Sua Excelência, nosso Ministro da Justiça, Doutor Flávio Dino, ex-parlamentar de grande prestígio; Doutor Jorge Messias, Advogado-Geral da União; Ministro Sílvio Luiz de Almeida, dos Direito Humanos; camarada Orlando Silva; Doutor Luiz Augusto Santos Lima, Subprocurador-Geral da República.

Quando o Deputado Orlando Silva me chamou de camarada, eu me recordei que certa ocasião eu havia relatado a ele, já que estamos vivendo os 200 anos da Independência, que lá na época da Independência, quando estavam gestando ainda a independência do Brasil, foi criada a Maçonaria. Aqueles que são

maçons aqui, sabem. Eu não sou. Naquele conflito - apenas rapidamente - foi criado o Grande Oriente do Brasil. E o José Bonifácio, o Patriarca da Independência, que é meu ancestral, criou também uma outra Maçonaria, que era chamada o Apostolado. Dentro do Apostolado, o tratamento entre os irmãos era "camaradas". Então, eu chamava sempre o nosso eminente amigo Orlando Silva de camarada.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Bonifácio era meio comunista.

O SENHOR LAFAYETTE DE ANDRADA (FRENTE PARLAMENTAR MISTA DA ECONOMIA E CIDADANIA DIGITAL - DEPUTADO FEDERAL) - Era, ele era camarada, ele era o chefe, reforma agrária e várias outras importantes iniciativas.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - O primeiro grande iluminista brasileiro foi José Bonifácio.

O SENHOR LAFAYETTE DE ANDRADA (FRENTE PARLAMENTAR MISTA DA ECONOMIA E CIDADANIA DIGITAL - DEPUTADO FEDERAL) - É verdade. Mas, Senhores Ministros, primeiro eu agradeço a deferência de Vossas Excelências, que permitiram a minha participação nos trabalhos de hoje, prometo ser o mais breve possível quando da minha fala, mas a reflexão inicial que faço aqui é, de fato, que a internet é o grande tema do momento, é o tema da atualidade. O nosso grande desafio, de todos nós, Poder

Legislativo, Executivo e também Judiciário, será, penso, julgar, medir a proporcionalidade de conflito de direitos fundamentais constitucionais. Essa é a grande questão. Esse fio é que será realmente o grande desafio para todos nós a partir de agora.

Precisamos ter juízo sereno, responsabilidade e precisamos buscar, da maneira mais plural possível, a verdadeira democracia no ambiente da internet.

Nesse início de fala, quero apenas agradecer a todos a oportunidade. Depois, iremos desenvolver com mais calma esse tema tão importante.

Parabéns ao Supremo Tribunal Federal por convocar essa audiência pública para ouvir *experts* antes de tomar uma decisão relativa a um tema tão importante.

Bom dia a todos e muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Obrigado, Deputado Federal Lafayette de Andrada, descendente desse grande brasileiro, José Bonifácio.

Aqui, uma curiosidade: já que estamos falando do mundo online, no dia 2/09/1822, a então Princesa Regente Leopoldina assina, ao lado de José Bonifácio, o decreto de independência do Brasil.

Pouca gente sabe disso, mas foi uma mulher que decretou a independência do Brasil. Cinco dias após, do Rio de Janeiro até chegar no Ipiranga o decreto, e, ali, Dom Pedro o lê e faz a proclamação. Na verdade, era só uma declaração do que estava escrito no decreto.

Pois bem, para encerrar a mesa de abertura, passo a palavra ao representante da Procuradoria-Geral da República, o Subprocurador-Geral da República Doutor Luiz Augusto Santos Lima.

O SENHOR LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Senhor Ministro Dias Toffoli, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes da mesa, serei curto, porque é uma das regras da audiência pública atuar dialogicamente, sem repetições. Tudo já dito aqui seriam palavras minhas também e as endosso.

É um tema, sem dúvida nenhuma, da maior preocupação. E digo: sem internet, nós não conseguimos viver mais. E por acaso hoje, tomando café com a minha sogra Rose e os meninos, veio o assunto: mas essa notícia aqui, o que você acha? É *fake* ou não é *fake?* Olha, a discussão está no dia a dia das famílias. E a responsabilidade das instituições é muito grande. É o mundo moderno que deve dar resposta a esse novo mundo.

Esse é um tema de estudo dentro do Ministério Público Federal. Temos grupos de GTs com colegas, procuradores altamente especializados

academicamente, pesquisando, tentando dar resposta também. A partir da nossa atribuição como Ministério Público, estou aqui mais para ouvir, aprender principalmente.

Quero parabenizá-los pelas audiências públicas. Eu, na Procuradoria, sou voluntário para todas as audiências públicas. Para mim é uma grande oportunidade de aprender e conviver com os Senhores.

Mais uma vez, saúdo o Ministro Flávio Dino, que conheço lá do Maranhão, nossa terra, pelo menos de origem cultural, onde minha família está; fazia muitos anos que não o via. É um prazer conhecer o Deputado Orlando; o nosso Advogado-Geral, Jorge Messias. Ministro Silvio Luiz, também estou com assento no Conselho Nacional de Direitos Humanos e estava ansioso em conhecê-lo. Ali é um centro de grandes debates, em que também se aprende muito com toda aquela representatividade da sociedade civil. Deputado Lafayette, muito prazer.

Aos Senhores, um bom dia e grande trabalho. Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Doutor Luiz Augusto Santos Lima.

Declaro encerrada essa mesa de abertura, agradecendo a participação das autoridades que a compõem. Evidentemente, fiquem à vontade para continuar ou para se retirar de acordo com os afazeres que tenham. Mas muito obrigado pela participação, pelas palavras, pelo prestígio.

Passo, então, ao início do primeiro bloco de debates da audiência pública, convidando para falar pelo recorrente, no Recurso Extraordinário 1.037.396, o Doutor Rodrigo Ruf Martins, gerente jurídico do Facebook Brasil.

Peço a todos que irão se manifestar usem da tribuna para a manifestação e também pela transmissão que está sendo feita, pois fica mais fácil para a transmissão pelo canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube.

Com a palavra, Doutor.

O SENHOR RODRIGO RUF MARTINS (FACEBOOK ONLINE DO BRASIL LTDA.) - Obrigado, Excelência! Bom dia a todas e a todos! Cumprimento os Relatores, Ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, e estendo os cumprimentos a todos os Ministros integrantes da Corte, às demais autoridades aqui presentes e também aos meus colegas de mesa.

Meu nome é Rodrigo Ruf. Sou advogado do Facebook Serviço Online do Brasil Ltda., que é uma afiliada da Meta Platforms Inc., empresa provedora dos serviços Facebook e Instagram.

O tema da regulação das plataformas é bastante atual. Foi objeto das falas iniciais dos Senhores e está no centro do debate, o que é bastante compreensível. Entendemos que os eventos do acirrado processo eleitoral de 2022 e os lamentáveis eventos de 8 de janeiro de 2023 justificam essa discussão tão atual e importante.

Também das falas de abertura ficou demonstrada a impressão de uma suposta inércia das plataformas no combate aos discursos antidemocráticos e desinformativos. Esse cenário justificaria uma maior responsabilização das empresas. Um dos caminhos apontados seria justamente o julgamento da inconstitucionalidade do art. 19, objeto do Tema 987.

Nós do Facebook discordamos dessa premissa. Defendemos a constitucionalidade do art. 19, mas também, claro, apoiamos o salutar debate sobre a regulamentação complementar e é sobre isso que vou falar, de forma breve, em dois pontos apenas.

No primeiro, trarei alguns dados e informações sobre a moderação de conteúdos no Facebook e no Instagram, de modo que a gente possa ter dados na formação da convicção, no debate público, para tentar desfazer a premissa de inércia perante conteúdos problemáticos.

No segundo ponto, apresento alguns argumentos sobre a constitucionalidade e algumas consequências práticas de um eventual julgamento de inconstitucionalidade do art. 19, trazendo justificativa sobre algumas questões que estão no debate público sobre ele.

Inicio trazendo informações de que a Meta investe bilhões de dólares e trabalha no desenvolvimento de times de tecnologia, inclusive, inteligência artificial, para fazer valer os termos de uso e as políticas. A empresa

tem um time com milhares de colaboradores dedicados à segurança e à integridade dos *apps,* incluindo pessoas no Brasil.

Especificamente sobre o processo eleitoral e democrático brasileiro e sua proteção por ações da Meta, houve uma importante parceria com o TSE. Muitas iniciativas resultaram dessa parceria, mas destaco a rotulagem de conteúdos sobre eleições. Foram 74 milhões de conteúdos rotulados por essa iniciativa, que trouxeram informações oficiais do TSE, como o resultado da votação e a confiabilidade das urnas eletrônicas.

A Meta também deu imediato cumprimento a centenas de ordens dessa Corte e de outros tribunais superiores, inclusive no contexto das investigações dos atos criminosos de 8 de janeiro. Entendemos que essa colaboração demonstra o auxílio que a empresa deu às investigações e demonstram que não há anonimato na internet - os agentes foram identificados e estão sendo processados.

Falando sobre o primeiro turno das eleições, a Meta removeu 135 mil anúncios de natureza eleitoral e mais de três milhões de conteúdos no Facebook e no Instagram por violação das políticas que vedam conteúdo violento, incitação à violência e discursos de ódio. Esses três milhões são para o Brasil, no período entre agosto de 2022 e janeiro de 2023.

Essas postagens incluíam temas bastante sensíveis, como pedidos de intervenção militar e tentativas de subversão do Estado Democrático de Direito. Repetindo: foram mais de três milhões de conteúdos removidos proativamente pela Meta, em uma seara de autorregulação, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Evidentemente, reconhecemos que mais pode ser feito pelas plataformas. Diante da escala dos nossos serviços, proibir determinados conteúdos não vai significar incidência zero desses conteúdos, mas a Meta está comprometida a seguir aprimorando esses sistemas. Hoje, obtemos resultados muito superiores aos que obtínhamos na época dos fatos narrados nos recursos em análise. Entendemos que os números e ações recentes falam por si sós. Não houve omissão da empresa no combate aos conteúdos violadores durante as eleições em 2022 e também no 8 de janeiro.

Passando ao segundo ponto, inicio dizendo que o art. 19 não condiciona a remoção de conteúdos à existência de ordem judicial prévia, como, por vezes, é propagado, equivocadamente, no debate público. Muito pode ser feito para combater esses abusos sem que o art. 19 seja obstáculo ou desestímulo.

A preservação de um ambiente íntegro nas plataformas, na verdade, sofreu e ainda sofre outras ameaças, por exemplo, a medida provisória mencionada no início dos trabalhos, devolvida pelo Congresso, que buscava

impedir ou dificultar a moderação. O projeto de lei em discussão visa a criar uma espécie de imunidade para autoridades na internet. Temos também ações judiciais que buscam limitar medidas legítimas de moderação de conteúdo. Essas são ameaças que devem ser combatidas de modo a incentivar, cada vez mais, uma autorregulação eficaz, coerente e transparente pelas plataformas.

A ideia de que o art. 19 incentiva a inércia não procede, assim como também entendemos que o modelo de negócios *on-line* jamais vai prosperar em um ambiente tóxico. É preciso deixar muito claro, Excelências, que a integridade é parte extremamente relevante do modelo de negócios. Os anunciantes jamais buscariam vincular suas marcas a conteúdos indesejados ou investir em plataformas que permitissem uma espécie de vale-tudo *on-line* dentro delas.

Mesmo diante do trabalho proativo feito pelas plataformas, existem, sim, hipóteses em que o Poder Judiciário poderá e deverá ser chamado a decidir: os casos difíceis, os casos ambíguos. Mas entendemos que eles são residuais e que, apenas em casos de grande subjetividade e razoável dúvida, deve haver intervenção. Trago como exemplo alguns casos de difamação, que podem exigir essa discussão sobre os limites da liberdade de expressão. Mesmo um juiz de Direito pode ter dificuldade para decidir, em um caso concreto, se o conteúdo é ilegal ou não, como exemplo, os próprios Temas 533 e 987. Na origem deles, o Poder

Judiciário reconheceu a dificuldade nas decisões das instâncias originárias e chegou até a alterar a convicção sobre a ilegalidade de um determinado conteúdo.

É por isso que defendemos a constitucionalidade do art. 19. Ele é uma solução equilibrada porque possibilita a autorregulação e indica esse caminho para os cenários ambíguos, sem impedir a satisfação de outros direitos fundamentais, como o direito à reparação do dano. O Marco Civil prevê mecanismos que possibilitam a identificação e respectiva responsabilização do causador do dano, o que o torna também compatível com a garantia constitucional de proteção ao consumidor.

Permitam, Excelências, um alerta: a declaração de inconstitucionalidade levaria a um aumento considerável da remoção de conteúdos subjetivos. Conteúdos críticos, tão importantes para o debate público e para a democracia, acabariam removidos pelas plataformas, mesmo sem violar a lei ou as políticas, mas como uma forma de mitigação de riscos jurídicos. O efeito inibidor já é conhecido na doutrina internacional e poderia levar ao comprometimento do exercício da liberdade de expressão e tornaria a internet no Brasil menos dinâmica e inovadora.

A opção do legislador do art. 19 foi respaldada em nobres princípios constitucionais, como liberdade de expressão, livre iniciativa e vedação

da censura. Por isso, entendemos que o art. 19 é constitucional, nada obstante sabermos que ele sofrerá críticas nesta audiência.

Na nossa opinião, essas críticas estão em uma seara de conveniência, uma opção por outros regimes ou na criação de regras complementares. Entendemos que, no juízo de constitucionalidade, vamos avaliar apenas a conformidade da norma questionada com a ordem constitucional vigente, não a sua maior ou menor conveniência. O controle de constitucionalidade não poderia servir como atalho à importante discussão legislativa.

Concluindo minha exposição, Excelências, reitero a proatividade da Meta no combate a conteúdos nocivos e à desinformação. Aponto nossos relatórios de transparência como fonte adicional sobre o impacto positivo que a autorregulação tem sobre o combate a abusos *on-line*. Reitero também os argumentos contrários ao art. 19, que, na nossa visão, situam-se em uma esfera de conveniência, ancorados na suposta existência de uma opção legislativa mais adequada ou complementar, argumentos que, por si sós, são insuficientes à declaração de inconstitucionalidade. Reafirmo, contudo, que a Meta reconhece a necessidade e apoia a regulação complementar das plataformas.

Temos dialogado a respeito do tema no grupo de trabalho mencionado pelo Ministro Alexandre. Propomos que esse debate avance sobre temas como enfrentamento à desinformação e ao conteúdo antidemocrático, que a

gente trate de transparência no debate, regras adicionais de moderação, dentre tantos outros, mas que a gente possa fazê-lo sem eliminar as conquistas do Marco Civil, que a gente tenha o art. 19 como base sólida, a ser reforçada pela declaração de constitucionalidade que esperamos desta Corte, o que vai reafirmar a tradição de defesa intransigente da liberdade de expressão por esta Corte, reafirmar a legalidade na moderação de conteúdo e, por fim, preservar uma internet livre, plural e dinâmica no país.

Agradeço à atenção, fico à disposição para quaisquer questionamentos.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Doutor Rodrigo Martins, que falou pela recorrente Facebook Brasil.

Passo a palavra a Sua Excelência Doutor Guilherme Cardoso Sanchez, advogado do recorrente no RE 1.057.258. Trata-se do Advogado Sênior da Google Brasil, e fará uso de exposição audiovisual.

O SENHOR GUILHERME CARDOSO SANCHEZ (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.) - Muito bom dia a todas as pessoas aqui reunidas.

Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os participantes desta audiência pública na pessoa dos Excelentíssimos Senhores Ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, Relatores dos recursos. Cumprimento todos.

Eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Guilherme Sanchez e eu sou advogado do Google há mais de nove anos. No meu dia a dia, eu acompanho as ações judiciais para a retirada dos conteúdos hospedados, ou exibidos pelas mais diversas plataformas da empresa, como a busca, o YouTube, o Google Maps.

Por isso, em nome do Google Brasil, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar deste debate sobre um tema que é de extrema relevância para toda a sociedade e também para nós como empresa.

A nossa contribuição para esta audiência vai ser dividida em três momentos. Em primeiro lugar, eu quero desfazer o mito de que nós só agimos para impedir conteúdo ilegal e danoso após o recebimento de uma ordem judicial. Em segundo lugar, eu vou demonstrar que é um erro supor que aumentar a responsabilidade direta das plataformas vai automaticamente tornar a internet um lugar mais seguro. E, em terceiro, eu vou trazer um pouco da nossa contribuição também para este debate apresentando alguns critérios e ideias para aprimoramento da legislação atualmente em discussão.

Vamos para o primeiro ponto. É um mito supor que o art. 19 do Marco Civil seria a razão pela qual ainda se podem encontrar conteúdos nocivos ou ilegais na internet. Nós do Google não esperamos até que haja uma decisão

judicial para remover esse tipo de conteúdo das nossas plataformas. Pelo contrário, nós removemos com eficiência e em larga escala conteúdos que violam as políticas das nossas plataformas.

Só no Brasil, em 2022, o YouTube removeu mais de um milhão de vídeos que violavam políticas contra desinformação, discurso de ódio, violência, assédio, segurança infantil, entre outras. Esse número contrasta com uma quantidade muito menor de requisições judiciais para retirada de conteúdos que nós recebemos. Só para ter uma ideia, no mesmo período, foram pouco mais de 1.700 casos para todos os nossos produtos, não só o YouTube.

As nossas políticas são atualizadas e aperfeiçoadas continuamente para incorporar diversos tipos de conteúdo que, embora não sejam necessariamente ilegais, podem causar danos reais para as pessoas. Por exemplo, as políticas do YouTube contra o discurso de ódio proíbem discriminação com base em fatores como idade e classe social, que não estão expressamente previstos na legislação.

A gente também criou regras específicas para remover a desinformação sobre covid-19 seguindo as orientações da OMS.

E, como forma de apoiar a democracia e a integridade nas eleições, nós também adotamos políticas que resultaram na remoção de milhares de conteúdos que negavam os resultados das eleições de 14, 18 e 2022 no Brasil.

Conteúdos ilícitos e danosos não nos trazem reais benefícios econômicos. Na verdade, nós sabemos que esse tipo de conteúdo corrói a confiança das pessoas, do público e dos anunciantes. Por conta disso, é que nós dedicamos tempo e recursos consideráveis para minimizar esse tipo de conteúdo nas nossas plataformas.

Além de ser a forma responsável, ser responsável é a coisa certa a ser feita, e faz bem para os negócios. O nosso modelo de negócios não se sustenta no extremismo.

Só para fechar esse ponto, eu preciso também dizer que mesmo boas políticas de moderação de conteúdo não serão capazes de lidar com todos os conteúdos controversos na variedade e na complexidade com que eles se apresentam na internet.

A atuação judicial nesses casos não é um defeito do Marco Civil da Internet, ela é uma virtude do Marco Civil, que reconhece a atribuição do Poder Judiciário para atuar nesses casos difíceis e começar a traçar essa fronteira entre o que é ilícito e lícito, mesmo para críticas legítimas, ainda que ácidas.

E aí a gente pode passar para o segundo ponto, que é aumentar a responsabilidade civil das plataformas não é a chave para uma internet mais segura. Responsabilizar as plataformas, como se elas próprias fossem as autoras do conteúdo que elas hospedam, levaria a um dever genérico de monitoramento de todo o conteúdo produzido pelas pessoas, desnaturando completamente o ambiente plural da internet.

O art. 19 do Marco Civil reproduz um consenso nos países democráticos em afastar a responsabilidade direta e objetiva de vigilância das plataformas sobre todo o conteúdo que é gerado pelas pessoas. Iniciativas recentes, como a legislação alemã, também não atacaram o problema sob o ponto de vista da responsabilidade civil. O que se fez naquele país foi criar um sistema de notificações para a retirada de conteúdos restritos a uma lista fechada de tipos penais, criar regras para que as notificações sejam processadas em tempo razoável e estabelecer que a responsabilização só aconteça em caso de falha sistemática no cumprimento da lei. Esses sistemas que também têm as suas dificuldades e limitações são muito diferentes da ideia de simplesmente responsabilizar diretamente os provedores a partir do momento de uma notificação.

A gente sabe que há quem pense que as plataformas agiriam mais rápido para remover conteúdos ilegais se elas pudessem ser responsabilizadas por eles da mesma forma com que hoje já podem responder por conteúdo de nudez

desautorizada, por exemplo, que é a chamada pornografia de vingança, como está previsto no art. 21 do Marco Civil. Só que não é o risco de responsabilização nesses casos que faz a lei funcionar bem para a gente remover esse tipo de conteúdo, mas é o caráter ilegal eminentemente objetivo da nudez desautorizada. Aliás, nós já removemos esse tipo de conteúdo no mundo inteiro independentemente da lei aplicável ou de ter uma decisão judicial, porque a identificação dele é muito mais simples do que, por exemplo, interpretar a legalidade de uma fala controversa sobre um tema de política. Na maior parte dos casos que chegam aos tribunais, esse elemento de objetividade não existe.

O caso concreto que deu origem ao Tema 533, por exemplo, em que nós somos parte, é bem representativo dessa situação, porque, naquele caso, a autora processou o Google, porque a gente não removeu um conteúdo que ela considerava ofensivo no Orkut. O juízo inicialmente indeferiu o pedido de remover o conteúdo liminarmente, sinalizando que, naquele momento, ele parecia estar dentro dos limites da liberdade de expressão. Só que, ao sentenciar o caso, o juízo concluiu que o conteúdo deveria ser removido e a ordem foi prontamente cumprida pela empresa. Só que ele também condenou o Google a pagar os danos morais, assumindo que seria uma obrigação de ter identificado, já no momento da notificação, a ilegalidade, uma ilegalidade que só foi constatada pelo juízo no momento da sentença. É desse tipo de situação que nós estamos tratando aqui,

porque esse caso não é um caso isolado. Dúvidas e variações de entendimento são super comuns no exame de pedidos de remoção de conteúdo que chegam ao Poder Judiciário. A nossa experiência e os dados que nós coletamos com os nossos casos ajudam a comprovar isso, porque, em média, 50% das ações judiciais para remoção de conteúdo do YouTube são julgadas total ou parcialmente improcedentes, e quase 30% das sentenças que começavam determinando a remoção, acabam sendo revertidas em grau de apelação.

Esses dados acabam reforçando a percepção de que o acesso ao Judiciário de forma geral tem ocorrido nos casos que se encontram dentro dessa zona cinzenta de ilegalidade, reforçando inclusive a constitucionalidade do Marco Civil.

Num juízo de conveniência, o legislador pode até discutir o aperfeiçoamento desse sistema, só que trocar a segurança do art. 19 por um regime de responsabilização baseado em critérios abertos ou pouco precisos vai levar a um cenário extremamente problemático, com pelo menos três problemas: um, vai incentivar as plataformas a presumir a ilegalidade de todo o conteúdo controverso, porque essa é a forma mais racional de evitar o risco de responsabilização; dois, vai desestimular um comportamento responsável das pessoas, na medida em que a conta da sua irresponsabilidade vai ser transferida para as empresas; três, vai acabar incentivando uma enxurrada de novas ações judiciais de indenização contra

as plataformas, muitas vezes motivadas pela facilidade de litigar sem qualquer custo.

Então, chegando à terceira e última parte desta exposição, qualquer proposta de aperfeiçoamento da legislação para combater conteúdos nocivos e ilegais na internet pode e deve ser debatida no Congresso Nacional. Só que não se pode abandonar um princípio básico alinhado com o consenso democrático internacional de que não é possível responsabilizar diretamente as plataformas pelo conteúdo que é criado pelas pessoas. Aí, dentro dessa premissa, caso se entenda pela ampliação das hipóteses legais para a remoção extrajudicial de conteúdo, é necessário estabelecer uma série de garantias procedimentais e critérios que possam evitar a banalização, a insegurança jurídica e o incentivo econômico à censura. Também é necessário ter uma justificativa que aponte de forma específica o fundamento da alegada ilicitude.

Por fim, é preciso garantir que haja prazos e procedimentos que sejam adequados para a realização desse trabalho.

Nós temos aqui um grande desafio pela frente. Só que cabe a todos nós evitar a tentação de adotar soluções simplistas, como essa ideia de que a melhor forma de melhorar o ambiente digital no Brasil seria impor mais responsabilização às plataformas. Abolir ou enfraquecer as regras que separam a responsabilidade civil das plataformas e das pessoas não vai acabar com o

problema real dos conteúdos controversos, porque esses conteúdos vão continuar a ser controversos, e a decisão sobre eles devem ou não devem ser removidos da internet vai continuar a exigir um processo de validação que seja compatível com a liberdade de expressão e de informação, como esse que nós já temos no Marco Civil da Internet.

Com isso, concluindo a minha exposição, eu agradeço a oportunidade de participar desse debate e de ajudar a construir as melhores soluções para continuar aprimorando o ambiente digital no país.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Agradeço ao Doutor Guilherme Cardoso Sanchez, advogado sênior do Google Brasil, recorrente no RE 1.057.258.

Agora, de maneira virtual, participará o Doutor Bruno Henrique Trevizan Forti, que fala pelo recorrido no Recurso Extraordinário 1.037.396.

E aqui eu gostaria, desde logo, de liberar todos os manifestantes de fazer a saudação da nominata, porque evidentemente sabemos que o tempo, em razão dos inúmeros inscritos, é um tempo curto, relativamente curto, e se for saudar a mesa, perderá muito tempo. Então, fiquem todos dispensados, por favor, da nominata. Fiquem à vontade.

Então, Doutor Bruno Trevisan, por vídeo, tem palavra.

O SENHOR BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI (ADVOGADO) - Excelentíssimos Ministros, excelentíssimos procuradores, senhores e senhoras especialistas, senhores e senhoras que nos ouvem e nos assistem, meus cumprimentos.

Meu nome é Bruno Henrique Trevisan Forti, sou advogado da recorrida no Tema 987. Como procurador da autora da ação, além de lembrar da magnitude dos temas aqui em discussão, quero lembrar também de uma questão extrajudicial da maior importância, que é a vida do ofendido que é vítima de perfis falsos, de *fake news,* de crimes digitais em geral.

Não é preciso fazer esforço fora do comum para imaginar a gravidade, o estrago, a devassa na vida de um ofendido que é vítima de um crime digital. Nesse momento, qualquer minuto de informação, em rede social, alcança um número inimaginável de pessoas, acaba com reputações e, até mesmo, destroem os vínculos familiares, até porque, no mundo atual, a informação está na palma de nossas mãos, na tela de nossos celulares 24 horas por dia. Se qualquer minuto é um dano de crescimento exponencial, o que dizer de dias? É imensurável.

No caso dos autos, apenas a título de exemplo, se passaram 29 dias entre o ajuizamento da ação e o cumprimento da ordem liminar para a retirada do perfil falso de rede social. Incalculável dor e angústia experimentada pela cidadã que ora represento.

Vale lembrar que essa cidadã nunca se interessou por redes sociais e, do dia para noite, foi informada por amigos e familiares de que havia um perfil falso com o seu nome, com suas fotos, fazendo ofensas contundentes contra terceiros, usando inclusive palavras de baixo calão, chulas, que sequer são dignas de serem repetidas nesta Corte de Justiça.

Naquele momento, amigos e familiares passaram a denunciar aquele perfil falso na esperança de que a rede social rapidamente o retirasse do ar. Entretanto, mesmo com diversas denúncias, a rede social se manteve inerte, debruçada nos termos da atual redação do art. 19, apelidada de Marco Civil da Internet, ou seja, aguardou a ordem judicial, ordem essa que foi cumprida 29 dias após a determinação judicial. Imagine o caos na vida da ofendida.

Dessa forma, além da questão da constitucionalidade ou não do referido artigo, ao menos no senso popular de justiça, não transparece que o art. 19 esteja de acordo com o dia a dia do cidadão comum, sendo certo que esse é o verdadeiro direito a ser atendido.

Sabemos das deficiências do nosso sistema de justiça, do enorme volume de processos. Sabemos ainda que, em cada processo, há uma discussão de uma vida, dos direitos de uma pessoa, que, por muitas vezes, como é o caso dos autos, acaba por ser irreparável em sua dignidade.

Pela urgência da questão, no caso, considerando a morosidade da Justiça, não parece de bom senso obrigar o cidadão a buscar o Judiciário para remover o perfil falso do ar.

Importante lembrar que o Marco Civil da Internet, ao menos o seu art. 19, é fruto de uma cópia de leis em outros países adaptadas de antes do ano 2000, época em que a intenção era expandir os negócios pelas redes. Hoje, as redes já estão difundidas e são extremamente ágeis. Por isso, o nosso ordenamento jurídico e Justiça devem ter a mesma agilidade.

Assim é o caso de revisão do art. 19, no sentido de criar meios para que, havendo provas da falsidade de um perfil, de uma notícia falsa, feita a tal denúncia, feita a denúncia do perfil, seja a rede social obrigada a excluir o denunciado sem intervenção judiciária.

Claro que essa é uma linha muito apertada, mas que deve ser atravessada, com vistas à impossibilidade de violação ao direito constitucional de expressão.

Por fim, após a oitiva dos especialistas, a população conta com o notório conhecimento jurídico de Vossas Excelências, para tornar o direito à Justiça tão ágil quanto as nossas redes sociais.

É o que eu tenho a considerar.

Obrigado pelos minutos preciosos que a mim foram confiados. Ótimo dia a todos!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Doutor Bruno Henrique Trevizan Forti pela sua fala.

Agora, eu pediria licença, se me permite o Doutor João Brant, para antecipar a manifestação do Ministro Silvio, porque ele tem compromisso no Palácio do Planalto agora.

Então, vou antecipar, e chamo à tribuna, para sua exposição, o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, o Doutor Silvio Luiz de Almeida.

O SENHOR SILVIO LUIZ DE ALMEIDA (MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA) - Excelentíssimos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a quem já tive a chance de cumprimentar, Excelentíssimos Senhores Ministros de Estado, no caso, Jorge Messias, Senhoras e Senhores aqui presentes.

A audiência pública que hoje nos ocupa tem como fito discutir, no curso do processo na qual se insere, em primeiro lugar, o regime de responsabilidade de provedores de aplicativos ou de ferramentas de internet por conteúdo gerado por seus usuários; e, em segundo lugar, a possibilidade de

remoção de conteúdos que possam ofender direitos de personalidade, incitar o ódio ou difundir notícias fraudulentas a partir de notificação extrajudicial.

Como Ministro de Estado de Direitos Humanos e da Cidadania, não me cabe hoje levantar teses jurídicas específicas sobre os pontos referidos, mas oferecer à discussão, a partir da pasta que comando, elementos contextuais que possam contribuir com a discussão.

Sobre esse tipo de contribuição, talvez, convém assinalar que as diversas tradições da hermenêutica filosófica e jurídica apontam, malgrado as possíveis críticas a lhes serem feitas, para um fato dificilmente inegável nos dias de hoje: categorias jurídicas como responsabilidade, por exemplo, só se tornam inteligíveis a partir do horizonte de significados que compartilhamos e também de suas próprias relações com outras categorias.

Seguindo essa premissa, gostaríamos de trazer a esta audiência pública as considerações que se seguem.

Segundo a nossa visão, o contexto no qual a discussão de hoje se insere é extremamente grave, conforme já foi ressaltado por todas as pessoas que me antecederam.

Vivemos um período no qual há movimentos significativos pregando o fechamento do Congresso Nacional, violência aberta contra Ministros desta Corte e a reedição do Ato Institucional nº 5, do ano de 1964.

Vivemos também momento no qual disseminar mentiras, inclusive aquelas que atentam contra a saúde pública, tornou-se, para alguns, expressão de liberdade. Mais graves ainda são as naturalizações de discursos misóginos, racistas, homotransfóbicos, que possuem - não nos enganemos, Senhoras e Senhores - consequências das mais severas, inclusive para a proteção do direito à vida dos segmentos atacados.

Vivemos um período no qual, inconformados com a decisão soberana das urnas, grupos de criminosos - e é necessário repetir isso, esse termo: criminosos - atentaram contra o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e este Tribunal, promovendo depredações, destruições e ameaças contra prédios públicos e membros dos Poderes constituídos. Não quero imaginar o que aconteceria se detentores de cargos eletivos, magistrados e servidores estivessem naquele momento presentes durante as arruaças promovidas por esses grupos.

Ontem mesmo vimos um exemplo do que significa dissociar democracia e liberdade de responsabilidade: tiroteios em escolas nos Estados Unidos, ataques em escolas do Brasil, todos estes, de alguma forma, planejados, estimulados, por meio de redes sociais.

Trata-se, portanto, de uma situação gravíssima, quero repetir. Situação gravíssima que encontra no ambiente digital - daí a importância da presente discussão - o lócus primordial de sua disseminação. Há os que recorram,

neste contexto, à formulação da tradição liberal para defender suposto direito à liberdade de expressão, independentemente das consequências do exercício desse pretenso direito sobre terceiros e sobre o próprio laço social.

A esse respeito, é preciso lembrar que mesmo autores como John Locke - insuspeito quanto a seu pertencimento à tradição liberal -, em sua *Carta sobre a tolerância*, alertava-nos para a impossibilidade de proteção jurídica aos discursos que rompessem os limites necessários para a preservação da vida social.

É disso que falamos aqui: ataques à existência de pessoas e grupos humanos por serem quem são, ataques à existência da República Federativa do Brasil em sua configuração enquanto Estado Democrático de Direito.

Mesmo autores como Anthony Lewis, famoso por suas posições libertárias consignadas no livro *Liberdade para as ideias que odiamos*, é honesto ao afirmar, no contexto da disseminação de discursos extremistas que:

> "Em uma época em que palavras inspiraram atos de assassinato em massa e de terrorismo, penso que devemos ter a capacidade de punir o discurso que incite à violência uma audiência que tenha entre seus membros alguns que estejam dispostos a agir com base nessa incitação. Isto é iminência o suficiente."

Assim como exemplificam esses autores, nos dias de hoje, nem o pretenso excepcionalismo liberal teórico ou prático, uma vez que sejamos atentos às circunstâncias, permite socorrer aqueles que defendem o alastramento da barbárie. Se é possível dizer que não há democracia sem liberdade, é necessário dizer que não há democracia sem responsabilidade.

A percepção que aqui esboçamos é cada vez mais compartilhada em diversas partes do mundo. Do ponto de vista jurídico, aqui já foi dito, é possível citar o Digital Services Act, da União Europeia, que estabeleceu proteções aos direitos fundamentais em ambiente *on-line* ao prever mecanismos de transparência - quero frisar essa ideia de transparência, é muito importante - e a responsabilidade de intermediários da internet. Seja qual for a opinião esboçada acerca dos institutos ali previstos, é de se convir que o referido ato responde a uma leitura conjuntural à qual aqui aludimos.

Outro exemplo que acompanhamos com toda atenção, tendo em vista a proximidade com as competências de nosso Ministério, foi a realização, este ano, da Conferência Internet for Trust. Sediado na Unesco, o referido evento teve como tema principal o estabelecimento de princípios e regulação das plataformas digitais sob uma perspectiva multidisciplinar.

Neste contexto, vimos emergir nesta articulação global as seguintes preocupações: os deveres dos Estados de respeitar, proteger e cumprir as normas relacionadas à proteção dos direitos humanos; responsabilidade das plataformas digitais de respeitar os direitos humanos; o papel das organizações governamentais internacionais, da sociedade civil, dos meios de comunicação, do mundo acadêmico, da comunidade técnica e de outras partes interessadas na promoção dos direitos humanos.

Da parte do nosso Ministério, estamos contribuindo com essa articulação global para que o combate ao discurso de ódio e ao extremismo se torne política de Estado, inclusive em ambiente digital, que, como defendemos anteriormente, tornou-se lugar primordial de disseminação do ódio e do extremismo.

Um passo nessa direção foi a instituição, por meio da Portaria nº 129, de fevereiro de 2023, de um grupo de trabalho para apresentação de estratégias de combate ao discurso de ódio ou extremismo e para a proposição de políticas públicas sobre o tema no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos. Esse grupo, que reúne representantes do Estado e da sociedade civil, está realizando diagnósticos sobre as variadas facetas dos discursos de ódio e do extremismo para que tenhamos um quadro conceitual e de evidências que permita o estabelecimento de políticas públicas mais bem lastreadas, baseadas, sobre o tema. Trata-se, assim, em primeiro lugar, de um esforço coletivo de compreensão dessa realidade que ora esboçamos. E, como disse inicialmente, Presidente, vai além da questão jurídica.

Do ponto de vista dos resultados esperados, um de nossos focos, na esteira das competências do Ministério, é justamente repensar a educação em direitos humanos a partir dos desafios colocados pela disseminação do discurso de ódio e do extremismo. Como diz a Professora Esther Solano, que participa desse grupo, queremos ajudar a construir uma pedagogia do convívio democrático nesse

país. Pretendemos também, a partir desse mesmo foco, fortalecer canais de denúncia, a exemplo do Disque 100, e trabalhar na qualificação de agentes públicos sobre o tema. Outra frente primordial nesse trabalho é o respeito à finalidade religiosa, desafio que se coloca como imperativo.

Dessa maneira, Senhoras e Senhores, creio que a questão jurídica estrita que hoje se coloca deva ser articulada com perspectiva ampla do que se poderia chamar de espírito do nosso tempo. Contribuir com essa articulação, a partir da perspectiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, de sua compreensão do momento presente e de suas políticas, foi o meu objetivo nessa intervenção.

Um conhecido filósofo alemão, Hegel, disse que a Coruja de Minerva só levanta voo ao entardecer. Que não tarde, portanto, para que o Direito faça jus às realidades aqui postas, as quais tanto nos podem custar em termos de respeito aos direitos humanos e às vidas de cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras.

Muito obrigado a todas e todos!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado ao Ministro de Estado dos Direitos Humanos e de Cidadania, Doutor Silvio Luiz de Almeida!

Passo a palavra ao Doutor João Brant, Secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, agradecendo a possibilidade da inversão novamente a Vossa Excelência.

Vossa Excelência tem a palavra.

O SENHOR JOÃO BRANT (SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - SECOM/PR) - Muito obrigado, Excelentíssimo Dias Toffoli.

Eu agradeço a dispensa da nominata, embora honrado pela escuta dos Excelentíssimos Ministros do STF e também Ministros de Estado da República.

Eu justifico, antes de tudo, a ausência do Ministro Paulo Pimenta. Ontem à noite, ele foi convocado para uma reunião com o Presidente da República nesta manhã.

Trago aqui algumas considerações que têm por fim discutir exatamente como esse modelo de responsabilidade definido pelo art. 19 do Marco Civil da Internet vem afetando direitos individuais e direitos coletivos e como vem afetando essencialmente a nossa democracia, que é um tema especialmente caro à Presidência da República nesse momento.

Nos casos relatados, as plataformas, ao se recusarem de atuar sobre os conteúdos, causaram possivelmente prejuízos de diferentes tipos às duas

mulheres que ingressaram com as ações. Essa constatação se dá justamente por conta desse sustentáculo legal, dando-lhe segurança precoce ao proceder dessa forma.

O que pode ocorrer quando esse comportamento não fica restrito a um indivíduo, mas ganha uma dimensão coletiva e se repete em relação a grupos de pessoas? Essa é essência do que eu gostaria de tratar aqui.

Pensamos, por exemplo, nas crianças e nos adolescentes. A Comunidade Eco divulgou, nesse mês de março, um estudo que realizou na plataforma TikTok. Os pesquisadores criaram perfis, informando que pertenciam a adolescentes de 13 anos. Em apenas dez minutos de interações, esses perfis começaram a receber conteúdos que explicitamente promoviam suicídio e violência. Ainda, segundo esse estudo, apenas seis *hashtags*, relacionadas a suicídio, reúnem nessa plataforma quase um milhão e meio de postagens, com quase nove bilhões de visualizações. Ou seja, nesse caso, não apenas a plataforma está permitindo a circulação de material explicitamente nocivo a crianças e adolescentes, mas como ainda reforça a distribuição desse material.

Qual o impacto desse material na vida dos adolescentes?

Ainda que não possamos saber com precisão, há, nos últimos quinze anos, em várias partes do mundo, o aumento de casos de suicídio entre adolescentes - foi citado pelo Ministro Alexandre de Moraes -, e, ainda que não haja

necessariamente relações de causalidade direta, essa a correlação entre a intensidade de uso dessas redes sociais e o aumento desses casos deveria nos fazer alertas.

Esse é apenas um exemplo que justifica a preocupação de entidades diversas em todo o mundo com a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos nocivos nas redes sociais. O problema central aqui, excelentíssimos Ministros, é que o modelo atual autoriza a omissão das plataformas digitais. Elas são desobrigadas de agir contra conteúdos ilegais e nocivos, justamente num ambiente no qual apenas elas têm condições de atuar. Ou seja, no modelo atual, não há obrigação de cuidado, de zelo ou de devida diligência sobre um ambiente no qual gastamos horas por dia, compartilhamos informações, trocamos mensagens privadas e fazemos debates públicos.

Veja, eu não estou aqui deixando de reconhecer todos os esforços citados pelos advogados do Facebook e do Google em relação à moderação de conteúdo. Estou dizendo que o modelo atual gera incentivos que devem ser reconhecidos e enfrentados. Além disso, vale lembrar que as plataformas não são meras espectadoras das postagens e dos acontecimentos. Elas moderam conteúdo, definem seus algoritmos, definem recomendações, o que significa que, ao fim e ao cabo, são as responsáveis por definir o que cada um de nós recebe e visualiza. Ora, se elas já são responsáveis pela publicidade que aceitam e pelo que nós vemos em

nossos perfis, não deveriam se eximir totalmente da responsabilidade por cuidar de evitar a ampliação da circulação de conteúdos considerados ilícitos pela legislação brasileira.

À época da discussão do Marco Civil da Internet, essa opção foi feita pela preocupação em proteger a liberdade de expressão, e a racionalidade dela consiste no fato de que, se as plataformas fossem responsáveis pelos conteúdos de terceiros, iriam adotar uma política de restrição de discursos por cautela e por temor de serem responsabilizadas.

Ainda que esse temor deva ser considerado, é preciso reconhecer que a proteção de um direito fundamental - na sua dimensão individual - não se deu de forma equilibrada com diversos outros direitos, que ficaram desguarnecidos. Com o passar do tempo, acumularam-se casos de violação não apenas a direitos individuais, como nos casos aqui tratados, mas a direitos coletivos e a pilares do nosso sistema democrático.

O que tem acontecido quando as plataformas digitais lidam com conteúdos políticos falsos e que primam pela desinformação? Todos nós acompanhamos, nos últimos anos, essa situação, mas vale trazer aqui alguns exemplos. Em agosto de 2022, a Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, mudou sua política de publicação de conteúdos patrocinados em relação ao processo eleitoral. Mas, naquele mês, o NetLab da UFRJ

apontou ao menos 14 anúncios com notícias falsas sobre esse tema e ataques ao processo eleitoral brasileiro publicados nas plataformas da empresa. As publicações custaram quase R$ 2 milhões e foram veiculadas por sete perfis de candidatos, gerando um total de pelo menos 100 mil impressões.

Mesmo depois das mudanças, o NetLab voltou a apontar vídeos com as mesmas características. E é importante perguntar: é justo e razoável que a empresa que lucra com o processo de desinformação não tenha qualquer responsabilidade legal que determine obrigações de diligência no processo de moderação de conteúdos? Acreditamos que não.

As eleições de outubro terminaram, mas não para quem queria promover a desinformação. O mesmo NetLab publicou um estudo apontando que, entre novembro de 2022 e janeiro deste ano de 2023, ao menos 185 conteúdos com contestação do resultado das eleições e ataques às instituições foram publicados naquelas plataformas. Em 151 deles, sequer havia um aviso de que se tratava de conteúdo sensível, possivelmente com informações falsas.

Como reconhecimento dos problemas de moderação, o próprio Comitê de Supervisão da Meta anunciou, há poucas semanas, que discutiria o estudo de um caso brasileiro que havia sido denunciado sete vezes na plataforma e que foi mantido por revisores humanos.

O caso tratava de um vídeo postado no dia 3 de janeiro e que conclamava as pessoas a sitiar o Congresso Nacional como a última alternativa em relação ao que se considerava uma fraude eleitoral. Esse conteúdo foi reproduzido mais de 18 mil vezes e também, obviamente, levantava uma série de dúvidas e questionamentos sobre o próprio sistema eleitoral. Esses conteúdos circularam livremente pelas plataformas digitais e nós conhecemos o resultado dessa história.

Apenas como último exemplo em relação ao dia 8 de janeiro: ainda enquanto o país ainda estava em choque com essa tragédia, a entidade inglesa Global Witness simulou a publicação de 16 novos anúncios no Facebook e apenas dois deles foram rejeitados. Os anúncios incluíam textos que diziam "precisamos tirar os ratos que tomaram o poder e matá-los"; "morte aos filhos dos eleitores de Lula"; "eles deveriam estar presos ou mortos e enterrados e não no Palácio do Planalto".

Vale dizer aqui, como nota lateral, excelentíssimos Ministros, que, em julho de 2022, essas plataformas foram alertadas por mais de cem entidades da sociedade civil de que elas não tinham políticas adequadas para lidar contra a sublevação em relação à ordem democrática brasileira, ou seja, essa dimensão e a ausência desses elementos na sua política já estavam documentadas e havia previsão de que isso poderia acontecer.

Então, é preciso destacar aqui que nós estamos tratando, neste momento, de conteúdos ilegais e de conteúdos nocivos. Nós sabemos que a gravidade maior está na presença de conteúdos ilegais, mas sabemos também que conteúdos como desinformação atentam contra a dimensão coletiva da liberdade de expressão e do acesso à informação, que está reconhecida na Corte Interamericana de Direitos Humanos desde 85, numa opinião consultiva da Costa Rica, e que reconhece o direito de a sociedade estar bem informada para sua tomada de decisões. Essa jurisprudência tem sido reforçada pela Corte e tem sido usada inclusive em casos brasileiros. No caso da decisão do Google de suspender, por exemplo, o perfil Terça Livre, uma das justificativas foi a importância de se defender a dimensão coletiva da liberdade de expressão e do acesso à informação.

Como conclusão, eu diria que, para além da discussão da constitucionalidade do art. 19, todos esses exemplos revelam que o modelo de responsabilização da lei atual cria distorções e incentivos problemáticos. Talvez o mais ilustrativo desses é o fato de que os direitos autorais, uma das poucas exceções previstas ao art. 19 do Marco Civil da Internet, estão hoje mais protegidos do que a ordem democrática no Brasil. No sistema atual, por vezes, indivíduos foram vítimas. Em outras tantas, a vítima foi a sociedade como um todo.

Enquanto esses conteúdos eram e são propagados, as plataformas digitais lucram valores inimagináveis. A internet representa um

avanço significativo para a humanidade, mas traz também riscos a direitos e à democracia, em parte, pela omissão das grandes empresas. É preciso, portanto, repensar um modelo que preserve liberdades e direitos, propague ciência e conhecimento, mas que não seja omisso em relação a desinformação e conteúdos ilegais.

Queria, por fim, ainda, destacar que é importante que não nos parece um bom caminho adotar um entendimento que inverta em 180° o regime atual. Estabelecer uma plena responsabilidade objetiva às plataformas poderia trazer consequências problemáticas e igualmente negativas. Não podemos tratar todos os conteúdos de terceiros como conteúdos editorializados, porque isso traria prejuízos à liberdade de expressão e ao acesso à informação dos cidadãos brasileiros.

O temor de silenciamento, do *chilling effect* tem, sim, fundamento, mas esse não deveria tornar-se um fantasma que impede qualquer caminho alternativo ao modelo atual, que legitima graves omissões. Entre o modelo atual de responsabilidade praticamente nula e o modelo de total responsabilidade objetiva, há uma gradação de tonalidades que podem garantir arranjos que poderiam produzir um melhor equilíbrio entre direitos a partir do estabelecimento de deveres de cuidado e de devida diligência para as plataformas, especialmente contra conteúdos ilegais ou conteúdos nocivos que afetem direitos coletivos. É esse

caminho, Senhores Ministros, que, como sociedade brasileira, deveríamos perseguir.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Doutor João Brant, Secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Na sequência, convido agora, para sua exposição, o Deputado Federal Lafayette de Andrada, Presidente da Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital.

O SENHOR LAFAYETTE DE ANDRADA (FRENTE PARLAMENTAR MISTA DA ECONOMIA E CIDADANIA DIGITAL - DEPUTADO FEDERAL) - Excelências, o fortalecimento do diálogo entre esta Corte e o Legislativo legitima os atos de ambos e catalisa a realização da nossa Carta Cidadã, pois, muito acima de disputas entre poderes instituídos constitucionalmente, está a preservação do Estado Democrático de Direito.

Apesar de ter sido eleito Presidente da Frente Parlamentar Digital, que reúne mais de duzentos deputados e senadores, não estou aqui para defender inveteradamente a perfeição técnica do ato emanado do Poder Legislativo, o Marco Civil da Internet. Aqui estou para defender a democracia, a imprescindibilidade de conferirmos máxima efetividade aos direitos fundamentais.

Antes mesmo do advento da internet, todos os direitos fundamentais da pessoa caluniada, desonrada, ameaçada, constrangida ou prejudicada de qualquer outra maneira já estavam assegurados pela aplicabilidade concernente às normas constitucionais e protegidos na extensa legislação civil, penal e administrativa.

Ainda que as publicações feitas nas plataformas digitais tenham um alcance muito maior que as veiculadas em outros meios, que a velocidade de disseminação seja muito maior na rede e ainda que o Poder Judiciário esteja repleto de casos semelhantes, não há respaldo constitucional para que a determinação de supressão do direito fundamental de um cidadão venha de outro cidadão comum, não investido constitucionalmente dos poderes do Estado.

O justo anseio de conter danos à honra, à imagem das pessoas na internet e, sim, a necessidade de desafogar o Poder Judiciário não são suficientes para constitucionalizar a delegação para plataforma digital do juízo de valor que necessariamente precede o ato judicante, posto que são inerentes ao Estado por expressa determinação constitucional. Os integrantes da sociedade civil não podem impor entre si a solução para a colisão desses direitos fundamentais.

Resta muito claro, portanto, que notificação extrajudicial não pode ser um fundamento válido para mitigação de um direito constitucional

fundamental, ao qual a própria Constituição conferiu literalmente livre exercício: o direito de expressão.

E mais, o direito em relação ao qual o poder constituinte originário optou deliberadamente, conscientemente pela omissão da reserva legal. Isso é muito sério. A nossa Constituição é profundamente conhecida por Vossas Excelências e incansavelmente defendida pelos eminentes Ministros. Esta Corte Suprema é comprovadamente a que mais casos julga em todo o mundo.

Supremo é atender a democracia, e ela está fundamentalmente sustentada na liberdade de expressão do cidadão. A restrição de um direito fundamental dessa magnitude, além de ser determinada pelo poder constitucionalmente instituído, requer decisão caso a caso após profundo juízo de conformação, de proporcionalidade e ainda através de ponderação que impeça o esvaziamento do direito de manifestação.

O art. 19 do Marco Civil resguarda a democracia e o Poder Judiciário e reflete uma opção regular do Poder Legislativo. A reserva de mitigação de liberdade da expressão à decisão de órgão constitucionalmente competente, o Poder Judiciário, efetiva a Constituição como um todo. Cuidou o legislador de não esvaziar o direito fundamental à liberdade de expressão ao restringi-lo, ressalvando, no art. 19 do Marco Civil da Internet, a necessidade de ordem de

autoridade constitucionalmente competente e excepcionando hipóteses previstas no art. 21.

Se o Supremo conferisse a notificação extrajudicial emanada de um cidadão qualquer, comum, capacidade de ensejar a supressão do direito constitucional fundamental, a liberdade de expressão de outro cidadão em abstrato em decisão de repercussão geral, parece-me, *data maxima venia*, que o ato para deferir é de flagrante inconstitucionalidade. Tentando proteger o direito fundamental, um direito fundamental lograria restringir a liberdade de expressão sem constatar as circunstâncias, o que é inadmissível no Estado Democrático de Direito.

Ao cidadão comum, não falta só legitimidade constitucional para assinar o ato que determina a supressão da liberdade de expressão de outro cidadão, legitimidade essa que - repito - nem a lei, nem decisão de repercussão geral, *data venia,* pode lhe atribuir. Ao cidadão comum falta ainda o necessário preparo para decidir se um cidadão, ao exercer um direito fundamental, respeitou os limites insculpidos por direitos fundamentais de outro cidadão. Ainda que haja um instrumento particular e que constem termos e condições de uso do serviço.

Ninguém mais do que Vossas Excelências sabe quanto preparo precede a toga e o tamanho da responsabilidade que a acompanha. Somente o

magistrado, atento à Constituição em concreto, tem legitimidade constitucional para determinar que a plataforma digital restrinja a liberdade de expressão. Cabe ao Poder Judiciário, diante de matéria tão relevante, sobre a qual já houve o regular juízo de mérito legislativo pelo poder competente, a hercúlea e grandiosa missão de garantir a prestação jurisdicional aos envolvidos em conflitos relacionados à colisão de garantias constitucionais, ponderando as circunstâncias. Ao Poder Executivo, cabe a conscientização da sociedade e o poder de polícia. E ao Poder Legislativo está o estabelecimento de contornos normativos ao dever da sociedade de contribuir, na era da tecnologia, com a manutenção do Estado Democrático de Direito. Assim, com o Estado, daremos máxima efetividade a todos os direitos fundamentais, realizando a nossa Constituição Cidadã.

Eram essas as nossas palavras.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado ao Deputado Lafayette de Andrada pela sua exposição, pela sua presença.

Agora, eu convido a Doutora Estela Aranha, assessora especial do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, para a sua exposição.

A SENHORA ESTELA ARANHA (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MJSP) - Bom dia a todos os Ministros, os excelentíssimos Ministros do Supremo Tribunal Federal, os excelentíssimos

Senhores Ministros de Estado, que agora estão ausentes, ao nobre Representante da Procuradoria-Geral da República e a todos os colegas que aqui estão presentes, que falaram e que vão falar.

O Ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino já falou um pouco e trouxe as linhas gerais da visão do Ministério da Justiça e Segurança Pública na sua fala na abertura, mas eu vou trazer um pouco mais de elementos que nós temos discutido.

A interpretação do art. 19 do Marco Civil, ela foi construída em um cenário internacional diferente, completamente diferente de hoje em dia inclusive, em que se apostava numa abstenção regulatória, como se o modelo contratualista de regramentos da internet fosse um grande modelo de regulação e se assumia que a existência de uma pretensa neutralidade das plataformas, que teriam um papel somente de intermediários de conteúdo de terceiros. Com essas premissas, a gente deixou de regular estruturalmente a internet e o resultado foi esse mercado que hoje é disfuncional e concentrado, que é moldado por algumas grandes corporações e por ecossistemas que hoje dependem delas, com uma imensa assimetria, com acúmulo de poder tecnológico, econômico e político na mão dessas corporações, e uma ausência de salvaguardas e controles democráticos, que acabaram impactando a garantia da produção dos direitos fundamentais e dos valores democráticos. Nesse contexto, o debate sobre o exercício da liberdade de

expressão e das responsabilidades das plataformas também agora se reconfigura a partir da visão hoje que nós temos desses atores como infraestruturas de comunicação social e conhecendo hoje este modelo de negócio, que foi desenvolvido por essas plataformas, além dos diversos abusos que hoje são presentes no mundo digital.

A primeira premissa que eu queria falar um pouco é sobre a neutralidade de ser um intermediário neutro.

Hoje, temos, cada vez mais claro, nas palavras de Van Dijck e Poell, que uma plataforma é um mediador e não intermediário, porque ela molda um desempenho sociocultural, ao em vez de simplesmente facilitá-lo. Essas grandes corporações, que detêm esse poder sobre ampla gama de atividades econômicas e sociais, que eles facilitam nessas plataformas, elas criam um sistema que molda a interação muito mais que apenas facilitar as ações prévias sem alguma interferência significativa.

O modelo de negócios que é baseado em ampla coleta utilização de dados, que é usada para classificar, segmentar, inferir comportamento, já foi amplamente falado pelos expositores que antecederam.

Também o fluxo de informações por meio de algoritmos opacos e, muitas vezes, inacessível ao escrutínio público, interfaces que influenciam no

comportamento do usuário, por meio de seus desenhos e padrões, influenciam também a visibilidade e a disponibilidade de conteúdos e de perfis.

Nessa forma não visível de moderação de conteúdo ou de interferência no que está circulando de informação, usa-se, normalmente, o algoritmo que vai decidir o *feed* e esse *feed* é o perfil, cada usuário tem seu perfil e vai ter acesso a essas informações. Então, obviamente ele faz toda a mediação do que chega ao usuário, e não somente intermedia as informações que passam pela plataforma.

Hildebrand, ao explicar o sistema de recomendação, que são os algoritmos de classificação, destaca que essas ferramentas não são neutras, pois não fazem apenas um *ranking* das preferências que registrar, a partir dos dados de interação dos seus usuários, mas principalmente elas destinam-se aumentar as vendas e as receitas dos anúncios dessas plataformas. Assim, esse sistema de recomendação combina, além das preferências preferidas pelo usuário, pelas suas próprias escolhas, os interesses comerciais das empresas. Como ela diz, isso se relaciona aos problemas bem conhecidos de *loops* de *feedback*, bolhas de filtro e câmeras de eco. Essas bolhas de filtro e câmeras de eco reforçam também os gostos e opções ideológicas de um usuário, que é um problema tratado pelo Eli Pariser sobre a bolha do filtro.

Essa reorganização desse sistema de comunicação, por meio da personalização de conteúdo, também tem profundo impacto ao tirar dos veículos o controle da sua relação entre audiência, conteúdo e publicidade, e colocam em xeque valores, por exemplo, centrais para democracia como o do jornalismo. Trazem um modelo novo de interação. Esse modelo novo de criação de conteúdo, ele cria condições para a disseminação massiva de informações falsas e que, sem essas plataformas, elas não teriam nem a viabilidade econômica, nem o alcance que têm hoje. Então, elas também têm papel central nessa disseminação.

Um exemplo concreto sobre como esses incentivos econômicos acabam se sobrepondo a outras decisões das plataformas, eu queria trazer um pouco o exemplo da Francis Haugen, que é uma ex-funcionária do Facebook que entregou à SEC, que seria o equivalente à Comissão de Valores Mobiliários Americanos, alguns pontos com provas de documentos internos da companhia que mostravam como as decisões das empresas, muitas delas relacionadas com os *designs* de algoritmos e como a empresa lidou com as consequências, em especial, como negligenciou as medidas de mitigação de riscos, sempre se usou, fundamentalmente, com estímulos econômicos, como por exemplo, quando não tomou medidas suficientes para a contenção em relação a discurso de ódio, isso na plataforma, com documentos que citavam 5%, que menos de 5% dos discursos de ódio foram excluídos, ou como demonstrado que a moderação de seus algoritmos

reforçava a publicação dos conteúdos que traziam maior interação dos usuários, justamente com o maior nível de radicalização política.

Dessa forma, promoveu intencionalmente a polarização do discurso de ódio e também a desinformação. Quanto mais comentários negativos o conteúdo instiga, maior a possibilidade de o *link* ter mais tráfico. Era um desses relatórios.

E aqui, também, o atual modelo, premissa de liberdade de expressão, esse modelo de hoje, a gente já não pode dizer que temos uma ampla liberdade de expressão, porque a gente tem a modulação do discurso *on-line*, pelas plataformas, como eu coloquei aqui, por todos esses outros fatores, e também a gente não pode ignorar que essa radicalização do discurso de ódio afasta um debate plural, a multiplicidade de vozes, afeta a participação dos mais vulneráveis, que são vítimas de ataques de *bullying*, pressão psicológica. E sem essa multiplicidade de vozes, criando esse ambiente hostil, a gente tem supressão de voz e também não há ambiente democrático. Além de tudo, a desinformação falseia a realidade e manipula. Então, também não é um efeito da liberdade de expressão.

Enfim, e como demonstrou, por exemplo, a Professora Letícia Cesarino, hoje, o uso das plataformas acaba criando contextos de radicalização política de lugares que não têm nenhuma semelhança social, econômica, são contextos completamente diferentes, mas têm como um único fator, que integra

isso, essa infraestrutura sociotécnica, mostrando que isso tem um impacto, sim, no regime nosso democrático.

Então, ressaltamos que o sistema jurídico não tem a liberdade de expressão como um direito procedimental, que é medido pela abstenção de qualquer interferência nele, mas é um direito substancial e, principalmente, é estruturante no Estado Democrático de Direito.

Quanto a isso, a interpretação hoje do art. 19, trazendo uma blindagem de responsabilidade, ela é um problema muito grande, porque a responsabilidade deve ser proporcional aos riscos sistêmicos e aos impactos, externalidades negativas e como os danos desses modelos de negócio geram, não é? Essa responsabilidade deve ser condicionada a um dever de cuidado.

E aqui, esse dever de cuidado, que já é uma premissa básica das relações de consumo a partir do princípio da boa-fé, mas eu quero trazer essa discussão presente do dever de cuidado, nas cortes de direitos europeu, uma vez que essa legislação também nos inspira, que é um dever de natureza procedimental. Ele é relacionado com a informação da responsabilidade nas tomadas de decisões e é central, quando temos de alguma, como temos, no fácil volume da moderação comercial, a necessidade de delegar algum poder de decisão a outras corporações privadas e decisões que interferem nos direitos fundamentais, porque ele traz transparência para garantir o escrutínio público, permite mecanismos de

supervisão democrática de controle social. Ele deve ser construído pela codificação de procedimentos que garanta a visibilidade do que é levado em conta para uma decisão, e a forma como ela é feita, e como os fatores são ponderados dentro dessa decisão.

É um princípio processual para garantir, de um lado, a responsabilidade, ao mesmo tempo que controla a legalidade e a conformidade do cumprimento da lei, equilibra a discricionariedade e a proporcionalidade.

É uma ferramenta de equilíbrio, ao mesmo tempo que garante discricionariedade, garante a informação da decisão e também garante a adesão ao Estado de Direito, principalmente por meio das garantias desses direitos individuais em contextos processuais, como o devido processo.

Então, para que a internet seja, cada vez mais, um lugar mais seguro e confiável, precisamos fortalecer esse tipo de estímulo econômico, inclusive, que é o que guia, em especial, essas corporações, para que, enfim, cumpram o seu dever de cuidado e, ao mesmo tempo, trazer esse dever de cuidado, para que essas decisões sobre direitos fundamentais que acabam sendo delegadas, na moderação comercial, pelo seu volume, ela também tenha uma forma de se aferir a sua proporcionalidade e a garantia dos direitos individuais.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado à Doutora Estela Aranha, assessora especial do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.

Agora, passo a palavra para sua exposição ao Doutor Maximiliano Salvadori Martinhão, secretário de telecomunicações do Ministério das Comunicações.

O SENHOR MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHÃO (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - MC) - Bom dia! Quero cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, Presidente da presente sessão, e agradecer o convite para o Ministério das Comunicações participar desta audiência e a esta comparecer, dando contribuição a este importante debate.

Esta é segunda vez, Ministro, que estou aqui, no Supremo, tratando de temas relacionados a internet. A primeira vez em que estive aqui foi no debate, resolvido recentemente pelo STF, sobre MLAT e acesso de conteúdos em jurisdição estrangeira. E, agora, neste importante debate, aqui, sobre a remoção de conteúdo.

Quero dizer que, ao mesmo tempo em que a internet é uma estrutura central e o principal meio pelo qual a sociedade se comunica, crescem os desafios para que o exercício dos direitos, no mundo virtual, reflita o aplicável no mundo real.

Diante disso, o Ministério das Comunicações está trabalhando em um Plano Nacional de Inclusão Digital, que visa a garantir a todos os brasileiros os benefícios da transformação digital em curso na economia e na sociedade, buscando ampliar a conectividade significativa e a desenvolver habilidades digitais para a população.

Com o expressivo aumento do uso da internet no Brasil, aumentou também o número de aplicações, serviços, modelos de negócios, todos eles disponíveis à população, bem como também os desafios regulatórios para o setor.

Pela legislação em vigor, os provedores de aplicações, também chamados de serviços *Over-The-Top* - OTT, não são considerados serviços de telecomunicações, mas, sim, Serviços de Valor Adicionado - SVAs, previstos no art. 61 da Lei Geral de Telecomunicações. São atividades que acrescentam a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde. Acrescentam novas utilidades relacionadas a acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações.

Um importante conceito trazido pelo Marco Civil da Internet foi a neutralidade de rede, pensada com o objetivo de garantir igualitário acesso da população a toda internet e crescimento do acesso ao ecossistema digital, evitando que as grandes empresas do setor de telecomunicações pudessem assumir o

controle dos usuários, isolando-os dentro de seus serviços, os jardins murados ou *walled garden*, como se falava à época. Não foi fácil implementar a neutralidade de rede no Brasil. Demandou muito debate, muita discussão, mas a gente conseguiu.

Para se ter uma ideia, à época da elaboração do Marco Civil, tínhamos 49,4% dos domicílios brasileiros com acesso à internet em banda larga. Hoje esse número ultrapassa 90% dos domicílios brasileiros. Ao lado dos Serviços de Valor Adicionado, dos OTTs, das redes sociais, para dar uma ideia do aumento do uso da internet no país, em 2013, na edição do Marco Civil da Internet, tínhamos, na maior rede social do Brasil, 76 milhões de usuários no país. Hoje, as 10 maiores redes sociais possuem mais de 800 milhões de usuários no país. Diante desse expressivo aumento, constata-se a importância que a neutralidade de rede teve no processo de crescimento da internet no Brasil.

Gostaria de destacar outro aspecto muito importante para o setor de telecomunicações. As operadoras de telecomunicações, na condição de responsáveis pela conexão dos usuários à rede global, são intermediários na troca de tráfego por meio de sua infraestrutura física. Tal como claramente expresso no art. 18 do Marco Civil, não há responsabilidade do provedor de conexão das operadoras de telecomunicações por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, o que é chamado o princípio da inimputabilidade da rede. Esse conceito,

em particular, surgiu do Comitê Gestor da Internet, de que tenho honra de fazer parte há mais de 10 anos, do decálogo de princípios do Comitê Gestor de Internet.

Observa-se, entretanto, que alguns provedores de aplicação procuram, às vezes, apropriar-se do conceito de inimputabilidade da rede, atribuindo-o a si mesmos, mas isso não deve prosperar. A lei determinou a neutralidade de rede às operadoras de telecomunicações e a responsabilidade aos provedores de aplicação em face de a lei não regular os seus algoritmos. Assim é importante que, no contexto do art. 19, as decisões judiciais, bem como eventuais sanções, sejam aplicadas aos provedores de aplicação, e não ao setor de telecomunicações.

Nesse sentido, a questão do art. 19 tem como pano de fundo a simetria perseguida por cidadãos, seja individual ou coletivamente, na defesa diante de potencial dano aos seus direitos fundamentais perante a ampla e rápida disseminação de informações na internet.

A proposta legislativa do Marco Civil da Internet considerou, à época, variantes do conceito *notice and takedown*. Todas essas alternativas geravam preocupações quanto a defesa de interesses da liberdade de expressão, a possibilidade de exigência de constante monitoramento privado de conteúdo por parte dos provedores, a necessidade de imprimir um mecanismo eficaz em

ambiente digital para a proteção de crianças e adolescentes, da honra, da imagem, da privacidade, entre outros.

A opção do legislador foi pela decisão judicial para a remoção de conteúdo. Só teve exceção nos casos de divulgação de conteúdo íntimo com evidente violação à dignidade humana, o que foi previsto no art. 21 do Marco Civil.

Cabe destacar que o Marco Civil da Internet não impede que o provedor de aplicações e redes sociais remova, por iniciativa própria, conteúdo de terceiros que infrinjam suas próprias regras ou a legislação aplicável, como já foi demonstrado aqui pelos debatedores.

Também é importante mencionar recente decisão do STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade 51, em que foi dito que o MLAT é válido. No entanto, reafirmou que a solicitação direta de informações das empresas de plataformas digitais com base no Marco Civil é um caminho que pode ser adotado e que as empresas que ofertam o serviço no Brasil devem estar totalmente submetidas à jurisdição nacional.

Desse exemplo é forçoso reconhecer que qualquer dispositivo legal inegavelmente possui limitações e precisa ser interpretado à luz da dinâmica da nossa sociedade. Em particular quanto ao art. 19, há que se considerar que a exigência de decisão judicial pode ser uma barreira de entrada para a proteção de direitos, contrapondo-se à necessidade de reação tempestiva dadas as velocidade e

intensidade da disseminação de informações na internet. Nesse contexto, embora em outros países já se observe a introdução de legislação específica, seja em nível federal, como Austrália e Canadá, ou em nível estadual, como Estados Unidos. No Brasil, talvez seja o caso explorar outras opções.

Em face da liberdade algorítmica das plataformas e a percepção de desalinhamento entre os termos de uso das plataformas digitais e a cultura e realidade local, vale muito considerar, nesse processo de discussão no STF, uma interpretação conforme, tal qual aquela procedida no caso MLAT e o § 2º do art. 11 do Marco Civil da Internet.

Falando, por fim, sobre responsabilização, no Brasil, a responsabilização de conteúdo de terceiros já é aplicada há longa data para os serviços de radiodifusão regulados pelo Ministério das Comunicações. Lá, as empresas e seus dirigentes se tornam responsáveis por conteúdo de terceiros difundidos em suas redes de comunicação. Não quero com isso dizer que as redes sociais se equiparam aos serviços de radiodifusão - esse é um debate em curso -, entretanto é importante dizer que a tradição da radiodifusão mostra que a responsabilização de maneira alguma prejudicou o desenvolvimento de negócios, da liberdade de expressão ou do direito à comunicação. Pelo contrário! Estabeleceu um marco democrático sobre o qual os decanos da comunicação eletrônica do país, o rádio e a televisão, contribuíram para o desenvolvimento de nossa sociedade.

Cientes das competências dos Poderes Legislativo e Judiciário, do ponto de vista da interpretação do art. 19, entendemos que as empresas prestadoras de aplicações que disponibilizam conteúdo na internet precisam tomar medidas de cuidados pelo que permitem publicar ou impulsionam, em linha com o princípio previsto no Marco Civil da Internet da responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades.

Para encerrar, quero parabenizar o Supremo Tribunal Federal pela realização desta audiência, que certamente contribuirá para enriquecer o debate e para a formulação de uma solução equilibrada para o tema.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado ao Doutor Maximiliano Salvadori Martinhão, Secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações!

Convido o penúltimo expositor da parte da manhã, o Doutor Marcelo Eugênio Feitosa Almeida, Procurador-Geral da União, que responde atualmente pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia.

SENHOR MARCELO EUGÊNIO FEITOSA ALMEIDA (PROCURADORIA NACIONAL DA UNIÃO DE DEFESA DA DEMOCRACIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - PNDD/AGU) - Bom dia a todos e a todas.

Meus cumprimentos à mesa diretora desses trabalhos, à mesa expositora, a todos os presentes.

Permita-me, Presidente, nos apresentar. Nós somos a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, uma estrutura nascida em 1º de janeiro de 2023 dentro do âmbito da Procuradoria-Geral da União, que, por sua vez, compõem a Advocacia-Geral da União. Nós tivemos um batismo de fogo em 8 de janeiro deste ano. E agora, com apenas três meses de vida, aqui estamos nesta Corte colaborando com esses temas de repercussão geral.

Pois bem, a PNDD, ainda em regulamentação, nasce como uma resposta ao extremismo, que este prédio testemunhou recentemente, com o objetivo de especializar a atuação da AGU, representando a União judicial e extrajudicialmente, quando chamada a zelar pelas instituições democráticas, na forma do art. 23, I, da Constituição.

O objetivo da PNDD, portanto, é apresentar prontas e proporcionais intervenções em casos de ataques à integridade da ação pública, campanhas de deslegitimação dos poderes e de desinformação contra políticas públicas. Muitas dessas manifestações antidemocráticas que mencionei, que reclamam a atuação da PNDD e por isso que ela foi criada, têm ocorrido por meio de plataformas digitais e espaços virtuais como armas de destruição da democracia em massa.

Assim, nos indagamos, nesta necessária nova fase que agora vivemos de revisão regulatória dos espaços públicos virtuais, qual o marco regulatório legal ou jurisprudencial garantidor de permanência do princípio democrático no debate público na rede. Ao que parece, chegamos no momento de evoluir do primeiro paradigma, cuja missão foi cumprida com louvor, então focada em ações negativas ou mínimas do Estado frente às plataformas, para o novo modelo, agora com o enfoque em ações positivas das plataformas frente à cidadania, de natureza procedimental justamente para garantias de liberdade de expressão, de comunicação, de difusão de conteúdo, de segurança de grupos vulneráveis e, como eu disse, há pouco, de permanência do princípio democrático no debate público virtual. Trata-se justamente do dever de cuidado que alguns expositores já mencionaram aqui anteriormente.

A PNDD, Presidente, portanto, entende que uma interpretação do Marco Civil com essa abordagem, repito, de natureza regulatória procedimental cria melhores condições para que a Procuradoria possa atuar e lograr as proteções a que se destina na defesa da democracia, a serviço dos três poderes.

E aqui eu concluo, Presidente, se Vossa Excelência me permite trazer também, assim como o Ministro Alexandre Moraes fez, um paralelo, uma experiência regulatória global da qual nós podemos obter alguns ensinamentos. Nós vivemos num período na história do Brasil, do mundo civilizado, um esforço

de regulação da lavagem de dinheiro e é possível se fazer um paralelo aí de circulação de recursos ilícitos feitos a partir de instituições financeiras e circulação de conteúdos ilícitos feitos a partir de plataformas. Podemos fazer um paralelo inclusive de que há uma fase de colocação do conteúdo, em que há a criação de um conteúdo e ele começa a caminhar, há uma fase de ocultação, onde há uma disseminação desse conteúdo e se afasta o conteúdo do seu criador, e há um momento também de integração, em que aquele conteúdo ilícito é absorvido por meios tradicionais, por pessoas de boa-fé, que passam a disseminar no sistema.

Houve uma grande evolução regulatória que colocou as instituições financeiras como protagonistas desse sistema no combate da lavagem de dinheiro, da circulação de recursos ilícitos. Então, parece-me que esse é o caminho que as plataformas devem seguir, quem sabe até serem as protagonistas desse sistema.

Então, muito brevemente, aqui apresentamos a nossa colaboração.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Doutor Marcelo Eugênio Feitosa Almeida, da Procuradoria Nacional de União de Defesa da Democracia e procurador-geral da União.

Agora, a última expositora da parte da manhã, a Doutora Isis Menezes Taboas, assessora do gabinete do Ministério das Mulheres.

A SENHORA ISIS MENEZES TABOAS (MINISTÉRIO DAS MULHERES) - Em 2006, nós mulheres brasileiras conquistamos o direito de utilizar todos os instrumentos permitidos em uma sociedade democrática para garantir que em briga de marido e mulher se mete, sim, a colher. O Estado e suas instituições, desde então, não podem mais se omitir diante da violência contra mulheres cometida em espaços das relações domésticas e familiares.

Hoje, 17 anos depois, vimos, pela primeira vez, a esse púlpito, falar por meio do nosso próprio ministério, o Ministério das Mulheres. Vimos alertar o exponencial crescimento de uma nova forma de expressão da violência patriarcal e advogar por avanços no enfrentamento aos discursos e às práticas misóginas em um outro espaço relacional, a internet. Garantir mecanismos de enfrentamento à violência contra as mulheres nas plataformas de redes sociais é uma das importantes dimensões do debate desta audiência pública.

> *Manual de como estuprar mulheres na Universidade de Brasília: o guia definitivo*;
>
> *Esfaqueando uma mulher sem usar as mãos*: *tortura psicológica e indução ao suicídio*;
>
> Quando você mantém uma mulher desta na mira da sua arma, não há sororidade, não há igualdade, não há absolutamente mais nada, tudo que há é a natureza crua e pura, você, o sexo superior, fazendo o que lhe é de direito, mas não odiamos mulheres, nós amamos, por isso estamos fazendo o que elas querem, querem ser mortas e estupradas;
>
> É seu dever estuprar uma mulher brasileira, mais conhecida como prostituta social.

Algumas dessas mensagens circularam livremente pela internet, de forma anônima, por tempo considerável até que fossem removidas. Outras são trechos de falas efusivas de influenciadores digitais e seguem *on-line*. Esses conteúdos são graves violações aos direitos humanos e políticos das mulheres e, embora pertencentes ao meio virtual, repercutem sobremaneira na vida concreta, material, política, profissional e pessoal de incontáveis mulheres.

O volume e a velocidade de compartilhamentos de conteúdos misóginos ocorrem de forma inédita na nossa história. Trata-se de um novo e perigoso mecanismo de promoção da violência patriarcal.

O Ministério das Mulheres acompanha a discussão sobre os chamados influenciadores de masculinidade com muita preocupação. Nas plataformas digitais onde esses homens se articulam, há um espaço conhecido como "machosfera". Ali a misoginia reina livremente.

Esses grupos organizados têm um vocabulário comum próprio e violento, que se refere às mulheres com palavras de baixíssimo calão, ofensivas e misóginas. Eles utilizam o discurso de ódio como uma prática da conhecida pedagogia da desumanização do outro, ou da desumanização da outra. Por meio da repetição de mensagens que objetificam, que inferiorizam as mulheres, eles buscam naturalizar as relações de desigualdade de gênero. Eles propõem, como instrumento para a imposição das suas ideias, diferentes formas de violência contra

a mulher, violência psicológica, moral, sexual, inclusive incitando a mais extrema forma de violência física contra as mulheres, o feminicídio.

Não bastasse a omissão das redes sociais digitais diante das violações aos direitos humanos e políticos das mulheres, as plataformas que hospedam essas contas e esses usuários lucram com essa prática. A agência de checagem Aos Fatos analisou recentemente 80 canais misóginos no YouTube - 35 desses são monetizados pela própria plataforma e outros 36 utilizam diferentes formas, diferentes estratégias, como vendas de cursos, de *e-books*, para lucrar, ou seja, a misoginia dá lucro para as plataformas digitais e nas plataformas digitais. Esse é um fenômeno que ocorre em todas as plataformas que operam através da lógica valor/algoritmo, um critério de avaliação automatizado e de ordem pecuniária inteiramente econômica.

As tecnologias digitais permeiam todo o nosso cotidiano, isso é um fato, e os algoritmos atuam classificando, filtrando, sugerindo e recomendando conteúdos o tempo todo em que estamos conectados. Na prática, a lógica algorítmica das plataformas de redes sociais tende ao agrupamento de indivíduos com afinidades entre si. O problema é que algumas afinidades podem não ser democráticas, ou não respeitar a dignidade da pessoa humana. Os algoritmos podem criar perigosas câmaras, como a Doutora Estela disse, de eco ou caixas de

ressonância de discursos de ódio, em que indivíduos com posicionamentos semelhantes se agrupam, reforçam e radicalizam o seu posicionamento.

Em 2014, o Marco Civil da Internet foi incorporado ao nosso ordenamento com grande vanguardismo. Passada quase uma década, o Ministério das Mulheres aponta para a necessidade de debater o art. 19 à luz dos seus próprios fundamentos, que estão previstos no art. 2º, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade, o exercício da cidadania, assim como em conformidade com a interpretação do art. 4º da própria lei, que afirma que o uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção de direito de acesso a todos.

Compreendemos o acesso não apenas na sua dimensão formal. Para que as mulheres possam acessar a internet exercendo cidadania, desenvolvendo sua personalidade com garantia ao respeito dos seus direitos humanos, é essencial uma regulação ágil e profícua dos conteúdos potencialmente lesivos. O medo constante de sofrer violência virtual gera uma espécie de efeito inibidor da participação das mulheres em ambientes políticos. Esse fenômeno atual revela a limitação do direito de liberdade de expressão das próprias mulheres como um efeito colateral da violência política, da violência de gênero na internet e diante do comportamento leniente das plataformas e autoridades.

Sobre o dever de cuidado, ou melhor, o dever de fiscalização derivado dos termos de uso com responsabilidade por quebra de confiança de

ambiente seguro, vale concordar com os advogados que me antecederam, que, mesmo com a regra do Marco Civil da Internet, as empresas não deixaram de analisar e moderar conteúdos postados por usuários independentemente do crivo judicial.

Porém, em que pese as empresas moderarem conteúdo a todo momento, isso não quer dizer que elas o façam bem ou que não haja incoerências. Há diretrizes hiper detalhadas que regem os corpos e a sexualidade das mulheres. Por exemplo, imagens com peitos femininos desnudos são retiradas em poucos minutos do ar. Porém, as políticas são absurdamente frágeis em torno do discurso de ódio, o que favorece o fortalecimento de organizações como as masculinistas, misóginas, que monetizam, na verdade, as violações dos direitos humanos das mulheres.

A adesão aos termos de uso das plataformas digitais, ainda que inespecíficos ou inadequados, gera o dever de cumprimento pelos seus usuários, bem como a legítima expectativa pelas usuárias do dever de vigilância dessas empresas, as quais devem responder, sim, nos casos de omissão ou falha de dever de cuidado e de fiscalização.

Por fim, eu quero falar sobre a negativa de efetivo gozo de direito fundamental das mulheres em face da mora judicial, a proteção da liberdade de uns *versus* a violação da dignidade de muitas.

A internet hoje é palco para uma série de discursos que ultrapassam os limites permitidos por lei, perpetrados de forma sistematizada em ofensa aos direitos humanos e políticos das mulheres. Nesse cenário, não há equilíbrio de direitos a ser enfrentado pelo Judiciário. Na prática, o que ocorre é uma falsa ponderação entre princípios, visto que a demora de remoção dos conteúdos misóginos publicados, em regra, consubstancia um irreversível aniquilamento do direito fundamental das mulheres à dignidade, tendo em vista que a velocidade da internet supera em muito a velocidade de um processo judicial, ainda que em seu procedimento mais célere.

O ônus da demora do provimento judiciário deve ser imputado ao apontado agressor e priorizada a rápida interrupção da violência a partir de simples notificação da plataforma, para que ela cumpra aquilo que, para além da proteção constitucional e legal, já está contemplado nos seus próprios termos de uso.

A retirada extrajudicial de conteúdo misógino não pode ser confundida com a negação do direito à liberdade de expressão. Ponderar sobre a

liberdade para nós mulheres não é ponderar sobre essa liberdade de expressão que pode violentar, agredir e lucrar com o ódio e a misoginia.

Para nós do Ministério das Mulheres, liberdade é o sonho de poder ocupar esses espaços políticos e de poder da nossa sociedade em condições igualitárias com quaisquer seres humanos. Seria o sonho de estar nesse púlpito e ter ouvido mulheres e homens igualmente, não apenas uma mulher em meio a dezessete falas masculinas. Seria o sonho de estar neste plenário com a certeza de que eu não serei escolhida pelos grupos misóginos como a próxima vítima a ter a dignidade violada na internet, sem direito a uma rápida e eficiente resposta das plataformas.

Aqui falamos da violação sistemática dos direitos políticos das mulheres brasileiras e a liberdade, mas não essa liberdade de expressão que foi mencionada pelos advogados que me antecederam, falamos da liberdade, talvez da liberdade meireliana, da Cecília Meirelles, a liberdade que é na palavra que o sonho não alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda.

Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Doutora Isis Menezes Taboas, assessora do gabinete do Ministério das Mulheres.

Assim, chegamos ao final deste primeiro bloco da audiência pública, agradecendo a presença de todas as autoridades que aqui passaram, em especial o querido Colega Ministro Luiz Fux e das senhoras e dos senhores expositores da parte da manhã.

Todas as exposições serão transcritas e juntadas aos respectivos recursos extraordinários. Se os expositores também tiverem ou quiserem fazer juntada de dados, de alguns elementos, também poderão se dirigir à Secretaria para fazer essa juntada.

Na parte da tarde, às 14h, retomaremos, sob a Presidência, na parte da tarde, no segundo bloco, do Ministro Luiz Fux. Então, desejando a todos um bom intervalo, retomaremos às 14h.

Declaro encerrado esse primeiro bloco.

Muito obrigado a todos.

DIA 28/3/2023 - TARDE

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Boa tarde a todos e a todas! Já tivemos, pela parte da manhã, a primeira etapa deste ciclo de audiência. Como as teses veiculadas nos recursos são homogêneas, o Ministro Toffoli fez a primeira parte, eu vou fazer a segunda. Amanhã, eu venho um pouquinho mais tarde por causa de um compromisso aqui no Supremo.

Então, dando novamente boa tarde a todas e a todos, eu convido de imediato a Doutora Jacqueline Abreu, consultora jurídica do Twitter Brasil para a sua exposição.

A SENHORA JACQUELINE ABREU (TWITTER BRASIL) - Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, eminente representante da Procuradoria-Geral da República, todos os demais presentes, muito boa tarde.

Em nome do Twitter Brasil, eu gostaria de cumprimentar esse egrégio Tribunal pela iniciativa de realização desta audiência pública e agradecer também a oportunidade de sermos ouvidos aqui hoje.

Nesta breve fala, eu gostaria de reforçar três ideias centrais no debate sobre responsabilidade civil e regulação de plataformas que, a nosso ver, retiram qualquer dúvida sobre a constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet.

A primeira é que o art. 19 é um dispositivo central para a proteção do discurso e da expressão pública de toda e qualquer pessoa, em especial daqueles em posições menos privilegiadas. A segunda é que o art. 19 é uma regra geral que convive com exceções e com a atuação proativa de plataformas e em que termos essa atuação pode e deve se dar, é uma outra questão distinta da constitucionalidade do art. 19. A terceira é que esse dispositivo é uma decisão

política legítima do Legislativo, qualquer revisão dele e qualquer discussão mais geral sobre aperfeiçoamento de regulação de plataformas pertence ao Legislativo.

Eu começo, portanto, enfatizando, Excelências, que o art. 19 do Marco Civil da Internet existe para proteger direitos fundamentais de usuários. Em particular, sua liberdade de expressão e de informação.

O regime de responsabilização das plataformas instituído por ele é só um meio para esse fim. As aplicações de internet como as redes sociais viabilizaram como nenhuma tecnologia antes delas a possibilidade de exercer liberdade de expressão e de informação de uma forma descentralizada, retirando o monopólio do discurso daquele que detinham, desproporcionalmente, grande parte do poder político e econômico e o monopólio do discurso daqueles que controlam os meios tradicionais de comunicação de massa.

Nunca se exerceu a liberdade de expressão como hoje, dando-se a capacidade de pessoas comuns, inclusive de grupos historicamente desfavorecidos, que não tinham visibilidade em outros meios de comunicação, a capacidade de exercer a liberdade de opinião, crítica e de criação.

Não se pode ignorar, então, esse resultado mais tangível do art. 19 do Marco Civil como uma política pública. Garantir que a desigualdade política e econômica, que são tão marcantes na realidade social brasileira, não sejam

instrumentalizadas pelos mais poderosos como um instrumento, uma ferramenta de censura.

O escrutínio público e as críticas que emergem nas redes sociais a empresas, as autoridades e a indivíduos em geral, contra injustiças sociais históricas inclusive, remanesce e prospera porque há esse regime de responsabilização de plataformas como a do Marco Civil.

Na experiência do Twitter, que é uma plataforma que é utilizada por muitas figuras públicas e em que diversas organizações fazem ativismo, inclusive para discutir entre si, não seria sustentável facilitar essa conversa sem o art. 19. Se meras notificações extrajudiciais fossem o bastante para que o Twitter se tornasse corresponsável pelo conteúdo gerado pelos usuários, parte notável dessa conversa teria de ser suprimida com base na versão unilateral e nos sentimentos de alguém.

Vale lembrar que esse uso de notificações extrajudiciais e de outros instrumentos semelhantes por detentores de poder político e econômico, com o propósito de suprimir o discurso e as informações publicamente relevantes, ela não é um fenômeno desconhecido no Brasil pré-Marco Civil da Internet, foi uma escolha consciente do legislador não deixar que esse modelo prosperasse.

E assim chego ao meu segundo ponto. Como já foi reconhecido aqui, eu ressalto que o art. 19 convive e pode conviver com exceções pontuais e

objetivas, como a criada pelo art. 21 do Marco Civil, para conteúdo de exposição não consentida de nudez, e não impede a atuação espontânea dos provedores de aplicações de internet no que diz respeito à remoção de conteúdo de usuários em casos de violações aos seus termos de uso, às suas políticas, ou seja, ao próprio contrato celebrado entre os usuários e os provedores.

Essas regras, que vêm sendo amadurecidas ao longo do tempo, já contemplam uma série de incômodos e problemas que plataformas, como o Twitter, não têm o interesse de viabilizar, como a falsificação de identidades, o discurso violento, a propagação de ódio, a publicação de material íntimo sem consentimento e outras formas de comportamento abusivo.

E hoje, é plenamente válido que se discuta esse outro universo de questões que o art. 19 não pretendeu resolver, como a regulação das práticas de moderação de conteúdo do ponto de vista da transparência, da equidade e de outras expectativas básicas de justiça na governança do discurso dentro de plataformas privadas.

Mas culpar o art. 19 por não lidar com essa outra frente de desafios é errar no alvo a um custo gigantesco para a liberdade de expressão. O fato é que o Twitter e outras plataformas semelhantes não estão numa posição de adjudicar sobre direitos fundamentais à luz da Constituição Federal, nem de

resolver conflitos que exigem a apuração contextual e que ultrapassam as regras da própria plataforma.

Nesses casos, é o Judiciário que deve decidir, conquanto for adequado, dotado de independência, capacidade e legitimidade para tal análise sobre a possível existem de violação a direitos fundamentais.

Em 2022, por exemplo, o Twitter foi acionado judicialmente em 247 processos versando sobre remoção de conteúdo. Naqueles em que se fez um pedido liminar de remoção, 72 tiveram o pedido de remoção deferido; e em outros 70, o pedido foi indeferido. Isto é, na metade dos casos, o próprio Judiciário entendeu que deveria se permitir o contraditório e a dilação probatória antes de se avaliar se aquele conteúdo era infringente ou não. Essas controvérsias vão continuar existindo.

Então, está, a nosso ver, plenamente de acordo com a Constituição o dispositivo que promove a liberdade de expressão, impede que ela seja censurada por pressão e prestigia o Judiciário na sua função mais nobre, que é a de adjudicar sobre direitos e proteger direitos fundamentais dos menos favorecidos. O art. 19 é constitucional em todos os seus elementos.

Eu chego, então, ao meu terceiro ponto, e final. O regime de responsabilidade civil por ato de terceiros estabelecido pelo art. 19, do Marco Civil da Internet, é uma opção legislativa legítima, construída a partir de um raro diálogo

multissetorial, que permite ao legislador decantar, após uma intensa discussão sobre modelos, seus incentivos e consequências, aquela que se mostrou a mais adequada e que melhor reconciliaria direitos e interesses de uma ampla gama de atores na internet.

Antes do art. 19, muito se discutiu se cabia já a responsabilidade objetiva, se cabia a responsabilidade subjetiva após a simples notificação do ofendido.

E decidiu-se pela regra geral, que leva o Judiciário à adjudicação final sobre a existência de abuso no exercício da liberdade de expressão, sem prejuízo, como já falei, das regras excepcionais, quando o dano pode ter uma alta repercussão, como é caso de imagens íntimas, e sem prejuízo da própria atuação das plataformas com base em suas regras.

O legislador não deixou desamparadas as pessoas, nem as instituições que tenham os seus direitos violados na internet. Ele também previu uma sistemática que garante a identificação e responsabilização de usuários na internet, prevendo mecanismos para requisição dessas informações e, então, a sua responsabilização. Assim, ele equilibrou direitos, reconciliou direitos naquela ocasião.

Esse processo de construção do Marco Civil da Internet foi celebrado no Brasil e no mundo pelo seu caráter de vanguarda e pela participação

e garantia de proteção de usuários. Essa decisão política é fruto de um devido processo legislativo constitucional com intensa participação de múltiplos atores, que se tornou referência em todo o mundo.

O caminho para eventual reforço ou complementação da regulação da atuação de plataformas, e mesmo do regime de responsabilidade civil por conteúdo de terceiros, deve se dar de forma cuidadosa e diligente, por meio do debate envolvendo o Poder Legislativo em conjunto com a sociedade civil, indústria, governo, podendo, é claro, ouvir as sugestões das demais esferas, inclusive as desta audiência pública.

Contudo, é lá, como inclusive se percebe, a meu ver, a partir das diversas manifestações no primeiro bloco, o foro adequado para esse amadurecimento.

O problema que o art. 19 quis resolver não deixou de existir, nem vai deixar de existir. Os desafios novos e distintos, que hoje fazem parte do debate público, com relação às ações positivas de plataformas, isso também não será resolvido pela eliminação do art. 19 do Marco Civil da Internet. São assuntos paralelos, o art. 19 não concorre com essa outra discussão.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito obrigado, Doutora Jacqueline Abreu!

Convido, agora, o Doutor Fernando Gallo, que é diretor de Políticas Públicas do TikTok no Brasil.

O SENHOR FERNANDO GALLO (BYTEDANCE - TIKTOK BRASIL) - Excelentíssimos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli, boa tarde! Cumprimentando-os cumprimento todos os demais presentes, as pessoas que nos acompanham remotamente. Agradeço a oportunidade de falar diante desta Suprema Corte sobre o regime de responsabilidade do Marco Civil, e, em última análise, sobre como garantir um equilíbrio adequado entre liberdade de expressão e segurança no ambiente *on-line* no Brasil.

Eu sou Fernando Gallo, diretor de Políticas Públicas do TikTok.

Até porque nós somos uma plataforma mais nova, e nem todo mundo está familiarizado com o nosso aplicativo e a nossa abordagem, eu peço licença para, muito brevemente, apresentar o TikTok na sua singularidade e o trabalho que nós fazemos para manter a nossa comunidade segura.

O TikTok é uma plataforma de entretenimento, cuja missão é inspirar criatividade e trazer alegria. Nós, hoje, servimos a mais de 1 bilhão de pessoas que usam o nosso serviço no mundo todo. Somos uma plataforma mais nova, de apenas 6 anos, que não existia quando ocorreram alguns dos eventos que levaram a indústria de tecnologia à centralidade do debate público nos últimos anos.

Nós trabalhamos para aprender com o que se passou antes que estivéssemos aqui, trabalhamos para sermos, o tempo todo, previdentes, principiológicos e conscienciosos, pois sabemos que as decisões que tomamos podem ter efeitos para a liberdade de expressão e os direitos fundamentais nos anos e nas décadas a seguir.

Trabalhamos para merecer a confiança das pessoas a quem nós servimos. No TikTok, nós acreditamos que a segurança é um pré-requisito para a autoexpressão. Nossa estratégia de segurança *on-line* tem múltiplas abordagens, mas eu queria focar hoje no nosso trabalho proativo de detecção de conteúdo violativo.

Há uma percepção amplamente estabelecida de que plataformas como o TikTok são passivas e estão à espera de ordens judiciais para remover conteúdo. E essa percepção, de certa forma, ronda esse julgamento. Eu vou demonstrar aqui que definitivamente esse não é o caso do TikTok. Muito pelo contrário.

O nosso relatório de transparência mais recente, que cobre o terceiro trimestre de 2022, mostra que o TikTok removeu, em todo o mundo, quase 111 milhões de vídeos naquele período. Desses, 96,5% foram identificados proativamente pelo TikTok sem que nós precisássemos de uma denúncia, 92,7%

foram removidos em até 24 horas e 89,5% foram removidos antes mesmo de terem sequer uma visualização.

No mês passado, nós, voluntariamente, divulgamos um balanço das nossas ações durante as eleições do ano passado e na semana dos abjetos atos de 8 de janeiro deste ano em Brasília. Durante as eleições, nós recebemos 90 ordens judiciais, Ministro Toffoli e Ministro Fux, que determinaram a remoção de 222 URLs entre fevereiro e 31 de dezembro. Nesse mesmo período, nós removemos 66.020 vídeos proativamente. Eram vídeos que violavam apenas a nossa política de desinformação sobre eleições.

Na semana de 8 a 15 de janeiro, foram duas ordens judiciais que determinaram a remoção de 5 URLs, ao passo que nós, proativamente, removemos 10.437 vídeos por violações das nossas políticas de extremismo violento e desinformação.

Esses números demonstram cabalmente que não estamos passivos, nem inertes, nem lenientes. Muito pelo contrário, estamos trabalhando proativa e permanentemente para remover conteúdo violativo e manter o TikTok um espaço seguro e cívico, sendo os casos de intervenção judicial ínfimos, se comparados à atuação da plataforma. Ao mesmo tempo sabemos, é claro, que não somos perfeitos e sabemos que sempre haverá mais por fazer. Como eu disse a

nossa prioridade é e sempre será manter as pessoas que usam o nosso serviço seguras.

Eu quero muito brevemente também responder a uma fala na manhã de hoje a respeito de uma pesquisa sobre a segurança de jovens na plataforma. O experimento descrito no estudo citado não reflete o comportamento genuíno das pessoas na plataforma, nem experiências de usuários reais. Esse estudo foi feito por pesquisadores não nomeados, tem uma amostra extremamente limitada de 9 contas, não foi feito por um centro independente, mas por um grupo de *advocacy*, e esse estudo não passou por qualquer revisão de pares. O estudo não faz qualquer diferenciação entre conteúdo educativo e conteúdo potencialmente danoso. Nós precisamos fazer um debate público bem informado.

Quanto ao tema que nos traz aqui hoje, eu quero começar por dizer que decerto não somos estranhos aos crescentes desafios enfrentados em todo o mundo, por exemplo, em áreas como desinformação e democracia nos ambientes *on-line*. Ao mesmo tempo em que já estamos investindo em escala nas nossas operações de segurança, entendemos que é possível avançar no enfrentamento aos problemas públicos causados pelo próprio desenvolvimento tecnológico com a construção de boa regulação. Regulação, quando muito bem sopesada, debatida e construída para durar pode ter um papel importante em assegurar um ambiente digital seguro para todos.

Nós acreditamos que é possível construir boa regulação e queremos ser parte desse esforço, mas nós defendemos que o caminho não é alterar o atual regime de responsabilidade do Marco Civil, que determina que os usuários são responsáveis pelos conteúdos que postam, e não a plataforma. O atual regime do Marco Civil foi uma escolha deliberada do Parlamento brasileiro após anos de debate. A razão pela qual se escolheu esse caminho foi a consagração da liberdade de expressão, bem como a confirmação do Judiciário brasileiro como instância legítima para a decisão a respeito da ilegalidade de conteúdos em atenção ao princípio da reserva jurisdicional.

No modelo anterior, na ausência de um regime legal de responsabilidade, decisões divergentes do Judiciário brasileiro iam da responsabilização de plataformas por conteúdo de terceiros à obrigação do cumprimento de notificações extrajudiciais privadas, o que na prática funcionava como um sistema de *notes in takedown*, perverso incentivo à censura privada por parte das plataformas.

Importante anotar que, diferentemente do regime de responsabilidade americano, conhecido como Seção 230, o regime brasileiro é de isenção de responsabilidade apenas parcial. Atualmente, as plataformas já podem ser, e eventualmente são, responsabilizadas seja por não cumprimento de ordem judicial, seja por decisões de moderação de conteúdo que tomam.

Regimes de responsabilidade que estabelecem que os usuários são os responsáveis pelo conteúdo e não as plataformas são pedras angulares das legislações de internet dos países com mais altos índices de desenvolvimento e uma das principais razões pelas quais a internet foi, e ainda é, uma tecnologia profundamente transformadora e indutora do desenvolvimento.

Para se ter uma ideia do risco de censura privada, do qual estaríamos diante em caso de mudança no regime de responsabilidade, em média, todos os dias, 18.500 vídeos são denunciados para nós pelas pessoas que usam o nosso serviço, ou 6.600.000 vídeos denunciados por ano.

Nós avaliamos cada uma dessas denúncias de acordo com as nossas regras e atuamos de acordo. Uma parte desses conteúdos é violativa e, portanto, moderada. Outra parte é de conteúdo legítimo e que permanece no ar.

Se na remota possibilidade desse Supremo Tribunal Federal decidir que o art. 19 é inconstitucional, tornando plataformas como o TikTok corresponsáveis por conteúdos, sem estabelecer critérios e parâmetros objetivos para notificações, nós teremos contra nós, dado o risco de litigância, um perverso incentivo para a remoção de expressivo número de conteúdos todos os dias, incluindo aqueles legítimos. Além disso, estaria dando um incentivo à criação de indústrias de notificação extrajudicial em campos vários, seja para fins políticos de

concorrência ou outros, no intuito de remoção de conteúdos de adversários ou concorrentes.

É importante notar que eventual modificação do regime não retiraria do Judiciário brasileiro o encargo de ser o árbitro último desses contenciosos, vez que parcela dos usuários que tivessem seus conteúdos removidos iria buscar a reinstalação pela via judicial. Dada a escala de que estamos tratando, certamente estaríamos diante de uma oneração multiplicada para o sistema judiciário.

Para concluir, eu quero afirmar que há um clamor público por mais responsabilização de plataformas, e, em boa medida, ele é justo. Mas há muitas formas de aumentar a responsabilização das plataformas digitais sem erodir um dos principais pilares, sobre os quais a própria internet se sustenta, nem incorrer no risco de instituição da censura privada em larga escala.

Eu agradeço, Ministro Fux, Ministro Toffoli, pelo tempo e pela oportunidade. O TikTok segue à disposição desta Suprema Corte, e seguiremos trabalhando para manter a nossa plataforma um espaço seguro para a expressão.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Obrigado. Agradeço ao Doutor Fernando Gallo.

Convido o Doutor Tiago Machado Cortez, advogado da Wikimedia Foundation.

O SENHOR TIAGO MACHADO CORTEZ (WIKIMEDIA FOUNDATION INC.) - Boa tarde. Começo saudando o ilustríssimo Ministro Luiz Fux e o Ministro Dias Toffoli.

Eu venho aqui representar a Wikimedia Foundation.

O objetivo dessa apresentação, fundamentalmente, é demonstrar como que a discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet pode afetar outros modelos de negócio fundamentais para a livre circulação de ideias dentro da internet.

A Wikimedia é uma fundação que administra, disponibiliza a Wikipedia, mundialmente conhecida como uma enciclopédia *on-line* de divulgação de informação de altíssima qualidade em todo o mundo.

Os dados da Wikipedia falam por si só. A Wikipedia é acessada mensalmente por 1,7 bilhão de pessoas - 1,7 bilhão de pessoas usam a Wikipedia para acessar informações de boa qualidade. A Wikipedia tem páginas, conteúdos disponibilizados em 300 línguas, em 300 idiomas. Em português, são 1,1 milhão de conteúdos disponibilizados na plataforma na Língua Portuguesa, ou seja, é uma fonte valiosa de informação de qualidade à disposição dos usuários da internet.

A Wikipedia é a única página entre as 20 mais acessadas no mundo administrada por uma ONG. E aqui a gente chega num ponto fundamental: a missão da Wikimedia, através da Wikipedia e dos seus outros diversos produtos ou instrumentos, é gerar uma fonte de informação de qualidade, confiável e de valor para os seus usuários. Como que a Wikipedia faz isso?

A Wikipedia se vale de doações para financiar suas atividades, mas o ponto central da produção do conteúdo disponibilizado não vem das doações, mas sim da contribuição feita pelos usuários, pela comunidade dos membros da Wikipedia que produzem o conteúdo. Então ela é uma fonte de informação, uma plataforma que disponibiliza informação, produzida de modo totalmente colaborativo.

Não é por outra razão que é a Wikipedia é censurada nos países que estão marcados nesse mapa no Globo. Então, verificando os países em que ela é censurada, a gente identifica a China, Irã, Myanmar, Paquistão, Rússia, Arábia Saudita, Síria, Tunísia, Turquia e Venezuela. Esses países, de alguma forma, restringem a atuação da Wikipedia pelo fato de a Wikipedia ser uma fonte de informação de qualidade, produzida de modo colaborativo.

O que significa essa produção da informação de modo colaborativo? Todas as páginas da Wikipedia são produzidas e editadas pelos seus colaboradores, atualmente são mais de 300 mil pessoas ao redor do mundo. Essas

pessoas, qualquer um, pode entrar na comunidade de colaboradores, qualquer pessoa pode fazer parte dessa comunidade, basta ela se inscrever no *site* da Wikipedia.

Elas geram 350 edições por minuto. O que quer dizer isso? Além de qualquer pessoa que se registre como colaborador ter autorização para gerar uma página sobre um conteúdo novo, ela também tem autorização para editar a página e produzir correções do conteúdo que foi disponibilizado e gerado por terceiros. Ela é uma enciclopédia, portanto, que está em constante adaptação, em constante atualização, em constante processo de melhora. Isso sempre feito de maneira absolutamente colaborativa.

Também ela tem os seus mecanismos de correção das distorções, o que na comunidade Wikipedia é chamado de vandalismo. Qualquer postagem dentro da Wikipedia que viole suas regras fundamentais será corrigida pelos próprios colaboradores e o tempo médio de reversão de vandalismo é de cinco minutos. Então, postagens que contrariam a lei de maneira expressa, como postagem de *nudes* ou postagens difamatórias, são corrigidas pela própria comunidade dos colaboradores da Wikipedia.

A Wikipedia faz isso sem monetizar conteúdo. Não há qualquer forma de monetização de conteúdo pela Wikipedia. Ela não vende anúncios. Ela não se remunera com acesso dos seus usuários à Wikipedia. De novo, ela vive com

doações e ela gera o seu conteúdo através da colaboração dos usuários da Wikipedia.

Ela não usa algoritmo ou qualquer outra forma para a viralização de conteúdos. A Wikipedia, para quem acessa a página, tem referência a determinados conteúdos que possam ser de interesse do usuário, tal como um livro tem a referência bibliográfica de um outro autor, de uma outra fonte, mas toda a informação disponibilizada na Wikipedia sempre está embasada em fontes verificáveis.

É atribuição da própria comunidade gerar informação e garantir que a informação disponibilizada na Wikipedia seja fundamentada em fontes verificáveis. Portanto, o conteúdo elaborado e disponibilizado pela Wikipedia é um conteúdo produzido de forma totalmente colaborativa. Usando as palavras do Ministro Barroso na abertura desta sessão, pela manhã, talvez aqui seja uma das grandes expressões da sociedade aberta, em que o conteúdo gerado, o conhecimento gerado, o conhecimento disponibilizado são gerados pela construção dos seus mais diversos usuários.

Mas qualquer informação pode ser colocada na Wikipedia? Não. A Wikipedia se propõe a ser uma enciclopédia, o que está lá disposto são informações enciclopédicas, informações que tenham referências em fontes confiáveis, em fontes verificáveis. Não se coloca na Wikipedia, não é proposta da

Wikipedia, receber teorias novas, mas somente referências a teorias já desenvolvidas, a conhecimento já gerado. A Wikipedia também não é palco para manifestação de informações pessoais, para debates políticos; ela é única e exclusivamente uma plataforma que disponibiliza informação enciclopédica sobre os mais variados temas da sociedade.

Como a Wikipedia consegue fazer com que essas regras de uma informação produzida de modo colaborativo, de alcance global, antipolarização, pública, transparente e com dados verificáveis seja implementada e seja seguida? A própria forma de governança da Wikipedia garante que as informações serão produzidas segundo esses ditames.

Existe uma certa hierarquização dentro dos colaboradores da Wikipedia. A pessoa inicia sua atuação na Wikipedia como editor, com a liberdade de produzir textos, de editar textos de outras pessoas e ela pode, depois de uma certa experiência dentro da comunidade, assumir uma posição de administrador, em que ela vai assumir a função de, eventualmente, apagar conteúdos, de eventualmente bloquear determinados editores que não cumprem com as normas da Wikipedia. O fato é que esse modelo de produção e governança de conteúdo com base totalmente colaborativa tem sido muito bem-sucedido em produzir uma informação de boa qualidade, com fontes verificáveis e que é um combate às ditas *fake news*.

Por que a discussão sobre o Marco Civil da Internet é tão relevante para o funcionamento da Wikipedia? Porque o art. 19 limita a responsabilidade dos provedores de aplicação - e a Wikimedia é um provedor de aplicação nos termos da lei - após a decisão judicial.

Não cabe à Wikimedia determinar qual é o conteúdo que deve ser, ou não, disponibilizado, porque não só o conteúdo gerado é gerado por terceiros, mas a própria forma de governança é determinada pela comunidade da Wikipedia, e não pela própria Wikimedia. Aqui uma distinção: Wikimedia é a fundação sem fins lucros que gere a plataforma, e a Wikipedia é a enciclopédia que disponibiliza a informação.

A inexistência de responsabilidade prévia pelo conteúdo gerado por terceiros é fundamental para o funcionamento da Wikipedia. A revisão desse ponto, seja para atribuir responsabilidade antes de uma decisão judicial, seja para forçar a atribuir responsabilidade depois de uma notificação extrajudicial, vai afetar de maneira brusca o funcionamento da plataforma, porque a plataforma, a Wikipedia, é criada com a contribuição de terceiros. O conteúdo gerado, o conhecimento gerado é sempre feito com base no conhecimento de terceiros, e a própria governança é com base em conhecimento de terceiros.

Então, a gente está diante de um caso que não é o caso padrão da discussão sobre o Marco Civil da Internet. Não estamos falando aqui de uma

plataforma comercial que monetiza recursos, que monetiza o conhecimento e os *posts*. É uma plataforma sem fins lucrativos que se sustenta no conhecimento dos colaboradores para gerar uma informação de qualidade e garante que essa informação de qualidade seja produzida através de uma governança baseada na atuação dos colaboradores.

Portanto, é importante considerar esses aspectos, esse modelo de negócio para avaliar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 19.

Obrigado!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito obrigado, Doutor Tiago Machado Cortez.

Convido agora o Doutor Humberto Chiesi Filho, representante do Mercado Livre.

O SENHOR HUMBERTO CHIESI FILHO (MERCADO LIVRE) - Boa tarde a todos e a todas!

Cumprimento aqui os Ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, o Subprocurador Luiz, a Carmen também, que é a assessora-chefe aqui do STF, do Plenário, e todos que estão acompanhando este importante debate democrático que é realizado hoje aqui na Suprema Corte deste país.

O objetivo desta exposição, principalmente hoje, é destacar aqui alguns aspectos que podem ser impactados por uma decisão proveniente dessas discussões nas plataformas não só de redes sociais, mas também, como é o caso do Mercado Livre, de comércio eletrônico, de *marketplace*, que disponibiliza a sua plataforma para a democratização do comércio eletrônico no país, onde pessoas vendem, compram e exercem uma atividade.

Esse impacto pode resultar também em interferência em negócios de centenas de milhares de famílias que sobrevivem de vendas na plataforma. E também comentar um pouco os riscos da moderação de como isso pode ser feito.

Os dados aqui apresentados estão nos informes de transparência da companhia, que são divulgados semestralmente, referem-se a toda América Latina, e o Brasil sozinho representa mais de metade desses números todos.

Como eu disse, quase 900 mil famílias vivem de vendas na plataforma, mais de 500 mil pequenas e médias empresas têm o seu serviço facilitado e viabilizado pela plataforma (dados da Euromonitor, de 2020, hoje esses números são muito maiores já). E isso dentro de um universo, uma dimensão muito grande de publicações da plataforma. Somente no segundo semestre do ano

passado, foram criados ou alterados mais de 563 milhões de anúncios na plataforma.

Além disso, mais de 2.690.000 anúncios foram retirados da plataforma por infração aos termos e condições da companhia. Pode haver uma irregularidade um pouco mais grave ou uma simples contrariedade às políticas de publicação e de formato de anúncio da plataforma. Não são todas irregularidades muito impactantes. E dessa quantidade, apenas 111 mil decorreram de denúncias específicas de usuários, porque, em todos os anúncios, existem um botão de denúncia para a plataforma extrajudicial e também dos convênios que mantemos com autoridades. Ou seja, 95,85% das retiradas, com base nos termos e condições, foram retiradas proativamente pela empresa dentro de um número de mais de 128 mil anúncios criados ou alterados a cada hora na plataforma. Esse é o universo que está sendo tratado aqui.

E a empresa faz isso como? Por meio de uma equipe interna, por meio de tecnologia e criando facilidades, inclusive uma ferramenta específica para autoridades, isso dentro de mais de 23 anos de experiência e de desenvolvimento dessas ferramentas. Todavia, questões subjetivas ou regulatória e tecnicamente intrincadas não são passíveis desse tipo de mediação tão simples e direta pela plataforma.

Esse trabalho colaborativo que foi mencionado, no ano passado só, gerou a recepção de mais de 26 mil denúncias de anúncios de autoridades com a URL específica, ou seja, conteúdo identificado.

E temos aqui declarações públicas de autoridades do resultado desse trabalho. Por exemplo, do Ministério Público de São Paulo dizendo que o trabalho é louvável, produtivo e resolutivo, que facilita muito as atividades preventivas e repressivas. Então, essa é uma declaração do Ministério Público.

A Ancine também que, no final de 2021, já não identificava tanto o conteúdo irregular, porque as denúncias da plataforma são potencializadas por nossas equipes e por ferramentas e tecnologia também. Mas ele ressaltou ao final que isso poderia mudar se fossem criadas novas formas de irregularidades, e, lamentavelmente, sabemos que aquele que frauda se desenvolve aquele ativo e tenta sempre superar as barreiras que são criadas.

Também um convênio muito importante para nós com o Congresso Judaico Latino-Americano, que declara que o Mercado Livre é um aliado estratégico no combate ao discurso de ódio, que, só como exemplo, foram identificados mais de 100 livros, que inequivocamente contêm discurso de ódio e são prontamente bloqueados na plataforma; agora, outros conteúdos são mais subjetivos.

Dentro desse cenário, eu trago aqui também uma abordagem um pouco mais pragmática e também empírica da situação. Aqui não é nenhuma crítica às autoridades, o que eu vou mostrar aqui agora, mas é a constatação da realidade e da dificuldade. Muito foi dito aqui hoje, e de maneira extremamente legítima e importante, que certos conteúdos têm que ser retirados. Agora, a dificuldade dessa identificação, previamente, é patente. Por exemplo, um caso aqui que eu exponho do Ibama: agrotóxico, por exemplo, é uma substância proibida na plataforma, uma substância que, nesse anúncio, tem a palavra glifosato, que se refere a agrotóxico. Só que, nesse caso, pela porcentagem, ele é permitido, é de jardinagem. Então a plataforma tem esse tipo de situação.

Eu coloco aqui agora um trecho de uma discussão em processo administrativo no Ibama, onde as próprias autoridades internas declaram expressamente que não têm condições de gerar uma lista para a moderação desse conteúdo, que é extremamente difícil. Uma pede ajuda para outra diretoria, que responde que não tem como ajudar, que responde que tem que ser consultado o Ministério da Agricultura e Pecuária, que responde que não tem como fechar uma lista, um critério tão objetivo assim. Então, *a posteriori*, identificando o agrotóxico patente é fácil, mas, dentro dessa dinâmica, é demonstrada a dificuldade.

A Anvisa também. A Anvisa realiza um trabalho muito importante para nós, eles mandam muitos anúncios para serem retirados, e nós

agradecemos isso, porque trabalhamos com essas informações e geramos inteligência. Nesse caso aqui, era um videogame baixado como se fosse - esse Hellfire - que se refere a alguns medicamentos, algumas substâncias proibidas, mas nesse caso não, depois de um *e-mail* oficial da Anvisa, reconhecendo que havia um equívoco, o chamado falso positivo, que é um desafio muito grande nessa atuação.

Outro exemplo aqui da Anvisa também: termos que confundem com algum medicamento proibido, e era um relógio, posteriormente, a Anvisa também nos manda uma mensagem pedindo para reconsiderar. Outro exemplo aqui: um narguilé, esse equipamento para fumígeno, tabaco, que foi enviado para a empresa pela Anvisa para ser retirado, prontamente foi atendido, o vendedor do produto questionou a Anvisa, e a Anvisa pediu para voltar, para reativar o anúncio.

Ou seja, Excelências e todos os presentes, essa discussão parece simples quando analisado o resultado final da obra pronta, de um caso muito específico. Dentro de um universo de mais de 128 mil publicações criadas ou alteradas a cada hora na plataforma é inconteste que a própria autoridade, que é altamente especializada, enfrenta dificuldades para retirar o conteúdo, para indicar essa irregularidade, quanto mais uma plataforma de tecnologia.

Então, finalizando aqui, Excelências e a todos os presentes, o nosso entendimento é que a decisão para essa questão, ela não deveria ser pendular, nem totalmente para uma ordem judicial ou para uma autoridade e nem

totalmente para a plataforma a responsabilidade e o poder também de definir isso, mas sim um trabalho conjunto, colaborativo, onde um sistema que tem que ser desenvolvido em formato legislativo, vindo do Poder Legislativo, também com a participação do Judiciário obviamente, mas toda a sociedade civil para buscar uma internet mais segura, mais saudável e que viabilize a criatividade, viabilize os negócios, como foi mostrado, que viabilize também, no nosso caso, a democratização do comércio, e também, por outro lado, o serviço financeiro.

Mas aqui é mais a parte do comércio eletrônico, porque, em caso contrário, Excelências, retirada aquela última barreira, que é o art. 19 do Marco Civil da Internet, a última barreira de segurança para que um provedor possa atuar, como foi mostrado aqui que todos os provedores praticamente atuam. Podem melhorar? Sim. Uma mudança legislativa bem discutida, com cuidado, pode ser bem-vinda? Sem dúvida alguma, mas algum tipo de regulação, talvez uma autorregulação, às vezes até regulada, ela pode ser feita com muito cuidado, pode ser um ganho para a sociedade? Pode ser. Mas o risco de uma determinação, por um conteúdo ofensivo para que as empresas tenham a obrigação de moderar tudo e qualquer coisa, ou alguns critérios supostamente objetivos, que na prática não são tão objetivos assim, podem gerar um prejuízo para todos nessa questão.

Muito obrigado, Excelências e a todos.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Obrigado, Doutor Humberto Chiesi Filho.

Eu agora convido o Doutor José Emiliano Paes Landim Neto, representante da GetEdu.

O SENHOR JOSÉ EMILIANO PAES LANDIM NETO (GETEDU) - Muito boa tarde a todos.

Primeiramente, gostaria de cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, ao qual estendo o cumprimento a todos os demais presentes, até aqueles que nos ouvem de forma remota.

A GetEdu é uma parceira do Google que traz inovação ao sistema de ensino por todo o Brasil. Eu procurei dividir minha fala em dois momentos: tentar responder duas perguntas e chegar a uma aparente solução aos casos concretos que estamos aqui a discutir.

Trago duas fotos em dois contextos diferentes. A primeira foto é de uma mãe que amamenta os seus filhos, essa foto é de 2007, essa foto foi publicada na plataforma Facebook. Quando esta publica foto, a foto é removida pelo seguinte critério: essa foto não atende às diretrizes da plataforma por ter cenas de nudez e gestos obscenos.

A segunda imagem, e já é setembro de 2016, é uma foto icônica que ficou marcada, é a garota de napalm, na guerra de Vietnã. Ela corre, fugindo

das bombas, nua, em prantos; ela, à época, tinha nove anos. O autor norueguês publica essa foto, e mesmo a mídia social Facebook, a foto é retirada por também violar as suas diretrizes nudez e gestos obscenos. Mas, pelo clamor público, essa foto é restabelecida, e essa foto continua no ar, porque teve um contexto histórico por trás desses acontecimentos.

Antes de entrarmos no outro ponto que eu gostaria de mencionar com os senhores, antes de discutirmos o que é ou não a intervenção das plataformas em conteúdos produzidos por terceiros, a gente precisa definir o que é aceitável e o que não é aceitável dentro de juízo de valores distintos. E aqui, eu preciso fazer alguns questionamentos, porque o que pode ser ofensivo para mim, pode não ser ofensivo para o próximo. Como diferenciar o que é um conteúdo sexual de um conteúdo pornográfico? Como diferenciar uma imagem que tem um nu artístico, um nu histórico, um nu obsceno ou um nu educacional? Como tratar as questões que versam sobre imagens e vídeos de violência que trazem, no seu cunho, a violência como o centro da discussão? Seria algo que poderia incitar, ainda mais, as pessoas a fazerem o mesmo ou, na verdade, seria um desestímulo para não sofrer as sanções cíveis ou penais diante daquilo que se divulgou?

E aí, quando eu trouxe a fala do CEO, Mark Zuckerberg, e poderia ser qualquer outra plataforma, isso apenas para contextualizar 2007 e 2016 -essa fala é de 2017 - ele é muito categórico quando ele fala: "Precisamos estabelecer

critérios e padrões comunitários para saber o que devemos ou não fornecer aos nossos usuários. Mas, diante de todos os problemas enfrentados, nós não temos mecanismo suficientes aptos a conduzir todos esses problemas". Isso de 2016. Imagina, hoje, em 2023, e as outras violações que iremos enfrentar nos próximos anos.

Por isso que a gente tem que ter em mente a tríade: direito de quem fala, liberdade de expressão; direito de quem lê, ouve e sente, suposta vítima; e o próprio direito coletivo, que somos nós em sociedade.

E com isso, eu trouxe aqui um recorte: remoção de conteúdo e filtro do conteúdo. Remoção, seguindo espelho lá do art. 21 do Marco Civil da Internet. Podemos ampliar as exceções diante do fenômeno que hoje estamos a viver, mas não sendo a regra a censura, porém, no caso concreto, avaliar o que deve ser, ou não, removido. Porque as plataformas, quando elas são construídas, elas centram no usuário. Os usuários são quem consome e quem produz os conteúdos.

Então, podemos pensar no filtro *by design*, na moderação *by design*. Ou seja, o usuário define aquilo que quer ver, ouvir e sentir. Ele escolhe determinados conteúdos, até porque nós usuários colocamos as nossas preferências, as nossas configurações, temos as nossas pegadas digitais, temos todo nosso histórico do que começamos a viver em toda a plataforma. Assim, a

plataforma nos coloca os conteúdos que foram por nós selecionados e buscados a ter em nossa base, em nosso *dashboard*.

Aí eu trago um dado do YouTube, outra plataforma em que foi trazido da Mozilla Foundation, um dado de 2021, 71%, nesses casos de conteúdos extremistas foram recomendados pelos algoritmos da plataforma. Sequer o usuário selecionou determinado conteúdo, o usuário sequer buscou aquele conteúdo extremista (ódio, violência, incitação ao crime), muito pelo contrário, chegou à sua *timeline* sem ter questionado para tal. E 40% do reporte aos conteúdos que foram sugeridos aos usuários, 40% têm a probabilidade maior de ser questionado, porque não fizeram tal solicitação.

Pode-se até questionar, os algoritmos podem não ser os mais sofisticados que as plataformas podem buscar fazer, mas, a partir do momento em que se publica um conteúdo, são instantâneos e automáticos o compartilhamento e a recomendação desses conteúdos aos usuários que assim quiseram receber.

Logo, esses dois recortes que busquei fazer, longe de ter uma resposta pronta aos dois casos concretos, mas trazer como protagonista não a plataforma, e sim o usuário. É ele quem consome o conteúdo pelos *inputs* que ele colocou em qualquer plataforma que, porventura, venha a requerer um determinado conteúdo.

E como bem mencionou, pegando o gancho da fala do TikTok, as plataformas precisam ter meios técnicos para agir proativamente, para não deixarem cair conteúdos que firam direitos da personalidade e, claro, direito da coletividade. Poderia até ter trazido a foto do dia 8 de janeiro, mas preferi trazer de um outro contexto, de um outro fato histórico, há muito tempo, um tempo atrás que virou presente, não sabemos como iremos lidar com toda essa tecnologia.

Para me encaminhar às minhas conclusões finais, toda forma de censura não é a melhor. Porque o conteúdo que eu produzo, que os senhores produzem, que todos nós produzimos é a forma mais genuína de libertar o nosso pensamento, diferentemente se excedermos os limites que adentram a esfera de terceiros e na esfera da coletividade, pois o bem maior é o coletivo. O individual faz parte para o crescimento de uma coletividade saudável, plural e forte. E toda forma de censura deve ser sempre a exceção e, jamais, a regra.

Assim, foi uma forma que encontrei de trazer para o debate o filtro da entrada do usuário na plataforma até a sua saída. Em vez de ter o *shutdown* de um conteúdo (publicou, removeu), por que não delegar essa oportunidade para quem utiliza a plataforma, que é o usuário? Ele define se, no momento de entrada, ou até mesmo quando este, no transcurso da jornada, em uma determinada plataforma, ele escolhe aquilo que quer, ou não, ouvir, sentir e ler.

Portanto, eram essas as minhas contribuições na tarde de hoje. Agradeço a oportunidade e cumprimento mais uma vez Vossas Excelências e todos aqui presentes. Espero que tenhamos excelentes debates no período da tarde.

Obrigado!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Agradeço ao Doutor José Emiliano Paes Landim e convido agora o Doutor Carlos Affonso Souza, da Associação Brasileira de Internet.

O SENHOR CARLOS AFFONSO SOUZA (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INTERNET - ABRANET) - Boa tarde, excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, excelentíssimo Ministro Luiz Fux, demais autoridades, colegas aqui presentes e que nos assistem remotamente.

É um prazer poder me dirigir a este Supremo Tribunal para endereçar questões ligadas especificamente ao tema da audiência de hoje, sobre responsabilidade civil na internet.

Eu sou Carlos Affonso Souza, sou professor da nossa querida Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aqui represento hoje a Associação Brasileira de Internet, a Abranet. Em especial, de certa maneira, vale aqui marcar, a história da Abranet se confunde com a história da internet brasileira. Essa é uma associação fundada em 1996, tendo hoje mais de 400 integrantes, mais de 400

membros. E esses membros compõem, de certa forma, um retrato do ecossistema da internet brasileira.

Aqui falamos de diversas entidades que são impactadas pela decisão que essa Corte tirará sobre o art. 19 do Marco Civil da Internet e a regulação da internet como um todo. Estamos falando aqui de provedores de acesso, provedores de conteúdo, de *marketplaces*, de pequenas *startups*, de *sites* de reclamações de consumidores, estamos falando aqui de um ecossistema grande. E enciclopédias *on-line*, como foi aqui muito bem colocado o exemplo da Wikipedia. Todas essas entidades são afetadas pela escolha que se fizer com relação ao art. 19.

Dessa maneira, eu acho que um primeiro ponto que fica claro aqui na minha exposição, e, talvez, de certa forma, essa pluralidade de agentes revela, é que a internet brasileira não é uma *big tech*. E, quando nós analisamos a regulação da internet, existe sempre o risco de que padrões que nós aplicamos a essas empresas, porque elas são as mais utilizadas, porque elas são as que mais conhecemos, faz com que a nossa alça de mira sobre um desenho regulatório, sobre uma decisão judicial, migre para essas formas. Essa é uma armadilha a que todos nós, quando pensamos sobre esse tema, estamos sujeitos. De certa forma, gostaria de deixar claro aqui esse primeiro ponto. Estamos falando de um ecossistema bastante abrangente, um ecossistema que é afetado pela decisão que se vai tomar sobre o art. 19.

O art. 19, vale lembrar, e aqui muitos colegas já trataram do tema, então, não vou me repetir, trabalha com a determinação de um regime de responsabilidade, um regime de responsabilidade que foi construído ao longo do tempo.

Desde o começo dos anos 2000, os tribunais brasileiros se debruçaram sobre esse tema. De início, talvez, numa visão muito reducionista, nós tivemos três ondas nos tribunais brasileiros. Uma primeira onda considerando que internet é um local por si só arriscado e, consequentemente, trazendo, atraindo a responsabilidade civil objetiva para uma pluralidade de *sites* e de empreendimentos *on-line*. Gradativamente se entendeu que isso geraria uma responsabilidade exagerada, excessiva em diversos casos, impondo restrições a direitos. Com isso, um mecanismo de responsabilidade civil subjetiva, ancorado no regime de notificação e retirada acabou prevalecendo nos tribunais brasileiros. Ao mesmo tempo, olhando para como o mecanismo de notificação poderia ser abusado, a discussão sobre o tema apareceu de maneira muito forte na plataforma na consulta do Marco Civil da Internet.

Naquele momento, entre 2009 e 2010, é perceptível como esse debate é quente e inclusive faz com que se altere a resposta que é encontrada hoje no Marco Civil da Internet. Acho que vale lembrar que a proposta inicial do Ministério da Justiça era por um sistema de notificação e retirada. Essa proposta foi

derrotada na consulta pública do Marco Civil da Internet através das consultas, através das contribuições feitas na plataforma, mas também no debate que se formou sobre como esse sistema acabaria alijando determinadas situações de uma visão por parte do Poder Judiciário. É nesse ponto que o Marco Civil se transforma - na consulta, ali em 2009, mais especificamente a mudança no que hoje o art. 19 acontece em 2010 - e esse texto vai ao Congresso.

As exceções ao art. 19 são apresentadas no Congresso. A exceção para pornografia de vingança, para conteúdos íntimos e para questões ligadas a direitos autorais aparecem na tramitação no Congresso Nacional. Esse foi o desenho aprovado em 2014. Mas, além de trabalhar com questões ligadas à responsabilidade civil, é bom lembrar que esse desenho adotado pelo Brasil com o art.19 não é o desenho da Seção 230 dos Estados Unidos, que confere uma dupla imunidade às plataformas. Nos Estados Unidos, as plataformas não respondem por conteúdos dos usuários e também não respondem por uma moderação que se mostre errada, indevida. De certa maneira, as plataformas são protegidas nas duas pontas nos Estados Unidos. O Brasil não adota esse modelo. Tanto é assim que nós temos centenas de decisões judiciais condenando as plataformas em situações de moderação que se mostrem indevidas, abusivas.

O art. 19 do Marco Civil trabalha com esses dois polos: desenha um regime de responsabilidade ancorado na ordem judicial não cumprida como

marcador para a responsabilidade, mas também gera uma zona de liberdade para que as plataformas possam criar suas regras e moderar conteúdo.

E aqui, já trago um dos pontos também colocados nessa audiência - e faço menção a 2010 - porque, quando a regra do Marco Civil muda na plataforma da consulta pública - inclusive, ontem, eu estava vendo as manchetes da época -, os jornais cobrem essa mudança, dizendo: agora, conteúdos, na internet brasileira, só vão cair com ordem judicial. E não é isso. Passados, enfim, 13 anos, claramente não é isso.

Nós temos possibilidades para que a moderação aconteça. Mas, como vimos hoje de manhã e todos nós sentimos, existe uma certa insatisfação com a maneira pela qual se dá a moderação de conteúdo. A moderação de conteúdo deveria ser mais informativa, mais transparente, mais coerente. Esse é um ponto típico, próprio para a regulação da internet, é um ponto que está na mira do Congresso Nacional - o Deputado Orlando Silva teve a oportunidade de dirigir, hoje, sobre esse tema. De certa maneira, e vale dizer, esse talvez seja o nó górdio da questão. Ou seja, essa é uma questão complexa, que não vai ser resolvida de uma forma simples. Soluções simples não vão resolver esse problema.

Tanto é assim que é possível - e essa é a posição da Abranet - ser favorável à posição de constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet e, ao mesmo tempo, ser favorável à regulação. Que exista, aqui, uma sensibilidade

para que determinados assuntos sejam avançados, atualizados. Não existe nenhuma incongruência com relação a isso. Aliás, para usar as próprias palavras do Ministro da Justiça hoje de manhã, isso não é heterodoxo, não é exótico, não é pecaminoso, ao contrário, isso é por *design*. O Marco Civil da Internet é feito para ser uma lei principiológica, que seja atualizada, seja complementada. E vimos isso de maneira muito clara.

O Ministro Alexandre de Moraes, pela manhã, disse sobre o sistema criado no TSE para tratar daquelas peculiaridades das urgências típicas do processo eleitoral. Esse modelo foi criado em complementação ao modelo existente no Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, nesse momento, serve de alicerce para uma série de tentativas importantes, que se olhem em termos de atualização, de complementação. Desmontar o Marco Civil da Internet e, em especial, o art. 19, parece-me ser uma decisão que trará mais riscos, mais problemas do que soluções.

E digo isso com a percepção - e aqui faço eco aos meus colegas Bruna Martins, Daniel Vila-Nova, Paulo Santarém, publicaram um artigo na *Folha*, semana passada, dizendo ser a hora de respeitar e aprimorar o Marco Civil da Internet - de ser essa a realidade. Porém, esse aprimoramento não vem do desmonte do art. 19, ao contrário, vem de um pensar sobre novas exceções, dever de cuidado,

regras de transparência que possam ser complementares a esse regime de responsabilidade nele desenhado.

Concluo apenas dizendo que esta Suprema Corte vai analisar diversos outros temas relacionados à internet, vem analisando assim. O Ministro Dias Toffoli foi o Relator do caso do direito ao esquecimento; Ministro Fux, Relator do caso sobre acesso a dados judiciais em *sites*. Temas sobre internet não vão escapar da alçada desta Corte.

E por isso, aqui em nome da Abranet, confiamos que esta Corte tomará a melhor decisão para trilharmos o melhor caminho sobre esse tema no Brasil, tão conhecido por sua originalidade e estar sempre na vanguarda sobre temas de regulação da internet.

Em nome da Abranet, agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito Obrigado, Doutor Carlos Affonso.

Convido agora a Doutora Adriele Pinheiro Reis Ayres Britto como interlocutora da Federação das Associações das Empresas de Tecnologia da Informação.

A SENHORA ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES BRITTO (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) - Boa tarde a todos e a todas! Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, Presidente desta sessão, Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, Senhor Luiz Augusto Santos, representante do Ministério Público, Senhora Ministra Cármen Lúcia, *experts* que estão participando nesta audiência e nesta tarde, demais presentes, boa tarde a todos!

A Assespro Nacional, que é uma Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, fundada em 1976, conta com mais de 2.500 empresas associadas, sendo a maior e a mais antiga, Excelências, representante do setor de tecnologia do Brasil.

A Assespro Nacional tem por objetivo defender os interesses de empresas privadas nacionais produtoras e desenvolvedoras de *software*, produtos de serviço de tecnologia da informação, telecomunicações e internet, sendo atualmente o setor de tecnologia, Excelências, o maior empregador do país, contando com mais de 200 mil empresas, e apesar disso, ainda há um *deficit* de 700 mil trabalhadores especializados na matéria.

Assim, nessa terceira vez que a Assespro honrosamente colabora com uma audiência pública com fundamentos técnicos e jurídicos perante esta Suprema Corte, pretendemos defender a constitucionalidade do art. 19, por entender que ele está de pleno acordo com a Constituição, em especial os arts. 5º; 170; 218 e 219.

Dessa forma, a nossa contribuição para o debate vai no sentido de trazer elementos que demonstrem não somente o regime jurídico aplicável à espécie, mas o regime jurídico constitucional do art. 19, além, claro, dos elementos técnicos que são demandados nesta audiência pública.

Com o aumento exponencial das interações sociais, se comparadas com o início da internet comercial dos anos 90, e a consequente perda do caráter efêmero das comunicações, em que tudo pode ser rastreável ou controlado - e daí é porque nós usamos a palavra *cyber* [ininteligível] justamente o controle - a necessidade de existência de um ecossistema seguro e confiável na internet e de uma interpretação do art. 19 mais consentânea com os dias atuais se fez imperiosa, principalmente após os acontecimentos injustificáveis do dia 8 de janeiro e que merecem, desde de já, a nossa mais profunda reprimenda.

De partida, é possível dizer, com todo conforto intelectual, que o art. 19 concretiza um direito e garantia fundamental previsto na Constituição Federal, que é o inciso IX do art. 5º, que prevê que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E garantia fundamental essa que é cláusula pétrea e impassível de ser objeto de emenda constitucional, inclusive, tal como previsto no art. 60, § 4º.

Diante dessa mais alta garantia concretizadora no Marco Civil na Internet, necessário se faz estabelecer a hipótese de incidência do art. 19. Qual

seja? Tão somente estabelecer um marco temporal de responsabilização civil dos provedores de aplicação, em razão de conteúdo que deva ser indisponibilizado para os usuários. Entende-se, portanto, Excelências, que esse conteúdo seja dotado de controvérsia quanto à sua caracterização como ilícito, demandando o contraditório e a ampla defesa judicial próprios da valoração em seara judicial.

O art. 7º, que já foi aqui colocado no decálogo do CGI, do Comitê Gestor da Internet, estabelece o princípio da inimputabilidade da rede nos seguintes termos: "o combate a ilícito na rede deve atingir os responsáveis finais e não os meios de acesso e transporte, sempre preservando os princípios maiores de defesa da liberdade, da privacidade e do respeito aos direitos humanos".

Importante frisar que o vocábulo "inimputabilidade", aqui empregado sem uma conotação propriamente coercitiva ou técnica ou jurídica, remete a uma incapacidade de atribuição de responsabilidade por um ato ilícito, o que não satisfaz as condições de imputabilidade previstas em lei.

De qualquer sorte, todo conteúdo ou conduta não escapa da esfera do escrutínio jurisdicional, de acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Portanto, é exatamente por essa razão que o legislador elegeu o Poder Judiciário o lócus decisório apropriado, mediante contraditório e ampla defesa, porque a segurança pública é um bem jurídico protegido pela Constituição Federal, é um direito e responsabilidade de todos.

Isso não significa que, automaticamente, os agentes privados se substituam às autoridades públicas do sistema de justiça e delas façam as vezes. A atuação dos agentes privados é medida pela extensão prevista no art. 19. E de outra forma, Excelências, não poderia ser, já que as aplicações de internet não são dotadas do poder de polícia nem pelo desenvolvimento das suas atividades finais, nem por exigência de lei. As aplicações de internet, agentes privados que são, também não podem ser demandadas além do que é esperado, inclusive dos agentes públicos integrantes do sistema de justiça.

Cabe lembrar que os crimes contra a honra - injúria, calúnia e difamação - são considerados crimes de ação penal privada ou pública condicionada à representação do ofendido, tal como prescreve o art. 145 do Código Penal e do Processo Penal. É fácil concluir, então, que não se deve exigir do particular mais do que se exige das próprias autoridades públicas, inclusive porque diversas empresas que não pertencem necessariamente ao nosso setor de tecnologia da informação utilizam plataformas para alavancar seus negócios e informar à sociedade e consumidores na sua área de atuação.

A *ratio*, portanto, do art. 19 é de interpretação lógica. A remoção que dependa de valoração subjetiva, como um ato ou conduta ilícita para não ferir a liberdade de expressão, é a que demanda uma ordem judicial, e tão somente na

hipótese da desobediência desta ordem é que se deve recorrer a sanções para garantia da própria ordem jurídica.

Ora, naquilo que não dependa de uma valorização subjetiva sobre a sua caracterização como ato ou conduta ilícita está a seara de atuação dos provedores de aplicação, que, por vontade própria, podem estabelecer, em seus termos de uso ou políticas de privacidade, o que não pode ser veiculado em suas plataformas, sem que isso resvale para uma censura prévia de tão evidentes que são os bens jurídicos tutelados. Diante da opção do legislador de escolher, como bens jurídicos, a plena liberdade de expressão, proteção à incolumidade física das pessoas, proteção do Estado Democrático de Direito, naquilo que *a priori* não demande uma valoração subjetiva, a plataforma tem o pleno direito de, por vontade própria, dentro do exercício da sua liberdade contratual, remover o conteúdo antecipadamente. Tudo isso dentro do exercício do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que também são previstos constitucionalmente, ou seja, onde não houver uma dúvida razoável para remoção de conteúdo.

Estamos a falar, portanto, de fatos notórios e autoevidentes, mas isso não quer dizer que, na hipótese de uma eventual inatividade da plataforma, seja por causa da existência de uma dúvida razoável, seja por causa da incerteza da interpretação de um fato inédito, a elas já devam ser automaticamente aplicadas as

sanções, sejam elas administrativas, sejam elas judiciais, principalmente porque não existe um dever legal nesse sentido, já que a averiguação de responsabilidade dos intermediários é *a posteriori*.

Criar judicialmente hipóteses sancionadoras não previstas em lei ou até mesmo descartadas durante o processo legiferante sob o argumento de uma pretensa inconstitucionalidade trará para o setor que a Assespro tanto protege e tanto defende uma imensa insegurança jurídica, além de permitir uma ampla discricionariedade sancionatória para mais de 7 mil magistrados Brasil afora. Ademais, ao sancionar ilegalmente fora dos parâmetros do complexo normativo do ecossistema de internet brasileiro, o Judiciário inibe o desenvolvimento de novos agentes que queiram empreender nesse particular e ela pode ser também excessivamente responsabilizada e penalizada.

Então, Excelências, não podemos aqui também desconsiderar a complexa gama e camadas de complexidade dos múltiplos setores que fazem parte desse processo de escolhas junto ao legislador. Por isso, nós ainda continuamos entendendo que a melhor seara de discussão para novos fatos seja realmente o Legislativo.

Para finalizar, o que se busca neste art. 19 é que haja uma coerência judicante, ou seja, práticas consagradas que já guardem correspondências com o que já foi julgado nesta Corte, em especial na ADPF 130, no Tema 786,

inclusive da relatoria de Vossa Excelência, Ministro Toffoli, no direito ao esquecimento, no caso também de permissão do humor nas eleições e também no caso das biografias não autorizadas, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Percebe-se que em todas elas há uma coerência judicante que perpassa. A liberdade de expressão possui primazia sobre qualquer tentativa de censura prévia e garante-se o pleno direito à informação, além de que todas as responsabilidades são aferidas *a posteriori*, após a manifestação delas no mundo dos fatos, portanto.

Então, a Assespro alerta também para o fato de que não se deve importar automaticamente soluções estrangeiras prontas, que não guardam relação com a nossa Constituição Federal, principalmente porque elas podem ser políticas de governo e não políticas de Estado, políticas públicas de Estado. Então, temos de ter esse especial olhar e esse especial cuidado para que nós possamos ter um pleno exercício da livre iniciativa.

Então aqui, Excelências, eu finalizo citando o jurista sergipano Tobias Barreto, acho que ele consegue sintetizar o estado atual de coisas, apesar de não ter vivido nessa época, ele fala que o direito não é um filho do céu, é simplesmente um fenômeno histórico, portanto, um produto cultural da nossa sociedade. Então, não há como antever toda e qualquer situação e que haverá uma resposta pronta, uma solução que haja apenas um protocolo que possa ser

preenchido. E aí, realmente, objetivamente, teremos condições de fazer essa remoção de conteúdo.

Muito obrigada pela participação! Boa tarde a todos!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito obrigado, Doutora Adriele!

Convido agora a Doutora Cristiane Sanches que vai falar pela Abrint, Associação Brasileira de Provedores da Internet e Telecomunicações.

A SENHORA CRISTIANE SANCHES DE SOUZA CORRÊA (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - ABRINT) – Boa tarde a todos! É um prazer e uma honra estar na presença dos senhores. Agradeço a todos os colegas aqui presentes e aos colegas *on-line*.

Quando o Professor Carlos Roberto colocou sobre a questão das *fake news*, na época da aprovação do Marco Civil, de que a remoção de conteúdo só seria feita a partir de ordem judicial, eu lembro exatamente dessa época. E, usando um pouco desse exemplo, talvez valha a pena a gente tentar sair um pouco do nosso universo Brasil, embora ele seja extremamente relevante, e pensar um pouco no mundo como um todo.

Há 8 anos, nós tivemos o *RightsCon*, em 2015, que formou os Princípios de Manila. E agora, 8 anos depois, a gente está tentando chegar num conceito, em regras principiológicas junto à Unesco na linha do 5º e do 6º Princípios de Manila. Então, o que acontece ali, e que talvez a gente possa utilizar um pouco aqui dentro do Brasil também? O 5º princípio trata das estruturas e dos processos de moderação de conteúdo; e o 6º princípio trata do papel da regulação para conseguir-se chegar na melhor confiança possível nas redes.

Então, diante um pouco dessa consideração, o Brasil está na mira de todos os demais países, tanto em relação ao Brics, porque agora a gente tem uma iniciativa muito forte dentro da Índia a respeito da mudança da Seção 79, do *IT Act*, que, teoricamente no passado, foi semelhante aos Princípios de Manila, mas, hoje em dia, já não são mais. E nós temos também toda a mudança do contexto regulatório do setor Ásia, Pacífico, lembrando que, na época, em 2015, a APEC não assinou o documento dos Princípios de Manila.

Então, considerando esse grande panorama global, o que nós temos hoje é pensar em alternativas regulatórias de modo que não haja uma desconstrução criativa daquilo que foi concebido dentro do Marco Civil. E, para isso, talvez o melhor caminho, ou um caminho saudável para todos seja utilizar-se das premissas da teoria do Estado pós-regulatório. Essa teoria, na verdade, trata,

aborda que aquele conceito clássico da regulação baseado em comando/controle não é mais suficiente e mais útil para gente endereçar as questões de regulações de plataforma.

Então, o que acontece ali, pelos grandes teóricos, é que o Estado tem servir como um empoderador, e um empoderador no sentido de trazer aos cidadãos e trazer às empresas um ambiente de maior confiança, e a confiança se dá a partir do momento em que você tem uma atitude positiva e uma exacerbação da sua possibilidade de exercer o seu poder de decisão dentro do meio digital.

Então, certamente, todas as novas tecnologias sempre vão representar desafios à ordem jurídica, isso é natural, não poderia ser diferente. Isso já foi assim no passado e continua sendo hoje. Então, o que a Abrint traz de ponderação é a importância de se entender que a desconstrução do art. 19 do Marco Civil não leva a um caminho salutar para trazer esse ambiente de confiança às redes.

Hoje é importante a gente colocar também que a Abrint é a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. Essas empresas são empresas de telecomunicações de pequeno porte. Elas são responsáveis hoje por mais de 50% da oferta de banda larga fixa no Brasil. E o Brasil, mais uma vez, da mesma forma que a questão do tratamento da moderação de

conteúdo e da discussão do Marco Civil, ele é referência internacional no sentido de competitividade da banda larga. Então todo o processo histórico da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel, no sentido de positivar uma regulação assimétrica, proporcionou uma competitividade única.

E é usando um pouco desse cenário, que é absolutamente favorável e - digamos - exemplar para outros setores de telecomunicações, é que eu coloco a questão da teoria do Estado pós-regulatório. E ali nós temos alguns princípios importantes que nós podemos utilizar para se pensar nessa regulação. Quais seriam esses princípios? Princípio da prudência, princípio da legitimidade e princípio da conexão. A partir do momento em que a gente utiliza esses três princípios, a prudência no sentido de se tomar uma decisão com cautela e que não prejudique a inovação; a legitimidade no sentido de você obter dessa regulação as bases democráticas e que foram socialmente aceitas ao longo de todo esse trabalho, de todo esse diálogo que nós estamos tendo aqui; e o princípio da conexão, por fim, que é justamente entender que a regulação de plataformas e a noção de responsabilidade civil nas redes vai além do que está principiologicamente previsto no Marco Civil. E, por conta disso, nós temos que ter uma postura responsável e conectada a outras áreas do Direito e a outras áreas da sociedade, como por exemplo a própria proteção de dados pessoais, ou a defesa do consumidor, ou a defesa da própria competitividade no mercado.

Então, dito isso, acho que um ponto importante também para a gente poder complementar é a noção clássica do que são as camadas, as camadas da internet que vão ser sim impactadas se a gente não seguir um princípio de prudência. Nós temos a camada da infraestrutura, que é a primeira camada, a mais profunda por conectar os usuários; temos a camada dos protocolos, em que todas as regras ali de compartilhamento de informações estão positivadas; temos a camada de aplicações, que dispensa comentários; e temos aqui uma camada social, de interação das pessoas na rede. Uma coisa é certa: se nós tomarmos uma atitude sem cautela e sem prudência e sem entender que o Brasil é um espelho para esse debate, todas as camadas, que são interligadas, vão sofrer.

E por conta disso também, é muito importante a gente ter em vista que um dos preceitos básicos do conceito de conectividade significativa é justamente a atitude nas redes. Então, talvez um pouco diferente do que foi colocado, mas todos nós somos responsáveis - os usuários também são responsáveis, os mercados também são responsáveis, os estados também são responsáveis. Por que isso acontece? Porque a esfera pública e a esfera privada, dentro do contexto da internet, é um tanto embaçado, a gente tenta colocar da melhor forma, com a maior clareza possível, mas, na prática, aquilo embaça um pouco a nossa perspectiva.

Então, a partir do momento em que garantimos que o art. 19 e a sua constitucionalidade sejam preservados e mantidos no meio digital, permitimos que todos esses outros princípios, que todos esses outros ganhos de confiança, que são hoje discutidos no âmbito da Unesco, inclusive, sejam aprimorados. Aprimorados no sentido de construção coletiva propriamente. Talvez seja um pouco uma visão um tanto hegeliana no sentido de que o diálogo é o melhor caminho, mas eu, particularmente, e a Abrint entendemos que esse é o caminho natural para se buscar uma regulação prospectiva, uma regulação de confiança justa e equilibrada.

Então, agradeço a esta Corte a oportunidade.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito obrigado, Doutora Cristiane Sanches, que falou pela Abrint.

Convido, agora, o Doutor Carlos Manoel Baigorri, presidente da Anatel, para a sua exposição.

O SENHOR CARLOS MANUEL BAIGORRI (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL) - Boa tarde a todas e a todos, em especial aos Ministros Luiz Fux e Dias Toffoli.

Muito já foi falado sobre as plataformas digitais, em especial as redes sociais, e seus impactos sobre o ambiente democrático e o próprio tecido

social, em razão da distribuição desenfreada de conteúdos antidemocráticos, discursos de ódio e *fake news*.

Durante as últimas eleições, a Anatel exerceu o seu poder de polícia, com base nas decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, e retirou da internet diversos conteúdos e aplicativos que atentavam contra o processo eleitoral.

Apesar dessa atuação da agência no combate às *fake news*, hoje, irei falar da atuação das plataformas de comércio eletrônico que está diretamente relacionada com art. 19 do Marco Civil da Internet, mas que não concorre com qualquer questão de liberdade de expressão.

Nos termos da Lei Geral de Telecomunicações, equipamentos de telecomunicações, para serem utilizados ou comercializados no Brasil, precisam ter a certificação ou homologação por parte da Agência Nacional de Telecomunicações. Se uma loja física vender equipamentos ilegais, à luz da lei, a Anatel exerce o seu poder de polícia, apreende os equipamentos e sanciona aquela loja. Centenas de processos sancionadores já foram julgados, nesses termos, nos últimos anos, e milhões de reais de multa já foram aplicados em sede de processo administrativo.

Entretanto, senhoras e senhores, quanto essa mesma conduta é verificada numa plataforma de comércio eletrônico, essas plataformas se protegem no art. 19, dizendo que são meros intermediários.

Essa não é uma discussão teórica. Nos últimos anos, a Anatel já realizou ações de fiscalização em quatro grandes plataformas de comércio eletrônico, apreendendo mais de 18 mil equipamentos ilegais e instaurando diversos processos sancionadores. Esse processo, essa questão chegou à atenção da Anatel quando o Departamento Penitenciário Nacional veio conversar com agência sobre a entrada de pequenos celulares, do tamanho de um *pen drive*, mais ou menos, que estavam entrando nas penitenciárias brasileiras e utilizadas pelos presidiários para se comunicar com o mundo exterior.

Nós começamos a investigar e percebemos que esses equipamentos não eram certificados pela Anatel, e estavam sendo comercializados, de forma ampla, nas plataformas de comércio eletrônico. A partir daí, nós começamos a ter ações de fiscalização sobre essas plataformas e identificamos uma miríade de conteúdos e produtos ilegalmente comercializados.

As plataformas de comércio eletrônico não são meras intermediárias. Nesses processos investigativos da agência, nós identificamos que diversas delas oferecem serviços de armazenamento dos produtos ilegais, embalagem desses produtos ilegais e o despacho de produtos ilegais. Muitas dessas

plataformas impulsionam e lucram com a comercialização de equipamentos que infringem a lei.

A Anatel está combatendo o uso de um equipamento pirata muito comum no Brasil chamado TV box. São aquelas pequenas caixinhas que os consumidores compram e que servem para furtar sinais de TV por assinatura, para que as pessoas possam ver o jogo do Première, o Telecine de graça, sem precisar pagar assinatura de TV.

Quando nós estamos combatendo isso, muitas vezes, os consumidores percebem a atuação da Anatel e entram em contato para reclamar, na própria Anatel, que a sua caixinha parou de funcionar. Eles ligam na Anatel e dizem: "olha, minha caixinha parou de funcionar!" E sendo que, muitas vezes, eles não sabem o que aquele produto é ilegal. E eles dizem: "Não, entrei na plataforma qualquer, e estava lá o anúncio".

Então, a divulgação, e esses equipamentos, eles representam um risco não só para o cidadão que está colocando um equipamento ilegal dentro da sua casa, eles representam um risco à soberania nacional. Porque cada uma daquelas caixinhas, e já são mais de 7 milhões funcionando hoje no Brasil, elas podem ser ativadas de forma remota e utilizadas para a realização de ataques cibernéticos, como os que aconteceram na Anatel, recentemente, como os que

aconteceram no Tribunal Superior Eleitoral e como, recentemente, aconteceu essa semana na Ordem dos Advogados do Brasil.

Isso, esse tipo de caixinha representa um exército de criminosos dentro das redes brasileiras, trazendo um risco à soberania do Brasil, no que diz respeito à segurança cibernética.

Esses equipamentos são amplamente impulsionados e comercializados nas plataformas digitais, ludibriando os consumidores e expondo-os a uma miríade de riscos à sua privacidade e aos seus dados pessoais.

O consumidor que compra de forma inadvertida esse equipamento e liga-o no seu *wi-fi*, por exemplo, e também usa o seu celular para acessar aquele *wi-fi*, toda a informação que está sendo transmitida no seu celular pode ser acessada pelo criminoso que está do outro lado, controlando remotamente esse equipamento, acessando sua senha de banco, expondo sua privacidade, expondo seus dados pessoais.

O art. 19, no entendimento da Agência Nacional de Telecomunicações, não pode ser utilizado como um salvo-conduto para a realização de crimes pelos provedores de aplicação. Eu não estou aqui falando de um julgamento subjetivo, se um conteúdo é discurso de ódio, se um livro incita o racismo, mas sim de algo objetivo que é a venda de produtos ilegais.

E não há como, em outros segmentos, em que se tem um julgamento subjetivo sobre o que é um equipamento ilegal ou não. Todos os equipamentos certificados pela Anatel, eles possuem uma chave única, estão previstos numa base de dados pública. Você consegue acessar todas as TV box, todos os celulares, todos os *access points* do *wi-fi*, todos esses equipamentos que estão certificados, existe uma lista exaustiva no site da Anatel, inclusive com uma chave única para cada um dos selos de certificação. É a própria Casa da Moeda que imprime os selos de certificação que são utilizados para reconhecimento daqueles equipamentos que estão aptos a serem utilizados e comercializados no Brasil.

Durante muito tempo, teve-se uma visão de que a realidade da internet era uma realidade diversa do mundo real. Com a digitalização da internet, a digitalização acelerada da nossa economia, essa divisão, essa barreira entre o mundo real e o mundo digital acabou, ela não existe mais.

De tal forma que a gente entende que a regra deve ser muito simples: o que pode, o que não pode no mundo real, não pode no mundo digital. Do mesmo jeito que uma loja física é responsabilizada pela venda de produtos ilegais, também deve a plataforma de comércio ser responsabilizada. Da mesma forma que exercemos, e exerceremos o nosso poder de polícia para fazer cumprir a lei no mundo físico, também o faremos no mundo digital.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Doutor Baigorri, uma pergunta: qual a dificuldade que a Anatel tem de impor a proibição dessas comercializações de produtos ilegais? Porque o produto chega, chega com nota fiscal, chega no endereço da pessoa.

O SENHOR CARLOS MANOEL BAIGORRI (PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL) - Bom, a nossa grande dificuldade é controlar, justamente, todas as formas e as entradas que esses equipamentos têm no Brasil.

Nós atuamos juntamente à Receita Federal nos principais portos e aeroportos brasileiros, mas, muitas vezes, os equipamentos entram de uma forma que não está sobre o nosso controle.

Agora, quando falamos das plataformas de comércio eletrônico, temos uma grande dificuldade de conseguir exigir das plataformas que seja considerada a necessidade de que o equipamento seja certificado.

Então, algumas plataformas colocaram no anúncio um campo para que o vendedor coloque lá o número do certificado daquele equipamento. Entretanto, esse campo não é obrigatório, logo, coloca quem quer, e o cidadão que quer burlar as regras coloca um número qualquer.

Apesar de existir uma base de dados pública, no site da Anatel, que vincula um equipamento a um código, a um número, as plataformas ainda

resistem a fazer esse tipo de funcionalidade, porque vai acabar influenciando no seu modelo de negócio.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Mas falta algum normativo para essa parte específica da comercialização, para a aplicação de multas? Ou até mesmo para impedir o funcionamento da plataforma se ela está vendendo algo que é ilícito?

O SENHOR CARLOS MANUEL BAIGORRI (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL) - Não, Ministro. Na verdade, o que existe na discussão nos processos sancionadores é justamente a responsabilidade que essas plataformas podem ter. Alegam elas, nos processos administrativos, que, por serem meros intermediários, estariam protegidos pelo art. 19 do Marco Civil da Internet. O que não é o nosso entendimento. Nós processamos e sancionamos da mesma forma, entretanto, inevitavelmente, essas discussões vão recair aqui no Judiciário.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Ninguém vende 7 milhões de caixinhas de graça.

O SENHOR CARLOS MANUEL BAIGORRI (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL) - Exatamente. E não só é a comercialização, mas também serviços associados como o armazenamento, o empacotamento e o despacho delas. Então, as plataformas não são meras

intermediárias que estão conectando dois agentes que têm essa vontade de comercializar. Elas oferecem também o espaço para armazenamento desses equipamentos. E quando a compra é realizada na plataforma, a própria plataforma vai lá, pega o equipamento ilegal, empacota e despacha pelos correios. Então, há uma corresponsabilidade. No nosso entendimento, não são meros intermediários. Então, é essa a razão de ser muito objetivamente verificado se aquilo é ilegal ou não que, no nosso entendimento, afasta, de forma indiscutível, a ausência de responsabilidade das plataformas.

É claro, quando a gente está falando, como foi dado o exemplo aqui, de um produto que supostamente ninguém sabe se é um agrotóxico ou não, se é um medicamento ou não, ou então se um discurso é de ódio ou não, quando você tem esse julgamento subjetivo, entende-se que há uma dúvida. Mas aqui estamos falando de algo concretamente, de algo objetivo, de um selo, de um pedaço de papel que tem que estar grudado no equipamento e que reconhece que aquele equipamento é certificado, e, portanto, a sua comercialização é legal.

Então, por se tratar de algo objetivo de uma lista exaustiva de equipamentos certificados, cada um identificado com uma numeração única, não parece fazer qualquer sentido a ausência de responsabilidade das plataformas de comércio eletrônico na venda e comercialização de equipamentos ilegais sob a perspectiva da Lei Geral de Telecomunicações.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado.

O SENHOR CARLOS MANUEL BAIGORRI (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL) - Muito obrigado ao Senhor, Excelência.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito obrigado, Doutor Carlos Baigorri, que agora acaba de trazer, além do tema que nós temos que julgar, um outro tema que nós temos que pesquisar.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Daí a minha curiosidade.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Agora nós vamos ouvir, virtualmente, o Doutor Waldemar Gonçalves Ortunho, diretor-presidente da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Tem a palavra.

O SENHOR WALDEMAR GONÇALVES ORTUNHO JÚNIOR (AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - ANPD) - Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de cumprimentar as autoridades representantes da sociedade civil presentes e parabenizar a iniciativa do Supremo Tribunal Federal, nas pessoas dos excelentíssimos Ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, de realizar essa audiência pública para discutir o regime de

responsabilidade dos provedores de aplicação e a moderação de conteúdos na internet.

Como contribuição ao processo de deliberação da Suprema Corte, vou destacar três pontos que considero muito relevantes e que trazem para esta discussão a experiência e o olhar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entidade que detém o dever de zelar pelo direito fundamental à proteção de dados pessoais.

O primeiro ponto é: o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoal, LGPD, constituem os dois pilares centrais da regulação do ambiente digital e da internet no Brasil. Ambas as leis foram resultado de um amplo debate público que possibilitou a construção de um marco legal coerente e equilibrado.

Nesse sentido, estas leis asseguram as condições necessárias tanto para o desenvolvimento econômico-tecnológico e a inovação como para o respeito aos direitos fundamentais na rede, em especial a liberdade de expressão, a privacidade e a proteção de dados pessoais.

Por isso, entendemos que a fixação de novas interpretações, ou mesmo eventuais alterações no marco legal vigente, devem ser pautadas pela cautela, pelo reconhecimento de sua complexidade e pela necessidade de amplo diálogo e escuta atenta de todos os interessados, tais como representantes do setor

empresarial, do setor público, das instituições de ensino e pesquisa e da sociedade civil organizada.

O segundo ponto que gostaria de destacar é o fato de que a defesa de democracia e da liberdade de expressão deve ser realizada em harmonia com a garantia de privacidade do direito fundamental à proteção de dados pessoais. Preocupa-nos especialmente que decisões movidas predominantemente por razões circunstanciais possam gerar efeitos sistêmicos negativos sobre a confiança e a proteção dos direitos fundamentais no ambiente digital, rompendo o difícil equilíbrio alcançado pelo Marco Civil da Internet e pela LGPD.

É de conhecimento de todos que o modelo de negócio dos principais provedores de aplicativos e de ferramentas da internet e gestores de aplicativos de redes sociais se baseia na coleta e no tratamento de quantidades massivas de dados pessoais, que devem observar parâmetros estritos já previstos, em alguma medida, no próprio Marco Civil da Internet e aprofundados e detalhados na LGPD.

Diante desse contexto, entendemos ser importante o STF ponderar que os riscos de eventual solução a ser adotada possam, direta ou indiretamente, promover a ampliação proporcional de coletas de dados pessoais ou ainda o rastreamento e a vigilância abusiva de titulares de dados pessoais.

A esse respeito, lembro que esta Suprema Corte fixou recentemente, nos julgamentos da ADI 6.387 e da ADPF 695, parâmetros relevantes que limitam e estabelecem garantias mínimas para o acesso e o compartilhamento de dados pessoais por órgãos e entidades públicas. Entendemos que estes precedentes e os parâmetros ali fixados devem ser integralmente observados no presente caso, a fim de que qualquer hipótese seja assegurada ao titular. O nível de controle adequado para o fluxo de seus dados pessoais, em especial, deve ser observado e, quando necessário, ser exigido dos provedores de aplicação e serviços para internet a definição de finalidades específicas para o tratamento de dados, a sua limitação ao estritamente necessário para alcançar estas mesmas finalidades, a adoção de medidas de segurança proporcionais aos riscos envolvidos e a ampla transparência das operações realizadas com dados pessoais.

O terceiro e último ponto diz respeito à atuação da ANPD.

Nos últimos anos, presenciamos o fortalecimento da cultura da proteção de dados pessoais no país, e, como marcos relevantes, pode-se mencionar a publicação da LGPD e a criação da ANPD. Além disso, esta Suprema Corte reconheceu o direito fundamental à proteção de dados pessoais como direito autônomo, o que foi posteriormente consagrado na Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 115/2022.

Mais recentemente, a Lei nº 14.460/22 transformou a ANPD em uma autarquia de natureza especial, dando mais um passo para garantir autonomia técnica e administrativa e a independência necessária para o exercício de suas funções.

Destaco ainda que a ANPD publicou, no mês passado, seu regulamento de dosimetria, norma que fixou parâmetros para a aplicação de multas e outras sanções aos agentes de tratamento, entre os quais se incluem os provedores de aplicativos ou de ferramentas de internet, os provedores de serviços, os hospedeiros de *websites* e os gestores de aplicativos de redes sociais. Assim, estamos integralmente preparados para fiscalizar, determinar a adoção de medidas preventivas ou corretivas e, sempre que necessário, aplicar as sanções administrativas previstas na LGPD, a fim de garantir a proteção de direitos de titulares de dados no ambiente digital.

Em suma, embora não caiba à ANPD supervisionar o fluxo de opiniões e informações que circulam na internet, entendemos que o fortalecimento institucional da autoridade e a efetiva garantia de sua independência sejam pressupostos necessários para a proteção de direitos do ambiente digital. É fato que os dados pessoais estão na base dos principais serviços ofertados na internet, de modo que é inevitável que o aperfeiçoamento do modelo regulatório vigente passe pela efetiva implementação da LGPD e pelo fortalecimento da ANPD.

Eu gostaria, Senhor Ministro, de encerrar agradecendo a oportunidade e colocar a ANPD à disposição para colaborar com a Suprema Corte, com as instituições públicas e com a sociedade civil organizada para, em conjunto, buscar soluções para os problemas que afetam a internet e o ambiente digital.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito obrigado, Doutor Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior, que falou pela ANPD.

Agora, presencialmente, o Doutor Marcel Leonardi, representante do Instituto dos Advogados de São Paulo - IASP, que falará da tribuna.

O SENHOR MARCEL LEONARDI (REPRESENTANTE DE INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - IASP) - Senhores Ministros, agradeço a oportunidade, demais presentes.

É uma honra poder contribuir para este debate em nome do IASP - Instituto dos Advogados de São Paulo, que foi criado em 1874 com o propósito de promover o aprimoramento do estudo e da prática da ciência jurídica. Na posse, o Barão de Ramalho, o primeiro Presidente do IASP, inclusive, disse que a missão do instituto era o estudo do direto aplicado à vida prática. E aqui estamos nós, 150 anos depois, praticamente fazendo exatamente isso.

Meu nome é Marcel Leonardi, sou professor de direito e advogado, trabalho e estudo esses temas há mais de 25 anos de direito, pude contribuir com esse Tribunal nos debates sobre o direito ao esquecimento. Fiquei, inclusive, honrado pela inclusão de alguns artigos e livros no material preparado por esta Corte para ajudar na compreensão da complexidade desse debate.

Como os argumentos jurídicos do IASP já se encontram no *amicus curiae* que foi apresentado em 2018, Senhor Ministro, minha fala vai ser voltada, como foi solicitado, para os temas interdisciplinares, para ajudar a Corte a entender a dimensão dessa decisão.

É por isso, eu gostaria de iniciar com um alerta: este aqui não é um debate sobre o destino jurídico de grandes plataformas ou de *big techs.* Essa, na verdade, é uma decisão que vai afetar o futuro da internet no país. A decisão deste caso vai afetar cada serviço, *site*, aplicativo, plataforma e usuário no país.

Eventos trágicos, como o do dia 8 de janeiro de 23, compreensivamente motivam o Judiciário e o poder público a tenta encontrar respostas rápidas. Essa, porém, é uma tentação que deve ser resistida. O histórico internacional de respostas jurídicas rápidas a eventos extraordinários demonstra que elas geram efeitos imprevisíveis e dificilmente resolvem questões de fundo. Por isso que, inclusive, é incrivelmente ótimo ver o Supremo se preocupando em fazer

esta audiência pública, em vez de já correr com decisão do caso. Então, essa prudência é algo que esta Corte sempre demonstrou e que deve reiterada.

Um exemplo do que eu estou mencionando é a diretiva europeia de retenção de dados que foi aprovada em 2006 em resposta aos ataques terroristas de Madri e Londres, em 2004 e 2005. Essa norma obrigava a retenção indiscriminada de dados que pudessem ser úteis para a investigação de ilícitos em geral. Essa diretiva acabou, depois de algumas decisões de tribunais constitucionais da Alemanha e República Tcheca, anulada pela Corte Europeia de Justiça.

Outro exemplo, é a norma até hoje de vigilância estatal adotada pelos Estados Unidos, o famoso *US Patriot Act***,** que é objeto de constantes críticas pela comunidade internacional e que trouxe um efeito indesejado que dificulta, tremendamente, a transferência internacional de dados da Europa para os Estados Unidos. Um tema que até hoje continua sendo debatido e não foi resolvido.

E aqui, Ministros, há uma falsa percepção de que plataformas querem lucrar com conteúdos ilegais - isso foi dito agora de manhã. Isso não é verdade. Uma plataforma só funciona se ela é, de fato, atrativa para os usuários e, claro, conforme o modelo de negócio para anunciantes também. Qualquer serviço sem moderação que é entregue ao caos está fadado ao fracasso. Então, a grande dificuldade é: como encontrar uma regra balanceada para a remoção de conteúdos ilegais que defina critérios claros?

Senhores Ministros, eu tive a oportunidade de acompanhar ativamente aqui em Brasília a tramitação do Marco Civil desde a sua chegada como projeto de lei na Câmara. Posso confirmar que havia uma enorme preocupação do Parlamento com o sistema de notificação e retirada. Um parlamentar, inclusive, comentou de forma exagerada que, se essa fosse a regra, os *sites* políticos ficariam em branco. Houve, então, uma escolha legislativa pelo modelo atual em razão do potencial abusivo de um modelo que permita a remoção de conteúdos mediante simples notificação.

Cerca de um mês depois de o Marco Civil da Internet ser aprovado, já havia propostas legislativas para a sua alteração. Na época, o Projeto de Lei do Senado nº 180/2014 propôs, inclusive, que o art. 21 fosse alterado, o que trata da pornografia de vingança, da remoção rápida de conteúdo sem ordem judicial. E a proposta legislativa na época era de que ele deveria ser alterado para que fosse removido, mediante notificação extrajudicial, qualquer conteúdo que "viole a dignidade da pessoa humana". Era essa a regra.

O projeto não avançou justamente porque imediatamente se constatou que esse grau de subjetividade não seria aceitável, traria uma enorme insegurança jurídica. A velocidade da remoção de conteúdos ilegais está diretamente relacionada à situação ser, então, objetiva ou subjetiva.

Comparações com o direito autoral, que foram inclusive feitas aqui, acabam não fazendo sentido justamente porque é relativamente simples constatar e remover material que viola direitos autorais. Não é simples definir, porém, quando o discurso crítico se transforma em discurso de ódio. A dificuldade de estabelecer até onde vai a liberdade de expressão é um problema corriqueiro enfrentado pelo Judiciário, que diverge frequentemente a respeito de quando uma manifestação é ou não é ofensiva e pela própria jurisprudência deste Supremo.

E aqui acho que vem o meu ponto essencial. Vale reforçar que o Marco Civil da Internet se aplica para todos e não apenas para grandes plataformas. Este Tribunal não pode perder isso de vista. Pensando no usuário comum da internet, é o art. 19 que viabiliza a existência de *sites* como o Reclame aqui, que reúne críticas de consumidores contra empresas, que permite a resenha de restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos em aplicativos de entrega de comida - e dá voz, então, ao consumidor -, opiniões sobre produtos em *sites* de comércio eletrônico. Os próprios *sites* de consulta pública adotados pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário, que permitem comentários em tempo real, são protegidos pelo art. 19.

Há também, Senhores Ministros, um outro efeito preocupante da alteração desse sistema de responsabilidade das plataformas, que não veio a ser mencionado até agora - a diminuição da concorrência. Novas empresas que

queiram oferecer serviços digitais não têm condição de arcar com todos os custos - e aqui eu me refiro a tempo, pessoas, dinheiro - em um regime de responsabilidade civil objetiva, por exemplo.

Eu digo isso, Senhores Ministros, com conhecimento de causa. Tendo vivido todo o *boom* da economia digital desde que a internet comercial chegou ao Brasil, eu acompanhei diversos empreendedores que, diante da realidade da jurisprudência da época, anterior ao Marco Civil da Internet, que adotava a responsabilidade objetiva, optaram por não dar continuidade aos negócios. Isso mudaria depois em parte graças ao Marco Civil.

O próprio *boom* de *startups* no Brasil traz alguns números interessantes. Conforme a Associação Brasileira de *Startups*, de 2015 a 2019, o número dessas empresas *startups* no país mais do que triplicou, passando de um pouco mais de 4 mil para mais de 12 mil, quase 13 mil empresas, um salto de 207%.

Senhores Ministros, sendo pragmático, todos os aqui presentes - as entidades, as empresas, os usuários - querem combater e remover conteúdos ilegais. A discussão, no entanto, sempre envolve definir quando um conteúdo é de fato caracterizado como ilegal. As plataformas já adotam essas regras de remoção rápida quando a ilegalidade é objetiva.

E aqui vale reforçar a sabedoria do art. 19, que, na sua parte final, deixou claro que as exceções devem existir. Não é à toa que o artigo termina com "ressalvadas as disposições legais em contrário".

A primeira dessas exceções está no próprio Marco Civil da Internet. O art. 21 fala sobre a remoção de conteúdos da chamada pornografia de vingança, um nome horroroso para se referir a abuso, sem ordem judicial. A segunda exceção já existe no Estatuto da Criança e do Adolescente há muito tempo, desde 2008, no art. 241-A, que estabelece responsabilidade, inclusive criminal, para quem assegura meios ou serviços para armazenamento de fotografias, cenas ou imagens dessa natureza, mas a conduta só é punível quando o responsável pela prestação de serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito.

Então, a minha conclusão, quero poupar aqui o tempo da Corte e ir direto ao ponto, é que aumentar o rol de exceções de conteúdos cuja ilegalidade é objetiva – e, portanto, devem ser removidos mediante notificação extrajudicial, sem necessidade de ordem judicial - é algo que pode, sim, ser pensado e discutido com cuidado, desde que sejam conjuntamente criados critérios claros para isso. De novo: o nosso inimigo aqui é a subjetividade do conteúdo apontado como ilegal. E o melhor lugar para isso, no nosso modo de ver, é o Congresso Nacional.

Isso não significa, porém que a adoção desse modelo implica em uma alteração do sistema de responsabilidade criando pelo art. 19. E aí reiterando o que já consta do *amicus curiae* nos autos, o IASP entende o art. 19 como constitucional e já consta dos autos a nossa argumentação.

Então, agradeço novamente pela oportunidade. Essas eram as palavras justamente para solicitar à Corte que reflita os efeitos dessa decisão, que vão ser muito maiores do que simplesmente o que acontece com *big techs*. Estamos, de fato, falando do futuro da internet no país.

Muito obrigado, Ministros, coloco-me à disposição.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Agradeço ao Professor Doutor Marcel Leonardi, que falou pelo IASP.

E agora, como última intervenção, eu convido o Doutor Ronaldo Lemos, presidente da Comissão de Tecnologia e Inovação, que falará pela OAB de São Paulo pela via virtual.

O SENHOR RONALDO LEMOS (COMISSÃO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/SP) – Boa tarde, Ministro Fux; boa tarde, Ministros! É um prazer imenso estar participando desta audiência pública.

Como dito, o meu nome é Ronaldo Lemos, eu sou advogado, professor e especialista no tema de tecnologia. Eu vou falar aqui como presidente da Comissão de Tecnologia da OAB/SP e eu sou também um dos autores da ideia do Marco Civil da Internet junto com o Professor Carlos Affonso.

É uma honra estar aqui de volta falando no Supremo hoje. Eu vou falar hoje, provavelmente, na condição de derrotado, porque tudo indica que a posição que eu vou defender aqui já está provavelmente vencida e, sobretudo, parece ter um consenso hoje entre, ao menos, dois poderes da República sobre o caminho que vai ser seguido com relação à regulação da internet no país.

Então, a minha participação vai ser direcionada um pouco ao que a gente pode perder com essa possível derrota. E a primeira perda é o sumiço de um debate público mais amplo. Então, o Marco Civil é reconhecido mundialmente pelo processo de construção participativa, em que todos os setores da sociedade acabaram sendo ouvidos, e todas as opiniões acabaram sendo consideradas na decisão final do Congresso Nacional, que inclusive respeitou o texto gerado por esse processo participativo.

Eu acredito que esta audiência pública aqui aponta no mesmo sentido, mas ela é essencialmente diferente de um processo longo, que durou anos para a construção do Marco Civil da Internet.

Aliás, vale a gente notar os efeitos desse extremismo violento que a gente presenciou aqui no Brasil, inclusive para esse processo de regulação.

Eu acho que, em face da gravidade dos ataques antidemocráticos que todos nós presenciamos, a gente está acabando por abrir mão de um processo que é de participação que a gente já foi capaz de realizar no passado.

Acho, inclusive, que o caminho que a gente deveria seguir deveria ser um caminho diferente. Em face do horror, da violência, é o momento que a gente tem que enfatizar princípios e a gente tem que enfatizar o caminho que vai exatamente ao contrário disso, que é a retomada do diálogo e da participação.

Então, na minha visão, seria melhor que uma revisão do art. 19, do Marco Civil, fosse feita pelo Congresso Nacional, ainda mais depois de esse artigo vigorar por quase 10 anos e ter colocado o Poder Judiciário brasileiro no centro da moderação de conteúdo no país. Inclusive, foi exatamente o art. 19 que permitiu ao Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo Ministro Alexandre de Moraes, a agir de forma contundente e necessária contra o avanço desse mesmo extremismo. Sem o Marco Civil da Internet teria sido muito mais difícil o combate a esse movimento, que acabou por se mostrar violento.

Só que, no entanto, quando a gente fala desse tipo de extremismo, o efeito dele acaba sendo nefasto, porque ele é um efeito pervasivo, ele leva até aqueles que são mais apaixonados pela democracia e os mais garantistas a aceitarem abrir mão do caminho democrático mais difícil, justamente o caminho em prol de uma tomada de decisão que venha de baixo para cima, e a gente acaba conciliando essa posição em prol de uma decisão tomada de forma mais apressada. Eu acho que vale lembrar que, na essência da democracia, está o tempo. A democracia, ela é uma comida que fica mais saudável para o tecido social na medida em que ela é servida fria, exatamente nesse desafio que a gente está agora, eu acho que o tempo é da essência.

E sobre o art. 19, eu acho que de fato ele tem que ser mudado, só que, na minha visão pessoal, o caminho não é a sua revogação por inconstitucionalidade. O melhor caminho seria na verdade modular a aplicação do art. 19, criando situações específicas que são diferentes da sua regra geral. De novo, o melhor caminho para isso, na minha visão, é que isso seja feito por meio do Congresso Nacional.

Então, esse caminho de criar situações específicas, ele já foi testado com sucesso, como foi falado aqui anteriormente, no caso da chamada pornografia de vingança, que hoje deve ser removida de pronto por força da própria lei. Só que o limite para a criação de situações específicas dentro do 19 é

que essas situações têm que ser objetivas. Então, pornografia de vingança é algo facilmente identificável, você olha e sabe o que é. Por exemplo, ataques que conclamam a violência contra as instituições democráticas também são objetivos, então, poderiam ser incluídos como uma nova alínea inserida dentro do art. 19.

Agora, por outro lado, estabelecer um dever geral de cuidado não é objetivo, é algo, ao contrário, altamente subjetivo. Como é que se materializaria esse dever geral de cuidado? Será que ele não seria uma espécie de uma nota promissória em branco dada às plataformas? E nesse regime, será que o Judiciário não estaria abdicando desse papel central na moderação de conteúdo e entregando, na prática, a maior parte das decisões para as plataformas? Aliás, eu escrevi sobre isso com o professor Carlos Affonso, no último domingo, e vale repetir: não se limita o poder das plataformas aumentando o poder das plataformas; é o contrário.

Então, uma mudança eficaz que poderia ser adotada em alternativa a esse caminho da subjetividade seria a chamada autorregulação regulada, em que as plataformas são obrigadas a criar órgãos de supervisão com força vinculante, que fiscalizem as suas atividades de moderação, estabelecendo regras de transparência e direcionando as plataformas à tomada de decisões melhores, urgentes com relação aos seus conteúdos. Pessoalmente, eu participo de esforços globais nesse sentido e eu posso dizer que esse modelo funciona.

Só para encerrar, eu queria mencionar rapidamente duas tendências que eu acho preocupantes e que estão surgindo de carona no debate sobre a constitucionalidade do Marco Civil. A primeira é o risco de a gente importar sem questionamento modelos que foram feitos fora do Brasil como solução para problemas locais. E não é aqui questão de xenofobia, mas sim de a gente estar abrindo mão da nossa capacidade de criar o nosso próprio caminho e de fazer melhor inclusive do que lá fora. O Marco Civil representa isso, nós somos capazes de olhar para problemas globais e criar a nossa própria solução. Um Brasil que se colocou como líder e não como liderado.

E o segundo e o último ponto de preocupação que eu gostaria de mencionar aqui é que há um anseio do Poder Executivo de aumentar a sua atuação sobre conteúdos da internet. Esse anseio está se manifestando em vários lugares, em várias verticais, ele está, até mesmo, hoje, presente na administração indireta que está avançando também no sentido de querer regular conteúdos, e está circulando até a possibilidade de se querer criar um órgão regulador sobre conteúdos na rede.

Senhores Ministros, uma das grandes conquistas do Marco Civil foi o fato de ele ter decidido que o Poder Executivo não deve ter ingerência sobre conteúdos da internet. Esse tipo de ingerência, por parte do Executivo, pode se tornar uma ameaça mais grave à democracia, até mesmo que a depredação de

prédios públicos, numa ameaça mais grave e mais persistente. A liberdade de expressão deve ser regulada pela lei e não pela política.

Por fim, em outras palavras, eu faço parte dos democratas que gostariam de ver o poder das plataformas limitado de forma eficaz e transparente e em nome e de acordo com as regras da democracia. E também faço parte dos democratas que acham que o poder político também deve ser limitado por freios e contrapesos. Nesses princípios, eu tenho certeza de que a maioria de nós aqui, que estamos participando dessa audiência, concordamos.

Para encerrar, agora, definitivamente, o lugar onde a minha posição pode ser derrotada, certamente, não é com relação a essas premissas, mas, sim, com relação ao processo e ao remédio para se alcançar o anseio que essas premissas trazem. Da minha, parte eu gostaria que, tal como Marco Civil, a decisão sobre o remédio fosse construída, de novo, em parceria inovadora com a sociedade. A sociedade é o destinatário da decisão a ser tomada aqui. Eu acho que a gente pode fazer mais e ouvirmos mais, e isso pode levar a uma solução melhor. Esse assunto é muito importante, e acho que aspiração é construirmos, de novo, juntos uma solução substantiva dentro da democracia representativa e, para isso, o tempo nunca é o tempo da pressa.

Com isso, eu encerro aqui. Agradeço, mais uma vez, em nome da OAB/SP e me coloco à disposição desta Corte.

Obrigado.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Agradeço a intervenção do Professor Ronaldo Lemos, que já na minha época da presidência do TSE, muito nos ajudou na campanha contra as *fake news*.

Consoante nosso colega Ministro dias Toffoli anunciou, nós prosseguiremos amanhã.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Tem mais um bloco hoje. Intervalo e, às 16h30, retornamos.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Então, acenei com algo que, se saísse nas redes, seria, definitivamente, censurado. Então, vamos voltar depois 16h30, daqui a pouco.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Ainda boa tarde a todas e a todos! Vamos retomar os nossos trabalhos; e fazendo-o, eu chamo para assumir a tribuna o Doutor Marcelo Carpenter, representando a Abert, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão.

O SENHOR MARCELO LAMEGO CARPENTER (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO - ABERT) - Boa tarde a todos! Ministro Luiz Fux, é uma alegria e uma honra estar aqui presente a Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - É recíproco.

O SENHOR MARCELO LAMEGO CARPENTER (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO - ABERT) - Ministro Dias Toffoli, também, Doutor Luiz Augusto, Doutora Carmen Lilian, boa tarde a todos!

Ministro Fux, Vossa Excelência começa a sua fala, logo no início da manhã, lembrando os detalhes do caso, do RE que foi distribuído a Vossa Excelência, lembrando que tudo começa com uma página do Orkut dizendo "Eu odeio a fulana". E, dessa página, isso gera uma série de danos e consequências que acabam repercutindo sobre a vida pessoal dessa pessoa, e que gera o processo e o recurso do qual estamos tratando aqui de modo abstrato.

O problema, Ministro, é que, de lá para cá, me parece, o "eu odeio a fulana", ele se transformou no "eu odeio a minha escola", depois ele virou "eu odeio o prefeito", "eu odeio a prefeitura", "eu odeio o Judiciário", "eu odeio o ministro", "eu odeio a democracia". E disso resultou o desastre que nós vivemos em janeiro e em tantos outros desastres não só no Brasil, no mundo afora.

Essa propagação do ódio, a propagação da ofensa, ela não é Ministro Fux e Ministro Toffoli, ela não é ocasional. Ela é estrutural. E é disso que estamos tratando aqui. É preciso ter clareza e ter franqueza no debate de que o modelo criado hoje estimula esse tipo de propagação, porque o discurso de ódio, o

discurso de ofensa, ele gera mais interação, ele gera mais resposta do que o discurso ponderado, do que o discurso razoável.

Se eu hoje fizesse uma publicação razoável, enaltecendo as qualidades do Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, e a importância dele para a democracia, certamente ela teria muito menos visualizações do que se eu fizesse a mesma publicação dizendo que eu odeio o Supremo Tribunal Federal, ou eu odeio o Judiciário, porque as pessoas reagem mais a esse tipo de publicação.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eu vou descontar esse tempo em que vou fazer uma intervenção, mas, quando Presidente do TSE, certa feita, nós ouvimos uma jornalista ucraniana sobre as *fake news*, as intrigas, e ela disse: "Tudo isso se prolifera, porque a verdade é muito entediante".

O SENHOR MARCELO LAMEGO CARPENTER (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO - ABERT) -Exatamente. Só que temos associado a isso, Ministro, ao tédio da verdade, temos associado um modelo econômico que privilegia os acessos, os compartilhamentos, que monetiza os compartilhamentos. Quanto mais divulgada, quanto mais acessada for uma determinada publicação, mais ela vai gerar recursos, mais ela vai gerar interações, mais ela vai gerar resultado financeiro para aquelas pessoas que estão participando, seja para quem publicou, seja para a plataforma que está administrando isso. Então esse modelo, com certeza, vai gerar, cada vez

mais, a divulgação do ódio, apesar de todo o trabalho que vem sendo feito - e é inegável - pelas plataformas de tentar conter essa avalanche, mas elas têm interesse direto e econômico nisso. É claro que, alguém disse, nenhuma plataforma sobrevive no caos. Claro que não, mas elas podem sobreviver num ambiente em que o caos é, digamos, lucrativo. É esse o liame que nós precisamos tratar aqui.

Venho aqui representando - acabei não dizendo - a Abert, a Associação das Empresas Brasileiras de Rádio e Televisão, e essas empresas diariamente fazem a curadoria daquilo que publicam. É verdade que é diferente, não é um ambiente livre para publicação por terceiros, mas elas respondem pela matéria que publicam. E muitas vezes erram, e muitas vezes ofendem, e muitas vezes agridem. E nem por isso deixam de ser responsáveis. E nem por isso estão sob censura. É absolutamente enganoso o argumento de que tornar responsável pela publicação é censurar, porque nós temos dezenas de empresas de mídia funcionando no país adequadamente que não estão censuradas e que respondem pelos prejuízos que causam com as suas publicações. Isso não é censura, isso é responsabilidade.

Nós estamos tratando aqui de plataformas e de instrumentos que têm poderes talvez nunca vistos na nossa sociedade em tempos anteriores, poderes de destruir reputações, poderes de interferir em eleições, de definir a vida política de um país. É preciso ter associada a esse poder responsabilidade.

O que se está tratando aqui é da possibilidade de, em havendo um alerta, por qualquer pessoa, dizendo que esse ato é ilícito, essa publicação fere direitos, a plataforma terá que tomar uma decisão. Ela não está obrigada a retirar do ar a sua publicação, mas a avaliar, e deve responder pela avaliação que fizer, como fazem diariamente todos os veículos de mídia no mundo inteiro, e respondem por essa avaliação diariamente. Não há nada de inconstitucional.

Alguém comentou: as páginas de política ficaram em branco. Não é verdade. As páginas de política, dos *sites*, dos jornais, das revistas não ficam em branco. No entanto, sabemos que erram, são radicais, ofendem, e são publicados, e respondem quando necessário.

Claramente - e o ponto da inconstitucionalidade do art. 19 parece-me flagrante aqui, Ministros - o artigo pretendeu eleger a liberdade de expressão como um direito absoluto sobre todos os outros direitos que possam colidir com ele no caso concreto. É esse desequilíbrio que gera, no meu entendimento, essa inconstitucionalidade, porque dele é gerado o dano à imagem. Evidentemente, nós não podemos entender como adequada a responsabilização só depois de o Judiciário decidir.

Ministro, nós estamos tratando de um caso do Orkut, uma rede social que não existe mais. Nós estamos tratando de uma rede social que não existe! Estamos dizendo que será adequado o Judiciário dar a palavra se tem ou não de

retirar, que a própria publicação não pode decidir, avaliar se será responsável por aquilo. Estamos tratando de um caso de uma rede que não existe mais! No entanto, estamos defendendo ser necessário que Judiciário diga.

Isso é contra todas as diretrizes, inclusive do Código de Processo Civil, no qual Vossa Excelência tanto trabalhou e se esmerou na autocomposição, exclusão do Poder Judiciário, de redução da litigiosidade. A interpretação que se dá é absolutamente contrária a todos esses mecanismos que a sociedade brasileira desenvolveu nas últimas décadas. E pretende que o Judiciário decida tudo isso? É óbvio que não se está se retirando do Judiciário a possibilidade de dar a última palavra, ele sempre terá essa possibilidade. Sempre! Pelo menos no modelo que nós conhecemos. Mas isso não retira a responsabilidade daqueles que podem e devem se antecipar a essa análise. Dizer que isso é censura não seria adequado, porque não é essa a realidade vivida hoje no Brasil, em relação a todos os outros veículos, inclusive os associados da Abert, que nós representamos.

Então, Ministro, é importante para esse debate a visão de quem já vive essa realidade no dia a dia. Qual a realidade? De ser responsável por aquilo que publica. Vejam, o que nós estamos dizendo é: seja responsável por aquilo que alguém disse, e não por tudo. Nós não estamos falando de responsabilidade objetiva, mas de responsabilidade pela decisão de manter uma publicação cujo alerta já foi dado, que a lei lista.

O Ministro Gilmar, anteontem, fez uma publicação de um artigo interessante, alertando para o fato de que os regulamentos das entidades inclusive já usam linguagem inconstitucional. Essa moderação, como eles dizem, já é feita hoje. As plataformas fazem, tanto é que vimos, aqui, centenas de milhares ou dezenas de milhares de *posts* que são retirados espontaneamente. Por quê? Porque existe um regulamento que eles próprios criaram, inclusive com linguagem inconstitucional. Há até mesmo uma adjudicação de interesses pela própria plataforma, ela decide o que pode, ou não, ser publicado e faz isso com frequência.

Vimos, recentemente, um debate muito grande, quando o presidente dos Estados Unidos foi excluído de algumas plataformas sociais. Entrou-se em um debate para ver até que ponto as plataformas podem, ou não, excluir o presidente do Estados Unidos. Podem excluí-lo!

Então, eles podem fazer, e é necessário que façam, mas é preciso que respondam pelo que fazem. É isso que defende a Abert aqui, perante Vossa Excelência.

Muito obrigado, Ministro.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito obrigado, Doutor Marcelo Carpenter, que falou pela Abert.

Agora falará, por meio virtual, a Associação Brasileira de Jornais, pelo seu presidente executivo, o Doutor Marcelo Rech.

O SENHOR MARCELO RECH (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS -ANJ) - Boa tarde aos eminentes Ministros Luiz Fux e Dias Toffoli e a todos os demais convidados.

Eu falo como Presidente Executivo da Associação Nacional de Jornais - ANJ, mas também como jornalista com atuação em diferentes entidades da comunicação fora do Brasil, sobretudo na defesa da liberdade de imprensa e no combate à desinformação, a partir da valorização da busca da verdade, que é a atividade essencial do jornalismo profissional. E nessa condição, eu constato que já deixou de existir a noção de que não se deve regular a internet. O que se discute cada vez mais é preservar a liberdade com responsabilidade, o que implica, obviamente, a possibilidade de responsabilização efetiva.

O art. 19, portanto, deve ser visto sob dois prismas superiores. O primeiro é a ética da regulação de todos os setores econômicos com impacto na sociedade e que compõem a chamada licença social para operar, inerente a qualquer atividade empresarial. O segundo, e ainda mais relevante, é a própria Constituição brasileira que vem sendo claramente ignorada no debate sobre responsabilização das plataformas.

Eu gostaria de lembrar aqui como foi sábia a Constituinte brasileira ao lançar a pedra fundamental, basilar da liberdade de expressão da nossa Carta. Diz o art. 5º, IV, da nossa Constituição: "é livre a manifestação do

pensamento, sendo vedado o anonimato". Muitos só leem e registram a primeira frase do inciso, mas é para o que vem depois da vírgula que eu gostaria de chamar a atenção e que tem relação direta com o que vemos hoje nas redes sociais. É vedado o anonimato, explicita a Constituição brasileira, ou seja, não pode haver manifestação anônima ou com identidade fraudada. Não há outra interpretação para esse inciso, e é assim exatamente para que se possa haver responsabilização por eventuais abusos na liberdade de expressão.

No Brasil, não se pode abrir uma conta bancária anônima ou falsa. E como se permite ainda a abertura de contas em redes sociais de natureza fraudulenta, com potencial letalidade social, como se viu durante a pandemia ou que incitam abertamente crimes, como os crimes contra a democracia? Como responsabilizar com eficácia e celeridade, se as plataformas estão inundadas de robôs, os *bots,* as contas automatizadas?

Um estudo, do ano passado, do respeitado Netlab da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de autoria das professoras Débora Salles, Marie Santinni e Priscila Medeiros, demonstrou como essas contas são caixas pretas a serviços da desinformação. As professoras dissecaram quatro eventos de 2019, como as queimadas da Amazônia, e identificaram que pelo menos 20% dos conteúdos relacionados no Twitter provinham de contas automatizadas.

Elas lembram também que, no episódio do *Brexit*, pesquisadores estimaram em 32% a quantidade de mensagens a favor da saída do Reino Unido da União Europeia que se originavam em contas automatizadas, os famosos robôs. O próprio Elon Musk tentou reverter a compra do Twitter depois que descobriu a enorme quantidade de contas falsas.

O primeiro problema, portanto, já não é nem a derrubada das chamadas contas inautênticas ou a retirada de conteúdos criminosos. O problema inicial é a leniência com a criação dessas contas falsas e a consequente disseminação de conteúdos originados nelas antes da sua retirada. É a divulgação, muitas vezes, anônima, ilegal e irresponsável, que faz espalhar o vírus da desinformação que contamina o organismo social.

A derrubada posterior de conteúdos ilegais ou das contas falsas é mero tratamento paliativo diante do dano que já foi infligido a esse organismo. Para reduzir drasticamente esse contágio, portanto, deviam ser vedadas, antes da sua criação, as contas falsas, conforme, aliás, determina a nossa Constituição.

Em segundo lugar, as plataformas deveriam ser responsabilizadas diretamente pelos conteúdos impulsionados ou patrocinados, aquilo que conhecemos como publicidade. É com esses impulsionamentos que se espalha velozmente a desinformação. Essa responsabilização pressupõe também

submeter toda a publicidade dirigida ao mercado brasileiro às leis e às normas do Brasil, como, aliás, preconiza o Projeto nº 2.630, da Lei das *Fake News.*

A lógica desta regulação é simples. É difícil de se justificar, em pleno ano de 2023, que uma empresa não se responsabilize plenamente pela forma como ganha dinheiro, seja ela uma indústria de alimentos ou uma plataforma de tecnologia. Já para os demais conteúdos, aqueles que não podem ser classificados como propaganda, publicidade, entendemos que a melhor solução é a responsabilização em potencial só depois que houver uma notificação extrajudicial avisando sobre o conteúdo potencialmente ilegal. Isso é, por exemplo, o que vale na Alemanha, a democrática e liberal Alemanha, desde 2017, com a chamada Lei Aplicável às Redes, a conhecida *NetzDG*, em alemão, mencionada pelo Ministro Toffoli na abertura desta sessão.

A Alemanha pode aplicar multas de até 50 milhões de euros se conteúdos claramente ilegais, como pornografia infantil, discurso pró-nazismo, por exemplo, forem identificados e não forem retirados. Para outros conteúdos potencialmente ilegais, há um prazo de 7 dias para as plataformas examinarem o seu teor. Já houve milhões de notificações nos últimos anos e centenas de milhares de conteúdos ilegais deletados e, não, a Alemanha não virou uma autocracia por ter regulado e ampliado a responsabilidade das grandes plataformas.

Então, entendo que esta combinação - o fim das contas anônimas, a responsabilização direta por conteúdos impulsionados e patrocinados e, nos demais, após uma notificação apenas, teria que haver uma notificação extrajudicial anterior - atende amplamente a fundamental liberdade de expressão e a liberdade com responsabilidade de uma forma geral. Como está, o art. 19 parece-nos inaplicável, portanto, conforme os ditames da nossa Constituição e do respeito à liberdade com responsabilidade.

Muito obrigado pela atenção, Ministro!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito obrigado, Doutor Marcelo Rech!

Ouviremos agora a Doutora Taís Borja Gasparian, que é da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo - ABRAJI.

A SENHORA TAÍS BORJA GASPARIAN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO - ABRAJI) - Boa tarde, Excelências!

O meu nome é Taís Gasparian. Eu trabalho há mais de 30 anos na defesa da liberdade de expressão e na defesa de veículos de mídia e estou representando aqui a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abraji.

A Abraji foi fundada, em 2002, como resposta ao assassinato do jornalista Tim Lopes, que foi assassinado no Rio de Janeiro. A atuação da entidade apoia-se em três eixos: defesa da liberdade de expressão e imprensa, garantia de acesso a informações públicas e capacitação profissional.

A Abraji criou, desde 2014, um portal que monitora processos judiciais que restringem a divulgação de informações quando os réus são jornalistas, usuários de redes, meios de comunicação e plataformas. Esse portal é o Ctrl+X.

Eu já trouxe para o Supremo Tribunal Federal, em outras oportunidades, em outras audiências públicas, alguns dados do Ctrl+X e vou trazê-los de novo aqui, porque são aplicáveis a este assunto que estamos verificando. O Ctrl+X é feito com a ajuda de jornalistas e empresas de mídia e de tecnologia. Sua base não representa, evidentemente, a totalidade de processos judiciais existentes no país, mas traz apenas a base de dados dele próprio.

Analisando aqui 5.670 processos em que houve pedido de remoção de conteúdo, verificou-se que, em 40% dos casos - é um grande volume -, a remoção não foi deferida pelo Poder Judiciário, ou seja, foi negada a remoção requerida por aqueles que se sentiram lesados pela publicação. Em outros tantos, 50%, a remoção foi autorizada.

É claro que sempre se pode dizer que o copo está meio cheio ou meio vazio. Mas eu gostaria de lembrar que se trata de pedidos judiciais quando a parte ativa se dedicou a reunir documentos e provas e a contratar advogados, assinar procuração, ou seja, a parte teve alguma forma de orientação jurídica e, mesmo assim, o Poder Judiciário entendeu que não era o caso de remoção.

Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: caso se decida que aquele que se sentiu, de algum modo, lesado não precisa passar pelo crivo do Poder Judiciário, o seu pedido, e que basta enviar uma notificação no impulso da sua raiva e da sua indignação, quantas informações serão retiradas do conhecimento dos cidadãos?

Veja-se que a Abraji defende a liberdade de expressão e o livre exercício da atividade de imprensa pelos veículos de mídia e entende que o dispositivo legal em debate exerce bem essa função, pelo menos, nesse quesito. Daí a pergunta: por qual razão o Poder Judiciário, Excelências, declinaria de ser o árbitro dessa questão que se apresenta como uma das mais difíceis do direito? Por que o Poder Judiciário abriria mão de ser ele o árbitro da análise dessas questões? É uma pergunta que se faz aqui para o Supremo Tribunal Federal.

Eu trouxe alguns exemplos aqui de casos que mostram exatamente a dificuldade, o quão difícil, relativa e incerta é a discussão sobre

conteúdo. O próprio Judiciário tem dificuldades no estabelecimento de parâmetros claros. Há diversas decisões contraditórias e cindidas sobre o tema, o que demonstra essa dificuldade em fornecer respostas unívocas, respostas certeiras sobre questões de conteúdo.

Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu por 3 a 2 que deve ser removida uma matéria jornalística que chama uma pessoa, que trata uma pessoa por fascista. No entanto, com relação ao termo supremacista, o mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, decidiu que não há abuso quando uma pessoa é referida por supremacista. Qual é a diferença? Quando confrontadas com esse tipo de questão, o que as plataformas irão decidir, como elas poderão decidir?

Outros exemplos, trocadilhos com o nome. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o trocadilho com nome Gozo, é um sobrenome Gozo, foi realizado dentro do direito de crítica. Foi uma matéria que Juca Kfouri escreveu, uma matéria desportiva e que brincava com o sobrenome Gozo. Mas o Tribunal de Justiça entendeu que o trocadilho foi realizado dentro do poder de crítica.

Mas o Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, entendeu que o trocadilho com o sobrenome Cus deveria ser removido da internet. Era uma matéria do Zé Simão, sem dúvida com toda a graça que merece Zé Simão,

mas, de qualquer forma, decidiu-se que essa matéria era nociva, deveria ser retirada da internet.

Como disse o Marcel Leonardi agora há pouco, nosso colega aqui agora há pouco, o problema aqui todo é a subjetividade. Você vê que uma matéria jornalística, um jornal ilustra uma reportagem que tratava de discutir a segurança nas estradas com uma fotografia de um crime que vitimou um pai de família. Trata-se de tema de evidente interesse público, mas um integrante da família impugnou a divulgação da fotografia e pediu a remoção, alegando violação de privacidade. A discussão se estendeu por anos. E finalmente o Supremo Tribunal Federal, aqui os senhores, decidiram que o jornal não precisava remover a fotografia.

Nenhuma dessas situações retratadas e exemplos é de simples resolução. Filtros para fazer remoção, que os algoritmos farão, eles não vão resolver o assunto. Isso porque não há parâmetros robustos do que se pode ou não pode ser dito no debate público.

Como, então, entregar esse poder às plataformas diante de todas as dificuldades que temos e que o próprio Poder Judiciário tem? Eu fico espantada aqui, Excelências, com alguns dos meus antecessores, porque muitos deles reclamam das plataformas. Dizem que as plataformas não agem com transparência,

que as plataformas obtêm lucros indevidos, todos criticam, muitos criticaram as plataformas, mas o que se pretende aqui com a responsabilização, com a mudança da regra de responsabilização, é outorgar mais poder a essas plataformas. Como então outorgar mais poder àquelas entidades que tanto se crítica?

Veja-se que a imposição de responsabilidade aos provedores de vigiar e bloquear os discursos tem características de censura prévia, que é constitucionalmente vedada. Quando algum provedor de aplicação bloquear ou filtrar, ou seja, quando ele impedir a veiculação de conteúdo, isso já configuraria uma censura prévia. E mesmo que haja remoção de conteúdo algum tempo depois, ou seja, não antes com o bloqueio, mas uma remoção de conteúdo algum tempo depois da publicação, há um tipo também de censura prévia no sentido de que a decisão sobre a adequação do conteúdo ficará na mão de um burocrata, porque os algoritmos são burocratas. A decisão do algoritmo não passa por um crivo judicial, não passará, não haverá contraditório, nem a produção de provas e nem o que quer que seja. E há mais: a uma diferença primordial desse novo tipo de censura que impede a veiculação, desse novo tipo de censura prévia que impede a veiculação em relação àquela censura prévia que o Brasil já vivenciou. É que o poder de censura não estará na mão do Estado, de um ente estatal, ele estará na mão de poucas companhias privadas, que agirão para evitar a sua própria

responsabilização, ou agirão de acordo com as suas próprias agendas. Eles não agirão necessariamente com vistas a atender o interesse público.

A Abraji entende que qualquer mudança no Marco Civil da Internet deverá ser debatida com a sociedade civil, com empresa de mídia, com as plataformas e, obviamente, com o Poder Judiciário. Ela defende um arcabouço robusto de proteção à livre expressão, que isso não significa que as plataformas de diferentes naturezas não tenham dever de transparência e controle. Elas devem ter deveres de transparência, elas podem exercer os controles, mas é necessário que se defenda um arcabouço robusto, forte, de liberdade de expressão.

É isso, Excelência. Então, por essas razões que foram rapidamente resumidas é que a Abraji defende que o art. 19 do Marco Civil da Internet adere aos princípios constitucionais do art. 5º e do art. 220 da Constituição Federal.

Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito obrigado, Doutora Taís Gasparian pela exposição e anotação das suas observações.

Agora, eu chamo para a sua exposição o Doutor Lincoln Macário, que falará pela Associação Brasileira de Comunicação Pública e o fará presencialmente.

O SENHOR LINCOLN MACÁRIO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA - ABCPÚBLICA) - Excelências, em primeiro lugar, parabenizar e agradecer por essa oportunidade. A Associação Brasileira de Comunicação Pública se sente bastante honrada de ter sido habilitada e reconhece a importância deste momento.

Obviamente, eu não subo a esta tribuna aqui para demonizar nenhuma plataforma, ao contrário, eu reconheço, em nome da ABCPública, a importância delas na disseminação de conhecimento e de informação, e sou usuário delas, como acredito todos aqui nessa sala. Mas eu preciso fazer uma comparação, Ministros, com um tema que acompanho de perto ali no Congresso, sou jornalista da TV Câmara, as tragédias causadas pelas mineradoras, igualmente importantes para o desenvolvimento do país. O privilégio ao lucro em detrimento de um gerenciamento adequado do risco de sua atividade pode matar, como nos mostrou Brumadinho, que matou mais de 300 pessoas; Mariana, que matou gente e praticamente matou um rio, o Rio Doce. Quando nós estamos falando de comunicação, pode ser a morte da democracia, e pode ser morte de gente também.

O caso que está em análise, um dos casos aqui, no Supremo, envolve discurso de ódio contra uma professora. Ontem, ontem, uma professora foi assassinada por um aluno de 13 anos a facadas. E parte do caldo de cultura que esse aluno bebeu para protagonizar aquelas cenas grotescas, ele consumiu nas

plataformas. E mais, ele avisou momentos antes, pelas plataformas, o que faria. E nenhuma inteligência artificial emitiu qualquer alerta.

Se eu começar a cantar, aqui, uma música, protegida por direitos do autor, a inteligência artificial do Google Content ID, pode derrubar a transmissão, e quem está nos assistindo, deixar de assistir. Eu não vou fazer isso, não vou cantar, mas, como disse mais cedo o João Brant, aqui nesta tribuna, hoje, o direito autoral, João Brant, representando a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Secretaria de Direitos Digitais, o direito autoral, hoje, está mais protegido, sim, do que a ordem democrática. E aí, não podemos falar assim: mas o direito autoral é muito objetivo; questões relativas à democracia não o são. Eu, como jornalista, que já tive vários textos plagiados, sei que é a questão de direito autoral não é assim tão objetiva, e sei que há muita objetividade em questões como discurso de ódio.

Ao pregar maior responsabilização das plataformas, ninguém está falando aqui em permitir que qualquer notificação infundada gere imediatamente a retirada do conteúdo. Mas que as notificações não sejam ignoradas como, muitas vezes, são hoje. Eu pego um exemplo do próprio grupo Meta, para quem a legislação é muito boa, que admitiu, no caso em que o Facebook foi alertado 7 vezes de um vídeo convocatório para a invasão dos Três Poderes. Não era um vídeo para vir à Brasília, era um vídeo de invasão aos Três Poderes 7

vezes alertado com recursos. Nada foi feito, o vídeo não foi retirado, e o grupo Meta achou isso tão grave que levou para o seu *board* de *compliance.* Ou seja, tem algo errado e os alertas e as notificações extrajudiciais têm sido ignorados.

Ou seja, estamos defendendo, sim, aqui, uma autorregulação regulada, um dever de cuidar, como explicitado na nova legislação europeia, me permita discordar de alguém que eu admiro muitíssimo, que é o Ronaldo Lemos, que entrevistei, muitas vezes, cobrindo Marco Civil da Internet, precisa, sim.

Agora, concordo com ele que precisa ser objetivado, positivado, não pode ser genérico, mas precisa ser feito. Por isso, uma interpretação conforme, e como jornalista, não tenho condição nenhuma de dizer qual a técnica decisória que o Supremo vai utilizar. Mas uma interpretação precisa ser dada e precisam ser criados os mecanismos para que essa interpretação efetivamente vigore, e que a gente não viva mais o que está vivendo hoje.

Mas, aí, um contrassenso, as plataformas vêm aqui e dizem: defendemos a liberdade de expressão. Então, não nos responsabilizem pelos conteúdos, porque nós nós somos bons nisso. Quem defende a liberdade de expressão, vai lutar por ela de todas as formas. Tem que ser bom nisso, porque isso não é poder que está se dando a elas; isso é obrigação; isso é dever.

Outro argumento: nós vamos acabar tirando muitos conteúdos do ar, preventivamente, para não sermos responsabilizados. Nós sabemos que não

vão retirar esses conteúdos controversos por precaução imediatamente, porque conteúdo controverso é o que gera visualização, é o que gera engajamento, que é o que gera publicidade, que é o que gera lucro. Só que tudo isso tem que ter um limite. A saúde mental das pessoas e a saúde da nossa democracia precisam vir em primeiro lugar. Ninguém é contra controvérsia, mas ela não pode nos dominar como nos domina hoje, especialmente, nas redes sociais, principalmente a partir das redes sociais; ela não pode nos engolir.

Para ser mais objetivo, vou trazer aqui algumas contribuições, alguns pontos do que a gente acha que uma decisão do Supremo poderia conter para, primeiro, dar essa efetividade a uma interpretação que force que os alertas, os pedidos não sejam ignorados. Uma interpretação para o termo "após ordem judicial específica", que está, lá, no art. 19. A gente precisa conhecer bem quais são os limites em que a ordem judicial específica precisa existir, e onde ela não precisa existir, e consequentemente, também o termo limites técnicos, porque as plataformas podem usar qualquer desculpa usando esse termo limites técnicos; nós temos limites técnicos para agir dessa maneira.

As negativas de retirada de conteúdo devem ser fundamentadas. Hoje, não são fundamentadas e não há transparência. Deve ter uma inexigibilidade de decisão judicial para concessão pelas plataformas de um direito de resposta, e a negativa de um direito de resposta deve ser fundamentada.

Não basta a plataforma dizer assim: "Foi publicada uma ofensa para você no Facebook, responda no Facebook, que o seu direito de resposta está dado", porque isso não tem proporcionalidade, como prevê a Constituição. Então, deve ter proporcionalidade ao agravo no tamanho, no formato, no alcance.

Hoje o que vemos muito é uma pessoa ir a internet, usar de todos os recursos possíveis de edição, de sonorização etc., e o Judiciário vai lá e condena da seguinte forma: "Publique-se esta sentença". Qual a reparação que há na publicação de uma sentença, muitas vezes hermética, no lugar de um vídeo que usou de todos os recursos para viralizar?

Algo muito importante - chamarei muita atenção para isso aqui -, se o conteúdo danoso, ilegal teve o tráfego subsidiado pelas plataformas, o chamado *zero rating*, as plataformas devem ser obrigadas que a reparação também trafegue gratuitamente, de maneira subsidiada. Vou explicar: 60% dos brasileiros só acessam a internet pelo celular. E 80% têm cartão pré-pago. Eu vi até uma manchete assim: "Brasileiros preferem pré-pago". Preferem não, eles são obrigados. A renda média do brasileiro impõe que ele opte pelo pré-pago. E quando o crédito acaba, ele para de navegar onde ele quer - e o que geralmente é pouco - e passa a navegar apenas onde a telefônica e a plataforma fizeram um acordo para subsidiar, é o chamado *zero rating*. Eita!

Pois bem. Onde se navega, em geral? No Facebook, no Whatsapp. Aí eu recebo uma *fake news* pelo Facebook. Acabou o meu crédito. Acabou o subsídio do bônus. Eu não tenho como trafegar para receber o desmentido, o direito de resposta, a reparação de qualquer natureza. Então, trafegou gratuitamente, as empresas fizeram qualquer desses conteúdos ilegais trafegar gratuitamente, a resposta, a reparação precisa trafegar gratuitamente. Isso é extremamente necessário para um país tão desigual como o nosso.

Para ser rápido, transparência e acessibilidade dos usuários aos termos de uso, linguagem simples - e é algo que o Supremo já começa a fazer, desenho do direito, *legal design*, *law design* -, precisamos traduzir os termos de uso para que sejam compreensíveis para mim, não é nem para a população em geral não, é para mim. Eu não consigo compreender jornalista, mestre em ciência política, eu não consigo compreender muito dos termos de uso, fora a preguiça de ler, não é? Então, um esquema resolveria.

Prazo. Sugerimos que os serviços públicos de comunicação, darei aqui um ótimo exemplo, a comunicação do Supremo Tribunal Federal, extremamente profissionalizada e capacitada. Quando a comunicação do Supremo disser para as plataformas que ali há uma desinformação, uma mentira, precisa-se ter prioridade na análise daquele conteúdo. Não pode ser igualada a um usuário

que mandou, na raiva, como disse a Tais aqui, uma missiva desabonadora para a plataforma.

O abuso do direito de notificar e denunciar também deve ser monitorado e, quem sabe, punido pelas plataformas, como a suspensão temporária do usuário para que ele não reincida naquilo de ficar denunciando, fazendo denúncia caluniosa.

As multas. Acho que precisa ter multa, senão não sentirá. Precisam ser proporcionais ao fluxo financeiro, para não acontecer, como acontece, às vezes, voltando aos casos das mineradoras, é mais fácil para a mineradora, às vezes, deixar a barragem se esfacelar, matar um bocado de gente, do que fazer a barragem, ou pagar as multas, ou, no caso, por exemplo, do acordo de Brumadinho, acordos que são vantajosos financeiramente para ela.

Para terminar, transparência ao algoritmo. O cidadão precisa saber, ele tem direito de saber se ele está recebendo aquele conteúdo porque foi das preferências dele, porque foi o algoritmo, porque foi impulsionado. Ele precisa saber isso. Talvez seja uma das coisas mais importantes, para a tão necessária educação midiática, pois vendo por que ele recebeu cada um daqueles conteúdos, ele aprenderá como o algoritmo se comporta.

Por fim, defendemos o direito do usuário de pleitear, a cada 6 meses, como foi o tratamento de dados dele e por que ele recebeu tais informações,

recebeu tal conteúdo. É um direito. Um consolidado, um relatório, que não é tecnicamente difícil de fazer.

Eu vou reiterar aqui algo que já muitos disseram. O lugar ideal para essa discussão e para que essas decisões sejam tomadas é, de fato, o Congresso Nacional. Não vou falar mal, ao contrário, conheço, reconheço as grandezas do meu empregador - a Câmara dos Deputados -, mas, enquanto isso não ocorre, e levará algum tempo, é preciso que algo esteja no lugar para moralizar essa situação que a gente vive e evitar que barragens desmoronem nas nossas cabeças.

Muitíssimo obrigado, Ministros.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eu convido agora, para sua exposição presencial, o Doutor Walter José Faiad de Moura, que é representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.

O SENHOR WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA (INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC) - Boa tarde, eminente Presidente desses trabalhos, meu Professor Luiz Fux. Não posso deixar de saudar o eminente Ministro, também professor, José Antonio Dias Toffoli, ilustre representante do Parquet nesses trabalhos, Servidores, a quem peço licença para saudar na pessoa da Doutora Carmen, Doutor Paulo, um eficientíssimo assistente, Senhoras e Senhores que nos antecederam.

Não posso deixar também de saudar a quem me honra o mandato, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e a nossa gigantesca equipe formada pelo Doutor Christian Printes, Camila Leite, Luan, Lucas, Marina, Júlia e Anderson. Como a Ministra Cármen Lúcia uma vez falou, são aqui 8 pessoas, mas que movem alguns moinhos. E a certeza sempre de falar numa audiência pública pelo Idec aqui no Supremo Tribunal Federal é a certeza de que essa Casa olha pelos pequenos. O Idec, que é uma entidade com 35 anos, independente, não é formada por professores livres e pareceristas, muitas das vezes contra o direito do consumidor, mas é formada, sim, pela defesa intransigente e não patrocinada dos interesses do consumidor.

Por isso a nossa perspectiva, na linha do que foi a contribuição dos amigos da corte, é no sentindo de contemporizar a aplicação do art.19, sim, ou seja, pela sua constitucionalidade.

Lembrando aqui que o Idec, eminentes Ministros que já presidiram o TSE, contribuiu efetivamente para combate às *fake news*, inclusive firmando termo e divulgando conteúdos para orientação do cidadão, principalmente o mais simples.

Mas, do ponto de vista do que nós observamos aqui, primeiro é a certeza da dificuldade que o Supremo sempre tem e sempre terá, mas com a

maestria e a grandeza que sempre tem e sempre terá de resolver problemas que aos nossos olhos seriam insolúveis.

A colisão de vetores constitucionais já foi dita e várias vezes dita, mas o que o Idec não pode deixar de colocar em favor do cidadão é que o Idec não contemporiza, eminentes Ministros, com a utilização do argumento, ilustre representante do Parquet, de que vários mecanismos que aparelham a aplicação do art. 19 para apregoar a irresponsabilidade objetiva ou a responsabilidade meramente subjetiva de plataformas, principalmente com a aplicação para comércio eletrônico, tenham fuga do sistema, do microssistema de proteção à defesa do consumidor, da proteção dos hipervulneráveis.

A plataforma, se ela tiver alguma restrição, não vai poder ter mais o Reclame aqui, nem a Senacon, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, vai poder veicular conteúdo que seja positivo ao consumidor. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós estamos a tratar de exceções à regra. E as exceções à regra são, sim, violações ao direito do consumidor que estão sendo veiculadas, obviamente trafegando sobre essas plataformas de aplicação.

E aqui, como o Ministro Dias Toffoli sempre coloca com propriedade, é a visão da vida como ela é. A plataforma não veio para lucrar, mas ela lucra. Plataforma não veio para lucrar, mas ela recebeu o grande volume trilionário do mercado consumidor/fornecedor para o seu ambiente virtualizado.

A plataforma não veio para a lucratividade, mas ela está, sim, como intermediária direta na relação entre consumidor e fornecedor.

E onde está a visão atual da Constituição Federal para a vulnerabilidade que está no art. 5º, XXXII? A nova vulnerabilidade, a hipervulnerabilidade é a dessa professora, é quem sofre com o perfil falso, é quem tem uma conta falsa..., a sua imagem está atribuída a um conteúdo que você não..., a algo que não... Sem falar do perfil, mas você tem ali algo com que você não pode lutar.

Na visão de Foucault, na microfísica do poder que era a da cidade urbana, lutou-se contra o estuprador. Criou-se um sistema de segurança. A cidade era livre, todavia, depois, teve que ter segurança. E a nova urbe do cidadão - do meu filho de 15 e da minha filha de 12 anos - já não é a terrestre, mas a virtual. Ele vive na Terra, porém com a cabeça, com os sentimentos, inclusive com a aptidão de consumo, dentro da plataforma virtual. O celular, na mão de uma criança hoje, é um mecanismo de consumo, uma ferramenta de consumo.

O Idec defende, vistos esses fatores, não demonizando o mercado, não demonizando a atividade econômica jamais, mas trazendo contrapesos adequados, que, nos vetores que serão contrapostos e balizados pelo Supremo, nesse exercício sempre grandioso de dizer o direito para este país, sempre competente, nós não podemos apagar da perspectiva a existência ainda de

falhas de segurança no meio virtual: contas abertas, sem o titular acionar a conta no serviço bancário; a publicidade abusiva ou enganosa; a publicidade contra a infância; a publicidade contra questões raciais ou de credo. Elas estão no art. 37 do Código de Defesa do consumidor. Isso é *ex lege*. Além disso, toda a disciplina do comércio eletrônico deve ser contemporizada, visto haver uma necessidade do legislador de proteger o consumidor, na neovulnerabilidade, do anonimato, porque Ministro Fux, na busca do cidadão que tem de reparar seu dano, ele não encontra o agressor.

Na hora de construir o regime de responsabilidade civil, o anonimato é provido pelo meio de acesso, e ele lucrou com isso, porque se comissiona direta ou indiretamente. Não existe nada gratuito na internet, na rede mundial, foi dito por vários colegas. E há, sim, no regime, no microssistema do Código de Defesa do Consumidor referências para que a aplicação do art. 19 leve em consideração também o arcabouço legislativo do Código de Defesa do Consumidor. Arcabouço esse, Ministros, que não foge da responsabilidade objetiva. Como vou comprovar a culpa? Se já era difícil antes do comércio eletrônico, como comprovo agora a culpa? E digo mais, solidária. Por quê? O nosso sistema, o nosso regime de responsabilidade civil não está perdido; não existe um elo rompido, conforme foi dito daqui.

O Supremo já está tarimbado nesse discurso do caos econômico; já julgou em desfavor de interesses objetivos de banco, e nenhum banco quebrou; impôs responsabilização a outros atores econômicos que não quebraram, voltaram a lucrar. A imposição de responsabilidade para esses atores econômicos não os levará à bancarrota jamais, e isso, claro, com a responsabilidade do Supremo.

Por essa razão, não há como apagar-se da dicção que venha a ser dada ao art. 19, quando houver relação de consumo, as regras objetivas de responsabilidade, independentemente da comprovação de culpa e também de solidarização da plataforma. Quando houver atividade de consumo.

Nós entendemos que nem a Constituição, nem o Supremo Tribunal Federal, em todos os seus precedentes, jamais flexibilizaram a proteção constitucional do consumidor no ambiente virtual. Infelizmente, há precedentes de cortes estaduais e do próprio STJ fazendo isso.

O Idec, por consequência, defende a manutenção, a constitucionalização do art. 19, com uma interpretação conforme ao arcabouço do microssistema de proteção à defesa do consumidor, em especial a responsabilidade civil, solidária e objetiva.

Devolvo a palavra aos trabalhos, agradecendo, mais uma vez, a oportunidade de participação.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Agora, nós ouviremos os representantes do Brasilcon, o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Primeiramente, pelo que eu entendi, falará o Doutor Guilherme Magalhães Martins e, depois, então, o Doutor João Victor Rozatti. É isso? Eu estava com a ordem invertida.

O SENHOR GUILHERME MAGALHÃES MARTINS (INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR) - Boa tarde a todos e a todas! Excelentíssimo Senhor Ministro Fux, excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli.

Falo aqui como Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Instituto Brasilcon, que é um instituto científico, fundado em 1994 pelo autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor. É um instituto fundado em Canela, Rio Grande do Sul, e que atuou em importante causas desta Corte.

Eu destacaria, em especial, a chamada ADI dos bancos, a ADI 2.591, em que esta Corte bem decidiu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Faço aqui uma homenagem a esta Corte pela decisão da ADI 2.591.

Estamos aqui diante de um importante caso também que certamente não será decidido só por clamor público. Não se trata apenas de uma

decisão entre segurança e protagonismo, como pode parecer para alguns, mas, na verdade, depois dos incidentes do dia 8 de janeiro, trata-se mais do que de uma questão de liberdade de expressão ou de censura.

Eu destacaria que o art. 19 do Código de Defesa do Consumidor é incompatível em face do ordenamento constitucional de defesa do consumidor, especialmente o art. 5º, XXXII, da Constituição. Eu destacaria também a proteção dos direitos da personalidade, especialmente o art. 5º, X.

A notificação extrajudicial seria uma solução mais razoável para preservar os direitos da personalidade das vítimas de diversas situações, como discursos tóxicos, discursos do ódio, nazismo, discriminações, violências digitais. Muitas vezes, o real risco para a liberdade de expressão decorre da ausência de uma regulação ou de responsabilização das plataformas a partir do porto seguro, ou do ***safe*** *harbor*, estabelecido pelo art. 19 do Marco Civil da Internet, fortemente baseado na legislação norte-americana.

Algumas iniciativas que já foram mencionadas aqui nesta audiência pública merecem ser lembradas como o *Digital Services Act* europeu. Eu destacaria também a proposta da legislação inglesa sobre a matéria, a legislação alemã, no sentido de intensificar os deveres de cuidado e de transparência a cargo dos provedores de internet.

Não se pode mais aceitar a ideia de que as plataformas são neutras, de que há uma inimputabilidade em relação aos conteúdos que ali trafegam, simplesmente criando um espaço virtual a ser preenchido por terceiros, que seriam os únicos responsáveis pelo conteúdo que ali trafega. Na verdade, a plataforma é um grande gerenciador de conteúdo, que identifica, filtra, pacifica, ranqueia e prioriza as informações que devem ser difundidas para cada usuário.

O algoritmo já foi identificado pela autora Cathy O'Neil como arma de destruição matemática. Curadoria sobre que tipo de conteúdo chegará a cada usuário, quando e como é realizada pela plataforma, muitas vezes, sem transparência e sem uma *accountability,* de acordo com critérios exclusivos dessa plataforma, o que já ocorre.

Devem ser destacados ainda os modelos de impulsionamentos de negócio, a propaganda, ficando muito difícil sustentar a neutralidade, a ausência de interferência da plataforma. E até que ponto se trata de uma liberdade de expressão, sobretudo em se tratando de interesses econômicos? Eu destacaria isso também, essa falta de transparência em fluxo informacional que, muitas vezes, é disfuncional, é manipulado, prega conteúdo de minorias raivosas, em que predominam os discursos de *bots* - existe um dos precedentes aqui que fala sobre o caso de uma conta falsa -, situações de minorias raivosas, de quem, muitas vezes,

tem mais dinheiro ou está disposto a utilizar-se de mais manobras para atingir esses objetivos. Então, quem domina o fluxo de informações?

Na verdade, a censura privada já existe. A arquitetura das plataformas, muitas vezes, já baseada na monetização, acaba valorizando o ódio, a mentira e a polarização. Ellwanger, já julgado por esta Corte, merece ser lembrado também.

Eu destacaria que uma possível salvação para o art. 19 seria uma interpretação conforme a Constituição, na linha do art. 21 também do Marco Civil da Internet, que fala, como já foi mencionado aqui, na pornografia de vingança, nas cenas de nudez e atos sexuais de caráter privado, que dispensa a ordem judicial e que fala na notificação privada sempre que haja ofensa a direitos da personalidade. Poderia ser essa uma possível solução. Claro que a regulação deve ser aperfeiçoada num segundo momento.

Parabenizo esta Corte pela iniciativa da audiência pública e pela oitiva de toda a sociedade. Vou passar a palavra ao meu coexpositor, que é o Professor João Victor Rozatti Longh.

O SENHOR JOÃO VICTOR ROZATTI LONGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON) - Boa tarde a todos e todas!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor João Victor, em razão da isonomia e do tempo gasto por seu colega, Vossa Senhoria tem três minutos.

O SENHOR JOÃO VICTOR ROZATTI LONGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON) - Perfeito. Obrigado, Ministro!

Bom, agradeço também a audiência. Em especial, como aqui estamos entre professores, muitos dos quais eu cresci, como pesquisador, lendo, tenho que os agradecer. Também vejo alguns alunos. É uma honra, mais uma vez, estar aqui.

Essencialmente, nestes três minutos que me restam, devo introduzir com a frase da Professora Mary Anne Franks, da Universidade de Miami, que diz o seguinte: um culto à liberdade de expressão, criticando essa visão absolutista da liberdade de expressão como o que inspirou a legislação americana, em especial, que acabou se alastrando, pelo menos como ponto de partida, por todo o mundo. Claro, como já foi dito, o Marco Civil, no art. 19, não copia a legislação americana, porém, estabelece, por meio da notificação judicial, algo muito próximo de um sistema de imunidade na medida em que traz como regra a necessidade de judicialização, o que exclui milhões de pessoas.

Eu aqui, como defensor público, sei como é a realidade de alguém que está na fila da Defensoria Pública e sei também que mesmo a menção aos juizados especiais, Ministro Fux, não abre as portas do Judiciário a todos que precisam. Pelo contrário, muita gente que tem o direito violado vai ficar na fila da Defensoria Pública e esse é um filtro muito grande para perpetuar os ilícitos e fazer com que os riscos que não foram assumidos originalmente na gênese do Marco Civil, em especial do seu art. 19, acabem por revelar as consequências que o tempo foi revelando.

Vejam, o art. 19 tem como alma proteger a liberdade de expressão e vedar a censura. Aqueles que criticam o art. 19 e aqueles que pregam regulação - e falo aqui na primeira pessoa do plural, nós -, em nenhum momento, queremos um país sem liberdade de expressão e com censura, muito pelo contrário.

Cito aqui o exemplo de um colega, também defensor público do Paraná, que, durante a pandemia de covid, ajuizou uma ação civil pública para fechar o comércio no auge da pandemia e conseguiu a decisão de tutela antecipatória no Tribunal. Quando isso foi tornado público, seus dados pessoais e os da sua esposa foram divulgados - a placa do carro, o endereço. Na rede social, o mais absurdo que foi dito foi: deveríamos fazer com ele o que fizemos em determinado momento da história da cidade, o linchamento. Eu pergunto, Ministros, isso é liberdade de expressão – apregoar linchamento de uma pessoa?

O Professor Tim Wu, da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, chama a atenção para o fato de que na internet é muito fácil falar, o difícil é ser ouvido, em especial com a intervenção dos algoritmos. Dessa forma, os regimes ditatoriais do mundo passaram a usar a internet, com essas contas inautênticas e essas divulgações em massa de conteúdo de desinformação, para, essencialmente, calar os seus opositores. Calar os seus opositores também é censura e muito disso decorre da falta de responsabilidade, da impossibilidade de retirada desse conteúdo.

Bom, como foi dito por nós aqui, se o Marco Civil nasceu, se o art. 19 nasceu ou não inconstitucional, a essa altura do campeonato, em 2023, a gente tem de pensar numa solução. E a interpretação conforme, ou mais propriamente, na nossa visão, eventualmente deveríamos pensar numa declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto. O que nós temos no art. 19 essencialmente é o seguinte: é um mecanismo de notificação judicial como filtro, como excluso da plataforma, porém, o que nós temos é a gente saber o que é e o que não é liberdade de expressão. Embora seja muito difícil definir isso *a priori*, estabelecer pontos de consenso quanto mais absurdo a gente fala, esses pontos de consenso avançam no sentido de que, por exemplo, discursos de ódio, racismo, monetização da misoginia não podem ser tratados da mesma forma como uma crítica política.

Dessa forma, então, o Brasilcon se põe à disposição para essa segunda estratégia, bem como a possibilidade de estabelecimento de apelos ao legislador, porque tem coisa que realmente, por mais que a gente detalhe aqui, é o legislador [ininteligível] no Brasilcon que vai fazer, e não a Suprema Corte.

Muito obrigado a todos e todas!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Convido agora a Doutora Raquel da Cruz Lima, representante do Artigo 19 Brasil e América do Sul. O artigo tem uma instituição, isso é inédito!

A SENHORA RAQUEL DA CRUZ LIMA (ARTIGO 19 BRASIL E AMÉRICA DO SUL) – Muito boa noite, Excelentíssimos Senhores Ministros Luiz Fux e Dias Toffoli!

O meu nome é Raquel da Cruz Lima, eu represento o Artigo 19 Brasil, que é uma organização não governamental de direitos humanos, fundada em Londres em 1987, inspirada no art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o qual prevê o direito de todo ser humano à liberdade de opinião e expressão e o acesso à informação.

No Brasil, a Artigo 19 atua há 15 anos e é com base no seu histórico de pesquisa e incidência que, nesta audiência pública, defendemos a constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet.

Nesse sentido, iremos defender dois pontos. O primeiro é relativo às possibilidades de restringir a liberdade de expressão à luz dos parâmetros do direito internacional dos direitos humanos. E o segundo é sobre a necessidade de realocar o âmbito no qual têm sido feitos os debates sobre a necessidade de enfrentamento da desinformação e de conteúdos discriminatórios na internet.

Bom, o ponto de partida dessa apresentação é a compreensão de que a liberdade de expressão é um direito inerente à pessoa humana e essencial para a sobrevivência de democracias. Ao lado do direito de acesso à informação, a liberdade de expressão é indispensável para a formação da opinião pública, para o pluralismo, para a transparência de atividades governamentais e é condição para o exercício de outros direitos fundamentais, porque assegura o acesso das pessoas ao conhecimento, aos mecanismos para buscar a realização desses outros direitos.

É importante destacar que a liberdade de expressão não se limita a um caráter individual de uma pessoa buscar, receber, difundir ideias, mas ela também possui uma dimensão social, que corresponde ao direito de todas as pessoas de terem acesso às informações e ideias divulgadas por outros. Ambas as dimensões desse direito são de igual importância e devem ser garantidas

simultaneamente para dar pleno efeito ao direito de liberdade de pensamento e expressão.

É especialmente por conta dessa dupla dimensão que se entende que, sem uma garantia efetiva da liberdade de expressão, enfraquece-se o sistema democrático e, no limite, cria-se um campo fértil para autoritarismos.

O direito à liberdade de expressão é reconhecido por instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. É alinhada com esse cenário internacional que a Constituição Federal de 88 consagrou o direito à liberdade de expressão e o acesso à informação.

No mesmo sentido (e acho que a Doutora Adriele pontuou isso anteriormente), este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a necessidade de proteger e assegurar o amplo exercício da liberdade de expressão. Especialmente por meio da ADPF 130, que discutiu a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa e que tratou também da vedação à censura prévia, esta Corte sinalizou que a Constituição incorporou um sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade *prima facie* dessas liberdades na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive na colisão com o direito de personalidade.

Assim, embora não tenha estabelecido hierarquia entre direitos fundamentais, esta Suprema Corte reconheceu que a liberdade de expressão possui uma posição preferencial, o que significa que o seu afastamento é excepcional. Tal construção está alinhada ao entendimento de órgãos internacionais de direitos humanos, que afirmam que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, mas as restrições a ele são de natureza excepcional, e que não podem limitar o exercício da liberdade de expressão além do estritamente necessário, sob risco de se tornar um mecanismo de censura prévia, direta ou indireta.

É por isso que a jurisprudência internacional tem três critérios para que se possa restringir a liberdade de expressão. São eles: a restrição deve estar prevista em lei previamente, deve atender a um objetivo legítimo permitido pelo direito internacional dos direitos humanos e deve ser necessária em uma sociedade democrática, cumprindo ainda requisitos de adequação e proporcionalidade. Esses parâmetros, que são hoje aceitos e aplicados por órgãos internacionais, inclusive pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual pode responsabilizar o Brasil em caso de descumprimento, esses parâmetros deixam claro que restringir a liberdade de expressão não é um exercício automático, nem um exercício trivial. Como eu disse, o fato de uma determinada conduta perfazer a possibilidade legal de restrição de expressão é apenas um dos critérios para a restrição legítima da liberdade de expressão.

No caso concreto, além de constatar que uma restrição à liberdade expressão é permitida, o juízo da restrição a essa liberdade de expressão deve considerar se a maneira e a extensão como essa restrição será aplicada é necessária, é idônea, é proporcional aos fatos do caso. E é esse um juízo do qual o Poder Judiciário não pode se desincumbir, como seria no caso de declaração de inconstitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet.

Com isso, eu passo para o segundo ponto da minha fala. Para o art. 19, muitos desafios emergentes no ambiente digital não necessariamente estão relacionados a uma suposta inadequação, insuficiência das ferramentas hoje disponíveis para atribuir responsabilidade por violações de direitos fundamentais cometidas num contexto de expressão. Reconhecer o agravamento de fenômenos de desinformação, de difusão de notícias fraudulentas, a necessidade de assegurar que a internet seja um espaço seguro para o exercício de direitos de grupos historicamente minorizados não pode conduzir a um raciocínio imediato de presunção da obsolescência do art. 19 do Marco Civil da Internet, da obsolescência desse modelo de responsabilidade. Pelo contrário, o que nós propomos é que esses fenômenos serão mais bem enfrentados a partir de uma mudança de perspectiva, isto é, que se passe a discutir e regular os sistemas e processos que têm permitido o desenvolvimento de negócios extremamente concentrados e que lucram a partir

da amplificação de conteúdos extremistas desinformativos e ofensivos a grupos vulnerabilizados.

Essa mudança de olhar está alinhada aos paradigmas de proteção à liberdade de expressão, isso porque, como entende a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os Estados têm um dever não só de minimizar as restrições à liberdade de expressão, mas também de impulsionar o pluralismo, promovendo o direito à igualdade e à não discriminação. É por esse motivo que a Corte Interamericana já indicou que a liberdade de expressão se vê restringida quando os meios pelos quais a liberdade de expressão é exercida são de propriedade de monopólios e oligopólios, já que, na prática, a circulação de ideias e opiniões fica limitada.

Assim, ainda que o ecossistema da internet como um todo seja grande, seja diverso, ficou evidente, ainda pela manhã, com a apresentação dos serviços das recorrentes nesses dois processos, que estamos falando de um mercado em que há serviços extremamente concentrados, fato esse que inclusive foi citado pela representante do Ministério da Justiça e da Segurança Pública.

Parece-nos fundamental reconhecer que os modelos de negócio das grandes plataformas de mídia social são baseados em algoritmos projetados para promover o engajamento, pelo maior tempo possível, e justamente, pelo engajamento que gera, eles amplificam conteúdos abusivos e de ódio. Por isso a

Artigo 19 argumenta que os modelos de responsabilidade dos provedores das redes sociais que focam no aumento do controle de conteúdo de discurso sem interferência do Poder Judiciário fazem aumentar o poder dessas companhias ao invés de contê-lo, ao invés de tornar esse mercado mais plural.

O excesso de poder nas mãos de poucos atores privados concorre fortemente para tornar a internet hostil para pessoas pertencentes a grupos historicamente vulneráveis. Aliás, como foi mencionado pela manhã, pela representante do Ministério das Mulheres, as pessoas pertencentes a esses grupos vulnerabilizados já são extremamente silenciadas no espaço *on-line*. E aqui, eu destaco as mulheres indígenas que têm, muitas vezes, suas manifestações em plataformas de mídias sociais censuradas por meio da suspensão de contas e postagens, o que é feito sem transparência, sem contraditório, sem mecanismo de reparação para essas retiradas ilícitas e desproporcionais.

Diante disso, simplesmente repassar aos provedores de aplicativos a responsabilidade precípua por determinar o que pode ou o que não pode ser dito no discurso público é escolher delegar a atores privados o poder de delimitar o espaço cívico *on-line*. E mais grave, já se sabendo que a maneira como eles têm feito essa moderação de conteúdo leva a silenciamento de debates de parcelas importantes da população.

Por tudo isso, a Artigo 19 defende que o tema da regulação de plataformas deve estar prioritariamente em pauta com toda sociedade. Neste contexto atual de preocupação com proteção de direitos da democracia no ambiente digital, essa pauta deve ser eminentemente econômica, de regulação econômica desse mercado das mídias sociais. E que se volte a enfrentar o poder excessivo das grandes empresas que operam de forma opaca, que concentram serviços, que lucram com a manutenção do engajamento dos usuários e com os seus dados.

Essa regulação deve adequar esse mercado aos moldes da justa competitividade, ao respeito aos direitos humanos, promover a transparência e a prestação de contas. É assim, olhando para as características estruturais do problema, que será possível construir uma solução que não seja sobre relegar a segundo plano a proteção de algum direito, mas que seja sobre proteger direitos humanos como um todo prioritariamente, e não proteger interesses econômicos de pouquíssimas pessoas que fazem de si, de sua propriedade o espaço cívico digital.

Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito obrigado, Doutora Raquel. Eu convido agora do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, NIC.BR, Demi Getschko.

O SENHOR DEMI GETSCHKO (NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR E COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL - CGI.BR) - Boa tarde! Muito obrigado, uma honra estar aqui. Agradeço o convite dos Ministros.

Eu, evidentemente, sou sapo de fora, não sou da área jurídica e vou falar sob o ponto de vista técnico, do ponto de vista internet, o que eu acho a respeito.

O NIC, em inglês, Net Information Center, é um nome tradicional da internet de um ponto de acúmulo de informações a respeito basicamente domínios de IPs. Nós registramos o BR, em 89, em abril, portanto, vai fazer 34 anos que o BR existe. O BR, graças a Deus, é um sucesso, 80% dos brasileiros gostam e o usam; não precisariam, podem usar qualquer domínio do mundo, mas preferem usar o BR.

O BR tem uma característica de ser equilibrado no sentido de não ser solto demais. Ao contrário, ele exige CPF, CNPJ, é fechado só a brasileiros. Então é um domínio que não busca abranger a internet, mas buscar dar serviços aos brasileiros, é recompensado com mais de 5 milhões de registros de domínios; somos um dos domínios no país que tem dado sucesso nesse sentido.

O que eu queria dizer, inicialmente, é o seguinte: a internet brasileira é um aspecto do nosso país que goza de bastante prestígio internacional.

Primeiro, não só a governança da internet, não só o aspecto técnico que comentei, do NIC e outras das coisas do tipo, mas a governança brasileira da internet, com o CGI, criado em 95, um órgão multissetorial, que não tem poder de regulação, e que foi, por exemplo, imitado pelo ICANNN dos Estados Unidos, em 97, 2, 3 anos depois. Ele tem, então, uma boa governança, uma boa área técnica e tem uma boa legislação. Nós tivemos efusivos elogios ao Decálogo que o CGI já fez, em 2009, e, depois, ao Marco Civil, que veio e foi assinado em 2014.

A primeira coisa que eu queria dizer é que esse é um cenário em que nós temos, como diria o lema de São Paulo, *non ducor, duco,* a gente não segue ninguém. Tem uma porção de gente nos seguindo na área e isso é bom. Para nós, então esse, é o primeiro ponto.

Em relação ao tema da reunião de hoje, vou aproveitar várias contribuições que foram feitas. Eu concordo que temos vários vieses, vários pilares a serem examinados e eles não devem ser misturados, pelo menos na minha opinião.

Eu diria que, em primeiro lugar, o aspecto econômico de concentração é um aspecto importantíssimo, foi como mencionado aí. Ele não pode ser misturado com o aspecto de conteúdo e de outras coisas na área, porque são coisas diversas.

Certamente, nós vimos, na internet, uma concentração crescente, em parte, porque é mais cômodo para o usuário ir a um lugar onde tem tudo à mão. Então, a velha internet em que nós procurávamos coisas para cá e para lá, muitos a trocaram por uma internet mais sintética, mais artificial, no sentido de estar fechado num certo lugar. Isso gera, evidentemente, a oportunidade de exploração dessa direção. Isso gerou uma grande concentração da internet. Certamente, os mais antigos não gostam disso e gostariam de ver a redistribuição disso.

Entretanto, isso é um aspecto econômico. E aí o primeiro risco, na discussão do assunto, que já foi levantado aqui, é que, nas boas intenções - aliás, acho que todos compartimos das boas intenções -, existem riscos, às vezes, não pensados; e, às vezes, a pressa gera um acúmulo desses riscos.

Então, por exemplo, você querer resolver um problema de acúmulo e de concentração aumentando o poder desse pessoal é complicado. E, evidentemente, vou dar um outro exemplo aí. O Decálogo do CGI que foi muito recebido na reunião de Vilna, na Lituânia, no item VII dele, ele diz o seguinte - eu vou tentar achar onde está isso aqui -, diz o seguinte: "o combate a ilícitos na rede devem atingir os responsáveis finais, e não os meios de acesso de transporte, sempre preservando princípios de defesa, liberdade, privacidade e respeito à direitos humanos".

Esse negócio, na minha opinião, é inatacável. Você diz que deve atingir os responsáveis finais. É só definir o que são os responsáveis finais. Evidente que os meios de transporte e os meios de acesso não são culpados. Se eu receber uma carta no correio tradicional que fala uma mentira, não vou dizer que o carteiro é o culpado disso. Se alguém me ligar no telefone e me disser uma barbaridade, eu não culpar o meio de transmissão.

Então, a primeira coisa é que existe uma mistura semântica de conceitos que se nós não os limparmos, não conseguiremos andar nesse processo. Logo, quando o item VII do Marco Civil defende o intermediário, ele defende o intermediário clássico, como o carteiro do czar, do Júlio Verne, *Miguel Strogoff*, ele não tem a menor ideia do que ele está entregando, mas fará o maior esforço para entregar aquilo. É o lema do correio norte-americano. Esse intermediário, teoricamente, continua isento. Ninguém está querendo misturar isso.

Assim, quando falamos o que é um intermediário, nós temos que tomar um enorme cuidado com qual é a taxonomia que nós estamos usando, qual é a ontologia que nós estamos usando. Então, esse é um ponto que queria ressaltar.

Nós temos uma discussão sobre plataformas, e ninguém decide exatamente o que são plataformas. Por exemplo, eu não acredito que possamos

misturar o mercado, digamos, digital, comércio, com conteúdos e com outras coisas. Isso tem que ser segmentado.

E vou dar um outro exemplo. Esse correio tradicional de que falei, que teoricamente é protegido, tem mimetismos digitais em sistemas de mensageria. E, teoricamente, tudo que eu mando para alguém só vai para aquele sujeito, e tudo que o sujeito manda para mim só vem para mim. Eu não imagino que alguém vá querer que isso seja monitorado e eventualmente contido. Eu espero que o que eu mando para um amigo deve ser preservado integralmente. Agora, se alguém pega aquilo, vê o que é aquilo e resolve mandar para um terceiro, ele é o novo emitente. Então, eu não sou mais o emitente nessa conversa, a minha conversa era com o João. Se alguém pegou aquilo e passou para Maria, porque achou que a Maria se interessaria por isso, essa coisa não é mais uma atividade intermediária, alguém resolveu entender aquilo e olhar para aquilo.

Desse modo, nós estamos saindo de um esquema em que o intermediário era vedado de conhecer o conteúdo para um esquema em que nós queremos que o intermediário conheça o conteúdo, seja obrigado a conhecê-lo e, eventualmente, tome providência a respeito. Esse é um ponto em que acho que precisa tomar vários cuidados.

O Comitê Gestor publicou um monte de resoluções sempre de apoio ao Marco Civil. O Comitê Gestor sempre publica resoluções que são obtidas

em consenso dos seus membros, e é um comitê multissetorial, a última foi de 2021, novamente apoiando o Marco Civil em si.

Acho que o Marco Civil veio a reboque do Decálogo. Logo em seguida do Decálogo, teve um caso importante que disparou, acho que foi o caso Snowden, não é? Tivemos o discurso da Presidente na ONU falando do caso Snowden, citando o Decálogo e o Marco Civil, e isso gerou uma intenção internacional de fazer isso.

Tivemos uma reunião no Brasil chamada Netmundial, em que saiu um documento escrito, mais ou menos na linha do Marco Civil, em que quase 100 países, de alguma forma, participaram da escrita. Isso, teoricamente, é uma coisa que me parece bastante positiva, estamos bem colocados na área.

O que eu gostaria de chamar a atenção é que, na minha leitura do art. 19, ele não impede remoção de conteúdo. Ao contrário, vimos, pelos números, que estão sendo removidos conteúdos em grande quantidade. Ele só diz o seguinte: se não houver ordem dizendo que aquele conteúdo é irregular, o provedor, se não o remover, não é corresponsável. É isso que diz o art. 19. Isso não impede que eles tenham removido milhões de conteúdo.

E, aliás, eu até imagino que tenha um processo inverso: de repente, a gente tenha mais casos na Justiça do pessoal estar entrando para rever o direito dele ao conteúdo removido do que o sujeito pedindo para remover. Isso não

sei quais são os números. Mas isso é inclusive uma mudança na balança esquisita. Quer dizer, uma coisa é eu correr atrás de alguém que me prejudica, a outra coisa é eu tentar recuperar a minha inocência, dizendo que removeram indevidamente meu conteúdo. Então isso é um ponto de alerta que eu gostaria de ressaltar.

Só para terminar, eu acho que nós precisamos entender o que acontece na internet. O Umberto Eco tem umas frases ácidas a respeito, eu não vou evidentemente citá-las, mas certamente o problema é mais cultural e educacional, porque ela tem a grande vantagem de ter dado voz a bilhões de indivíduos. E isso é inevitavelmente um excelente ponto de ter dado voz a bilhões, mas certamente essa voz é um pouco cacofônica. O pessoal fala, como alguém falou muito bem aqui, fala muito mais do que escuta - o Tim Wu falou isso. Então essa é uma coisa que tem que sedimentar, tem que lentamente chegar a um ponto de equilíbrio. Eu diria que a internet precisa desse equilíbrio.

Eu vou terminar com o Vint Cerf, que é um pioneiro real da internet. Quando apresentamos o Decálogo lá na Lituânia, ele falou o seguinte: "Todo mundo quer mexer na internet e tal. A internet que nós vemos hoje é um espelho da humanidade. O que nós vemos na internet é o que tem no mundo. É um espelho da humanidade. Se você quebrar o espelho, você não vai mudar a humanidade. A humanidade continua lá. Você só quebrou o espelho". Então essa é

uma frase do Vint Cerf, que eu achei muito adequada na época e uso sistematicamente nas apresentações.

Então eu diria o seguinte: devemos evitar evidentemente de jogar fora algo que foi muito bem-criado. Eu, no almoço, me lembrei de uma frase que é do discurso do Marco Antônio no funeral do César, dizendo: "Eu não vim aqui para louvar o César, mas vim para enterrá-lo". Eu vou inverter isso, dizendo que eu não vim aqui para enterrar o Marco Civil. Eu vim para louvá-lo, porque as coisas más das pessoas continuam após a sua morte, mas as coisas boas são enterradas junto com seus ossos. Eu não gostaria que os ossos do Marco Civil fossem enterrados junto com as coisas boas que ele trouxe.

Obrigado.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eu convido agora a Doutora Isabella Henriques, diretora-executiva do Instituto Alana, que falará por videoconferência.

A SENHORA ISABELLA HENRIQUES (INSTITUTO ALANA) - Muito obrigada, Ministro. Muito boa tarde a todas as pessoas que nos assistem e que estão presentes nesta audiência pública.

Cumprimento o Excelentíssimo Relator Ministro Luiz Fux, cumprimento o Excelentíssimo Relator Ministro Dias Toffoli, a quem desde já saúdo pela iniciativa da realização desta importante audiência pública,

possibilitando também a escuta da sociedade civil. Agradeço a oportunidade. É uma honra poder participar.

Falo em nome do Instituto Alana, que é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, e que tem como missão honrar a criança. E a minha contribuição é justamente nessa direção. Tratarei do dever geral de cuidado das plataformas diante de crianças e adolescentes.

Crianças e adolescentes são relevantes nessa discussão também porque representam um enorme contingente de pessoas que utilizam a internet e as plataformas digitais. Crianças e adolescentes de até 18 anos representam 1/3 dos usuários de internet no mundo. No Brasil, 93% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet.

Entre as crianças e os adolescentes usuários de internet, 88% possuem perfil em redes sociais, conforme os dados relacionados às diferentes plataformas apresentados nesse eslaide. Vale reforçar que também crianças com menos de 13 anos possuem perfis nessas plataformas, ainda que seus termos de uso indiquem que crianças de até essa idade não deveriam usufruir de tais serviços.

Pesquisa de 2016 conduzida pela Professora Luciana Corrêa da ESPM já mostrava a massiva utilização do YouTube por crianças ao concluir que, dos 100 canais de maior audiência, 48 abordavam conteúdo direcionado ou

consumido por crianças de até 12 anos. Esses dados demonstram que crianças e adolescentes são fortemente impactados pelo que acontece nas plataformas.

É relevante atentar que, em um país como o Brasil, quando falamos em crianças e adolescentes, falamos em múltiplas infâncias e múltiplas adolescência, que representam praticamente 1/3 da população do país. São crianças e adolescentes de idades, raças ou etnias diferentes, com e sem deficiências, moradores de regiões urbanas, rurais e litorâneas, entre outros, com culturas e condições socioeconômicas distintas. Inclusive esse eslaide apresenta alguns dados sobre a condição domiciliar de baixa renda de muitas crianças e adolescentes com menos de 14 anos.

Se por um lado, falamos de múltiplas infâncias e adolescências com distintas características, por outro, é importante mencionar que se igualam nas características intrínsecas ao desenvolvimento humano, que fazem com que a infância e a adolescência sejam consideradas períodos peculiares de desenvolvimento humano com reflexos para toda a vida do indivíduo.

A primeira infância, por exemplo, como mostra esse eslaide, é um período no qual o desenvolvimento cerebral se dá de forma bastante intensa. A adolescência é um período no qual o ser humano vivencia uma fase sensível de desenvolvimento, quando, por exemplo, é mais suscetível a recompensas e quando

estímulos externos terão impacto que podem ter consequências para toda a vida da pessoa.

Justamente por conta da peculiaridade das fases de desenvolvimento infantojuvenil, devemos nos atentar aos riscos com os quais crianças adolescentes podem se deparar na internet.

Nesse eslaide, de forma muito breve, está mencionada a tipologia de riscos apresentada pela Professora Sonia Livingstone, uma das maiores autoridades no tema da London School of Economics, e pela OCDE, que trazem riscos de conteúdo, contato, conduta, contrato, consumo e as transversais, como os riscos da privacidade, à saúde física e mental, como o vício, depressão, transtornos alimentares, automutilação e até danos à vida, além de desigualdades e discriminações.

É fundamental também vislumbrarmos as oportunidades que crianças e adolescentes possuem ao usarem a internet. Essas oportunidades devem ser cada vez mais maximizadas, com os riscos minimizados, para que crianças possam usufruir da internet na sua maior potência.

Justamente sobre esse necessário equilíbrio entre riscos e oportunidades, é imperioso que seja fomentada a devida educação para as mídias e realizada a mediação parental. Contudo, somente a educação para as mídias e a

mediação parental não são suficientes, é preciso que toda a sociedade faça sua parte.

Notadamente, nós temos, no país, tantos desafios na educação de crianças e adolescentes e também na formação das pessoas adultas. Ainda mais, não podemos deixar que famílias, em escolas, fiquem sozinhas no cuidado de crianças e adolescentes na internet, em especial frente a tudo o que acontece nas grandes plataformas digitais.

Nesse contexto, também se faz necessária a observação de que o modelo de negócios das plataformas está baseado na economia da atenção. Quanto mais tempo as pessoas passam nas plataformas, mais intensamente são submetidas à publicidade e à coleta de seus dados, assim como mais suscetíveis estarão as estratégias que virão influenciar e alterar suas preferências e visões de mundo.

Essa mesma lógica aplica-se em relação às crianças e aos adolescentes. A manutenção de conteúdo funciona como um chamariz para que as crianças e os adolescentes acessem, cada vez mais, as plataformas. Quanto mais o fazem, mais anunciantes que têm esse público como alvo serão atraídos; quanto mais anunciantes, mais conteúdo infantil será produzido. Ou seja, nas palavras da professora Ana Frazão, no parecer que elaborou a pedido do Instituto Alana e do seu programa Criança e Consumo, este é um ciclo que se retroalimenta.

As plataformas não são meros intermediários passivos. Valendo-se de uma extração massiva de dados de seus usuários, influenciam diretamente o fluxo informacional, interferindo na experiência que cada usuário tem ao acessar a rede. Não há dúvidas de que a utilização, cada vez mais massiva, da internet pelas crianças e adolescentes é também fruto de uma estratégia de mercado das plataformas. Quanto mais acurada a recomendação, mais atrativa a plataforma se torna, mais engajamento é gerado e maior é a extração de dados. Daí que o êxito das plataformas não depende somente da qualidade ou do apelo do conteúdo postado, mas está diretamente vinculado ao *design* da plataforma.

As plataformas não constituem espaços neutros pelos quais transitam os conteúdos de terceiros. São agentes econômicos que, por meio de um intrincado e sofisticado sistema de algoritmos, definem que conteúdos serão dirigidos a seus usuários e de que forma. Mais do que isso, fazem monitoramento de conteúdos e os retiram sempre que considerem violar suas políticas de uso.

É nessa perspectiva que deve ser examinada a responsabilidade civil das plataformas, pelos danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, de forma a garantir o precioso direito fundamental à liberdade de expressão e evitando que alegadas violações à liberdade de expressão sejam utilizadas para isentar de obrigações um rentável modelo de negócios que já influencia,

decisivamente, o fluxo comunicativo e pode causar danos desproporcionais, especialmente a grupos hipervulneráveis, como de crianças e adolescentes.

E para essa análise, chamo a atenção ao art. 227 da Constituição Federal, que coloca crianças e adolescentes como prioridade absoluta da nação e determina a responsabilidade compartilhada por famílias, Estado e sociedade, inclusive, pelas empresas, em relação ao cuidado dessas pessoas e à garantia dos direitos fundamentais desse grupo hipervulnerável.

Também atento por recente Comentário Geral nº 25 da ONU sobre direitos da criança em relação ao ambiente digital. Esse documento, elaborado pelo Comitê dos Direitos da Criança da ONU, é hoje o mais robusto sobre o tema, que traz recomendações aos Estados e também às empresas.

Nesse sentido, defendemos ser possível uma interpretação sistemática e harmônica entre os diplomas legais envolvidos, desde que se reconheça que as regras do Marco Civil da Internet não podem afastar o dever geral de cuidado que as plataformas digitais têm diante de crianças e adolescentes. A conclusão que se aplica, inclusive quando se trata de danos decorrentes de conteúdo gerados por terceiros, é no sentido de se afastar a interpretação de que a remoção de conteúdos ilícitos dependeria sempre de ordem judicial expressa, assim como há de se reconhecer que o dever de cuidado vai além da obrigação de retirar o conteúdo lesivo quando a plataforma dele toma conhecimento inequívoco.

Muitas vezes, os danos estão relacionados à própria concepção do modelo de negócio. Daí a importância de um dever de cuidado que também alcance o próprio desenvolvimento da plataforma.

Não defendemos a inconstitucionalidade dos dispositivos do Marco Civil da Internet. Defendemos a possível e imprescindível harmonização dessa lei pioneira e garantidora de direitos *on-line* com as normas de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. De forma que a conciliação da liberdade de expressão com a redução das externalidades negativas não exclua a responsabilidade das plataformas pelos danos que ocorrem no seu âmbito a esse grupo de pessoas hipervulneráveis.

As empresas têm responsabilidade e dever de cuidado, especialmente pelo que impulsionam e recomendam, inclusive conteúdo publicitário em relação à permanência de crianças nas plataformas, ainda que seus termos de uso digam diferente.

Por fim, sobre a discussão mais ampla, é importante reforçar que a autorregulação é importante, mas não é suficiente. Uma regulação que trate do tema de forma específica, notadamente em relação ao *design* das plataformas é essencial. A título de exemplo e apenas inspiração, cito aqui as normas do Reino Unido e da Califórnia, que protegem o direito de crianças e adolescentes com atenção ao *design* das plataformas. Lembrando que uma internet melhor para

crianças e adolescentes será necessariamente uma internet melhor para toda a sociedade.

Agradeço a escuta.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito obrigado, Doutora Isabella Henriques, do Instituto Alana.

E a nossa última exposição também é virtual: Doutor Rony Vainzof, da Conib - Confederação Israelita do Brasil, por videoconferência.

O SENHOR RONY VAINZOF (CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB) - Já quase boa noite, excelentíssimos Ministros Luiz Fux e Dias Toffoli e demais colegas aqui presentes.

Agradeço a paciência e espero fechar bem esse dia tão rico de debates. É uma honra representar a Confederação Israelita do Brasil na presente audiência pública, mas também como professor e advogado especializado em direito digital, que participou ativamente das discussões e da construção do Marco Civil na Internet.

Meu foco será a importância do denominado devido processo informacional, Ministros, mas antes, inicio a minha fala relembrando o precedente histórico, julgada há 20 anos, o caso Ellwanger, no qual, ao entender que raça só existe uma, a humana, e confirmar que o tipo penal de racismo compreendia

também o antissemitismo, este Supremo posicionou-se como garantidor da proteção de direitos fundamentais dos indivíduos. Posteriormente, vieram outros tantos julgamentos relevantes, como a caracterização da homofobia como forma de racismo e a equiparação da injúria racial também ao crime de racismo.

E agora, mais uma vez, é o caso deste Supremo se fazer presente, como forma de mitigar o discurso de ódio nas plataformas digitais, protegendo direitos fundamentais e abrindo o caminho para o Congresso em questões essenciais da dignidade da pessoa humana.

Na atual sociedade da informação, Ministros, as plataformas digitais atingiram um nível de tal relevância, que praticamente compõem a infraestrutura pública de comunicação, e são nelas que, consequentemente, ocorrem grande parte dos discursos de ódio. Essa pesquisa anual da Anti-Defamation League sobre ódio *on-line* envolveu 2.330 pessoas nos Estados Unidos e traz o mapa do discurso de ódio por lá: 68% Facebook; 26% Instagram; 23% Twitter, e 20%, YouTube. Já aparecem também o Snapchat, 19%, e TikTok, 15%, entre outras.

A Unesco publicou pesquisa, em 2022, envolvendo cerca de 4 mil *posts* em inglês, francês, espanhol e alemão, no Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e Telegram. O relatório demonstra que a negação e a distorção do

holocausto são massivas no Telegram. No Twitter, 19%; 17%, TikTok; 8%, Facebook e 3%, Instagram.

Retornando ao relatório da ADL, 26% dos entrevistados disseram que as plataformas simplesmente não adotaram qualquer ação acerca do conteúdo de ódio denunciado como ilícito, Ministros. No mesmo relatório, 78% concordam que plataformas devem fazer mais para combater o ódio *on-line* e 77% concordam que leis precisam ser fortalecidas para assegurar a responsabilidade das plataformas por conteúdo de ódio.

O instituto alemão ISD identificou um aumento de *tweets* antissemitas após a aquisição do Twitter por Elon Musk. Vale lembrar aqui a preocupação global com as demissões ocorridas no Twitter nesse período, incluindo executivos e funcionários do setor de moderação de conteúdo e conformidade.

No Brasil, a ONG Safernet mostra o crescimento do discurso de ódio em praticamente todas as suas vertentes, Ministros, como podemos ver neste eslaide com números de 2022. A antropóloga Adriana Dias, referência em pesquisas sobre neonazismo no Brasil, que infelizmente faleceu há poucas semanas, apontava perigoso crescimento de núcleos extremistas, observando que podem chegar a 10 mil pessoas em nosso país. E esse é um movimento extremamente perigoso das redes para o mundo real, se ainda é possível distinguir um do outro, Ministros.

A ONG alemã Hate Aid apresentou pesquisa envolvendo mais de 10 mil pessoas que sofreram algum tipo de violência digital na Alemanha, França e Suécia em 2022. Delas, 82% concordam que os usuários devem ter o direito de contestar decisões das plataformas por meio de mecanismos internos, 49% estão insatisfeitas em como as plataformas lidam com as suas denúncias, 36% não receberam informações de tratamento após denunciarem um conteúdo ilícito e, vejam, Ministros, apenas 3% procuraram a Justiça para resolver questões de conteúdo ilegal.

Excelências, Ministros Fux e Toffoli, são diversas as normas e decisões internacionais impondo aos intermediários a necessidade de adotarem o denominado devido processo informacional na moderação de conteúdo *on-line*. Algumas delas estão na tela. O *Digital Millennium Copyright Act*, de 98, com o *notice-and-takedown*, para violação de direitos autorais. Desde 2014, quando o Tribunal de Justiça da União Europeia julgou o caso do espanhol Mario Costeja, o Google teve que adotar procedimento interno para avaliar e, se fosse o caso, remover resultados de buscas incorretos, inadequados, irrelevantes ou excessivos.

Desde outubro de 2017, a já comentada, pelo Ministro Dias Toffoli, *NetzDG*, na Alemanha, obriga as redes sociais com mais de 2 milhões de usuários naquele país a remover, localmente, conteúdo evidentemente ilegal, definido em determinados tipos penais, em até 24 horas após a denúncia. Para a

ilegalidade não óbvia desses mesmos tipos penais, elas têm até 7 dias para decidir sobre o caso. Em casos excepcionais, esse processo pode levar mais tempo, inclusive levando para consultores externos ou órgãos chancelados dentro do mecanismo da autorregulação regulada. Outra obrigação é o relatório periódico de transparência.

Em novembro de 2022, foi aprovado na União Europeia o também já mencionado *Digital Services Act*, trazendo conceitos para os mais variados tipos de provedores de aplicação e suas respectivas obrigações dentro do contexto do devido processo informacional. Em breve, a Suprema Corte dos Estados Unidos também decidirá se as plataformas podem ser responsabilizadas pelo fato de seus algoritmos compartilharem conteúdo nocivo aos usuários, avaliando o *Communication Decency Act*.

Aqui estamos vendo alguns dados do relatório de transparência do YouTube do segundo semestre de acordo com as obrigações da já comentada lei alemã. É interessante que, em mais de 85% dos casos, a plataforma conseguiu avaliar como conteúdo ilegal tipificado criminalmente, removendo-os em até 24 horas. Somente em 16 deles precisou-se de uma avaliação muito mais robusta, diante da sua subjetividade. Não foram removidos mais de 97% dos conteúdos denunciados, pois sem fundamento legal para tanto, o que ajuda a demonstrar que não houve censura pela plataforma por meio de norma, pois ela serve para avaliar o devido processo informacional das empresas, e não em casos pontuais.

Concluindo, Ministros, se, dos anos 90 até 2014, houve a criação de novos direitos para isentar intermediários de responsabilidades com a legítima preocupação de proteger a liberdade de expressão e a inovação, agora, diante do poder econômico e da informação, do uso intenso e da relevância das plataformas digitais para as relações humanas: 1) passa a ser indispensável que as plataformas observem direitos fundamentais, estabelecendo regras e procedimentos para a moderação de conteúdo e comportamento.

Procedimentos e políticas imprecisas, fiscalização [ininteligível] e ausência de diligência despontam como algumas das preocupações. Não estamos falando aqui de um novo regime de responsabilidade, ou de tornar ilegal discursos anteriormente lícitos, mas sim da obrigação de se estabelecer um regime de conformidade para o gerenciamento de conteúdo nocivo.

Antissemitismo e outros discursos de ódio tipificados criminalmente devem ser removidos em até 24 horas. Quando houver subjetivismo do conteúdo denunciado, o limite deve ser de até 7 dias da ciência para as plataformas tomarem uma decisão, após adotarem as medidas que acharem pertinentes para avaliar o caso. Em casos de extrema complexidade, mais prazo. E também utilizarem órgãos ou consultores externos dentro do instituto, já comentado, da autorregulação regulada.

Limitação do alcance e do conteúdo e calibragem de algoritmos, vedação de utilização de contas inautênticas para práticas nocivas, avisos sobre a sensibilidade para determinados conteúdos, remoção de conteúdo, desestímulo financeiro impedindo a monetização, suspendo ou cancelando contas que servem para atividades ilícitas entre outras medidas, tudo isso precisa ser declarado pública e periodicamente de forma transparente, detalhada e precisa pelas plataformas para escrutínio da sociedade, para pesquisas acadêmicas, para auditoria, para a fiscalização do desempenho do devido processo informacional.

Há um interesse público, portanto, na transparência sobre os critérios de decisão, pois eles afetam hoje a forma como a atual esfera pública é constituída.

E, finalmente, estímulo à regulação responsiva, que busque a avaliação do comprometimento das plataformas com o respeito a direitos fundamentais e uma postura proativa delas para a mitigação do discurso do ódio online.

Liberdade de expressão, inovação e combate a ilícitos cibernéticos devem caminhar de mãos dadas. As plataformas digitais serão, cada vez, mais importantes para a manutenção de um ambiente "figital", em que não há mais segregação do físico com o digital, saudável e sustentável a fim de garantir o

desenvolvimento econômico e tecnológico e, ao mesmo tempo, o respeito a direitos e garantias fundamentais.

Muito obrigado, Ministros!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Agradeço a presença de todos e agradeço aos que expuseram. Nós retornaremos amanhã às 9 horas.

Muito obrigado!

DIA 29/3/2023

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Bom dia a todos! Podemo-nos sentar.

Daremos início agora ao segundo dia e ao quarto bloco da 38ª audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal.

Agora ouviremos os expositores admitidos para esse quarto bloco.

Convido para sua exposição o Doutor Marcelo Guedes Nunes, que falará pela Associação Brasileira de Jurimetria - ABJ.

O SENHOR MARCELO GUEDES NUNES (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURIMETRIA - ABJ) - Bom dia a todos! Gostaria de cumprimentar a todos os presentes na pessoa do Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, presidindo aqui nossa sessão de audiência, e rapidamente manifestar minha satisfação em

estar nas instalações físicas do Supremo, mais uma vez, debatendo temas de maneira democrática, cordata e civilizada.

Meu nome é Marcelo Guedes Nunes. Sou presidente da Associação Brasileira de Jurimetria, entidade dedicada à pesquisa empírica do Direito, à estatística.

Basicamente, o que fazemos é estudar, empiricamente, por meio de dados, extraídos, na maioria das vezes, de bases dos próprios tribunais, do próprio Poder Judiciário, o impacto que políticas públicas têm na sociedade e no funcionamento do Poder Judiciário.

Nossa intenção com esse tipo de metodologia é transformar os debates em torno da formulação de políticas públicas, ou tentar, pelo menos, dar a eles um contexto mais objetivo, menos polarizado, menos politizado, com mais transparência, democracia e base na realidade.

O interessante de monitorar, empiricamente, a movimentação dos tribunais em torno das questões da internet é porque ela tem conexão direta com as relações sociais.

Via de regra, quando surge uma nova relação social, a forma de se relacionar das pessoas se modifica. Essa mudança gera impacto na sociedade. Por outro lado, percebemos que, muitas vezes, o Direito não está aparelhado para

lidar com ela, existem lacunas legais. Essas lacunas geram insegurança jurídica, e essa insegurança, Ministro, reflete-se, via de regra, em litigiosidade.

Estamos observando isso acontecer. Já aconteceu. Aconteceu, em um primeiro momento, antes de 2014, antes do Marco Civil da Internet - vou falar um pouquinho disso depois -, mas, hoje, vemos isso acontecer, por exemplo, com as relações empregatícias. Ninguém previu insubordinação algorítmica. Veremos, provavelmente, isso acontecer com a inteligência artificial. Veremos a perplexidade e os impactos potenciais do ChatGPT e de outras ferramentas com alto poder transformador.

Essas mudanças que acontecem se refletem, no final, em litigiosidade, o que leva o sistema legal a reagir a isso, por meio de edição de leis.

Em um primeiro momento, tem-se o Judiciário, na linha de frente -dependendo da envergadura, uma epidemia processual muito grande, o Judiciário corrige isso e regula aquela incerteza -; e, em um segundo momento, vem a própria legislação.

Foi exatamente o que aconteceu com a convivência nas redes sociais.

Em um primeiro momento, houve uma série de litígios encaminhados ao Poder Judiciário, com as mais diversas teses - se a plataformas

eram ou não responsáveis, com o autor do conteúdo, sem o autor do conteúdo - em uma verdadeira epidemia processual.

Quando se fala em epidemia, fala-se em algo detectado. A ideia aqui é apresentar uma pesquisa que vá chegar a esse ponto. Havia um crescimento pré-2014 muito grande no volume de ações, e era um crescimento exponencial. Havia um crescimento do crescimento, logo o crescimento se ia acelerando na quantidade de ações.

É evidente que o crescimento, em si, não é ruim. Uma parte do crescimento é orgânico, é bem-vinda. Se você está aumentando a acessibilidade à internet, se você tem mais inclusão digital, mais pessoas vão relacionar-se e tem-se um maior potencial de litígios a chegar ao Judiciário.

Uma parte era bem-vinda, mas uma outra parte, não. Uma outra parte era uma distorção decorrente dessas incertezas, da ausência de um marco legal, ou seja, litígios frívolos. Litígios que eram, por um lado, motivados, pois havia possibilidade de um ganho econômico, e não necessariamente por causa de uma ofensa. Por outro lado, havia litígios que, sim, eram motivados por ofensas de pessoas que se sentiam em uma zona de não responsabilidade pois o Marco Legal não era claro. Em 2014, vem o Marco Civil da Internet, para poder tentar encaminhar essas questões, em especial por meio do art. 19.

Os objetivos do Marco eram controlar o crescimento de ações - objetivos parciais do 19 -; na medida do possível, acelerar o julgamento dos processos que estavam muito demorados; fazer com que os pedidos fossem melhor especificados. Ou seja, melhorar a qualidade da prestação judicial e a qualidade dos processos e tentar, em um certo sentido, coordenar ou aproximar o crescimento da internet com o crescimento das ações; controlar a epidemia de processos que a gente estava enfrentando. Por isso, realizamos um estudo, que coordenei, a respeito do impacto empírico-estatístico do Marco Civil no ambiente de litígios.

Esse é um caso muito interessante. Não estou falando de opiniões, por mais abalizadas que sejam, de doutrinadores, estrangeiros, nacionais ou impressões pessoais. A gente está falando de uma realidade, que denominamos, nesse tipo de estudo, de quase-experimento ou experimento natural. Temos acesso a dados antes e depois do Marco Civil de 2014. A gente pode, com controles, entender o resultado desse tratamento. Tribunais são hospitais da vida social, e as leis são medicamentos. O medicamento funcionou? Cumpriu os objetivos?

Com essa finalidade, Ministro, estudamos mais de nove mil processos nas cinco principais unidades federativas, de 2009 a 2019. A gente estudou uma década de litígios relacionados a responsabilidade civil na internet. O que posso dizer para vocês é que, no que diz respeito aos resultados do tratamento, o Marco Civil da Internet é um dos marcos regulatórios, uma das políticas públicas

mais bem-sucedidas que tive a oportunidade de estudar. É evidente - e vou falar disso no final - que isso não significa um sucesso absoluto - longe disso, acho que a gente está discutindo aqui formas de aperfeiçoamento. O meu ponto é trazer a conhecimento de todos um pouco dos sucessos ou do progresso, ainda que relativo, percorrido nesse interregno de tempo, nesse intervalo de 2014 até agora.

Resumidamente, vou pegar as cinco métricas principais que a gente tratou.

Primeiro, o volume de ações. A aceleração era enorme entre 2009 e 2013. A gente saiu da casa das dezenas para as centenas. Quando fizemos essa análise, a gente já tinha quase dez mil processos, e a tendência seria aumentar. Quando a gente observa a vigência do Marco Civil, a partir de 2014, há um claro ajuste nessa curva, nítido ajuste. Um ajuste que impede o acesso ao Judiciário? Que inviabiliza? Não, mas que fez com que o crescimento se aproximasse e ficasse correlacionado ao crescimento orgânico das redes sociais. Então, o primeiro objetivo foi, em princípio, atingido.

Segundo objetivo: pedidos muito mais bem especificados. A gente teve um aumento de 70% para 80% na quantidade de pedidos direcionados a conteúdo específico na internet, o que facilita a prestação jurisdicional e o julgamento das ações.

Isso se refletiu diretamente também no tempo mediano de julgamento das ações, que caiu de três anos para um ano e um mês. Então, as ações eram julgadas mais rapidamente, eram menos ações ou estavam sendo controladas. A taxa de recorribilidade caiu, então as sentenças se estabilizaram mais rápido.

Finalmente, a gente tem uma maior quantidade de autores envolvidos nos processos, ou seja, as ações passaram a ser movidas contra os autores. Aí chegamos nas explicações do porquê o Marco Civil foi bem-sucedido nessas métricas. Basicamente por duas razões: primeiro, porque fixou claramente o eixo de responsabilidade de quem é autor do conteúdo. O primeiro eixo é quem é o autor do conteúdo, de maneira que você cria fortes incentivos para que as pessoas sejam razoavelmente cuidadosas ou preocupadas em relação ao que publicam ou deixam de publicar. Antes, dentro da ideia de que não teriam responsabilidade legal ou de que alguém se responsabilizaria por elas, elas não tinham esse cuidado.

O segundo eixo foi uma clareza muito grande em relação às regras que se aplicariam para a responsabilidade de outras pessoas, de forma que os agentes conseguiram se coordenar e se ajustar de forma mais clara em relação às regras que a legislação estava colocando.

A gente ouve que a situação como está demonstra que o sistema deu errado ou que o sistema não está funcionando. Não acredito em soluções de canto, acho que o sistema progrediu muito. Sempre falo que todos que estamos

envolvidos em discussão de política pública, em concepção de política pública, em aplicação de política pública, temos que ter o cuidado de não retroceder. É uma espécie de dever de Hipócrates, ainda abusando da metáfora medicinal. Ou seja, nosso primeiro dever é não prejudicar o paciente. Ter consciência desses avanços é muito importante para evitar, em primeiro lugar, que haja retrocessos, e, aí sim, a partir desse ponto, para que possamos discutir eventuais aperfeiçoamentos e avanços - sempre volto a falar do meu ponto de vista -, respeitando as duas premissas que fizeram do Marco Civil da Internet um marco regulatório bem-sucedido: o eixo de responsabilidade e a clareza objetiva na definição das normas.

Ministro, agradeço a atenção. Peço desculpa por ter excedido um pouquinho meu tempo. Fico à disposição.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Doutor Marcelo, nessa pesquisa, há o objeto da ação, o tipo de demanda e de responsabilização feita? A excepcionalização que houve em relação à pornografia, a direito autoral, influenciou nessa curva que o senhor fez menção? Esse estudo tem o conteúdo do tema do objeto dos pedidos?

O SENHOR MARCELO GUEDES NUNES (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURIMETRIA - ABJ) - Nós temos nas bases de dados, mas o estudo não tratou especificamente, não identificou quais seriam exatamente as exceções legais ou os tipos legais que teriam contribuído para essa, vamos chamar

assim, quebra de curva. É um verdadeiro cotovelo, Excelência. Ela realmente faz uma curva muito acentuada, mas a base é possível, e temos condições de eventualmente rodar modelos e aprofundar, caso essa questão seja, de alguma forma, de interesse do Tribunal.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Lembro a todos os expositores que a audiência pública será transcrita e, evidentemente, distribuída para todos os eminentes Ministros e gabinetes. Todos aqueles que quiserem fazer juntada de documentos, como por exemplo, a pesquisa que o senhor faz referência, fiquem à vontade para juntar aos autos.

O SENHOR MARCELO GUEDES NUNES (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURIMETRIA - ABJ) - A pesquisa já está juntada, juntamente com um primeiro relatório. Eu posso, depois, até confirmar as folhas, mas, no que diz respeito a esse primeiro relatório, Excelência, já consta dos autos e está disponível para Vossas Excelências.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Perfeito!

Relembro aqui, conforme dito ontem pelo Ministro Luiz Fux, que Sua Excelência não estará presente no início dessa audiência, mas em breve deverá chegar aqui para a continuidade desse bloco.

Passo a palavra ao expositor, pelo Partido dos Trabalhadores, Doutor Miguel Filipi Pimentel Novaes.

O SENHOR MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES (PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - DIRETÓRIO NACIONAL) - Primeiramente, bom dia, Ministro Dias Toffoli, Doutora Cármen Lilian, colegas expositores, colegas que nos assistem nesse momento e todos aqueles que nos assistem nas plataformas digitais.

Excelência, estamos aqui para falar em nome do Partido dos Trabalhadores. Meu nome é Miguel Novaes, sou advogado da agremiação e tive a oportunidade de atuar nas duas últimas eleições presidenciais, em que esse tema da relação das plataformas digitais esteve muito em voga, por tratar das questões das *fake news* e de todo o resto.

O recorte da minha fala, portanto, vai dar-se no tema do tratamento eleitoral a respeito da tratativa junto às plataformas e às *fake news*, passando rapidamente pelas experiências que vivenciamos nessas duas últimas eleições.

Em 2018, percebeu-se uma iniciação acerca dessas tratativas. As *fake news*, apesar de não parecerem, são assunto relativamente recente. Em 2018, a técnica, a estratégia adotada para o enfrentamento desse mal, foi a estrita observância do Marco Civil da Internet. O que significou isso? As campanhas tinham equipes de rede fazendo o levantamento de *links* potencialmente mentirosos, os quais eram encaminhados ao jurídico e apresentados ao Tribunal

Superior Eleitoral. Uma vez deferida a liminar para retirada do conteúdo, as plataformas assim o faziam. Em que pese a estratégia, naquele momento, ter sido, de certa forma, exitosa, pelo menos para parte da campanha da coligação "O Povo Feliz de Novo", composta pelo Partido dos Trabalhadores, e ter conseguido retirar mais de um bilhão de visualizações do ar - acho que é de conhecimento comum, de reconhecimento público -, o saldo, no final das eleições, foi negativo. Não conseguimos lidar de forma satisfatória com as *fake news*.

Em 2022, ano passado, toda a sociedade se preparou melhor para lidar com essa questão. O TSE editou resoluções mais atentas às dificuldades das *fake news;* a imprensa se preparou robustecendo suas agências de checagem; as campanhas reforçaram suas equipes de redes e o jurídico e concentraram seus esforços também para esse desafio que viria; e, em constante diálogo com a Justiça Eleitoral, as redes sociais também melhoraram seus sistemas. Mas, mesmo assim, iniciada a campanha, também percebemos que não foi suficiente para interromper ou para evitar a disseminação de notícias falsas.

A estratégia da campanha, por sua vez, foi centrar no que se percebeu uma rede, um ecossistema de desinformação multifacetado, dividido por eixos temáticos, que faziam campanha diuturna contra o então candidato Luís Inácio Lula da Silva, hoje, Presidente da República. Inclusive, esta rede, este ecossistema foi levado ao TSE e também foi trazido a este Supremo Tribunal

Federal. A estratégia foi conseguir desmantelar a rede que tinha a função de criar e disseminar primariamente essas *fake news*, mas, como disse, não conseguimos adentrar nas *fake news* de modo geral.

As plataformas digitais, como disse, foram convidadas pela Justiça Eleitoral para se somarem aos esforços para evitar que o mesmo cenário de 2018 voltasse a acontecer e fizeram, de fato, alguns acordos de protocolos de condutas. Temos de reconhecer que sempre que foram notificadas cumpriram as decisões judiciais, inclusive quando o Ministro Alexandre de Moraes e todo o TSE apertaram o cerco, digamos assim, e começaram a exigir prazos cada vez menores, inclusive de uma hora, para retirada de conteúdos.

Contudo, toda essa questão não impediu, por exemplo, que o NetLab, um grupo de pesquisa pertencente ao UFRJ, encontrasse dentro do YouTube indícios de favorecimento de conteúdo de extrema direita, inclusive de um canal que já tinha sido responsabilizado e, depois, voltou a ser responsabilizado, pela Justiça Eleitoral, em razão de ofensas e mentiras perpetradas contra o Partido dos Trabalhadores e o seu candidato de então, o Presidente Lula.

Mesmo assim, a estratégia adotada também observava o Marco Civil na Internet. Da mesma forma, buscava-se, dentro dessa rede, os *links* das publicações irregulares, levava-se à Justiça Eleitoral, pedia-se a retirada e, no momento em que deferida, havia o cumprimento da ordem pelas plataformas

digitais. Pegando esses dois cenários, o questionamento que fica é se o cumprimento do Marco Civil da Internet foi suficiente para impedir o atentado à democracia que enfrentamos nesse período. No nosso entender a resposta, infelizmente, é negativa.

Na prática, ao tempo que as campanhas e o Poder Judiciário foram obrigados a tomar diferentes medidas para diminuir os impactos sofridos durante o período eleitoral em razão da difusão das notícias falsas, que se deram dentro dos ambientes controlados e regulamentados pelas próprias plataformas, elas se mantiveram inertes, aguardando a ordem judicial para agir.

É verdade que muito foi dito aqui no dia de ontem sobre ser uma inverdade a ideia de que as plataformas só atuariam mediante decisão judicial, pois também atuaram de forma autônoma para combater os excessos e as ilicitudes percebidas. Por outro lado, chama a atenção que elas tinham a condição de agir, mas caso assim não o fizessem também não eram responsabilizadas.

Não vou discutir aqui a atuação proativa noticiada pelos representantes das plataformas, inclusive por não ter dados aptos para fazer essa contestação, mas a impressão que ficou, pelo menos para quem atuou nas campanhas em prol dos candidatos, foi que essa atuação se deu muito mais ou, talvez, exclusivamente, na proteção das instituições, para, de certa forma, amenizar

o debate eleitoral que estava ocorrendo na plataforma entre os eleitores de ambos ou de todos os candidatos - digo ambos no que diz respeito ao segundo turno.

É verdade que, sem dúvida, há primazia na defesa da democracia e das instituições. Entretanto não se pode deixar de afirmar que dentro do sistema constitucional brasileiro não existe democracia representativa sem os partidos políticos e seus candidatos. De igual forma, não há modo de se garantir eleições verdadeiramente limpas e democráticas sem que o debate político seja moderado e mantido dentro do espectro da verdade e da disputa de ideias, o que significa dizer que o descuido ou a despreocupação com as ofensas e inverdades ilícitas praticadas contra campanhas e candidatos fere também o princípio do interesse público, os preceitos constitucionais e toda a sociedade.

Por fim, Excelências, levando já à conclusão desta manifestação, a proposta aqui é trazer e até, permitam-me, colocar a responsabilidade no Supremo Tribunal Federal para lidar com uma questão tão complexa. O que chamou a atenção foi uma ideia ou proposta implementada no Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2022 - infelizmente, apenas às vésperas do segundo turno, mais precisamente no dia 20 de outubro -: a Resolução nº 23.714. Nessa resolução, em seu § 3º, previa-se que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral poderia ordenar, de ofício, às plataformas as retiradas de conteúdos já reconhecidos como ilícitos, seja por falsos, seja por ofensivos, pelo Plenário do Tribunal Superior

Eleitoral. Isso significou, na prática, a desnecessidade da reiteração de ações judiciais baseadas nos mesmos temas, nas mesmas *fake news*, por assim dizer.

Acreditamos que um caminho que pode ser importante a ser seguido pelas plataformas digitais no contexto eleitoral e que eliminaria por absoluto uma suposta insegurança jurídica seria a absorção e replicação das ordens judiciais recebidas. Isso significaria o quê? Que, uma vez decidido pela Justiça Eleitoral que determinada publicação é ilícita, seja por ofensiva, seja por mentirosa, seja por ambas as questões, toda e qualquer nova publicação com igual teor deveria ser retirada imediatamente pela plataforma sem a necessidade de nova ordem judicial.

Excelências e caros colegas que aqui nos acompanham, particularmente, como entusiasta da abertura da jurisdição constitucional aos intérpretes da Constituição, fico muito satisfeito com a oportunidade de estarmos aqui em audiência pública. De fato, esse tema é de maior relevância. O motivo pelo qual o Partido dos Trabalhadores fez questão de estar aqui no dia de hoje é a necessidade de que esse tema também seja pensado com atenção ao período eleitoral.

Sendo essas as ponderações a se fazer, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Doutor Miguel Felipi Pimentel Novaes, que falou pelo Partido dos Trabalhadores.

Passo a palavra e convido, para falar pelo Instituto de Liberdade Digital em conjunto com o Laboratório de Direito Digital e Democracia da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Professor Doutor Diogo Rais. Com a palavra.

O SENHOR DIOGO RAIS (INSTITUTO DE LIBERDADE DIGITAL C/C LABORATÓRIO DE DIREITO DIGITAL E DEMOCRACIA DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE) - Obrigado, Ministro Dias Toffoli!

Gostaria de cumprimentá-lo, assim como a Doutora Carmen Lilian e todos que fizeram desta audiência pública uma realidade.

Queria também cumprimentar os expositores e todos que estão assistindo, seja presencialmente aqui neste espaço, seja virtualmente, afinal, estamos todos juntos e essa é uma das questões da internet, desafiando o tempo e o espaço.

Queria também cumprimentar os intérpretes de libras, por esse trabalho tão importante e poder conectar todos, independentemente das dificuldades de ponto de partida.

Vou me apresentar brevemente, até para que eu possa ser honesto com o meu ponto de partida. Meu nome é Diogo Rais, eu sou professor de Direito Eleitoral e de Direito Digital há alguns anos. Tenho me dedicado ao Direito Eleitoral há 15 anos na docência, na pesquisa, mas, desde 2010, aliei o Direito Eleitoral à tecnologia, acreditando que o Direito Eleitoral e as questões sobre Direito Digital e redes sociais poderiam ser relevantes no processo. Então, nesses últimos 13 anos, tenho me dedicado, com ênfase, no campo desse chamado Direito Eleitoral Digital, tentando aliar um pouco esses dois mundos. Eu acho que é esse o ponto de partida e o que me traz aqui também.

Coordeno o Laboratório de Direito Digital e Democracia da Universidade Mackenzie, na Faculdade de Direito, e também o Instituto Liberdade Digital, que é um centro de pesquisa independente que se dedica aos temas sobre democracia e tecnologia. Então, é um pouco esse o ponto de partida, e gostaria de dizer que, de uma certa maneira, é esse o olhar ou essa troca que eu gostaria de fazer com todos vocês aqui.

Inicialmente, eu gostaria de trazer uma premissa fática a respeito do universo de conteúdos na internet, ou seja, o universo de conteúdo digital. Quando nós falamos da quantidade de conteúdo, talvez essa premissa fática ajude a gente a encontrar uma outra premissa, que seria a premissa jurídica dessa minha exposição.

A premissa fática a que eu me refiro se baseia na pesquisa da Domo, que seria basicamente a pesquisa *Os Dados Nunca Dormem*, uma ideia de que essa pesquisa traz o conteúdo que circula na internet. Basicamente, todo conteúdo que circula na internet, todos os vídeos que sobem no YouTube, todos os *stories* e todos os conteúdos são divididos por minuto do que aconteceu naquele ano. Então, ela traz uma relação de quantidade desse conteúdo digital por minuto de vida.

Eu escolhi um dado, que não é o único dado que eu acho impressionante, mas que talvez fique um pouco mais fácil para poder explicar, até porque número é mais simples, ele é redondo, fica um pouco mais fácil: as 500 horas de vídeo para cada minuto de vida no YouTube. Basicamente, nessa pesquisa, ela indica que, a cada minuto das nossas vidas, nós temos 500 horas de novos vídeos no YouTube. Esse número é impressionante, mas, se a gente multiplicar, talvez a gente vá perceber a grandeza disso. A cada hora de nossas vidas, nós temos, então, 30 mil horas de novos vídeos no YouTube. A cada dia de vida, nós temos, então, 720 mil horas de vídeos no YouTube. Se alguém resolver largar tudo o que faz na vida, não dormir, não comer, não tomar banho, não fazer mais nada, essa pessoa provavelmente gastará mais de 82 anos da vida dela para assistir ao que subiu no YouTube ontem. Esse número e talvez essa grandeza mostram que as medidas talvez entre vida e vídeo, ou vida e conteúdo digital, têm uma diferença enorme que talvez provoque uma diferença em matéria de régua, de medida em si, ou seja,

como se a gente pudesse prever quantos metros tem um quilo, são medidas diferentes.

E a partir de então, dessa premissa fática, talvez valha a gente pensar naquela fórmula mágica de revisão humana de todo conteúdo digital, ou que talvez seria incrível a gente poder fazer isso. Mas será que, nessa quantidade, nessa velocidade, haveria vida humana suficiente para revisar tudo isso? Será que é só uma questão de vontade ou uma questão de impossibilidade fática, física? Afinal, para gerar um ser humano, no mínimo, são 10 meses, uns 9 meses mais um nono mês, e talvez não tenhamos humanos suficientes e nem tempo para gerar tantos humanos assim.

Eu acho que, a partir daí, essa premissa fática sustenta ou talvez conecte com a premissa jurídica de que o art. 19, do Marco Civil da Internet, não é apenas um dispositivo normativo do Marco Civil. Ele se refere e ele estrutura um sistema. Esse sistema acaba sendo um sistema de responsabilidade das plataformas por conteúdo de terceiros, ou seja, diante desse universo com impossibilidade humana de revisão, pelo menos, na sua plenitude, porque, afinal, se não temos humanos suficiente, nós precisaríamos de um filtro eficiente para que não tivesse mais tanto conteúdo na internet. E será que essa seria a solução?

E, de uma certa maneira, o Marco Civil da Internet traz, no seu art. 19, esse sistema de responsabilidade e plataforma por conteúdo de terceiros, de tal modo que, por ser um sistema estruturante, ele irradia e, de uma certa maneira, na minha opinião, sustenta diversos outros sistemas jurídicos de responsabilidade e plataforma, como, por exemplo, o colega, o Doutor Miguel trouxe, as questões eleitorais. O sistema jurídico eleitoral, com um olhar para as redes sociais e para a internet, parece-me se sustentar no art. 19. As exposições infanto-juvenis, parecem-me se sustentar no art. 19, questões penais e tantos outros ordenamentos ou especificações também me parecem se sustentar no art. 19, o que acaba provocando um dilema.

Uma vez que o art. 19 sai de cenário, o que entra no lugar, o que continua sustentando todos esses outros sistemas? E até que a gente pense algo para colocar nesse lugar e com os detalhes necessários e a forma que é necessária para poder fazer isso com todo o cuidado, nós temos 500 horas de novos vídeos por minuto acontecendo na internet.

De uma certa maneira, talvez o art. 19 não seja perfeito e talvez ele também nem seja a reflexão do que é internet hoje. Eu acredito que ele tem enormes méritos em 2014 e de lá para cá. Porém, a grande dificuldade é o que colocar no lugar. O que me parece é que acaba, de uma certa maneira, chamando o

processo legislativo para esta questão, que, de uma certa maneira, poderia talvez repensar esse sistema como um todo, sem desfalcar outras áreas do Direito e outros ordenamentos, inclusive como o eleitoral, ou infanto-juvenil, ou penal e tudo o mais.

Curiosamente, a relação entre internet e eleições talvez seja mais antiga e mais clara do que a gente tem percebido. A Lei nº 12.034/2009, que é a lei que regula as redes sociais nas eleições, alterou a Lei Geral das Eleições, a Lei nº 9.504/97, inserindo o art. 57 ali. E nessa disposição, nós tivemos então, no Brasil, em 2009, o que poderia se chamar de Marco Eleitoral da Internet, ou seja, bem antes do Marco Civil da Internet. De uma certa maneira, parece que as eleições e a internet se atraem desde sempre, e, curiosamente, o Legislativo escolheu as eleições para dar o primeiro passo de regulação na internet, muito antes, por exemplo, da conhecida a Lei Carolina Dieckmann ou do próprio Marco Civil da Internet.

Essa relação me parece que não pode ser ignorada, e não tem sido. O fato é que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, diante da desinformação on-line ou das famosas *fake news*, em especial contra a integridade do processo eleitoral, tem avançado na sua própria competência e criado diversos mecanismos normativos no âmbito do seu poder normativo, que é concedido por lei para, de alguma maneira, regular essas questões.

A independência de trazer especificamente sobre essa atuação a sua medida e a sua adequação ou não, o fato é que me parece que, embora o Legislativo seja chamado aqui nesse processo, o fato é que o Judiciário também não se omite e tem sido presente cada vez mais. Outro exemplo é no Superior Tribunal de Justiça, quando a gente tem, por exemplo, no REsp de Minas Gerais nº 1.783.269 que, de uma certa maneira, excetua o art. 19 diante da proteção integral infanto-juvenil. Entretanto, afastar essas duas exceções, de modo muito específico e restritivo, é um enorme desafio. Porque, como regular os parâmetros dessa exceção? Como trazer isso diante de uma decisão judicial ou trazer isso pelo poder do próprio Judiciário? Talvez, mesmo de modo excepcional e restrito, nós não consigamos fugir ou nos afastar da necessidade do processo legislativo, de tal forma que a responsabilidade que envolve todos os presentes, tanto aqui quanto nas demais Casas aqui na Praça dos Três Poderes, acaba sendo, de alguma maneira, acentuada neste nosso período e talvez seja o desafio do nosso tempo.

Muito obrigado, Ministro Dias Toffoli, muito obrigado a todos.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado Professor Doutor Diogo Rais, que falou pelo Instituto de Liberdade Digital da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie.

Registro aqui e agradeço a presença do Subprocurador-Geral da República, Doutor Luiz Augusto Santos. Seja muito bem-vindo.

Agora convido, para a sua exposição, que será feita por videoconferência, o Doutor Ricardo Campos, que falará pelo Legal Grounds Institute.

O SENHOR RICARDO CAMPOS (LEGAL GROUNDS INSTITUTE) - Cumprimento a todos os participantes desta audiência pública em nome do Excelentíssimo Senhor Relator, Ministro Dias Toffoli!

Prezadas e prezados colegas, no dia de ontem e de hoje, diversos aspectos foram ressaltados, que, se a gente pudesse resumir, resumiria em duas grandes linhas. Por um lado, há um foco na experiência internacional sobre transformação da responsabilidade dos intermediários na internet - talvez um descompasso com o Brasil atual -, e uma outra linha, que procurou focar nos contornos do art. 19 para o instituto da responsabilidade civil relativo à remoção de conteúdo.

Minha rápida fala irá focar em um ponto, a meu ver, cego até o momento. Esse ponto cego pode ser elucidado em três questões que se seguem: qual seria o papel do Supremo Tribunal Federal ao julgar um caso de responsabilidade civil na internet? Qual a contribuição que a Corte poderia dar na construção de uma internet que protege direitos de terceiros? Quais os mecanismos - isso seria o principal ponto - de dogmática jurídica, do ponto de vista concreto, de que a Corte dispõe para exercer esse papel?

Em um primeiro ponto, há uma clara passagem, hoje, no mundo, de marcos civis de regulação da internet - marcos centrados unicamente, ou em excelência, em direito civil e institutos de direito civil - para marcos regulatórios orientados pelo direito administrativo. Há alguns exemplos: a lei alemã *Netzwerkdurchsetzungsgesetz,* que fez carreira e construiu vários dos pilares centrais do regulamento europeu Digital Service Act, entre outros - há um breve relato sobre essa transformação no artigo do Ministro Gilmar Mendes, nesta semana, no jornal *O Globo,* que vale a pena ser levado em consideração.

A primeira pergunta que se coloca aqui é uma pergunta bem simples: o direito civil ou, nesse caso concreto, a responsabilidade civil construída em torno do art. 19 consegue estruturar a complexidade da proteção de direitos individuais e institucionais na atual gramática digital? De forma clara e concisa, minha resposta é: sozinho, não! Por que, então, se insiste em um marco civil ou institutos de direito civil para estruturar uma complexidade de comunicação social e proteção de direitos? Isso tem muito a ver com a própria história da internet e sua transformação.

Inicialmente, se a gente olhar a história da internet, acreditou-se que ela seria estruturada em pilares heterárquicos, ou seja, acreditava-se que o novo meio, o meio digital, criaria relações eminentemente horizontais no corpo social, descentralizando e desintermediatizando tradicionais centros de poder

informacional, a favor do indivíduo e da liberdade de expressão. Para esse primeiro momento heterárquico, havia incerteza quanto ao próprio desenvolvimento da internet. Por esse motivo, optou-se, por exemplo, nos Estados Unidos, pelo enfoque orientado ao incentivo à inovação com a Seção 230, que criou uma vasta imunidade para os serviços digitais da época. Essa visão de constituição do corpo social por relações desintermediatizadas levadas a cabo por um novo meio, o meio digital, fomentou um debate regulatório, na década de 1990 e nos anos 2000, muito centrado em categorias de direito civil, como a gente debate hoje aqui.

Essa ideia de comunicação sem intermediários ou com intermediários neutros ou invisíveis entrou em crise com escândalos como Cambridge Analytica, Brexit, as eleições brasileiras de 2018 e diversos outros casos espalhados pelo globo. A partir desses casos, iniciou-se no mundo uma nova abordagem, não mais ligada unicamente a institutos de direito civil, pois percebeu-se que não se tratava apenas de relação entre privados - um indivíduo e uma empresa privada -, mas tratava-se da própria constituição da esfera pública democrática. A procura então dos Estados democráticos foi se aproximar de modelos de regulação mais próximos do direito administrativo, para criar obrigações adicionais para empresas de serviços digitais que fazem a gestão da liberdade de expressão dos indivíduos e, com isso, impactam decisivamente na formação da própria opinião pública e da própria democracia.

Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, a criação de um regime administrativo para comunicação não é nenhuma novidade na história da formação dos Estados Democráticos Modernos. Muito pelo contrário! Os Estados Democráticos Modernos sempre colocaram no centro das regulações, no centro das suas Cartas, regimes regulatórios para comunicação. Se a gente olhar na Constituição de 1988, tem-se um regime pensado para as tecnologias de rádio e televisão na forma de um regime de direito administrativo, que cria deveres e responsabilidades.

No novo contexto informacional, entretanto, esse regime tradicional do direito administrativo parece não ser mais adequado. A nova economia de plataforma é centrada em conteúdos produzidos por terceiros e organizada, gerida e manejada por empresas privadas. Para essa nova gramática, tem-se debatido muito na Alemanha o que também chamo de direito administrativo informacional, que tem seu núcleo centrado em obrigações voltadas para a geração de conhecimento, obrigações procedimentais para âmbitos dinâmicos e tecnológicos.

Nesse contexto, questiona-se qual seria o papel do Supremo Tribunal Federal diante dessa mudança de cenário e diante dos casos concretos.

No presente caso, partindo das ferramentas conceituais da jurisdição constitucional, especialmente dos direitos fundamentais, percebe-se uma

nova constelação de exercício dos direitos fundamentais no mundo digital que não se trata apenas da proteção da autonomia privada empresarial ou da liberdade de expressão de indivíduos isolados e atomizados.

No contexto da gestão da liberdade de expressão da população por entes privados, os direitos fundamentais passam a ser centrados no fomento e na estruturação da própria interação entre indivíduos. Dito, com outras palavras, nesse novo e atual contexto informacional, a interação passa a ser condição do próprio exercício de direitos fundamentais.

Entretanto, dado que a interação se torna condição do próprio exercício de diversos direitos comunicacionais, deveres adjacentes devem ser criados para que o exercício de direitos fundamentais, dentro da integração, não gere externalidades indesejadas para o ambiente comunicacional.

Aqui entra uma figura dogmática importante da teoria e prática dos direitos fundamentais chamada "dimensão objetiva dos direitos fundamentais", em sua acepção da organização e procedimento. Essa é uma figura recorrente na Alemanha, de onde falo hoje, e também no Brasil, em alguns casos.

Caminhando para o final, para a conclusão, é justamente nesse quesito, Ministro Dias Toffoli, que vejo uma importante contribuição do Supremo Tribunal Federal na discussão sobre moderação de conteúdo no presente caso ou nos presentes casos.

O Supremo Tribunal Federal poderia, a partir da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, criar obrigações procedimentais a serem implementadas pelas plataformas na moderação de conteúdo, até então eminentemente privado. Dessas obrigações, uma simples e concreta já utilizada aqui na Alemanha seria a necessidade de se ter um canal para queixas e denúncias na própria plataforma, de fácil acesso para os usuários, para que os próprios usuários possam pedir, questionar, receber uma justificativa clara e fundamentada pela remoção ou não remoção.

Em uma sociedade em que as plataformas estruturam a esfera pública, elas próprias se encontram na melhor posição para proteção imediata do direito de defesa. Não somente se cria um mecanismo ágil para os usuários, mas também se gera uma produção de conhecimento, com transparência, sobre moderação privada ou gestão privada da liberdade de expressão.

Concluindo, dentro da estruturação da responsabilidade dos intermediários, o art. 19 até poderia ficar com uma segunda camada, em que o indivíduo teria acesso a qualquer momento ao Judiciário. Contudo, seria muito importante, em um plano direito e imediato, criarmos deveres procedimentais e de transparência sobre esses procedimentos, que poderiam já ser implementados pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo, assim, ágil e maior proteção do indivíduo no mundo digital.

Ao final, até mesmo o Judiciário ganharia com essa solução, pois em vez de decidir em casos esparsos e isolados, como no caso do art. 19, o Judiciário passaria a ter acesso a um conhecimento mais holístico sobre os padrões concretos da gestão da liberdade da população por entes privados.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado ao Professor Doutor Ricardo Campos, que falou pelo Legal Grounds Institute.

Agora, passo a palavra, convidando para sua exposição presencial, ao Doutor Francisco Brito Cruz, diretor executivo da Internet Lab.

O SENHOR FRANCISCO BRITO CRUZ (INTERNETLAB) - Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, Doutora Carmen Lilian, Doutor Luiz Augusto Santos, demais pessoas acompanhando presencial e remotamente, bom dia!

Começo agradecendo em nome da InternetLab, centro independente de pesquisa, fundado em 2014. A InternetLab promove o debate acadêmico e a produção de pesquisa sobre tecnologias e direitos. Compartilhamos do espírito que impulsiona espaços, como o dessa audiência pública, de que soluções políticas e regulatórias equilibradas e sensíveis aos nossos problemas e direitos se constroem nesse diálogo interdisciplinar.

Gostaria de partir aqui do reconhecimento do problema que entendemos que aflige esta Corte e os demais expositores.

Aplicações de internet que permitem a geração de conteúdo pelas pessoas estão sujeitas a receberem em suas plataformas textos, vídeos e áudios - ou seja, conteúdos - nocivos e violadores de direitos. Uma parte desse material tem potencial de causar danos individuais e coletivos.

Nossas pesquisas se debruçam sobre esses danos e violações, preocupando-se com a busca contínua de soluções para enfrentar esse problema equilibrando direitos fundamentais.

Reconhecido o problema, vamos oferecer três pontos de reflexão que consideramos de suma importância para subsidiar a discussão na Corte.

Primeiro, como já explicitado, a regra estabelecida no art. 19 do Marco Civil previne o uso de notificações extrajudiciais para cercear a expressão na internet e forma um anteparo para o exercício da livre expressão. Aliás esse é o pressuposto normativo por trás do dispositivo, e não a ideia de que as plataformas são neutras. Tanto não são neutras que atestei em minha pesquisa de mestrado que a discussão sobre esse artigo sempre partiu da ideia de que ele deveria proteger plataformas de todos os tipos e abordagens, reconhecendo que elas carregam escolhas e valores sobre que tipo de espaço gostariam de ser. Ou seja, não são neutras.

Mapeamos desde a nossa fundação casos no Judiciário. Assim como os casos debatidos nos temas de repercussão geral aqui discutidos, enorme

parte deles trata de direitos de personalidade. Nesses casos, uma série de pedidos de remoção são rejeitados judicialmente por serem ilegítimos, o que implica reconhecermos que, em muitas ocasiões, o crivo judicial impede remoções motivadas por mera notificação para evitar possível indenização futura. Esses argumentos foram consignados no *amicus* do InternetLab protocolado no Recurso Extraordinário do Tema 987. Trouxemos exemplos de casos que potencialmente causariam um cerceamento ilegítimo barrados pelo crivo judicial; falamos dos usos abusivos das notificações; e trouxemos uma pesquisa sobre regimes de responsabilidade no direito comparado. Chamo a atenção de Vossa Excelência para esse trecho, pois visamos demonstrar não só experiências de países reconhecidos como democracias, mas também modelos de países de viés autoritário. Adianto que essa pesquisa aponta o uso e o abuso da ideia da notificação como forma de cerceamento.

Segundo, mudar o sistema de responsabilização presente no Marco Civil para abarcar formas expeditas de remoção de conteúdo por mera notificação ou estabelecer responsabilidade objetiva atribui a partes ou provedores a determinação de ilegalidade do conteúdo. Por sua vez, o cumprimento dessa atribuição está condicionado a critérios e limites precisos ao caso concreto.

O art. 21 do Marco Civil é um bom exemplo. Os critérios e limites para determinar a ilegalidade são precisos e evidentes no caso, no caráter do

conteúdo ou na autorização ou não dos participantes - que são os que podem notificar. A verdade é que critérios e limites são pouco desenvolvidos em muitas hipóteses, em especial nos casos de ofensa aos direitos de personalidade ou no uso de figuras como da incitação.

Em nossa opinião, não existem parâmetros consolidados no sistema jurídico brasileiro para gerar a previsibilidade desejada sobre qual seria uma decisão acertada para um provedor a respeito da ilegalidade em caso de ofensa à honra, por exemplo.

Analisar a miríade de casos concretos que geram dissenso até mesmo no Judiciário nos leva à conclusão de que não é banal arbitrar se enormes porções da expressão que circula na rede é manifestamente ilícita ou lícita. Essa zona cinzenta certamente abrirá espaço para cerceamentos ou para leniências seletivas nas decisões do provedor ou da parte que representará a favor da remoção. Os provedores estariam manejando risco inclusive em face de um sistema que muitas vezes opera censura contra expressão legítima a partir de figuras como a honra.

E mais. Não é à toa que expressões como discurso de ódio são usadas até mesmo para reprimir críticas por vezes vocalizadas por grupos socialmente marginalizados, estes, sim, os alvos de ódio, um conceito que ainda não tem delineamento preciso no ordenamento jurídico.

Um dos expositores desta audiência, aqui mesmo, usou discurso de ódio e discurso de ofensa como sinônimos. O discurso de ódio causa danos imensos a populações que têm muitas vezes menos acesso a ferramentas e espaços para contradiscurso. A derrubada do art. 19 sem a construção de boas definições de mecanismos que previnam o uso desse conceito contra a expressão legítima, a crítica e mesmo a expressão de grupos socialmente menorizados pode levar a uma situação de indefinição que será pior para os mesmos problemas que se quer resolver. Uma ou outra solução precisam ser calibradas e não se tratam de oposições entre expressão *versus* proteção, de forma que não cabem considerações de constitucionalidade e legalidade.

Compromissos com moderação de conteúdo são essenciais para proteger direitos fundamentais e extrapolam a discussão sobre o regime de responsabilidade.

Como já demonstramos em nossa manifestação à Corte sobre a MP nº 1.068/2021, a moderação de conteúdo, entendida como elaboração e aplicação de regras sobre a expressão de terceiros por provedores, é uma atividade fundamental não só para o enfrentamento dos danos decorrentes da expressão nociva, mas também para que cidadãos consigam se expressar sem sofrer ataques, assim como possam encontrar e acessar o conteúdo que desejam. Essa atividade,

tão relevante é a preservação de direitos, deve ser discutida a sério, a partir de sua escala industrial e sistêmica e da necessidade de rápida adaptabilidade.

Como comparar uma plataforma que formula e aplica regras para milhões de usuários, produzindo bilhões de peças de conteúdo, com a atividade editorial de um jornal, como defendido por alguns expositores? Algum meio de comunicação já teve milhões de articulistas? É preciso reconhecer que estas são criaturas diferentes de meios de comunicação, tanto que respondem a obrigações legais diversas. A radiodifusão, por exemplo, não é obrigada a seguir o art. 15 do Marco Civil, guardando bilhões de dados de usuários, por exemplo. A visão sistêmica é necessária não só porque o julgamento aqui é sobre o sistema de responsabilidade civil aplicado nas plataformas; essa visão é necessária porque esse sistema se coloca em um arcabouço mais amplo.

A pergunta que fica, portanto, é: seria este, Excelência, o parafuso? Este é o parafuso da responsabilização por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, a ser apertado para que essa máquina mais ampla, industrial, funcione melhor em escala? Não necessariamente. Para proteger o pluralismo, em face da violência, e o acesso à informação, em face da cacofonia, esses provedores devem investir pesado: investir em ferramentas e sistemas que permitam a execução plena dessa atividade industrial, de alta complexidade tecnológica, além da elaboração de parâmetros para avaliação do risco jurídico caso

a caso. Para além disso, enfrentar conteúdos nocivos não se resolve com a mudança na chave do regime de responsabilidade e monitoramento generalizado. Para isso, é necessário partir de uma abordagem sistêmica, com investimentos e com formas de prestações de contas.

Desta forma, cumprir bem com esta responsabilidade é diferente de analisar se é pertinente ou não se responsabilizar pelo que aquela pessoa diz ou deixa de dizer. Uma requer investimento em escala, equipes, tecnologia, padronização, diálogo com atores da sociedade civil e academia; a outra requer investimento em bons analistas de risco jurídico. As coisas não se confundem. Assim, fazer o provedor responsável pelo conteúdo de terceiros não irá garantir que ele invista mais em segurança de seus sistemas e usuários, o que parece ser a delimitação do problema aqui reconhecido.

Para concluir, existem pontos para avançar no debate legislativo e jurisprudencial para além dos casos aqui em análise. Do ponto de vista legislativo inclusive, entendemos que existem muitos caminhos para o aperfeiçoamento do regime de responsabilidade para muito além do binômio constitucionalidade-inconstitucionalidade, como nos casos envolvendo pagamentos aos provedores para a disseminação patrocinada, por exemplo. Porém, o Legislativo é a seara própria para a discussão dessa matéria, porque é na discussão de novos projetos de lei que são desenhados instrumentos e instituições robustas e coesas. Essas

regulações complexas devem contemplar também dispositivos que resguardem riscos a direitos fundamentais que possam decorrer desses aperfeiçoamentos.

Para terminar, perguntamos: o modelo atual autoriza a omissão? Só se ele for visto como teto regulatório e não como piso para que outras camadas sejam adicionadas a partir de ação legislativa. Assim, defendemos a constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet. Reiteramos também que, para a proteção plena de direitos fundamentais na era digital, é necessário avançar em uma série de outros regramentos e discussões. Estes avanços necessários não estão condicionados a um julgamento pela inconstitucionalidade, inclusive podem ser prejudicados por uma decisão nesse sentido.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Doutor Francisco Brito Cruz, Diretor Executivo da InternetLab.

Agora, para falar pela Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital - ABCID, o Doutor Daniel Dias com a palavra.

O SENHOR DANIEL DIAS (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL - ABCIDB) - Bom dia a todos e todas! É uma honra poder estar participando dessa audiência pública.

Estou aqui representando a Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital - ABCID, mas também sou professor da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Direito Rio.

O conteúdo da minha breve fala será também fruto das contribuições, dos embates, dos debates que tive com os demais professores e pesquisadores do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio.

Diversos são os temas possíveis de serem tratados. Acompanhei ontem os debates aqui e diversas são as questões que gostaria de tratar - inclusive, parte do que vou falar hoje é fruto da reflexão de ontem, redigido ontem. Dois pontos me parecem bem relevantes: um é a questão do efeito resfriador, um dos principais pontos quando se tenta desenvolver um raciocínio pró art. 19 ou, na verdade, um raciocínio quase que acrítico em relação ao art. 19.

Gostaria de vocalizar uma outra perspectiva que, se não de ficção, pelo menos de um certo exagero desse efeito resfriador. Diversos autores, em diferentes países, já têm vocalizado que o raciocínio do efeito resfriador é muito mais intuitivo do que empiricamente demonstrado.

No Brasil, para começar com um autor bem conhecido de todos nós, o Professor Anderson Schreiber já colocou há um tempo que, de fato, o efeito resfriador poderia ser mais percebido em notificações ligadas a tutela de direitos

autorais, mas não tanto em notificações voltadas a tutela de direitos fundamentais como honra, intimidade e vida privada.

Para não ficar só no âmbito brasileiro, o Professor Martin Eifert, da Universidade de Berlim e atual Ministro da Corte Suprema Alemã, analisou, empiricamente, os dados de apagamentos na seara de direitos autorais nos Estados Unidos. Em artigo de 2019, presente na obra *Fake News e Regulação,* ele afirma que os resultados são muito claros por lá: a tendência de excessivos apagamentos e bloqueios é evidente em procedimentos automatizados; em embargamentos manuais isso não é comprovado.

Em artigo de 2013, publicado na *William & Mary Law Review*, Lesley Kendrick, da Universidade de Virgínia, diz que a teoria dos efeitos resfriadores é intuitivamente atraente, mas observa que ela se funda em nada mais do que suposições empíricas não persuasivas.

Em artigo de 2018, publicado na *First Amendment Law Review*, Mary Anne Franks, da Universidade de Miami, complementa que evidência objetiva de resfriamento é difícil de encontrar e que esse é um fato preocupante à luz de tanta influência que a teoria tem no Direito e nas decisões de políticas públicas.

A preocupação com efeitos resfriadores impulsiona uma abordagem absolutista da liberdade de expressão, como foi, inclusive, referido

ontem pelo colega João Longna, em sua exposição. Anne Franks chega a dizer que o medo exagerado de efeitos silenciadores produziu o que pode ser chamado de um efeito estufa, que seria exatamente uma abordagem excessivamente solícita para com a liberdade de expressão e que cultiva esse direito em ambiente artificialmente isolado.

Para complementar com a experiência de ontem, para tornar esse diálogo mais efetivo, cito o colega Lincoln Macário, jornalista que falou, à tarde, pela ABCPública. Em face da alegação reiterada das plataformas de que, sem o art. 19, elas iriam passar a retirar os conteúdos controversos, ele disse que isso não seria crível, em face de que são exatamente os conteúdos controversos que geram mais engajamento. A gente poderia complementar agora que não só não é crível, como, com base nos autores citados, não haveria evidências empíricas que comprovariam esse tipo de comportamento.

Ainda mais perturbador é o fato de que a preocupação com os efeitos resfriadores tende a ser altamente seletiva. Se a preocupação é como as pessoas estão sendo silenciadas, então é notável a pouca atenção dada ao silenciamento da fala de mulheres e homens não brancos. Assédios, ameaças, retóricas genocidas, discursos de ódio, pornografias de vingança têm efeitos silenciadores e seus principais alvos são mulheres, homens não brancos e minorias sexuais.

A falta de medidas que possam restringir a circulação de conteúdos nocivos comprovadamente impacta a participação de minorias e de grupos vulneráveis. Artigo publicado em 2019, na revista *Social Science Computer Review*, apresenta pesquisa feita a partir de questionários conduzidos entre 2013 e 2016, na Noruega, com aproximadamente cinquenta mil usuários de redes sociais. Chegou-se à conclusão de que mulheres alvos de ataques *on-line* são mais propensas a não voltar a produzir opiniões nesses ambientes.

No Brasil, o Observatório sobre Violência Política de Gênero *On-line* MonitorA apontou, ao longo da campanha eleitoral de 2020, que as mulheres candidatas recebiam mais de quarenta xingamentos por dia no Twitter, tornando-se mais um obstáculo para candidaturas de mulheres aos cargos no Legislativo.

Em suma, evidências mostram que o assédio contra a minoria de mulheres causa efeito resfriador. Entretanto, a discussão sobre o silenciamento desses grupos é frequentemente negligenciada. Sob essa perspectiva, é possível, inclusive, questionar se o art. 19 é mesmo adequado para fomentar a liberdade de expressão.

Agora, um segundo ponto. Um argumento levantado muitas vezes ontem por aqueles, por assim dizer, menos críticos ao art. 19 é o de que a norma deveria ser mantida como está, porque a responsabilização das plataformas por conteúdo ilícito de terceiros levaria a um aumento do poder das plataformas.

De denúncia a uma suposta contradição dos seus opositores, mais de uma vez foi falado ontem: não se combate o poder das plataformas dando mais poder às plataformas; deveria ser o contrário.

Essa crítica, contudo, não parece sustentar-se. O argumento, na verdade, sugere que, só a partir da responsabilização das plataformas por conteúdo ilícito de terceiros, elas iriam começar a poder fazer moderação de conteúdo. É sabido que isso não é verdade.

Como demonstrado inclusive ontem pelos diversos representantes das plataformas, elas já promovem amplamente a moderação de conteúdo. Elas já decidem rotineiramente e amplamente sobre aquilo que pode ser apagado ou não, ou seja, elas já vêm exercendo esse poder. Acontece que elas o fazem da maneira livre e isenta de possibilidade de responsabilização, ao menos em relação aos danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro.

Pode-se, contudo, contrapor: ora, mas as plataformas fazem isso com base nos seus termos de uso e não com base em normas estatais. Se esse for o argumento, aqui a separação é mais artificial do que efetiva, afinal há uma simbiose entre ambas que torna difícil essa separação. De um lado, os termos de uso das plataformas não estão fora do alcance das normas estatais. É com base nelas que se avalia a abusividade, ou não, das suas cláusulas e, se houver dúvida sobre a interpretação dessas cláusulas contratuais, é com base em critérios estabelecidos

pelas normas estatais que se determinará qual o sentido delas. De outro lado, como também foi mencionado ontem, várias cláusulas desses termos de uso já vêm incorporando a terminologia de normas estatais, adotando termos e expressões presentes, sobretudo, em normas constitucionais.

Por fim, a responsabilização das plataformas com base em normas estatais e não apenas com base nos seus termos de uso é um elemento positivo, pois faz com que a moderação não seja feita apenas com base em interesses e decisões das próprias plataformas, mas com base em interesses constitucionais. A questão, portanto, não é se a responsabilização das plataformas por conteúdo de terceiros leva a um aumento ou mesmo à diminuição do seu poder. Não é, na verdade, nem uma coisa nem outra. No fundo, a questão não é a extensão desse poder, mas o seu exercício com responsabilidade. É isso que defendemos.

Com tudo isso, a conclusão a que chegamos não é sobre a inconstitucionalidade do art. 19, mas sim sobre a necessidade da interpretação do art. 19 com a Constituição Federal. Em realidade, o art. 19 não só pode e deve, como já está sendo, ser interpretado conforme a Constituição.

Em um julgamento que foi, inclusive, citado aqui pelo Diogo Rais, o REsp 1.783.269, o STJ fez, entre outros argumentos com base em normas constitucionais, uma interpretação do art. 19 conforme a Constituição. Nesse

julgamento, com base em normas constitucionais, o STJ concluiu que o art. 19 não deve ser aplicado ao caso de postagens envolvendo menores de idade.

Nossa posição é de que o art. 19 deve ser interpretado conforme a Constituição e essa interpretação conforme deve-se dar em pelo menos duas frentes, deixando de fora da incidência do dispositivo, de um lado, publicações envolvendo menores de idade, como já fez o STJ - esse avanço não deveria ser retrocedido -, e, de outro, postagens de usuários que envolvam risco sistêmico, como melhor explicará meu colega Nicolo Zingales, que falará depois de mim.

Concluo minha fala citando a jornalista filipina Maria Ressa, que ganhou o prêmio Nobel da Paz em 2021. Segundo ela, nos ambientes digitais, a liberdade de expressão acaba sendo utilizada para sufocar a própria liberdade de expressão. Com a interpretação do art. 19 conforme a Constituição Federal, podemos contribuir para que isso não aconteça.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Agradeço ao Doutor Daniel Dias, que falou pela Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital - ABCID.

Passo a palavra, para falar em nome da Rede de Direito Civil Contemporâneo, ao Professor Doutor Rodrigo Xavier Leonardo.

O SENHOR RODRIGO XAVIER LEONARDO (REDE DE DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO) - Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os presentes e agradeço a oportunidade de a Rede de Direito Civil Contemporâneo contribuir com este momento de construção coletiva do conhecimento.

Eu sou também professor da Universidade Federal do Paraná, advogado e procuro trazer um pouco das reflexões que a Rede pôde elaborar por conta do tema.

Ao longo desta audiência pública, é visível a insatisfação com o assassinato de reputações pelas plataformas, por conteúdos de terceiros publicados pelas plataformas, violências de todo tipo, a violência contra a mulher, a prisão dos algoritmos, que bombardeia nossos jovens com inutilidades, que destrói gerações, as câmaras de eco de polarização e, até mesmo, o quanto tudo isso contribuiu para os inesquecíveis e lamentáveis atos de violência no dia 8 de janeiro.

Mas a questão é a seguinte: todas essas insatisfações encontram respostas no modelo de responsabilidade civil do provedor de conteúdo? E esse modelo de responsabilidade civil eleito pelo legislador, ainda que provoque insatisfações sérias e que devem ser consideradas, dessa premissa, nós podemos alcançar um controle de constitucionalidade? E o mesmo se aplica a uma eventual

inconstitucionalidade do modelo, em que os conteúdos ilícitos devem ser retirados posteriormente a uma ordem judicial?

Sob esse contexto, que é comum a grande parte das falas, nós gostaríamos de focar que a Constituição Federal protege uma série de bens jurídicos sensíveis, importantes, relevantíssimos que, nada obstante a importância e a relevância, não encontram resposta num modelo de responsabilidade civil mais severo. O direito à vida é o primeiro no art. 5º, *caput*, nada obstante a violação ao direito à vida seguiu o modelo da responsabilidade civil subjetiva. A proteção do consumidor é direito e garantia fundamental, nada obstante, quando a violação ocorre por um profissional liberal ou se ocorre, por exemplo, um defeito de um produto com dano, a responsabilidade do comerciante é subjetiva. Então, tradicionalmente no nosso direito, nada obstante a relevância do bem jurídico, essa relevância do bem jurídico não se reflete necessariamente por um modelo de responsabilidade civil mais severo.

Há diferentes modelos de responsabilidade civil que permeiam políticas legislativas de alocação de risco segundo uma abrangência constitucionalmente possível, ainda que escolhas legislativas inadequadas. Sendo assim, nada obstante as críticas da escolha legislativa do art. 19 e nada obstante as disfuncionalidades que os quase 10 anos de Marco Civil da Internet denunciam

nesta audiência pública, não significa, no entender da Rede de Direito Civil Contemporâneo, uma inconstitucionalidade, uma contrariedade à Constituição. Os bens jurídicos encontram proteção, há um modelo de responsabilidade civil e há um modelo de tutela inibitória mediante ordem judicial. Esse é o melhor modelo? Esse é o único modelo? Essa é uma questão que não seria desafiada por um juízo de constitucionalidade, mas sim por possíveis alterações no Legislativo como, aliás, há importantes projetos de leis em curso nesse sentido.

Sob esse pressuposto, o mesmo raciocínio nos parece aplicável a respeito da divergência entre o modelo da retirada de conteúdos mediante prévia decisão judicial ou a retirada de conteúdos mediante notificação ao provedor de conteúdos. São dois modelos possíveis, dois modelos que encontram ressonância no ambiente constitucional brasileiro, mas que, conforme tantas vezes sustentado aqui desta tribuna, têm encontrado uma resposta proativa pelas plataformas e também pelo acesso à Justiça, pelo funcionamento do Poder Judiciário. Todas as plataformas que vieram fazer as exposições anteriormente relataram que a maior parte das decisões judiciais acerca de retirada de conteúdo foram decisões judiciais pela manutenção do conteúdo, o que demonstra que é o Poder Judiciário o local adequado e competente para ponderar os direitos de personalidade, as violações, mas também a liberdade de expressão como um valor constitucionalmente nuclear ao Direito brasileiro.

E é lógico, na história recente do Supremo Tribunal Federal, a proteção da liberdade de expressão, da garantia de liberdade de expressão, tem sido pujante. O julgamento da ADPF 130, acerca da antiga Lei de Imprensa, que estabeleceu um determinado padrão de liberdade de expressão aos meios de comunicação, e vários outros julgamentos têm feito esta homenagem à liberdade de expressão, nada obstante algumas relevantes decisões que também têm estabelecido controles e limites, como no caso do antissemitismo e como no caso do direito ao esquecimento.

Valeria a pena substituir essa experiência e essa prudência dos tribunais de justiça por tribunais privados? Só na perspectiva do Direito Civil, isso quase transformaria a notificação da pessoa que se sente violada no exercício de um direito potestativo do qual o provedor de conteúdo estaria numa situação, senão exatamente, mas muito próxima de sujeição, ou retirar de imediato o conteúdo, ou assumir a responsabilidade de pagar por isso.

Já há alguns estudos na Alemanha no sentido de que a majoração desses deveres para os provedores gera o pior tipo de censura, a censura invisível, porque, quando Poder Judiciário é levado a decidir na ponderação de conflitos, isso é feito publicamente e abertamente. Quando a plataforma é levada a decidir como um tribunal privado, quase como uma arbitragem coativa a que todas as pessoas estariam sujeitas, o que se decide, como se decide, qual é a

jurisprudência desta decisão é silenciosa, é desconhecida. E pior do que a censura é a censura que é escondida, é a censura que não pode ser sindicada.

Por todas essas razões, nos parece que, num crivo de constitucionalidade, o art. 19, ainda que como política legislativa seja criticável, ele deve ser mantido. Nada obstante ser possível um aprimoramento mediante uma interpretação conforme a Constituição do art. 21, que já estabelece uma exceção para um uma específica situação de vulnerabilidade, a situação dos conteúdos íntimos, mas que, por uma interpretação conforme a Constituição, poderia ser ampliada a outras situações de vulnerabilidade objetivamente determinadas por esta Corte, de modo a ampliar a proteção, a corrigir um *deficit* de proteção que está sendo verificado sem prejuízo de manutenção da liberdade de expressão do pensamento.

Muitíssimo obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito Obrigado, Professor Doutor Rodrigo Xavier Leonardo, que falou em nome da Rede de Direito Civil Contemporâneo.

Agora, convido para a sua exposição, por meio de videoconferência, o Doutor Anderson Schreiber, coordenador da Clínica de Responsabilidade Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Uerj. Tem a palavra Vossa Excelência.

O SENHOR ANDERSON SCHREIBER (CLÍNICA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ("UERJ RESP") - Excelentíssimo Senhor Presidente desta sessão de audiência pública, Ministro Dias Toffoli, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes e todos que nos acompanham.

A Clínica de Responsabilidade Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ enaltece, em primeiro lugar, a atitude desta Suprema Corte de ouvir instituições de ensino e outras entidades independentes, que têm contribuído já há muitos anos para o debate acadêmico e doutrinário em relação à responsabilidade civil por conteúdo veiculado nas plataformas digitais.

A Clínica de Responsabilidade Civil da UERJ é um projeto de extensão universitária voltado ao estudo da dinâmica das ações indenizatórias e dos seus julgamentos na experiência jurídica brasileira. Nesse contexto, a conclusão dos nossos estudos jurisprudenciais é que o art. 19 do Marco Civil da Internet criou um obstáculo jurídico severo à tutela dos direitos fundamentais no âmbito das redes sociais e em outros ambientes digitais.

Ao subordinar a responsabilidade civil das plataformas digitais ao descumprimento de ordem judicial específica, o art. 19 cria verdadeira imunidade, que não encontra paralelo em nenhum outro setor do direito civil brasileiro. Nenhum outro agente econômico, nenhuma atividade econômica, no

Brasil, goza do privilégio de somente ser chamado a responder por um dano quando e se vier a descumprir ordem judicial prévia e específica.

Basta pensarmos na responsabilidade civil das entidades jornalísticas e dos veículos de imprensa, que exercem função cada vez mais semelhante às plataformas digitais, na medida em que dão voz aos seus expectadores, aos seus entrevistados, a outras pessoas que também são terceiros em relação a essas entidades, mas continuam respondendo de acordo com as regras gerais de responsabilidade civil do Direito brasileiro. Há aí uma distinção de tratamento que não se coaduna com uma ordem jurídica coerente e unitária.

O condicionamento da responsabilidade civil a prévia ordem judicial inverte, além disso, a lógica do sistema jurídico brasileiro, lançando sobre o Poder Judiciário ônus de moderação de conteúdo que pertence aos agentes econômicos. Pior que isso, estabelece requisito prévio à proteção dos direitos fundamentais que não encontra abrigo no art. 5º da Constituição da República.

Por conta do art. 19 do Marco Civil da Internet, uma pessoa que sofre violações dos seus direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à imagem ou à honra precisa promover um processo judicial, aguardar uma ordem judicial específica, para só então, no caso de descumprimento, cogitar da reparação do dano por parte da plataforma digital - nitidamente o agente que tem as melhores

condições técnicas para interromper a divulgação do conteúdo danoso. Tudo isso leva muito tempo.

É paradoxal, Ministro Toffoli, que uma lei que veio cuidar da internet, um ambiente sabidamente caracterizado pela intensa velocidade de propagação de conteúdo, tenha optado pelo remédio da judicialização prévia. Um remédio cuja resposta não pode ser rápida nas atuais condições sob as quais trabalha o Judiciário brasileiro.

Sob essa espécie de escudo, as redes sociais acabaram transformando-se, involuntariamente, em um ambiente em que os direitos fundamentais são descumpridos diariamente, quer meio por meio da propagação de *hate speech*, discursos de ódio contra minorias, quer por meio da divulgação de *fake news*, que, na experiência recente, não apenas dificultaram o acesso a informações corretas sobre o tratamento da covid-19, gerando risco à saúde e à vida de milhões de brasileiros, mas também chegaram ao ponto de ameaçar a democracia nos Estados Unidos da América e, infelizmente, também no Brasil.

Embora seja verdade, como mencionou antes de mim o representante do Partido do Trabalhadores, que as plataformas responderam prontamente o apelo da Justiça Eleitoral brasileira, isso não acontece no plano individual. É muito amplo o número de pessoas que sofre com propagações de informações falsas a seu respeito, por vezes até por meio de perfis falsos, com

postagens discriminatórias ou que exprimem outras formas de violência. Quase sempre essas pessoas se comunicam com as plataformas digitais, enviam avisos por canais próprios ou notificações e não recebem resposta alguma. Isso só acontece por conta do art. 19 do Marco Civil da Internet.

Esse dispositivo, como se sabe, deturpa, de certa forma, a doutrina norte-americana do *notice and take down*, que, embora já represente uma exceção à regra geral de responsabilidade civil, exige apenas a notificação para que as plataformas digitais passem a responder civilmente pelos danos sofridos pela vítima.

Admitindo-se que não seja possível filtrar previamente todo conteúdo publicado por meio das plataformas digitais, parece evidente que uma notificação, por meio eletrônico ou físico, é mais do que suficiente para estabelecer a inequívoca ciência em relação ao conteúdo ilícito divulgado por meio daquela plataforma digital.

Não é por outra razão que essa solução é expressamente adotada pelo próprio Marco Civil da Internet, em outro artigo, o art. 21, que cuida da responsabilidade civil por difusão de "cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado".

O art. 21, a rigor, reforça a inconstitucionalidade do art. 19, porque, se a Constituição da República não estabelece hierarquia entre direitos

fundamentais, não privilegia a intimidade sexual perante outros direitos fundamentais, como por exemplo o direito à imagem, a lei ordinária também não poderia fazer essa diferenciação.

Essa diferenciação, além de casuística, é inconstitucional, como bem demonstrou o Procurador de Estado Bruno Terra de Moraes, em artigo publicado logo em seguida à entrada em vigor do Marco Civil da Internet, nos idos de 2014.

É por isso que a solução, a nosso ver, não reside em criar novas exceções ao art. 19, como a tutela de direitos de menores, mas sim retomar uma abordagem sistêmica e unitária dessa matéria, à luz da disciplina da responsabilidade civil brasileira.

Vejam que algo ainda mais grave acontece com os direitos autorais, que incluem, como se sabe, os direitos patrimoniais do autor. Os direitos autorais foram mantidos fora do âmbito do art. 19 pelo próprio § 2º desse dispositivo, que exige lei específica para disciplinar a matéria.

Assim, os direitos patrimoniais do autor acabam por contar com uma tutela mais simples do que os direitos existenciais, que compõem a dignidade da pessoa humana, protegida logo no art. 1º da Constituição como fundamento da República. Essa inversão axiológica, essa inversão de valores, é também, por si só, uma causa de inconstitucionalidade do art. 19.

Por todas essas razões, Ministro Toffoli e meus prezados colegas, a Clínica de Responsabilidade Civil da UERJ defende a necessidade de declaração de inconstitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, com o retorno do tema às regras gerais de responsabilidade civil que se aplicam a todos os demais setores econômicos; ou, no mínimo, uma interpretação conforme a Constituição, que, aproximando o art. 19 da solução já incorporada no art. 21 do Marco Civil da Internet, considere suficiente uma notificação extrajudicial eletrônica, para fins de responsabilização civil das plataformas digitais nos casos de danos a atributos da personalidade humana, como honra, imagem ou privacidade.

Há quem, ainda hoje, argumente que esse tipo de solução produziria um *chilling effect*, um efeito resfriador do exercício da liberdade de expressão, pois estimularia a pronta remoção do conteúdo das plataformas digitais.

Aqui, permito-me registrar que os fatos desmentem esse argumento.

O que se viu, nos últimos anos, no Brasil e no mundo, foi uma intensa resistência das plataformas digitais à remoção de conteúdo. Isso é extremamente natural, compreensível e legítimo, pois a preservação do conteúdo publicado é medida que atende ao interesse comercial primário dessas plataformas.

Não faz sentido imaginar que qualquer conteúdo seria removido imediatamente, diante de mera alegação vazia de ilegalidade ou ilicitude do conteúdo postado. Não é o que se vê, por exemplo, no campo dos direitos autorais, em que esse efeito resfriador não aconteceu.

Não haveria aqui tampouco uma censura. Da mesma forma que hoje a vítima de um conteúdo precisa levar a matéria ao Judiciário, aquele que teve o conteúdo retirado também poderia fazê-lo. Se essa judicialização prévia deve recair sobre alguém, que recaia sobre o ofensor, e não sobre a vítima.

Em suma, na opinião da Clínica de Responsabilidade Civil da UERJ, a construção de ambientes digitais saudáveis passa pela assunção de responsabilidade civil quanto ao conteúdo veiculado. Essa responsabilidade não é apenas de quem produz esse conteúdo, personagem muitas vezes anônimo, disfarçado por identidades não rastreáveis. Essa responsabilidade é de todos que participam, de algum modo, da difusão, da amplificação desse conteúdo, especialmente as plataformas digitais.

Muito obrigado a todos pela atenção com que me ouviram!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Professor Doutor Anderson Schreiber, que falou pela Clínica de Responsabilidade Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Nós já ouvimos, até o momento, oito instituições, oito expositores. Temos mais sete para finalizar. Vou suspender por dez minutos, e retomaremos às 10h40 a audiência pública.

Está suspensa a audiência. Muito obrigado!

REABERTURA

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Declaro reaberta esta sessão de audiência pública.

Dando continuidade aos trabalhos, convido, agora, para falar pelo Instituto Brasileiro de Direito Civil, o Professor, doutorando pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, João Quinelato, com a palavra.

O SENHOR JOÃO QUINELATO (INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL - IBDCIVIL) - Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, demais presentes.

É com muita distinção e responsabilidade que ocupamos esta tribuna do Supremo Tribunal Federal representando o Instituto Brasileiro de Direito Civil. O IBDCivil não possui qualquer relação com nenhuma das partes envolvidas na demanda, o que garante uma atuação estritamente acadêmica e isenta acerca do tema.

Ao longo das intervenções que me antecederam, esta Corte ouviu respeitáveis especialistas na matéria, estando o debate resumido a duas

possíveis interpretações acerca do art. 19: a liberdade de expressão gozaria de posição preferencial no ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, estaria justificada a necessidade de intervenção judicial para remoção de conteúdos ou, de outro lado, deve-se reconhecer o retrocesso da via judicial e se aprimorar o remédio para lesões a direitos na internet?

Ao Instituto Brasileiro de Direito Civil parece, com a vênia daqueles que me antecederam, que o recurso compulsório à via judicial, Senhor Ministro, para a tutela da dignidade da pessoa humana, precisa ser aprimorado. Há um flagrante descompasso entre a velocidade judicial e a necessidade de tutela adequada da pessoa humana. Valiosíssima a advertência da Ministra Ellen Gracie, nos autos da ADPF 130, no sentido de que a busca tardia pela reparação da honra injustamente ultrajada é o esforço correspondente àquele de reunir as plumas de um travesseiro lançadas do alto de um edifício.

Cinco principais razões, Excelentíssimo Senhor Relator, levam a crer que o art. 19 está na contramão da constitucionalização da responsabilidade civil no Brasil. Em primeiro lugar, a constitucionalização do direito privado impôs à responsabilidade civil mudanças profundas em prol da proteção da pessoa humana, impôs o divórcio da moral e da culpa, o reforço da função indenizatória em detrimento da função punitiva, impôs uma paulatina objetivação da responsabilidade em diversas hipóteses, impôs, até mesmo, em certos casos, a

flexibilização do nexo de causalidade, a exemplo da teoria da causalidade alternativa, impôs a expansão de novos danos indenizáveis quando lesada cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana. Tudo isso, Senhor Ministro, em reconhecimento de que a responsabilidade civil é, em *prima facie,* mecanismo de proteção à pessoa e é em função da pessoa que os seus regimes e os seus requisitos devem ser pensados.

Um rio corre em direção à constitucionalização da responsabilidade civil e em sentido diametralmente oposto se colocou o Marco Civil da Internet. O recurso ao processo judicial, até então voluntário, passou a ser compulsório. O grau de proteção da pessoa vítima de danos na internet retrocedeu com sérios indícios de inconstitucionalidade pela vedação ao retrocesso na dignidade da pessoa humana.

O art. 5º, X, da Constituição assegura que são invioláveis a intimidade e a honra, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral, não podendo o legislador infraconstitucional restringir onde o constituinte não restringiu. E assim fez o Marco Civil.

Em segundo lugar, o art. 19, § 2º, impõe tutela privilegiada aos direitos patrimoniais de autor, como bem disse o expositor Professor Anderson, que me antecedeu, em uma verdadeira inversão axiológica da realidade constitucional, ao ampliar a tutela patrimonial em detrimento da tutela existencial

da pessoa humana. Na lição de Pietro Perlingieri, em um direito privado despatrimonializado, a tutela do ter cede espaço à tutela do ser.

Em terceiro lugar, os defensores do art. 19 partem de uma suposta posição preferencial pela liberdade de expressão perante outros direitos fundamentais, inclusive a dignidade. Esse pensamento seria originado a partir da teoria da *preferred position*, ou posição preferencial, fundada na primeira emenda da Constituição norte-americana em um contexto constitucional radicalmente diverso do nosso.

Uma quarta premissa é a falaciosa presunção de que os provedores atuam de maneira inerte, como meros conduítes. A possibilidade de promoção e direcionamento pagos de conteúdo em algoritmos e *bots* assiste a uma espécie de curadoria personalizada do conteúdo.

As realidades que inspiraram, no passado, a isenção de responsabilidade civil dos provedores também se alteraram de maneira profunda. O conceito de meros conduítes se originou tanto na noção do *free marketplace of ideas* quanto na Seção 230 do Communication Decency Act, quando a internet se ocupava ainda, Senhor Relator, do *download* irregular de conteúdos protegidos por direitos autorais, em um contexto de direitos negativos de liberdade de expressão.

Owen Fiss, ao resgatar a dimensão protetiva da atuação do Estado na regulação das liberdades comunicativas, resgata que o Estado pode ser

um opressor, mas também pode ser, por meio da regulação, fonte de liberdade. É nesse sentido a salutar advertência do *Justice* Oliver Wendell, no caso *Schenck v. United States*: ninguém é livre para gritar fogo em um teatro cheio.

No Brasil, o receio da ditadura pode ter reforçado a preocupação compreensível do legislador em reforçar a proteção à liberdade de expressão. Os tempos atuais, contudo, inspiram não a ausência do Estado para assegurar o discurso democrático na internet, mas sim a presença de um Estado regulador para que se efetive a proteção dos direitos da personalidade, que, diga-se de passagem, goza de posição equânime à proteção da liberdade, como já enunciou o Conselho de Justiça Federal no seu Enunciado 613:

> "A liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação aos direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro."

Uma quinta premissa falsa diz respeito ao efeito resfriador, o *chilling effect*, já amplamente debatido nas falas que me antecederam. Essa é outra premissa falsa. A mesma coisa se disse, Ministro, quando da entrada do Código de Defesa do Consumidor na década de 1990: a responsabilização objetiva dos provedores de serviços faria do Brasil um mercado pouco competitivo globalmente. A prática mostrou completamente o inverso. Hoje, depois de quase trinta anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, assistimos a um mercado de consumo seguro apesar da rigorosa responsabilização dos fornecedores.

Reconhecendo todas essas inconsistências, portanto, o contexto global vem apontando para a necessidade de uma autorregulação regulada ou regulação procedimental de responsabilidade civil dos provedores. Parte-se da necessidade de criação de obrigações positivas para redes sociais, aprimorando o que já foi amplamente aqui debatido sobre transparência e cautela.

Na Alemanha, a entrada em vigor da NetzDG, de 2018, também adotou o regime de responsabilidade civil nesse sentido. Na Europa, o Parlamento europeu aprovou o Digital Services Act, inaugurando também o modelo de autorregulação regulada, e daí por diante.

O cumprimento desses deveres de transparência e lealdade na aplicação dos algoritmos, importante lembrar, decorre do importantíssimo papel de moderação de conteúdos pelas redes que acaba por promover a eficácia privada dos direitos fundamentais. A proteção da dignidade da pessoa humana dependeria não da atuação tardia do Poder Judiciário, como implementa o art. 19, mas de uma regulação que impusesse a responsabilidade proativa dos provedores.

No Reino Unido, igualmente, a proposta do Online Safety Bill determina mais uma vez os deveres de cuidado para remoção de conteúdos ilegais, a ser fiscalizado e apoiado por um órgão estatal.

No Brasil, importante destacar que qualquer relação privada, incluindo aquela regida pelos termos e condições de plataformas digitais, deve orientar-se a favor da primazia da proteção da pessoa humana, em prol da boa-fé objetiva e, em especial, dos deveres anexos de transparência, cooperação, lealdade e vedação ao exercício abusivo pelo art. 187 das prerrogativas de moderação de conteúdo, Senhores Ministros.

Na palavra do eminente Ministro Gilmar Mendes, embora o art. 19 do Marco Civil tenha sido de inegável importância pra construção de uma internet plural e aberta no Brasil, hoje o dispositivo se mostra ultrapassado.

Por todas essas razões, Senhores Ministros, firmes no princípio da unidade do ordenamento e na legalidade constitucional, o Instituto Brasileiro de Direito Civil entende que o art. 19 do Marco Civil carece de interpretação conforme a Constituição. Assim, o trecho "somente após ordem judicial específica" do *caput* do art. 19 deve ser aplicado somente às hipóteses de conteúdo cujas ilicitudes estejam insertas na zona gris, isto é, quando não se tenha clareza da ilicitude e, em especial conforme os arts. 1º, III, e 5º, X, da Constituição, seja o provedor de aplicações responsabilizado civilmente por danos causados à pessoa humana se tomar conhecimento da existência de conteúdo flagrantemente ilegal e não realizar sua remoção imediata.

Agradecemos, mais uma vez, a oportunidade de ocupar esta tribuna em um julgamento histórico, em que o Supremo Tribunal Federal será chamado a dizer que a proteção da dignidade da pessoa humana, inclusive no ambiente digital, é pilar indispensável ao Estado Democrático Brasileiro.

Muito obrigado, Senhor Ministro!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Professor, doutorando pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, João Quinelato.

Como todos já puderam perceber, contamos com a presença do eminente Ministro Luiz Fux na audiência pública.

Dando continuidade, convido, para sua exposição, o Doutor Fabro Steibel, Diretor-Executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade – ITS/RIO. Vossa Excelência tem a palavra.

O SENHOR FABRO STEIBEL (INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE - ITS/RIO) – Bom dia a todas e todos!

Cumprimento os Relatores, Excelentíssimos Ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, estendendo os cumprimentos aos demais integrantes da Corte, às autoridades aqui presentes e colegas de mesa.

Meu nome é Fabro Steibel. Sou diretor-executivo do ITS e aproveito para fazer três breves comunicados. Primeiro, informo que o ITS está realizando o projeto Vozes da Regulação, que mapeia os posicionamentos desta audiência. Qualquer ajuste na tabela a ser feito, basta procurar-nos.

Em segundo, comunico que a Coalizão Direitos na Rede - CDR, da qual a ITS é integrante, lançou uma nota técnica sobre os temas aqui discutidos.

Por fim, para fins de acessibilidade, eu me descrevo como homem branco, quarenta anos, de terno, falando de um púlpito.

Passo agora, Ministros, ao meu argumento central. A importação de soluções estrangeiras, sem a devida reflexão ou sem dados empíricos de eficácia, é um risco para a regulação na internet. O dever de cuidado, conceito conhecido no estudo jurídico, demanda olhar apurado perante as limitações técnicas de moderação da própria inteligência artificial devido aos limites para compreender cultura. Trago, de forma provocativa, o conceito de moderação ineficaz por *design*. Esse conceito se refere a situações nas quais o uso de mais moderação resulta em menos direitos. Há soluções para moderar discursos de ódio ou desinformativos, mas há limites técnicos e eles precisam ser considerados.

Identificamos, na técnica de moderação de conteúdo, dois tipos de moderação automatizada. De um lado, temos a moderação eficaz. A moderação eficaz se caracteriza por modelos preditivos que: um, geram resultados consistentes entre si; dois, geram resultados em consonância com as normas jurídicas externas às plataformas. Há bons casos de moderação no Marco Civil, como direitos autorais ou a chamada pornografia da vingança. Há bons casos nas plataformas, como imagens de automutilação ou sexo explícito, porém nem toda moderação automatizada é tecnicamente eficaz. Esse é o caso em particular de conteúdos associados ao terrorismo.

Existem hoje mais de quarenta bases de dados científicas para inferir o que é um conteúdo terrorista. A Europa possui legislação específica para conteúdo desse tipo (TERREG) e criaram uma base de dados compartilhados com esses conteúdos (IRU), sob responsabilidade da Europol.

Já a iniciativa privada tem o projeto GIFCT, criado após o trágico incidente de Christchurch. Vou ater-me à eficiência do projeto GIFCT, pois é onde encontramos mais evidências científicas, mas o que aprendemos aqui se aplica também ao projeto da Europol. O projeto GIFCT tem por finalidade compartilhar uma base de *hashes* de conteúdos ilícitos. Plataformas inserem seus *hashes* ali para que outras possam fazer remoção do mesmo conteúdo. O volume de conteúdo compartilhado é imenso - só do vídeo original do atirador de Christchurch há mais

de 880 *hashes*, mais de 80 versões catalogadas. Contudo, revisões acadêmicas do GIFCT sugerem que essa solução de moderação possui muitas limitações técnicas e jurídicas. Há limitações de garantias processuais? Sim. Participação multissetorial? Sim. Mas as revisões acadêmicas apontam principalmente para problemas de moderação excessiva.

Moderação excessiva é sintoma de moderação ineficaz por *design*, é sintoma do limite técnico para resolver problemas com mais moderação. Apologia ao terrorismo é conteúdo que depende de saber quem, onde e quando disse e com qual intenção. Sem isso, sem esse contexto, há baixa possibilidade de treinar o modelo de IA para predizer bons resultados. Contexto é o Calcanhar de Aquiles para treinamentos de IA, e contexto é o que faz conteúdo sobre terrorismo e outros serem, de forma objetiva, identificados.

Vimos exemplos eficazes de moderação de conteúdo. E o que isso significa para o art. 19 e para o Marco Civil em geral? O Marco Civil da Internet acerta ao atribuir responsabilidades diferentes para eficiências técnicas diferentes. Para os casos em que a técnica de moderação é eficaz, o Marco Civil responsabiliza o intermediário pela falha em moderar. Aqui, o risco de moderação excessiva é distante, porque a qualidade técnica gera resultados consistentes, há objetividade na identificação do material infringente. Já para os casos em que a moderação é potencialmente ineficaz, o art. 19 responsabiliza o autor do conteúdo. E por que faz

isso? Estudos e mais estudos mostram que a moderação excessiva ofende direitos fundamentais e apaga vozes da democracia. Isso é gravíssimo! O *chilling effect* é um efeito comprovado cientificamente na ciência política, na sociologia, na antropologia, na comunicação, na computação e muitos outros. O *chilling effect* tem acompanhado toda a evolução tecnológica, desde impresso. O *chilling effect* na ciência é como as mudanças climáticas: ele existe; a moderação exagerada o provoca. Incentivar a moderação nessas condições tende a enfraquecer, ao invés de fortalecer, as instituições democráticas.

Na Espanha, mecanismos de remoção de conteúdo foram usados para retirar casas do Google Maps. Aqui, recurso similar foi usado para remover notícias de torturadores da memória da imprensa. Há risco em importar soluções estrangeiras sem compreender as particularidades locais. O dever de cuidado amplo, como proposto pelo DSA, acaba por dar mais poder às plataformas. Garantias processuais ao multissetoralismo podem ajudar a minimizar riscos, mas o problema central identificado pela ciência é a moderação exagerada. A ineficácia técnica incentiva a moderação excessiva, a moderação excessiva enfraquece o debate público. Sobre isso, há farta evidência. Sobre os efeitos paliativos das garantias processuais e outros, faltam dados.

Finalizando, o art. 19, aqui em debate, é constitucional. As formas de julgar a adequação técnica desse mecanismo passam por compreender as diferentes questões técnicas envolvidas na moderação.

Vale lembrar, o Marco Civil da Internet tem quase dez anos de prova de fogo. Há jurimetria, há precedentes, há dados. Acabamos de ver, na mesa de ontem e de hoje, dados sobre isso. Enquanto isso, modelos alternativos, considerados aqui se encontram em fase preliminar de implementação. A DCA foi aprovada em 2022, está hoje parcialmente vigente e tem vigência total apenas em 2024. O Online Safety Bill não é lei ainda. O Parlamento discute esse texto, calorosamente, há pelo menos quatro Primeiros-Ministros - o discurso lembra o nosso PL nº 2.630. Já o NetzDG - e cito aqui o Professor da Alemanha, Wolfgang Schulz - tem: "escopo estritamente limitado, falha em alavancar as plataformas e implementar melhorias sistêmicas em seus processos internos, além de ser altamente controverso do ponto do direito constitucional alemão".

Em resumo, temos, no Brasil, modelo robusto de responsabilidade intermediário. O modelo pode ser melhorado, mas precisa ser mantido. É por termos tantos dados que somos o único país a chegar a formas ainda mais eficazes de moderar conteúdo de forma automatizada.

Com muito carinho a todos que defendem a DCA, NetzDG, Online Safety Bill, é preciso lembrar que esses mecanismos são instrumentos em

construção, ainda são teorias difusas; outras carecem de evidências empíricas, principalmente ao longo dos anos. É preciso cuidado.

Por sua vez, o Marco Civil da Internet já deu certo e temos dados para atualizar esse mecanismo dez anos depois. É esse o caminho, aquele que se baseia em mais dados empíricos, que deve ser tomado.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Dando sequência, convido para sua a exposição a Doutora Patrícia Peck Pinheiro, representante do Instituto Internet no Estado da Arte - ISTART e Instituto Norberto Bobbio - INB).

A SENHORA PATRÍCIA PECK PINHEIRO (INSTITUTO INTERNET NO ESTADO DA ARTE - ISTART E INSTITUTO NORBERTO BOBBIO -INB) - Bom dia a todos! Meus agradecimentos aos Ministros Dias Toffoli e Luiz Fux pelo convite. Também agradeço e cumprimento aos demais colegas. Primeiramente, meus agradecimentos aos Institutos Noberto Bobbio e Istart, fundados em 2005 e 2010, respectivamente, ambos com foco na educação para a cidadania, inspirados no pensamento central do filósofo italiano, que defendia os valores democráticos da transparência, do acesso e da visibilidade.

Assim como Pierre Lévy, entendemos que a democracia digital está baseada nos pilares da liberdade de expressão, transparência e participação. Espero poder contribuir com minha experiência de mais de vinte anos de prática

de direito digital no Brasil. Sou autora de um dos primeiros livros sobre direito digital e tenho mais de 42 livros publicados. Minha tese de doutorado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na USP, foi justamente sobre base de dados e algoritmos inteligentes.

Acredito que a reflexão desta Corte paira sobre o papel do Judiciário no preenchimento das lacunas resultantes do fenômeno de obsolescência legislativa causada pela velocidade da inovação tecnológica.

Antes de iniciar, também gostaria de rapidamente dirigir-me às partes, em especial à Senhora Lourdes Correa e à Senhora Aliandra Vieira, e dizer que sinto muito, pois é lamentável o que ocorreu com vocês. Se estiverem assistindo à transmissão desta audiência pública, digo que, infelizmente, isso ocorre todos os dias, com diversas pessoas, incluindo crianças e adolescentes, nas mídias sociais.

Excelentíssimos Ministros, se queremos que o cidadão brasileiro acredite e confie nas instituições - isso é tão importante para o Estado Democrático -, é fundamental que as instituições cumpram seu papel. E vivemos, hoje, no Brasil, esse questionamento pela própria população.

A história está repleta de exemplos de onde podemos chegar com os excessos de liberdade. Por isso, fizemos um pacto, em 1948, de proteção da dignidade humana.

Afinal, qual internet queremos? Esse é o ponto que estamos discutindo para o futuro, para o legado das próximas gerações. Enquanto discutimos, corremos o risco de voltar ao estado de natureza, de Hobbes, nas mídias sociais. Esse é um ponto sobre o qual temos que refletir.

O Ministro Toffoli mencionou ontem que vivemos na economia da atenção. Concordo e gostaria de complementar que estamos vivendo a economia do tempo. E tempo é dinheiro, ainda mais nas plataformas.

No modelo de negócio das plataformas, é essencial fazer o usuário ficar o maior tempo possível. Para isso, é preciso ter conteúdo, mas conteúdo custa caro, então se criou um arranjo no qual o usuário se tornou produtor de conteúdo, o que beneficia a plataforma. Para o usuário se beneficiar, ele precisa gerar engajamento, atrair a atenção para o conteúdo, ou seja, fazer as pessoas gastarem seu tempo.

Entretanto, como fazer com que alguém saiba o seu conteúdo em uma internet de mais de seis bilhões de pessoas no planeta? Com tecnologia. É assim que somos encontrados. Foi assim que saímos do estágio 1, da busca orgânica ou natural - porque foi assim que tudo começou, quando comecei a trabalhar com a internet -, para chegarmos ao estágio 3, no qual estamos, do uso maciço de algoritmos.

Não dá para querer nostalgia com legislação ou com decisões do Judiciário. Todos estamos evoluindo juntos com a sociedade e de forma acelerada. Não dá para dizer que temos tempo para ficar esperando. Não temos mais tempo.

O que acontece no estágio 3? As pessoas não querem mais atrair a atenção das pessoas, elas querem atrair a atenção do algoritmo. Elas querem apenas agradar o algoritmo.

Hoje, temos dicas na internet de como o algoritmo ficar mais feliz com você, como se destacar com o algoritmo. Qual a dica? Use *hashtags*. Há até soluções de inteligência artificial para criar *hashtags* para si. Ontem, fiz isso rapidinho. Para você aparecer mais com *fake news*, manda até usar o nome do Trump.

É muito curioso como você usa outras palavras que não têm a ver com o seu conteúdo só para aparecer mais. E isso é ensinado pelas plataformas.

Hashtag significa etiqueta. É uma funcionalidade criada para organizar informação, direcionar tráfego e postagem. Para quem já fez biblioteconomia, isso é extremamente importante para achar agulha no palheiro. E isso é a sociedade dos dados, é a sociedade da exposição, mas é a sociedade da monetização. Ela reúne todas as publicações em torno de um único tópico. Ela ajuda a viralizar.

São padrões técnicos definidos pelo modelo de negócio das plataformas para que o conteúdo seja destacado, favorecido, pelo algoritmo, e tudo isso vai para a monetização. Quando dá tudo certo, todo mundo ganha. Quando não dá, gera dano, então é um modelo que também tem que saber distribuir obrigações, responsabilidades e riscos.

Além disso, há também a compra de patrocínio. A plataforma irá impulsionar o seu conteúdo que, então, irá popularizar.

Portanto, nesse estágio 3, temos: patrocínio, *hashtags*, algoritmo. Tudo criado por quem? Pelo usuário? Não! Pela plataforma. É com tecnologia que se faz tudo isso. Não é a pessoa leiga, não é a pessoa comum.

Plataformas não são neutras, já vimos isso. A internet, como rede, deve ser neutra, ouvimos isso também. Contudo, as plataformas são atores participativos.

Voltemos à economia da atenção, que é a economia do tempo. Criar um perfil falso, como é caso dos autos, é crime, isso é indiscutível. Se é um crime, deveria haver uma ação rápida de respostas. Perfil falso gera outro crime. Favorece golpe digital, favorece fraude, favorece quadrilha de pedofilia.

Nesse caso, a não remoção imediata gera dois momentos de dano. O dano por não agir rápido, dentro das regras dos termos de uso, após denúncia da vítima. Não estamos falando de censura prévia. Ninguém está falando

de censura prévia. É um direito constitucional. Quem falou de censura prévia? Tem-se que criar modelos de negócios baseados na Constituição. "Ah! Oito ou oitenta?" Por quê? Não vamos ficar reféns dessa ameaça.

Como posso, a partir do momento em que não atendo à regra do contrato, não a atendo após a ordem judicial, ainda levar 29 dias para atendê-la? Por quê? Porque monetiza, gera lucro; mas não para vítima. Para a vítima, gera dano.

Logo, temos hoje um modelo que podemos concluir que monetiza em cima do tempo do dano. E quanto pior, melhor, mais viralização, mais as pessoas querem ver, mais todo mundo quer saber. Isso também ocorre com a *fake news*. Dizer que a Sophia Loren morreu viraliza e monetiza. Assim como um perfil falso, deveria ser removida imediatamente uma *fake news* que diz que uma pessoa viva está morta. Aqui não é uma questão de análise da liberdade de expressão, é uma questão de coibir monetizar em cima do dano causado à vítima. Temos uma equação em que o grau de responsabilização está diretamente relacionado ao papel do autor, à monetização e ao resultado final. São todos os atores envolvidos. Quem você é na equação? Você responde conforme o seu papel.

Vamos entender o algoritmo. Infelizmente o art. 19 do Marco Civil não previu nem padrão de tempo limite de resposta. Prazo razoável definido como prazo recomendado pela Convenção Americana de Direitos Humanos está

na Lei do SAC, está na LGPD, e eles não previram. Quando a gente evolui no tempo, a gente evolui na legislação, a gente evolui na jurisprudência.

É fundamental haver definição clara de prazo de atendimento de requisição do usuário e de autoridade judicial. Pior ainda, o Marco Civil não trouxe limite técnico de serviço. É importante reforçar que o propósito do algoritmo é direcionar o comportamento de uma pessoa ou máquina para alcançar um resultado determinado segundo o desenvolvedor ou o seu proprietário. Algoritmos não são neutros. Em termos práticos, desde 2014, se não responder ou se houver multa - em geral, irrisória, de mil reais por dia, limitada a trinta dias; se houver dano, de dez a vinte mil. Vale a pena monetizar em cima do dano.

O Ministro Flávio Dino disse ontem que estamos falando de teoria do risco. Sim, risco do próprio negócio. Todo negócio tem risco. Jornal tem risco. Escola tem risco. Qual é o risco da plataforma? Isso é importante avaliar. Só no Tribunal de Justiça, no último ano, de 290 julgados de remoção de conteúdo, em 180, 62% dos casos, a resposta da plataforma foi pela impossibilidade de cumprimento por limitação técnica. Logo, devido a ser irrisório, vale a pena não atender. Saímos de um modelo de inovação sustentável 4R - receita, risco, responsabilidade, regulamentação -, que era o que a gente tinha na época, e estamos no 4I - inexplicável, imprevisível, irresponsável e inadequado. Acho que é isso que temos que entender que é o que a gente está vivenciando hoje.

Como disse o Ministro Silvio Luiz de Almeida, não há democracia sem liberdade, não há democracia sem responsabilidade, mas também não há democracia sem proteção da dignidade humana. Esse é um ponto fundamental para que a gente reflita aqui.

A liberdade de expressão é uma garantia constitucional. Não pode haver censura prévia. O ajuste da aplicação do Marco Civil pelo Judiciário - porque que o tempo urge - e, oportunamente, pelo Legislativo continuará tendo que atender a essa premissa.

Por todo o exposto, por ferir o princípio da proteção da dignidade humana e não prever claramente o prazo razoável de atendimento de titular de ordem judicial, por desbalancear o equilíbrio necessário entre os direitos fundamentais, por estimular ganho econômico em cima da monetização da demora do tempo transcorrido, contrariando os preceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Declaração Americana dos Direitos Humanos, o art. 19 do Marco Civil da Internet está em desconformidade legal, cabendo a esta Corte a análise final sobre sua constitucionalidade.

Obrigada!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Doutora Patrícia Peck Pinheiro, que falou pelo Instituto Internet no Estado da Arte e também pelo Instituto Norberto Bobbio.

Agora falará o Doutor Nicolo Zingales pelo Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV - Direito Rio. Vossa Excelência tem a palavra.

O SENHOR NICOLO ZINGALES (CENTRO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DA FGV DIREITO RIO) - Bom dia, ilustríssimos Ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, colegas, é uma honra poder representar o Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV-Direito Rio nessa audiência pública de importância histórica.

Estou particularmente honrado por estar aqui, considerando a jornada atípica que tive para chegar onde estou. Sou um daqueles estrangeiros que foi inspirado pelo processo que levou à adoção do Marco Civil da Internet. De fato, vim estudar esse processo em 2014, após terminar minha tese de doutorado na Itália. O que me trouxe aqui foi a constatação de que esse processo era indiscutivelmente um exemplo para o mundo inteiro de como a própria internet permite o envolvimento de uma ampla gama de partes interessadas na discussão de normas que irão governar as interações *on-line*.

É justamente esse caminho que sugerimos seguir hoje, antes de qualquer regulação do ambiente digital.

O foco da minha pesquisa, na época, foi o art. 19, que adotou o modelo inédito de limitação de responsabilidade dos intermediários da internet.

Em artigo publicado em 2015, na *Internet Policy Review*, concluí que esse modelo - na época considerado como inovador, elogiado pelo relator especial da ONU sobre a liberdade de expressão - poderia inspirar outras legislações ou até uma convergência global sobre o tema, o que, inclusive, procurei facilitar, fundando, em 2014, a colisão de responsabilidade das plataformas no Internet Governance Forum, da ONU.

O raciocínio que tive naquele artigo foi no sentido de que o art. 19 funcionaria de forma efetiva e equilibrada, por estar fortemente vinculado aos princípios e direitos humanos que fundamentam a disciplina do uso da internet no Brasil, conforme o art. 2º do Marco Civil, e, portanto, servem como salvaguardas perante eventuais abusos.

Conforme o art. 19 vem sendo aplicado pelos tribunais, parece que minha afirmação foi um tanto otimista. Não é suficiente enunciar a importância dos direitos humanos e outros princípios, que deveriam orientar a aplicação das normas de uma lei, quando isso não gera a obrigação de desaplicar essas normas em caso de incompatibilidade com esses princípios. A necessidade de desaplicação do art. 19, para dar prevalência aos direitos fundamentais de indivíduos e coletividades afetadas, não foi suficientemente discutida após a aprovação do Marco Civil, principalmente em razão do limitado contencioso nesse sentido específico, indicando que - conforme explicado pelo colega Doutor Marcelo Guedes

Nunes hoje - esse modelo funcionava relativamente bem. Contudo, como bem explicado por muitos dos colegas que me antecederam, nesses quase nove anos de vigência legislativa, aconteceram coisas que alteraram o contexto.

Quero mencionar dois pontos em particular.

Primeiro, houve uma grande mudança na concentração de poder político e econômico na internet. Desde meados da década passada, alguns atores se tornaram plataformas essenciais para comunicações e atividades cotidianas, com potencial impacto sobre os processos democráticos.

Sem entrar nas questões concorrenciais, vale a pena destacar que, apesar desse papel fundamental para o discurso público, muitas dessas empresas são de capital aberto, o que obriga seus gestores ao imperativo de maximização dos benefícios dos acionistas. Obviamente, as aspirações de assegurar o pleno gozo de direitos humanos e de fortalecimento da democracia podem resultar em conflito com esse objetivo.

O segundo ponto é que o desenvolvimento crescente de *big data* e de decisões algorítmicas, embora represente grandes inovações, com grandes benefícios para a sociedade, expõe muito riscos, não apenas para os usuários da internet, mas também para indivíduos no mundo físico, que ficam, de forma crescente, expostos a seus efeitos - basta pensar na discriminação algorítmica, cujas aplicações são inúmeras e cujas dinâmicas podem não ser suficientemente

explicadas ou explicáveis. Além disso, em um mundo onde falar é fácil e o difícil é ser ouvido, como lembraram ontem os colegas João Longh e Demi Getschko, é importante entender o papel fundamental das recomendações algorítmicas, que podem amplificar o alcance de conteúdos ilegais ou nocivos.

Nesse sentido, cabe distinguir três tipos de propagação de conteúdo que têm particular importância nas plataformas de rede social: subscrição - implica simplesmente em que o usuário se inscreva em uma fonte para receber conteúdo daquela fonte -; rede - depende da ação de outros usuários para potencialmente repassar esse conteúdo para terceiros agentes, como por exemplo, um *retweet* -; e, por fim, algorítmica - dependente do perfilhamento que agrupa usuários com interesses parecidos e recomenda conteúdos com bases nesses grupos. O fato de o usuário poder entender e controlar os parâmetros dessas recomendações é particularmente importante, na medida em que permite contrabalançar o incentivo intrínseco das plataformas em recomendar conteúdo potencialmente nocivo.

Como ensinado ontem pelos colegas Lincoln Macário e Raquel da Cruz Lima, em estudo conduzido por William Brady e Molly Crockett, professores do Departamento de Psicologia Social de Yale, foi empiricamente demonstrado que conteúdos desinformativos, polêmicos e nocivos possuem maior potencial de engajamento. Sendo engajamento a principal métrica para a

recomendação algorítmica das plataformas, sem a adoção de diligências mínimas, é provável que elas acabem recomendando ativamente conteúdos nocivos.

Além de elementos básicos para diligências mínimas, como a existência de um canal de queixa, com prazos razoáveis e adoção de padrões procedimentares na moderação de conteúdos, como o Professor Ricardo Campos falou mais cedo, quero destacar a importância da existência de transparência e controle sobre o sistema de recomendação. Particularmente, apenas se o usuário for informado sobre os objetivos dos sistemas de recomendação e puder controlar os parâmetros utilizados para seus perfilhamentos algorítmicos poderia afirmar-se que as recomendações são fruto da vontade de cada usuário e que a plataforma atua como mero intermediário. Caso contrário, ela viraria coautora e, portanto, não poderia beneficiar-se da isenção de responsabilidade. Isso seria condizente com casos internacionais, como FHC *vesus* Roommates e Delfi *versus* Estônia, nos quais foram responsabilizados provedores que proporcionaram instrumentos que ativamente encorajavam ou facilitavam uma conduta ilegal.

Pelos motivos expostos, nossa sugestão é no sentido de que os provedores de aplicações de internet deveriam ser responsabilizados para além das hipóteses especificamente identificadas no Marco Civil, caso não tome diligências que podem ser exigidas em relação a riscos de caráter sistêmicos para os direitos fundamentais da população. Isso não significa que existiria uma obrigação de

necessariamente retirar determinado conteúdo em resposta a uma notificação extrajudicial, nem que a falta de adoção de uma determinada medida no caso concreto ensejaria responsabilidade.

Ao contrário, a conduta do provedor deveria ser analisada com base no conjunto de medidas adotadas para minimizar aquele tipo de risco e nas tecnologias disponíveis para facilitar essa tarefa no momento em que o conteúdo foi disponibilizado ou notificado.

Essa leitura permitiria salvar a constitucionalidade do art. 19, resguardando direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, igualmente consagrados no art. 2º do Marco Civil. Ao mesmo tempo, reconhecemos que essa leitura geraria um estado de incerteza em relação a quais provedoras deveriam adotar quais diligências e em que circunstâncias específicas.

Por essa razão, sugerimos que o legislador defina os critérios para uma regulação progressiva, baseada em riscos, utilizando conceitos claros e observando os limites impostos pela jurisprudência internacional de direitos humanos.

Do nosso lado, temos algumas sugestões, que estão detalhadas no memorial de *amicus curiae* que será protocolado em abril, pelo meu colega Daniel Dias, em prol da ABCID, sobre como definir o conceito de risco sistêmico.

Seguindo o caminho aqui apontado, acreditamos que o Supremo contribuiria de forma efetiva para reafirmar a legitimidade do modelo brasileiro e demonstrar ao mundo inteiro sua força e originalidade.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado ao Doutor Nicolo Zingales, que falou pelo Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio.

Agora convido para sua exposição, por videoconferência, o Doutor Alexandre Pacheco da Silva, Coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito Fundação Getúlio Vargas de São Paulo - CEPI FGV Direito São Paulo.

O SENHOR ALEXANDRE PACHECO DA SILVA (CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS DE SÃO PAULO - CEPI FGV DIREITO SÃO PAULO) - Bom dia a todos! Bom dia a todas!

Começo cumprimentando o Supremo Tribunal Federal nas pessoas excelentíssimos Ministros-Relatores, o Ministro Dias Toffoli e o Ministro Luiz Fux, pela iniciativa em organizar esta audiência pública, dando oportunidade para diversas organizações de excelência apresentarem suas perspectivas sobre um tema tão complexo como o Tema 987. E aproveito a oportunidade para

cumprimentar também os diversos colegas que me antecederam e reforçar que é um privilégio ocupar este espaço e poder contribuir para esse debate.

Eu sou professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Direito de São Paulo, em que eu coordeno o Cepi, o Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação, que é o braço da Escola de Direito de São Paulo que cuida de projetos e temas envolvendo Direito e tecnologia.

Eu gostaria de começar aqui agradecendo o trabalho do pesquisador Victor Doering da Silveira por coordenar as iniciativas do Cepi, junto com o Centro Acadêmico da FGV Direito SP, de contribuição a debates públicos relevantes. Victor, seu trabalho merece esse reconhecimento.

De início, gostaríamos de reconhecer que o nosso país vem sofrendo, sem dúvida nenhuma, como as falas que me antecederam notaram e notaram de maneira muito clara, com a proliferação de conteúdos nocivos, conteúdos antidemocráticos, conteúdos de ódio, conteúdos desinformativos. Da mesma forma, nós do Centro acreditamos que plataformas digitais têm, sim, um papel central no controle desse tipo de conteúdo em razão de sua posição e capacidade técnica, elementos que já foram trazidos pelos meus colegas aqui nas suas exposições.

Nesse sentido, o Estado brasileiro também tem um papel essencial na coordenação de incentivos e esforços desses atores. É isso que a minha

fala de hoje, a minha contribuição, sem dúvida nenhuma, vai tentar trazer. Por essa razão, vale refletirmos sobre quais soluções jurídicas o STF tem ao seu alcance para lidar com o problema.

Diferentemente de algumas organizações que me precederam, não acreditamos, enquanto centro de pesquisa, que o art. 19 do Marco Civil da Internet seja um obstáculo à criação de incentivos para que plataformas digitais implementem medidas eficazes de moderação de conteúdo. Acreditamos que o art. 19 é uma peça central no combate à disseminação de conteúdos nocivos na internet e que a sua eliminação levará a uma desorganização do sistema atual para enfrentar esses desafios, muito em linha com o que o Professor Diogo Rais, que me antecedeu, também tinha mencionado.

A primeira pergunta a ser respondida aqui é se a regra de limitação de responsabilidade de intermediárias prevista no Marco Civil da Internet é, ou não, compatível com a Constituição Federal. A segunda pergunta relevante aqui é: caso o art. 19 seja relativizado ou declarado inconstitucional, essa decisão irá contribuir à criação de incentivos para o aprimoramento da moderação de conteúdo por parte de plataformas digitais?

Respondendo à nossa primeira pergunta, na nossa concepção, o Marco Civil é compatível com a Constituição na sua redação atual, não impondo dificuldades para que vítimas de ilícitos contra a honra e de violações de direitos

de personalidade possam buscar a remoção de conteúdo nocivo ou a devida reparação civil pelos danos sofridos. E nesse sentido eu tenho um argumento que eu vou trazer posteriormente a respeito da ideia de velocidade e identificação de conteúdo nocivo.

Nossa segunda resposta é que a declaração de inconstitucionalidade do art. 19 não criará os incentivos adequados para a melhora nas iniciativas de moderação de conteúdo de plataformas digitais. Não vislumbramos indícios de que plataformas estejam deixando de remover conteúdos problemáticos em razão da limitação de sua responsabilidade. Essa relação de causalidade não está clara para a gente. Ao contrário, acreditamos que a adoção de um modelo de notificação e retirada poderia gerar ainda mais problemas do que os que já temos e, na verdade, reconhecemos, portanto, efeitos, obviamente, do modelo de notificação e retirada propriamente dito. Mas vamos explorar um pouco mais esses dois pontos a seguir.

Em primeiro lugar, precisamos reforçar que o art. 19 não isenta os provedores de aplicação, como muitos dos meus colegas que me antecederam mencionaram, do regime de responsabilidade civil por conteúdo ilícito de terceiro. O que o art. 19 faz é condicionar a responsabilização ao descumprimento de uma ordem judicial, geralmente via medida liminar que determina a remoção desse conteúdo. E essa sistemática - é isso que eu quero ressaltar dentro da minha fala -

tem diversas qualidades e representa um ganho de governança no âmbito da internet no Brasil. Ela torna, por exemplo, o Poder Judiciário uma parte essencial do arcabouço de remoção de conteúdo, garantindo um processo mais racional e orientado pela observação de requisitos presentes na legislação e na jurisprudência. Não podemos apenas nos deixar no contexto de contratos de adesão de plataformas digitais como o elemento central de definição de quais serão as regras aplicáveis e quais serão os processos aplicáveis nesse contexto.

Há também um ganho muito importante no critério da transparência. Nesse sentido, nós podemos dizer que a consideração sobre quais conteúdos ultrapassam ou não os limites da liberdade de expressão deve ser um processo predominantemente público com a participação direta de instituições do Estado Democrático de Direito e não um processo exclusivamente privado, conduzido por departamentos internos de plataformas digitais, ganhando aqui diversos desenhos a depender da plataforma.

Então, o art. 19, do Marco Civil da Internet, ao valorizar o espaço e o papel do Poder Judiciário, ele foi instrumental para a evolução e o aprimoramento da moderação de conteúdo na internet ao longo dos últimos anos. E acreditamos que o efetivo combate ao conteúdo nocivo pelas plataformas digitais, sem dúvida nenhuma, ainda precisa de um aprimoramento muito significativo, porém não podemos negar que houve muitos avanços desde a entrada em vigor do

Marco Civil da Internet e houve sim uma organização em relação a pleitos de remoção de conteúdo com base na regra do art. 19.

Se antes de 2014, a maior parte das plataformas digitais agia de forma quase que totalmente reativa e opaca, removendo conteúdo com base em regras pouco claras e só após denúncias de usuários e ordens judiciais, hoje elas operacionalizam um sistema de remoção e têm muitos elementos de proatividade em relação a conteúdos nocivos, mas, obviamente, poderia ser aprimorado e poderia ser aprimorado pela via legislativa.

Reconhecemos, sem dúvida nenhuma, que esse sistema não é ideal, mas, diferentemente de 2014, hoje a maior parte das plataformas de divulgam normas sobre o tema, publicam relatórios, colaboram com autoridades públicas, entre diversas outras iniciativas que merecem ali reconhecimento. Nada indica que o regime de responsabilidade do art. 19 tenha impedido ou atrasado todos esses avanços.

Um exemplo relevante dessa evolução é, sem dúvida nenhuma, a atuação da Justiça Eleitoral no combate à desinformação durante as eleições de 2022. Esse exemplo tem de ser ali levado em consideração pelo seu contexto específico, não como um exemplo de aplicação do art. 19.

Mas a Justiça Eleitoral desempenhou um papel muito importante na construção do sentido de expressões muito difíceis de serem definidas juridicamente, como sabidamente inverídico e gravemente descontextualizado. Duas expressões muito importantes para se definir o conceito de desinformação no âmbito eleitoral.

Sem a Justiça Eleitoral servindo como fiel da balança, candidatos, coligações e partidos políticos passariam a exigir extrajudicialmente a remoção de todo o conteúdo crítico ao seu lado do espectro político, mesmo que conteúdos fossem ali apresentados de maneira absolutamente lícita.

Julgar a atuação das plataformas no tratamento de casos específicos pode nos levar à conclusão de que elas estão sendo omissas no combate a conteúdos nocivos, algo que fez parte de várias falas que me antecederam aqui. Contudo, não enxergamos necessariamente a presença de uma omissão, mas sim o resultado de uma tarefa previsível, complexa e dependente do trabalho e da cooperação de plataformas digitais.

Diante do volume de informações administrado por plataformas digitais, não podemos considerar que conteúdos que escapem aos seus filtros automatizados ou que possam gerar dúvidas aos seus revisores humanos sobre a licitude possam ser caracterizados como evidência de omissão.

Por fim, devemos refletir sobre o que estamos esperando da moderação de conteúdo. E principalmente o que esperamos da moderação de conteúdo nos dias atuais. Moderação por plataformas digitais não devem ser avaliadas apenas em termos de velocidade ou, a gente poderia dizer, o quão rápida uma resposta pode ser formulada, um conteúdo pode ser removido.

Temos que também levar em consideração o que caracteriza um conteúdo como nocivo e o que torna um conteúdo legítimo em nossa sociedade. É claro que as partes do processo terão visões antagônicas sobre a caracterização de um conteúdo, porém atribuir exclusivamente às plataformas a competência pra avaliar a legitimidade de um conteúdo não se atenta para o fato de que, como empresas, elas vão se orientar pela redução da sua exposição a risco e, portanto, gerar prejuízos muito significativos ao debate público em relação a esse tema.

Por essas razões, nossa contribuição entende pela constitucionalidade do art. 19, do Marco Civil da Internet, reforçando que não há uma incompatibilidade desse regime com o combate a conteúdos que possam oferecer ali uma proteção aos direitos de personalidade e, obviamente, reprimir incitações ao ódio e difundir informações fraudulentas.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Agradeço ao Professor Doutor Alexandre Pacheco da Silva, coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.

Agora, convido para a penúltima exposição o Doutor Aislan Vargas Basílio, que falará pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão - Abratel.

O SENHOR AISLAN VARGAS BASÍLIO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RÁDIO E TELEVISÃO - ABRATEL) - Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, a quem parabenizo pela iniciativa de convocar esta audiência pública de extrema importância, Excelentíssimo Senhor Luís Augusto dos Santos, Doutora Cármen Lílian, senhoras e senhores expositores, servidores, jornalistas e ouvintes, muito bom dia!

Gostaria de cumprimentar a todos pelas exposições, pelas excelentes apresentações. Antes de mais nada, chamo-me Aislan Vargas Basílio, sou advogado atuante na área de Direito e Tecnologia há 19 anos. Hoje, estou representando a Associação Brasileira de Rádio e Televisão - ABRATEL.

A Abratel é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem mais de 23 anos e representa uma importante parcela dos radiodifusores e de sua imagem em âmbito nacional. Os associados da Abratel, além de atividade principal de radiodifusão, desempenham também, na internet, papel de provedores de serviço de internet, tais como provimento de conteúdo, de informação, de

aplicação, por meio de seus portais, *websites*, *blogs*, serviço de vídeo *on demand* e aplicativos relacionados. Dentro dos objetivos estatutários, a Abratel tem como objetivo precípuo defender a liberdade de expressão em todas as suas formas. Não há democracia sem liberdade de expressão.

A comunicação é um direito inerente de todo ser humano, precedendo a outros direitos. Liberdades públicas como a liberdade de expressão e de informação compreendem o direito de informar, de se informar e de imprensa. Desfrutam, na ordem jurídica brasileira, de posição preferencial, como já vem reconhecendo a Suprema Corte. Reconhecemos que, na era da informação, a internet é ferramenta essencial para o exercício dessas liberdades, permitindo que ideias e opiniões circulem livremente e que pessoas tenham acesso a informações diversas e plurais.

Quando da elaboração do Marco Civil, o legislador propôs, propositalmente, no art. 2º, o acréscimo da expressão "a respeito da liberdade de expressão", de forma a deixar explícito que um dos pilares e fundamentos do Marco Civil é o respeito à liberdade de expressão. Mesmo assim, embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental importante, sabemos que ela não é absoluta. Existem certos limites que podem ser impostos sim para proteger outros direitos igualmente importantes, como a dignidade humana, a privacidade, a segurança nacional, dentre outros abusos de direito.

É preciso preservar a liberdade com responsabilidade. Como vimos por toda a extensão do debate nesses dois dias, a discussão parece não estar tão só no art. 19, o debate vai mais além. Percebemos o quanto o problema em tela, frente aos provedores de aplicação, é diverso e intersetorial. Estamos à frente de uma nova realidade, que permeia as atividades de provimento de aplicação, onde cada um tem suas particularidades e naturezas diferentes. O debate afeta não só todos os provedores de aplicação, mas também toda a sociedade. A discussão parece ir além do espectro jurídico inclusive. Compreendemos que a discussão central reside na natureza do conteúdo enquanto sua objetividade ou subjetividade e entendemos que o conteúdo que tenha caráter infringente objetivo deve ser removido pelas plataformas por meio dos seus algoritmos. Já aquele que tenha caráter subjetivo, discutível, o Poder Judiciário poderá resolvê-lo. Não obstante, acreditamos que os usos dos conteúdos impulsionados devem ser responsabilizados à luz do art. 3º, VI, do Marco Civil da Internet, que dispõe sobre a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades nos termos da lei, como princípio de disciplina do uso da internet no Brasil.

Os provedores de aplicação devem comprometer-se com o dever de cuidado, de prudência, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, aplicando, por meio de uma abordagem proativa, medidas razoáveis e proporcionais para proteger seus usuários, tratando com maior rigor os casos

visivelmente abusivos. Estas ações, por parte das plataformas, precisam ser mais efetivas, como vimos neste debate inclusive. Muitos provedores entendem que podem ser mais proativos, como mencionado pelo Doutor Carlos Manuel Baigorri, Presidente da Anatel, no dia de ontem.

O setor de radiodifusão também enfrenta dificuldades, como, por exemplo, a pirataria realizada por meio de provedores de aplicação, seja na venda das caixinhas *set-top box* piratas, não autorizadas pelo órgão, seja por meio da comercialização de sinais de IPTV, também por essas plataformas.

A Abratel reconhece também a necessidade de regulamentação específica ou de aprimoramento, a fim de ajustar e equilibrar as assimetrias existentes entre as empresas de mídias sociais e as empresas de mídias tradicionais, por exemplo, que são fortemente reguladas em toda sua cadeia de produção.

Essa assimetria é vista especialmente na atividade de veiculação publicitária. Enquanto as empresas de radiodifusão cumprem com todo o rigor todo o arcabouço jurídico existente para veiculação publicitária, provedores de aplicação ignoram a legislação e, como já mencionado, veiculam conteúdos publicitários de produtos não autorizados, falsificados, piratas, além de outras publicidades ilegais. Eles se valem de conteúdos ilegais à luz do direito posto e vendem espaços publicitários legais e ilegais. Cometem, portanto, muitas vezes, dois crimes.

A publicidade dirigida ao mercado brasileiro deve seguir as regras do Brasil, deve ser aplicado todo o regramento a que nossos associados estão submetidos e não se pode conciliar o anúncio de produtos piratas e publicidade ilegal.

A Abratel entende que se faz necessário o aprimoramento da regulamentação a fim que se possa ajustar a assimetria atualmente existente.

Para finalizar, parafraseando o Professor, psicólogo norte-americano, Skinner, da Universidade de Harvard, "o problema não é se as máquinas pensam, mas se os homens fazem".

Sendo essas as minhas contribuições, confiamos que esta Corte tomará a melhor decisão.

Agradeço mais uma vez a oportunidade em nome da Abratel!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado ao Doutor Aislan Vargas Basílio, que falou pela Associação brasileira de Rádio e Televisão - ABRATEL.

Chegamos à última exposição. Convido o Doutor Marcelo Bechara de Souza Hobaika, que falará pela Associação Nacional dos Editores de Revistas – ANER.

O SENHOR MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EDITORES DE REVISTAS - ANER) - Bom dia a

todos e a todas! Queria cumprimentar os Ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, todos e todas presentes.

A Associação Nacional dos Editores de Revistas – ANER é pioneira na internet, não só do ponto de vista de produção de conteúdo e acesso - ainda na internet dos anos 1990 -, mas também em jornalismo com responsabilidade editorial - esta consagrada pela Constituição.

Sou Marcelo Bechara e atuo com direito digital há 22 anos.

Quero resgatar aqui um pouco da história do art. 19. O art. 19 nasce a partir de um trauma regulatório brasileiro, inclusive trazido a esta Corte, o famoso caso Cicarelli x YouTube. Naquela época, a modelo Daniela Cicarelli teve um conteúdo audiovisual íntimo, com seu namorado, exposto no YouTube. Um juiz de primeira instância determinou a remoção desse conteúdo e a suspensão do acesso àquela plataforma, YouTube, por 48 horas, causando grande comoção no Brasil e também, evidentemente, no Poder Judiciário.

Isso fez com que o Comitê Gestor da Internet no Brasil, do qual eu fazia parte, pensasse em um decálogo - os dez princípios da internet brasileira - que norteasse não só o Poder Judiciário, mas também o Executivo e o Legislativo, na compreensão de como deveria ser a internet. Lá, foi instituído o item 7, o princípio sobre a inimputabilidade da rede. Qual era a lógica? A rede não poderia ser responsabilizada, mas sim seus agentes finais.

Quando se observa o princípio da inimputabilidade do decálogo, falava-se de acesso, de tráfego, ou seja, não daquilo que estava sendo publicado na rede, mas do direito de se publicar. O que se queria prevenir era exatamente a possibilidade de se ter acesso àquela plataforma, para que aquela plataforma não fosse destituída. Esse era o espírito para a construção do art. 19. Infelizmente, não foi o que aconteceu.

Um artigo, Vossas Excelências, *data venia*, que começa tendo que se justificar, dizendo "com o intuito de" proteger a liberdade de expressão, já não é um artigo bom. É um artigo que já nasce na sua inconstitucionalidade a partir do momento que relativiza, de forma irresponsável, a dignidade da pessoa humana.

Ora, à época das discussões do Marco Civil na Internet, o que se tinha era a chamada *revenge porn*, ou seja, a pornografia de vingança. Meninas, inclusive, estavam cometendo suicídio por conta de exposições irresponsáveis feitas por seus companheiros ou ex-companheiros. Isso fez com que se criasse, à época, uma exceção para o chamado *notice and take down* ou *notice and take action*, em que a plataforma passa a ser responsável a partir da ciência daquele conteúdo ilícito. E se, na época, não fosse *revenge porn*, mas fosse, por exemplo, racismo, que estivesse em voga, como veio a acontecer depois?

Estamos criando categorias de cidadãos de dois níveis. Se tenho uma foto íntima minha exposta na *internet* ou se o meu conteúdo de direito autoral

está colocado de forma ilegítima, tenho uma tutela jurisdicional mais protetiva, porque basta notificar a plataforma para que ela seja responsável. Entretanto, se minha honra, minha dignidade, está sendo vilipendiada na rede, preciso recorrer a uma ordem judicial.

Observem que o art. 5º da Constituição colocou, em seu inciso X, valores como inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. No mesmo inciso, tenho proteções diferentes. Se a intimidade sexual for violada, cabe a notificação e a responsabilidade emerge, porém, se a minha honra for violada, preciso recorrer ao Poder Judiciário.

Essas exceções foram criadas muito por conta das situações que aconteciam à época, como era o caso de violação de direito do autor e de *revenge porn*, que, na verdade, é a origem do caso Cicarelli. Aquela violação de cena sexual e de nudez acabou influenciando o texto do art. 19.

Todavia, se o assassinato reputacional for honra, racismo, homofobia, xenofobia, não há a mesma proteção. Isso é uma irresponsável relativização da proteção da dignidade da pessoa humana; isso não pode prosperar.

Queria saudar as manifestações do Professor Anderson e do Professor João Quinelato, que foram muito felizes em suas colocações na defesa da dignidade da proteção humana.

O fato de se ter o *notice and take down*, *notice and take action*, em última instância, não afasta a atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário continuará sendo sempre a última palavra, quando for levado, obviamente, a seu conhecimento.

Outra questão que não foi colocada e que gostaria de dizer é em relação ao dano coletivo.

Muito se fala de dano individual, mas o que observamos, nos últimos tempos, em verdade, foi muito mais do que isso. Foi um ataque à democracia, um ataque à credibilidade do processo eleitoral, ou seja, ações que estão sendo cometidas na rede, mas que, de certa forma, impactam não apenas um ou outro indivíduo, mas toda a coletividade da sociedade.

Não é possível que conteúdos como esses fiquem expostos ao sol e ao sereno, no âmbito das redes sociais, sendo rentabilizados. Não é admissível, no ordenamento jurídico, que o ódio seja rentabilizado. E é isso que acontece. Por quê?

Se o art. 19 fosse um sucesso, como alguns até defendem, não estaríamos aqui. Se estamos aqui discutindo, é porque algo aconteceu.

O chamado *chilling effect*, muito colocado aqui, ou efeito resfriador, o temor de que colocar a responsabilidade, de forma mais proativa, por parte das plataformas, vá fazer com que elas, necessariamente, atuem para afetar a

liberdade de expressão não foi provado em lugar nenhum. Muito antes pelo contrário, não é? Onde se tem, em algumas legislações, modelo diferente do nosso, ainda assim se têm conteúdos disponibilizados. Em nenhum desses lugares, que eu tenha ouvido falar, seja na Alemanha, seja na Europa, seja no Reino Unido, mesmo que ainda esteja em fase de discussão, há ameaça à liberdade de expressão.

Essa ameaça à liberdade de expressão, como tem sido colocada, não me parece que esteja sendo um problema nessas democracias avançadas, e que, sim, devem poder servir de inspiração.

Não é uma questão de importar uma lei, mas uma questão de se importar um debate em locais em que estão sendo colocadas essas discussões de uma forma mais avançada. O Brasil liderou esse debate no âmbito do Marco Civil da Internet, foi protagonista. Contudo, com o passar do tempo, outras nações passaram a ocupar esse papel, como é o caso, por exemplo, da comunidade europeia e da Oceania.

Finalmente, queria fazer uma menção à visão do eminente Ministro e doutrinador, Antonio Herman Benjamin, quando fala do risco de desenvolvimento e do risco do negócio.

O risco de desenvolvimento é o risco ligado à ideia do perigo de que nosso atual nível científico-tecnológico não permita que identifiquemos os possíveis causadores do dano. Mesmo sendo desconhecidos, os riscos do

desenvolvimento não são escusáveis, pois o fornecedor reponde por eles independentemente de culpa.

Não é possível que o consumidor - os tribunais já reconhecem que são consumidores aqueles que acessam conteúdos e serviços de plataforma, mesmo de uso gratuito - coloque-se em uma posição de inferioridade em relação aos provedores, aos prestadores de serviço, quase que numa reversão do princípio da hipossuficiência e da defesa do consumidor, colocando esse consumidor usuário na condição de ter que recorrer ao Poder Judiciário enquanto sua ofensa, sua honra e sua dignidade estão sendo expostas, vilipendiadas e, mais do que isso, rentabilizadas na rede.

O art. 19, como se encontra, não é uma proteção à liberdade de expressão; é uma proteção ao negócio das empresas. E isso não deve prosperar.

Agradeço em nome da Aner pela oportunidade e pelo convite. Parabenizo mais uma vez Vossas Excelências por uma audiência tão histórica.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Doutor Marcelo Bechara, que falou pela Aner.

E assim chegamos ao final das exposições das instituições, das entidades, de todos que aqui se fizeram presentes.

Perguntaria ao Subprocurador-Geral da República, Doutor Luiz Augusto Santos, se gostaria de fazer alguma manifestação.

O SENHOR LUIZ AUGUSTO SANTOS (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Apenas para confirmar minha expectativa do início, de que seria uma grande audiência pública, histórica, realmente rica. O tema é instigante e está concernente com a modernidade. São respostas que se buscam no mundo inteiro. Quero parabenizar a todos os painelistas pela contribuição extraordinária e, de novo, parabenizar a Corte por essa oportunidade.

Ministro, conte com o Ministério Público. Sempre que pudermos estaremos junto com a Corte.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Muito obrigado, Doutor Luiz Augusto Santos, pelas palavras e pelo acompanhamento como fiscal da lei dessa audiência pública.

Ministro e querido amigo Luiz Fux, juntamente convocamos essa audiência pública e analisamos os vários pedidos de exposições. Passo a palavra também a Vossa Excelência antes de fazer o encerramento em nome de ambos.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Em primeiro lugar, saúdo Vossa Excelência, Ministro Dias Toffoli, que juntamente comigo temos dois feitos

que versam sobre esse tema tão candente; saúdo Sua Excelência o Procurador-Geral da República; saúdo a todos os presentes, notadamente os expositores.

Já fiz várias audiências públicas de temas muito difíceis. Dificilmente se consegue unir em uma audiência pública esse grau de excelência de expositores. Foram enriquecedoras por demais as exposições aqui feitas, e muito importantes, na medida em que a judicialização de alguns temas perpassa por conhecimentos interdisciplinares que não são estritamente inerentes à seara jurídica. Precisamos informar-nos sobre âmbitos importantes que gravitam em torno da tese central e isso foi obtido com um grau de êxito de muita excelência por tantas exposições brilhantes.

Tudo na vida tem um lado positivo e uma externalidade mais difícil. O lado positivo foi que efetivamente estamos absolutamente municiados sobre todas as correntes: o art. 19 é constitucional? É inconstitucional? Tem que ter interpretação conforme? - sem prejuízo dos efeitos colaterais que esse tema traz a lume. Queria dizer que os senhores todos trouxeram soluções para os senhores e um grande problema para o Supremo Tribunal Federal: nós agora nos deparamos com argumentos prós e contra.

Daí eu ter conversado com o meu dileto amigo Dias Toffoli sobre a necessidade dessas exposições surgirem também no momento do julgamento do

Plenário, já que a audiência se limitou a nós dois, que vamos trazer um voto denso, como foram as exposições. Acho importante o Plenário ouvi-los também.

Muito obrigado! Agradeço em nome da Corte, em meu nome e em nome do Ministro Dias Toffoli essa excelência de aulas que tivemos nesses dois dias.

O nosso muito obrigado, uma boa semana e um bom dia para todos os senhores!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Obrigado, querido amigo Ministro Luiz Fux!

Ao encerrar, gostaria de registrar aqui agradecimentos em meu nome, em nome do Ministro Luiz Fux e de toda a Corte, na presença dos eminentes Colegas que estiveram na abertura, assistindo. Agora mesmo, recebi mensagens de Colegas Ministros da Corte, dizendo que estavam acompanhando de seus gabinetes, através da transmissão interna, as audiências públicas, tanto ontem quanto hoje.

Agradeço a presença, na data de ontem, do Decano, Ministro Gilmar Mendes, do Vice-Presidente, Luís Roberto Barroso, do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, dos Ministros de Estado que se fizeram presentes, do Ministro da Justiça, do Ministro Advogado-Geral da União, dos parlamentares Orlando Silva e Lafayette de Andrada, do Ministério Público,

de todas as expositoras e expositores, principalmente pela objetividade, respeito ao tempo, pluralidade de manifestações e lhanesa com que foram apresentadas. Quiçá pudéssemos ter isso no âmbito da internet, bastante respeito, bastante tranquilidade nos debates, mas infelizmente isso não ocorre, até por isso a Justiça é chamada a corrigir os excessos, os abusos e os crimes cometidos.

Não compete nem a mim, nem ao Ministro Luiz Fux, fazer aqui qualquer tipo de juízo de valor. Isso será feito a partir do voto que iremos produzir. Mas está bastante claro que temos realmente que analisar o funcionamento dessas plataformas, se devem ter ou não determinados limites, determinadas ações, e quais são as autoridades e poderes competentes para essa regulação.

Por isso a abertura e a dimensão dessa audiência pública, com a participação do Judiciário - evidentemente, porque estamos no âmbito do Judiciário -, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, da sociedade civil e de várias instituições do Estado brasileiro, foi importante.

Quero deixar uma mensagem à expositora de ontem, Doutora Isis Menezes, que falou pelo Ministério das Mulheres. Gostaria sim que pudéssemos ter tido muito mais mulheres como expositoras, mas quem escolhe e indica os expositores são as entidades que se inscreveram. Nós apenas admitimos as entidades. Não há dúvida nenhuma - e aí subscrevo a manifestação da Doutora Isis -: gostaríamos que mais mulheres pudessem ser indicadas para participar dos

debates nas audiências públicas. Hoje mesmo, tivemos apenas uma mulher, que fez uma brilhante exposição.

Deixo esse registro: quem escolhe os nomes dos expositores não somos nós. Aliás, tanto no meu gabinete quanto no do Ministro Fux, a maioria é de mulheres, inclusive nossas chefes de gabinetes são mulheres.

Agradeço também à Doutora Carmen Lilian, Secretária de Sessões, e, na pessoa dela, agradeço a todos os servidores do Tribunal que fizeram possível essa audiência pública, à TV Justiça pela transmissão, à imprensa toda que esteve aqui presente.

Com isso, declaro encerrada esta audiência pública, agradecendo a todos.

Uma boa tarde a todos!

****